STENOGRAM

XXXV SESJI
RADY MIASTA KRAKOWA

IX KADENCJI

odbytej w dniu
27 sierpnia 2025 roku

SPIS TREŚCI:

Lp.	*Tytuł*	*Numer strony*
1.	Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany	***4***
2.	Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dąbska	***17***
3.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zmian planu dochodów w działach 600, 700, 750, 758, 801, 853, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach 600, 700, 801, 853, 855 i 900	***27 i 127***
4.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zmian planu dochodów w działach 600, 700, 756, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 926	***28 i 127***
5.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zmian w planie wydatków w działach 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 921 – zadania dzielnic	***33 i 127***
6.	Zmieniająca uchwałę Nr XVII/419/24 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa	***33 i 128***
7.	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Barycz II	***38 i 128***
8.	Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Barycz II	***42***
9.	Zmiana uchwały nr CXXXI/3680/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Podstawie	***46 i 129***
10.	Zmiana uchwały Nr CXXXI/3681/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wyciąże II	***47 i 129***
11.	Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mistrzejowice – Zawieyskiego	***36 i 129***
12.	Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pas Startowy – Orlińskiego	***49 i 129***
13.	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – Osiedle Oficerskie	***51 i 129***
14.	Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru rejon ul. Sołtysowskiej	***52 i 129***
15.	Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru przy ulicy Seniorów Lotnictwa	***53 i 130***
16.	Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru rejon ul. Mierzei Wiślanej	***53 i 130***
17.	Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia – 2	***54 i 130***

18.	Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego w rejonie ul. Tadeusza Romanowicza i ul. Jana Dekerta	***55 i 130***
19.	Szczegółowe warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów	***56 i 130***
20.	Uchwalenie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2026-2030 Wodociągów Miasta Krakowa S.A.	***70***
21.	Zmiana uchwały nr XLVIII/883/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/348/00 w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie	***77 i 130***
22.	Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury	***79 i 130***
23.	Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenie dotacji celowej miejskim instytucjom kultury	***79 i 131***
24.	Zmieniająca uchwałę nr VIII/155/24 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym	***83 i 131***
25.	Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg	***84***
26.	Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na uchwałę nr KI.411.136.2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2025 r. stwierdzającą w części nieważność uchwały nr XXXIII/673/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2025 r. zmieniającej uchwałę nr CVIII/2934/23 w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych	***85 i 131***
27.	Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4868/410139 części nieruchomości gruntowej, związanego z lokalem mieszkalnym położonym przy ul. Powstańców 44 w Krakowie	***86 i 131***
28.	Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 4, położonym w Krakowie przy ul. Partyzantów	***87***
29.	Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa, prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ul. Powstania Listopadowego, wraz z udzieleniem 99 % bonifikaty od ich ceny	***88***
30.	Wyrażenie zgody na sprzedaż przysługującego Gminie Miejskiej Kraków udziału wynoszącego 30/720 części w nieruchomościach położonych w Krakowie w rejonie ul. Starowolskiej	***89***
31.	Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do zapewnienia w pojazdach komunikacji miejskiej możliwości zakupu za gotówkę biletu uprawniającego do przejazdu	***90 i 131***

32.	Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego	***105 i 131***
33.	Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do zapewnienia powszechnego dostępu do nauki pływania dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych	***57 i 132***
34.	Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia na działkach ewidencyjnych nr 1/37, 1/43, 1/93, 1/95, 1/97, 1/98, 1/158, 1/271, wszystkie obręb 52, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, ogólnodostępnego parku	***80 i 132***
35.	Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wesoła	***120 i 132***
36.	Zmiana uchwały nr XCII/2505/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Górka Narodowa rejon ul. Banacha I, II, III, IV, V	***123 i 132***
37.	Rezolucja w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar pieniężnych za ich usunięcie bez zezwolenia	***125 i 132***
38.	Interpelacje Radnych	***133***
39.	Odpowiedzi na interpelacje Radnych	***133***
40.	Oświadczenia, komunikaty	***133***
41.	Zamknięcie sesji	***133***

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo bardzo proszę o zajmowanie miejsc, będziemy rozpoczynać sesję. Szanowni Państwo bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku obecność, przechodzimy do sprawdzenia obecności. Szanowni Państwo bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku obecność, już rozpoczynamy sesję. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie przycisnął przycisku obecność, bardzo proszę i proszę o wyświetlenie listy obecności. Szanowni Państwo bardzo proszę o ciszę, rozpoczęła się sesja. Michał Drewnicki widzę, że jest obecny, Dydyńska – Czesak nieobecna, obecna, przepraszam, Grażyna Fijałkowska obecna, Pan Radny Łukasz Gibała nieobecny, Pani Radna Małgorzata Kot widziałam, że jest obecna, Pan Radny Łukasz Maślona widzę, że jest nieobecny, ale widzę, że jest na sali. Szanowni Państwo na przyszłość bardzo proszę wciskać obecność wtedy, kiedy jest na to czas. Pani Radna Alicja Szczepańska obecna i jeszcze na końcówkę proszę. Pan Radny Edward Porębski obecny, Pani Radna Szczepańska obecna, Radny Maciej Żmuda obecny i Radna Witek nieobecna. Tym samym stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Informuję, iż Sesja Rady Miasta Krakowa transmitowana jest online, a jej przebieg jest rejestrowany. Pliki wideo z Sesji Rady Miasta Krakowa są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Otwieram XXXV zwyczajną Sesję Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Bardzo serdecznie witam Prezydenta Miasta Krakowa oraz zastępców Prezydenta Miasta, Panią Skarbnik, Sekretarza Miasta Krakowa, Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie młodszego inspektora Pana Pawła Jastrzębskiego, Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa Pana Zbigniewa Ulmana, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie Panią Małgorzatę Boryczko, zastępcę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie Pana Przemysława Ziębacza. Momencik, ja rozpoczęłam teraz sesję, proszę chwilę poczekać. Ale jeszcze nie skończyłam, przerwała mi Pani w pół zdania. W imieniu Radnych i własnym witam wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszej

sesji. Mam nadzieję, że wypoczęli Państwo po wakacyjnej przerwie, chociaż wiem, że dla wielu to była, był też pracowity okres. Tak, że wracamy już w tryby sesyjne. Szanowni Państwo Radni zgodnie z paragrafem 25 ust. 5 Statutu Miasta Krakowa Radny może zgłosić Przewodniczącemu pisemne żądanie sprostowania protokołu i stenogramu z sesji. Zatem zwracam się do Państwa Radnych z pytaniem czy do protokołu z XXXIII Sesji z dnia 2 lipca i stenogramu mają Państwo jakieś uwagi? Jeśli nie to protokół zostanie podpisany. Bardzo proszę.

Radna – p. A. Owca
Dzień dobry Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Ja również mam nadzieję, że mieliśmy miłe wakacje, natomiast chciałabym niestety z takim przykrym wnioskiem formalnym rozpocząć tę sesję. Chciałabym w imieniu Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców złożyć wniosek formalny o przerwę oraz zwołanie spotkania prezydiów klubów Radnych celem omówienia sytuacji, o której wiemy, że się wydarzyła, bardzo przepraszam Panie Radny, że jest to trochę osobista kwestia. Natomiast jesteśmy w sytuacji, w której nastąpiła informacja o tym, że z jakimś prawdopodobieństwem jeden z Radnych naszej Rady Miasta stracił prawo bycie wybieranym do Rady Miasta, co powinno oznaczać w przypadku naszego grona przystąpienie do uchwalenia decyzji w tej sprawie w ciągu 30 dni, albo przynajmniej wyjaśnienia tej sprawy. Tak jak wiemy z obowiązujących przepisów w sytuacji, w której pojawia się przesłanka dotycząca tego, że dany Radny powinien mieć stwierdzone wygaśnięcie mandatu ze względu na jedną z ustawowych przesłanek Rada Miasta ma obowiązek zbadać tę sprawę, nie jest organem administracyjnym, ale wedle orzecznictwa sądów administracyjnych powinna wyjaśnić tak, aby stwierdzić czy ta decyzja o wygaśnięciu mandatu powinna zostać podjęta czy nie, przed wygaśnięciem oczywiście złożyć odpowiednie wyjaśnienia. Wiemy wszyscy, że te informacje dotyczące możliwych przesłanek wygaśnięcia pojawiły się już więcej niż 30 dni temu, w związku z powyższym chciałabym poprosić, aby Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Klubów mogli się również dowiedzieć od Pana Przewodniczącego Rady Miasta o tym, jakie są planowane działania Rady Miasta, jeśli nie zostały podjęte to, dlaczego, czy zostały skierowane odpowiednie pisma do Wojewody i w jaki sposób ta sprawa jest rozwiązywana. Chciałabym tutaj podkreślić, że to jest sprawa, która może mieć potencjalnie znaczenie dla podejmowanych przez nas decyzji, dlatego też chciałabym się zwrócić z prośbą o wyjaśnienie w trakcie spotkania prezydiów czy zostały zbadane potencjalne konsekwencje prawne udziału w głosowaniu nad uchwałami, czy to na komisjach czy w trakcie Sesji Rady Miasta osoby, co, do której powinno zostać stwierdzone wygaśnięcie mandatu. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Radna. Oddaję głos, ja tylko chciałam powiedzieć, że Pani w bardzo mało elegancki sposób przerwała, chciałam tylko dokończyć zdanie, że Pani Radna Owca w bardzo mało elegancki sposób przerwała moje prowadzenie, a Statut wyraźnie mówi, że wniosek o przerwę w posiedzeniu nie może być złożony przed ustaleniem porządku obrad. Więc ja rozpoczęłam sesję, a Pani już stała w przedbiegach, że proszę, chce Pani złożyć wniosek formalny, kiedy my mamy tutaj inne rzeczy do przeprocedowania. I to było bardzo nieeleganckie zachowane z Pani strony. Pan Przewodniczący, tak, dokładnie. Szanowni Państwo Radni informacje międzysesyjne. Uprzejmie informuję, że został do Państwa wysłany w dniu 16 lipca 2025 roku raport końcowy z konsultacji społecznych dotyczących opracowania przebiegu linii tramwajowej do osiedla Kliny oraz w dniu 22 sierpnia został wysłany raport końcowy z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Fortu 48A Mistrzejowice. Informacja dotycząca skarg. Uprzejmie informuję, że od ostatniej informacji

na XXXIII Sesji Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca wpłynęło 9 skarg. Skargi te będą przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa, która zadecyduje o sposobie ich dalszego procedowania. Przechodzimy do ustalenia porządku obrad. Czy Prezydent, komisja, grupa 5 Radnych lub klub chciałaby zgłosić propozycje zmiany w porządku obrad? Pan Sekretarz bardzo proszę.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Panie i Panowie Radni!
Ja formalnie nie wnioskuję o zdjęcie czy wprowadzenie jakiegoś punktu, natomiast informacyjnie chciałem przekazać, że będziemy wnioskować i mam tutaj ze sobą wnioski o to, żeby druki budżetowe przeprocedować dzisiaj w dwóch czytaniach i podobnie druk dotyczący WPF, jest to druk 814, 815 jeżeli chodzi o druki budżetowe, a dotyczący WPF 816. Wykaz wymaganych podpisów w załączeniu. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Proszę odnotować, że Pani Radna Witek jest już obecna. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zgłosić propozycje zmian? Bardzo proszę Pan Radny, Przewodniczący Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej chciałbym złożyć wniosek o projekt uchwały Rady Miasta przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu dla obszaru Wesoła, to jest druk 818 i on ma stosowną liczbę podpisów. To jest wszczęcie procedury podjęcia, wszczęcie procedury opracowania planu miejscowego celem zapisania w nim zapisów masterplanu. Chciałbym wnieść w imieniu Klubów Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy rezolucję skierowaną do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie opłat za usunięcie i wycinki drzew i krzewów, druk 820-R. To jest związane z projektem przystąpienia do planu miejscowego Dąbska i z tym, co się stało na terenie dzielnicy II i co się dzieje czasami na terenie miasta, druk 820-R i druk 819, zmiana uchwały z 22 roku z 6 lipca w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego Górka Narodowa rejon ulicy Banacha 1, 2, 3, 4, 5. Celem tej uchwały jest wyrzucenie z opracowanego planu miejscowego tych elementów, które są nieaktualne lub już nie da się ich zrealizować, a pozostawienie części publicznej, która przy odpowiednich zapisach planu umożliwi budowę domu kultury i obiektów sportowych na Górce Narodowej. Proszę o wprowadzenie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Czy ktoś z Państwa Radnych miałby jeszcze? Bardzo proszę.

Radna – p. A. Owca
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja bym chciała złożyć wniosek o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projekt grupy Radnych dotyczący wprowadzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące zapewnienie przedstawicielom wszystkich klubów Radnych w Radzie Miasta udziału w rozmowach poświęconych wypracowaniu klarownego i korzystnego dla miasta i dyrektorów instytucji artystycznych systemu udzielenia zgód na wykonanie dodatkowej pracy twórczej i artystycznej. Projekt dotyczy sprawy, która pojawiła się wczoraj na Komisji Kultury, Komisja Kultury zgodnie z prośbą pisemną Prezydenta Miasta Krakowa delegowała dwie osoby z komisji do wzięcia

udziału w tychże rozmowach dotyczących wypracowania klarownego i korzystnego dla miasta udzielania zgód na wykonywanie dodatkowej pracy twórczej. Jako Radni klubów opozycyjnych w tej sytuacji chcielibyśmy zawnioskować w formie tejże uchwały kierunkowej do Pana Prezydenta Miasta Krakowa o uwzględnienie również przedstawicielstwa klubów opozycyjnych, jako, że komisja również delegowała dwóch Radnych, którzy są członkami Koalicji Obywatelskiej do tychże rozmów. Chcielibyśmy zawnioskować o to z bardzo prostej przyczyny, są to rozmowy dotyczące klarownych i korzystnych dla miasta rozwiązań. Uważamy, że ta klarowność, transparentność i uczciwość będzie na pewno jaśniejsza i lepiej zapewniona, jeżeli będzie umożliwione uczestnictwo również przedstawicielu klubów opozycyjnych. Dziękuję bardzo. To jest na razie wniosek o wprowadzenie w trybie nagłym.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Jeżeli ten wniosek nie jest zarejestrowany to nie można go w tym momencie zgłosić. Pan Radny Moskała.

Radny – p. P. Moskała
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Panowie Prezydenci! Szanowne Panie i Panowie Radni!
Chciałbym w imieniu Komisji Głównej prosić o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej druku numer 804 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru rejon ulicy Sołtysowskiej. I chciałbym również prosić w imieniu Komisji Głównej o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej druk numer 807 w sprawie braku wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego dla obszaru ulicy Seniorów Lotnictwa. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pani Radna Grażyna Fijałkowska.

Radna – p. G. Fijałkowska
Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca!
Ja w imieniu Komisji Głównej chciałam prosić o wprowadzenie do porządku obrad druku numer 817 w sprawie braku wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru rejon ulicy Mierzeja Wiślana. Odpowiednia ilość podpisów w załączniku.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję. Pan Radny Daros.

Radny – p. T. Daros
Szanowna Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
W imieniu Komisji Głównej wnoszę o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projektu uchwały o wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru Bronowice Małe, rondo Ofiar Katynia II.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Czy ktoś, Pan Radny Leśniak proszę bardzo.

Radny – p. T. Leśniak
Szanowna Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Zgodnie z paragrafem 32 Statutu Miasta Krakowa w imieniu Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa wnoszę o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projektu uchwały o braku wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego w rejonie ulicy Tadeusza Romanowicza i ulicy Jana Dekerta, druk numer 805.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania według kolejności druków. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto się wstrzymał, za wnioskiem 818, przystąpienie do sporządzenia MPZP w obszarze Wesoła. Tak, kto z Państwa jest za, kto przeciw, głosem za, kto przeciw temu wnioskowi? Bardzo Radny Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Zgłaszam się z głosem przeciw tak naprawdę procedurze, w której Państwo wprowadzają ten projekt uchwały. Wczoraj odbyła się Komisja Planowania Przestrzennego, do tej pory zwyczajowo było tak, że wszelkie tego typu projekty uchwał były przynajmniej opiniowane przez komisję. Nie wiem, co takiego się wydarzyło, że Państwo muszą robić to w trybie nagłym, ale jest to stawianie trochę Radnych pod ścianą, kiedy dowiadujemy się o tym, że Państwo to wprowadzają w trybie nagłym, bo chyba projekt uchwały pojawił się wczoraj. Szanowni Państwo tak w kwestii planowania przestrzennego nie powinniśmy chyba postępować. Dzisiaj dwa projekty uchwał, które Pan Przewodniczący w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej składa, ale Radni nawet nie wiedzieli, że będziemy dzisiaj to procedować. Proszę mi wierzyć, że to taki tryb myślę pracy nie jest zbyt dobry, a decydujemy o tym, bo widzę, że Pan zmienił tam obszar, w którym pracowaliśmy nad planem dla Wesołej w przeszłości. Więc rozumiem są jakieś przesłanki, że dodano jakieś działki, ale powiem szczerze wydaje mi się, że byłoby chyba lepiej dla całego procesu legislacyjnego, żebyśmy tego typu rzeczy w trybie nagłym nie wprowadzali. Prosiłbym Państwa, zatem, żeby ten projekt jednak skierować najpierw na komisję, ponieważ to daje dopiero wtedy Radnym możliwość zapoznania się z wszystkimi argumentami. Mówimy o druku dotyczącym 818 i ten sam wniosek de facto mam do drugiego projektu uchwały dotyczącego planu, czyli Banacha. Po prostu ja nie usłyszałem żadnych przesłanek, że to należy wprowadzić w trybie nagłym, że coś się dzieje tak pilnego, tak się chyba nie powinno pracować tym bardziej, że mieliśmy okres bardzo długi przerwy pomiędzy ostatnią sesją i swobodnie był czas na to, żeby wszystkie argumenty gdzieś wybrzmiały. Więc bardzo proszę ewentualnie albo stronę prezydencką, albo pana wnioskującego w imieniu klubu Pana Przewodniczącego Stawowego o jednak refleksję. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Przewodniczący Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały jest, jak tylko diagnoza wskazuje, jest tylko przystąpieniem. Zaproponowane granice wynikają z tego, co jest objęte masterplanem z dwoma poszerzeniami, trzema poszerzeniami. Jeden to są tereny UJ na rogu skrzyżowania Grzegórzeckiej i Łazarza

z wniosku UJ, teren, który jest objęty przez władanie Marszałka Województwa i Pogotowia Ratunkowego z racji z uchylenie planu miejscowego w części w tym obszarze i teren Zakonu chyba Jezuitów, tam gdzie jest Kolegium Ignatianum na wniosek kolegium z racji na to, że nie są w stanie wybudować muzeum, bo im brakuje jakiegoś wskaźnika podziemnego. I tylko te trzy rzeczy zostały do tego obszaru masterplanu dołożone, one wszystkie wynikają ze złożonych postulatów lub prowadzonych przez zastępcę Prezydenta rozmów. Dlaczego dzisiaj, a nie w takim trybie jak przedmówca postulował, dlatego, że następna sesja jest za trzy tygodnie, w ciągu trzech tygodni Prezydent może już ogłosić rozpoczęte postępowanie, jeśli są wątpliwości, co do granic planu jest cały dzień na przeanalizowanie tego, ja tu jestem, mam wszystkie wnioski złożone do tego obszaru przez różnego rodzaju strony, więc możemy zrobić korektę granic, jeżeli się okaże, że problemy w tym przystąpieniu są tak duże możemy zrobić dwa czytania za trzy tygodnie. Natomiast trzy tygodnie to jest sporo. To samo dotyczy kwestii Górki Narodowej, odpowiadając na to samo pytanie w kwestii druku 819. Tam sytuacja jest taka, że przez ostatnie trzy lata nic w planie się nie wydarzyło, poprzedni zastępca Prezydenta Pan Jerzy Muzyk w związku z tym, że komisja złożyła mu wnioski sprzeczne z założeniem, które przyjął do planu miejscowego, wstrzymał nad nim prace. To jednocześnie spowodowało, że zostały wstrzymane prace nad terenem usług publicznych, co, do którego właściciele gruntów prywatnych deklarowali ich chęć sprzedaży, żeby tą sprzedaż można było uruchomić i cały ten proces realizować jest potrzebny plan miejscowy, który dopuszcza tam tereny kultury i sportu. I dlatego są te propozycje. One nie mają w sobie żadnego drugiego dna, jest cały dzień na przygotowanie dyskusji, jeżeli będą propozycje zmian, uzasadnienia czy też korekt granic to przecież jest na to cały dzień, możemy to zrobić. Dziękuję bardzo i proszę o poparcie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy można tam zobaczyć u Pani Radnej czy wszystko technicznie jest w porządku? Nie działa karta najprawdopodobniej. Nie zamykam jeszcze głosowania, ponieważ Radna Fijałkowska zgłosiła, że jej karta nie działa, dlatego czekamy. Ponieważ głosowanie jest otwarte, nie możemy przerejestrować karty tam gdzie jest czytnik tak, że możemy do protokołu odnotować, że Pani Radna Fijałkowska jest za, za. Dziękuję, zamykam głosowanie.

23 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 3 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty. I proszę jeszcze Panią Radną Fijałkowską, będzie 24 głosy za.

Przechodzimy do druku 820. Rezolucja Rady Miasta Krakowa skierowana do Prezesa RM oraz Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów. Kto jest z głosem za, kto jest z głosem przeciw temu wnioskowi? Jeszcze chciałam zgłosić, że Radny Gibała jest obecny, proszę też to odnotować. Kto jest z głosem za, kto jest przeciw? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania druku 820. Kto jest z Państwa za, kto przeciw proszę o głosowanie. Dziękuję, zamykam głosowanie.

42 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty.

Przechodzimy do druku 819, zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Górka Narodowa. Kto jest z głosem za, kto z głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw proszę o głosowanie. Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

24 Radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 2 nie brało udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty.

Druk 804. Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru rejon Sołtysowskiej. Kto jest z głosem za, kto jest z głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, proszę o głosowanie. Głos za, przeciw, kto się wstrzymuje? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

24 Radnych za, jedna osoba przeciw, jedna wstrzymująca, dwóch nie brało udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty.

Druk 807. Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru przy ulicy Seniorów Lotnictwa. Kto jest z głosem za, kto jest z głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 30 Radnych, dwóch nie brało udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty.

Druk 817. Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru rejon ulicy Mierzei Wiślanej. Kto jest głosem za, kto głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, proszę o głosowanie. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

31 Radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty.

Druk 806. Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru Bronowice Małe, rondo Ofiar Katynia II. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie.

Za głosowało 27 Radnych, jedna osoba przeciw, 3 wstrzymujące, 2 nie brały udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty.

Druk 805. Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego w rejonie ulicy Tadeusza Romanowicza i ulicy Jana Dekerta. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

31 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty.

Tym samym te druki zostały wprowadzone do porządku obrad. Szanowni Państwo na dzisiejszej sesji zostaną wręczone medale jubileuszowe z okazji 25-lecia nadzoru budowlanego w Małopolsce. Zapraszam Panią Dyrektor Małgorzatę Boryczko.

Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – p. M. Boryczko
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie Prezydencie! Panowie Wiceprezydenci! Minęło 25 lat od czasu powołania organów nadzoru budowlanego. Minęło 25 lat od czasu powołania organów nadzoru budowlanego. Jakby tak zapytać przeciętnego krakowianina, czym zajmuje się nadzór, kontrolami budów, jakimiś samowolami, ale najważniejszym naszym zdaniem jest kwestia bezpieczeństwa. I w tych zadaniach bardzo wspomagają nas służby mundurowe, inne instytucje. Z okazji tego 25-lecia chcielibyśmy podziękować i wręczyć medale okolicznościowe jubileuszowe, seria limitowana.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – p. P. Ziębacz
Teraz mamy przyjemność zaprosić Pana Antoniego Fryczka, Sekretarza Miasta Krakowa. Prosiłbym bardzo serdecznie również Pana Dyrektora Bogdana Klimka, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zapraszamy również służby mundurowe, Pan młodszy inspektor Paweł Jastrząb, Komendant Miejski Policji w Krakowie. Szanowni Państwo i na koniec, ostatni będą pierwszymi, zapraszamy Pana Zbigniewa Ulmana, Komendanta Straży Miejskiej w Krakowie.

Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – p. M. Boryczko
Bardzo dziękujemy.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękujemy, gratulujemy oczywiście nagrodzonym. Szanowni Państwo ja się przychyliłam do prośby Pana Prezydenta, ażeby rozpocząć od druku 803 i zaraz po omówieniu tego druku będzie głosowanie. Tak, że proszę wszystkich o czujność i pozostanie na sali. Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!
Już teraz w odpowiednim punkcie, za co przepraszamy Pani Przewodnicząca, szczególnie ja, chcieliśmy złożyć wniosek o przerwę dla Klubu Kraków dla Mieszkańców. To będzie przerwa, Kuba, wydaje mi się, że 20 minut w zupełności chyba nam wystarczy czy powinna byś dłuższa? To jest przerwa, ponieważ tak jak mówiliśmy istnieją bardzo duże podejrzenia, że dzisiejsze uchwały, które przyjmie Rada mogą być podważone, mogą być nieważne z powodu tego, iż jedna osoba, jedna osoba z nas Radnych mogła utracić prawo do mandatu Radnego Miasta Krakowa, szczególnie według naszych wstępnych opinii gdyby ten jeden głos zadecydował o tym, że dana uchwała przeszła rzeczywiście istnieje duże prawdopodobieństwo uchylenia takich uchwał. Dlatego prośba, aby zwołać przerwę, w której Pan Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Jakub Kosek przekaże informacje wszystkim przewodniczącym klubów Rady Miasta Krakowa, co w tej sytuacji się dzieje. Minęło już ponad 30 dni od momentu, kiedy wpłynął taki wniosek, dlatego sprawa jest bardzo poważna, dlatego składamy go na początku sesji. Wiem, że też wpłynął wniosek, aby odpowiednia komisja się tym zajęła, nie zajęła się tym, dlatego gorąca prośba o 20-minutową przerwę w sprawie wyjaśnienia czy rzeczywiście Pan Przewodniczący Rady Miasta wszczął jakieś działania, które wyjaśniają czy mandat jednego z nas wygasł czy nie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję, ale ja rozumiem, że to są jakieś na razie domniemania czy jakieś przypuszczenia, ale nie zachwieje to głosowania, bo to nie jest, nie ma decyzji Komisarza, tylko to są domniemania. Będzie wniosek, będziemy to głosować zaraz, tylko chciałabym, żebyśmy/…/

Radny – p. J. Kosek
Znaczy zaraz, zaraz. Szanowni Państwo proszę o wygaszenie emocji, bo ja nie wiem, dlaczego wy zawsze się tak podpalacie do rzeczy zwykłych. Więc kwestia przerwy w zależności od tego jak Pan prosi o tą przerwę, bo w zasadzie złożył Pan tutaj dwie deklaracje. Pierwsza, powiedział Pan, że w imieniu klubu, czyli dla klubu i wtedy może, to nie ja określam ile ma trwać przerwa tylko Pan, bo Pan wie, co chce robić w tej przerwie, a jeśli to ma być przerwa zgłoszona do Przewodniczącego żeby Przewodniczący ją ogłosił no to już Przewodniczący rozstrzyga czy sam jej udzieli, czy chce ją przegłosować, czy co z tym zrobi. I ja myślę, że nie ma sensu żebym tłumaczył coś przewodniczącym klubów, ja tutaj jestem na miejscu, mogę od razu powiedzieć dwa słowa w tej sprawie. Sytuacja jest bardzo prosta, zupełnie Państwo nie byli zainteresowani tego typu rozważaniem, gdy rozpatrywany był wniosek na 13 Radnych, w tym Pana Michała Starobrata, żeby wygasić mandat, bo już taki rozpatrywaliśmy w tej kadencji. Ta sprawa jest dokładnie taka sama. Więc już Pan powinien znać, przepraszam bardzo, Pan, bezczelne Panie Drewnicki to jest to, że Pan krzyczy z sali, zamiast normalnie brać udział w dyskusji. I mamy sytuację, w której mamy wniosek, który wpłynął do Rady, jest dla niego termin instrukcyjny taki sam jak na każdą skargę, którą rozpatruje Komisja Skarg i Wniosków, 30 dni. Natomiast, ponieważ Komisja Skarg i Wniosków ma spraw, dokładnie nie wiem, może Łukasz Maślona będzie pamiętał ile, ale tam jest, co najmniej kilkanaście spraw, one są rozpatrywane w kolejności wpływu. I jak przyjdzie czas na kolejną sprawę zostanie ona rozpatrzona. Oczywiście w tej sprawie też działy się już pewne rzeczy, nie jest tak, że ona się zupełnie nie dzieje, było złożone pismo do Radnego, którego dotyczy wniosek z prośbą o wyjaśnienie, oraz była złożona zawarta umowa na, znaczy jest na pewno procedowana, być może już jest zawarta umowa na opinię zewnętrzną w zakresie materiałów zgromadzonych w sprawie. I te wszystkie materiały trafią na komisję, komisja się tym normalnie zajmie, sprawa jest normalna, taka jak każda inna sprawa, którą rozpatruje Komisja Skarg. Dziękuję.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca muszę sprostować, ponieważ ten wniosek, który głosowaliśmy wszyscy odnośnie 13 Radnych, w tym i mojej osoby, nie był identyczny. On dotyczył tego, że pijemy wodę w Urzędzie, a tutaj mówimy o tym, że jeden z Radnych, celowo nie mówię nazwiska, nie mieszka w Krakowie od wielu, od dłuższego czasu. Więc dlatego utracił prawo wykonywania mandatu Radnego Miasta Krakowa. Proszę nie łączyć tych dwóch spraw, ponieważ ktoś może rzeczywiście zważyć, że takie sprawy są bardzo często. Nie, to jest zupełnie inna waga i zupełnie inny ciężar problemu. Ktoś, kto nie mieszka w Krakowie nie ma prawa, nie ma prawa wykonywać mandatu Radnego Miasta Krakowa. I to jest bardzo poważna sprawa. Taki wniosek jest Klubu Kraków dla Mieszkańców, naszego klubu i my w tej przerwie prosimy Pana, Panie Przewodniczący o wyjaśnienia. Czy Pan te wyjaśnienia złoży nam i innym przedstawicielom klubów to już tylko i wyłącznie od Pana zależy.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak, Pan Radny Jakub Kosek.

Radny – p. J. Kosek
Panie Radny sprawa każda, która jak wpływa wniosek dotyczący wygaszenia Radnego, to nie jest jedyny, wpłynął jeszcze kolejny, oczywiście mogę to powiedzieć, to żadna tajemnica, i każdy z nich będzie załatwiany w ten sam sposób. I do momentu, gdy komisja nie da projektu uchwały, a potem Rada się nie wypowie to każda z tych spraw jest, co do zasady taka sama. Argumentacja może być różna, ale nie możemy oceniać, może Pan indywidualnie oceniać, że Pana zdaniem coś jest ta argumentacja silniejsza, ta mocniejsza, ale dopóki Rada nie wyda stanowiska to te sprawy są takie same. I nie możemy zakładać, że sprawa tego, że Radni używają wody w działalności gospodarczej to jest oczywiście, przecież to nie, bo to mnie dotyczyło, to nie, to na pewno to w ogóle nie jest bezzasadne, a to, że ktoś powiedział, że ktoś nie mieszka w Krakowie to to już jest na pewno fakt i w ogóle, co wy robicie. Otóż proszę Państwa normalnie podchodzimy do sprawy, badamy każdą sprawę normalnie. I tak samo będziemy działać. Oczywiście, jeśli Państwo chcą to ja w przerwie wam powiem dokładnie to samo, jeśli ją potrzebujecie proszę bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dobrze. Panie Radny Starobrat, bo w takim razie nie wiem, bo to był wniosek w imieniu klubu, to proszę go wycofać, ja ogłoszę przerwę, proszę wycofać ten wniosek, ja ogłoszę.

Radny – p. M. Starobrat
Ale nie ma sensu żebym ja go wycofywał, nie rozumiem za bardzo, skoro Pan Przewodniczący powiedział, że nam złoży wyjaśnienia to jak najbardziej, chodzi nam o wyjaśnienia, chodzi nam o konkretne, ja tylko skończę Pani Przewodnicząca, chodzi nam o konkretne daty, kiedy wpłynął wniosek, kiedy wpłynął do odpowiedniej komisji, kiedy została zlecona ekspertyza i Pan Przewodniczący powiedział, że nie pamięta tego, więc Kancelaria przypomni te daty, my je zweryfikujemy, sprawdzimy. Wydaje mi się, że nie ma sensu, żebyśmy wycofywali ten wniosek o przerwę.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
To w takim razie, ale ja chcę ogłosić tą przerwę tylko proszę powiedzieć, chciałam, żeby Pan wycofał ten wniosek, dobrze, to w takim razie czy ta przerwa teraz przed głosowaniem? Nie chce wycofać, czyli to musimy głosować w takim razie, ale tutaj Pani Sekretarz, dobrze. W takim razie Szanowni Państwo jest godzina 11.42, czy 20 minut przerwy? Czyli widzimy się 12.02. Tylko nie wiadomo, Panie Radny Starobrat, Pan Radny Starobrat czy może Pan doprecyzować, kto ma uczestniczyć w tym klubie? Nie słyszy.

Przerwa w obradach sesji do godziny 12.02.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo bardzo proszę o zajęcie miejsc, sprawdzę tylko czy jest kworum, przerwa się już zakończyła, proszę o przyciśnięcie przycisku obecny. Czy ktoś z Państwa jeszcze nie przycisnął przycisku obecny? Bardzo dziękuję, stwierdzam kworum, Pan Radny z wnioskiem znów.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!
Ja z wnioskiem, ponieważ dziękuję bardzo Panu, dziękujemy bardzo Panu Przewodniczącemu za wyjaśnienia w sprawie Radnego, który ponoć nie mieszka w Krakowie i utracił prawo

wykonywania mandatu Radnego Miasta Krakowa, niestety z informacji, które uzyskaliśmy sprawa jeszcze jest bardziej poważna niż nam się wydawało. Dostaliśmy informacje, że może dojść do takiej sytuacji, że wszystkie głosowania wstecz, w których szczególnie zadecydował ten głos Pana Radnego mogą być nieważne, a przypomnę, że absolutorium, jedno z absolutorium Pan Prezydent dostał tylko jednym głosem, więc to głosowanie może być nieważne. Dlatego Szanowni Państwo sprawa jest na tyle poważna, że ja mam wniosek do Pana Radnego, aby Pan Radny z bezpieczeństwa procesowego wycofał się do momentu wyjaśnienia tej sprawy, wycofał się z wszystkich głosowań.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę Pan Przewodniczący Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca! Komunikat wygłoszony przez Pana Wiceprzewodniczącego Rady, Pana Łukasza Maślonę, żeby całe prezydia klubów przyszły na to spotkanie, później to spotkanie zostało zmienione, żeby tylko przewodniczący i szkoda, bo może warto żeby w tym temacie wypowiadali się uczestnicy spotkania, bo Michał nie było cię na tym spotkaniu, było trochę inaczej mówione, nie przekręcaj słów, które były ustalone. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Radna, ale była Radna Alicja Szczepańska pierwsza, tak.

Radna – p. A. Szczepańska
Panowie Prezydenci! Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
W odpowiedzi do mojego kolegi Michała chciałam zaznaczyć jedną rzecz, że dziwnym jest dla mnie, że Państwo nie znacie podstawowych zasad Konstytucji i działania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, bo my mówimy o w zasadzie domniemanie niewinności.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Nie słyszę, do mikrofonu.

Radna – p. A. Szczepańska
I teraz jedna rzecz, bo na chwilę obecną teoretycznie ktoś może wysłać zawiadomienie, że na przykład Pan Radny ukradł na przykład, nie wiem, paczkę krówek, czyli teoretycznie popełnił przestępstwo i co, będziemy kasować, do czasu rozstrzygnięcia sprawy będziemy kasować wszystkie dotychczasowe głosowania. Przecież to jest naprawdę, nie ma to żadnego związku z tym, nie może prawo działać wstecz, przynajmniej taka jest zasada. Ja nie wiem, poproszę mecenasa Łanoszkę żeby mi to powiedział, czy ja mylę, ale ja nie spotkałam się, albo Pana Sekretarza Fryczka, bo jest z wykształcenia prawnikiem, ja jestem tylko praktykiem tutaj, ale może Pana Sekretarza poproszę, żeby to jasno wytłumaczył, bo dla mnie sprawa jest oczywista, trzeba przeprowadzić, że tak powiem proces dowodowy i dopiero po tym możemy mówić o jak gdyby po uzyskaniu wszystkich jak gdyby możliwych procesów odwoławczych możemy mówić o ukonstytuowaniu się pewnych decyzji, które my będziemy głosować. Więc ja mogę prosić Pana Sekretarza, przepraszam, że tak, ale dzisiaj dostał medal, więc może to będzie taki w ramach, że tak powiem, podziękowania, bardzo proszę, jeżeli pozwolisz Michał, żeby Pan Sekretarz się wypowiedział, bardzo proszę.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę Panie Sekretarzu.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Jest rzeczą oczywistą i przepisy to dość jednoznacznie regulują bodajże artykuł chyba 383 kodeksu wyborczego, który mówi o tym, że niezbędnym elementem do tego żeby ktoś przestał wykonywać mandat jest potrzebna uchwała rady gminy, tudzież rozstrzygnięcie zastępcze Wojewody w tym zakresie. Sprawa na Radzie do chwili obecnej nie stanęła, zatem przynajmniej w mojej ocenie nie widzę powodu, żeby kogokolwiek pozbawiać prawa do głosowania w sytuacji, kiedy to prawo wynika z faktu, iż kiedyś został wybrany Radnym i jest Radnym, a Rada nie podjęła formalnej uchwały w sprawie pozbawienia mandatu. Kwestia tutaj rozumiem działania wstecz przepisów, przepisy wyraźnie mówią o tym, znaczy po pierwsze oczywiście wszyscy wiemy, że mamy w przepisach zasadę, że lex retro non agit przepisy jakby nie działają wstecz. Ale chyba nie w tym kwestia, kwestia bardziej w tym, że w przepisach mamy wyznaczony termin do podejmowania rozstrzygnięć w tym przedmiocie i dopóki te rozstrzygnięcia nie zapadną nie można kogoś pozbawiać prawa do głosowania bądź nie głosowania, albo wysuwać wnioski do tyłu, co do skuteczności jakichś głosowań. Elementem niezbędnym jest podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu i mandat wygasa z chwilą podjęcia tejże uchwały, a nie wcześniej. Dziękuję. To tak oczywiście na gorąco, bo to wymagałoby pewnie jakiejś głębszej analizy.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękujemy Panie Sekretarzu za wyjaśnienia. Radny Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Znaczy Szanowni Państwo ja, jako nie prawnik nie będę wypowiadał się w sprawach prawnych, przekazuję tylko informację, która została przekazana nam podczas spotkania i taką informację uzyskaliśmy od prawnika, który pracuje w Urzędzie. Ja nie kwestionuję Panie Skarbniku tego, co Pan mówi, ani nie kwestionuję tego, Sekretarzu, przepraszam, ani nie kwestionuję tego, co powiedział mecenas na spotkaniu i dokładnie padło coś takiego, że jeżeli ktoś nie miał prawa startować w wyborach i dostać tego mandatu może dojść do takiej sytuacji, ja mówię, w sprawach prawnych ja się kompletnie nie wypowiadam, chciałem tylko sprostować pewną informację. Panie Przewodniczący tak, niestety, ale Pan Przewodniczący Jakub Kosek ograniczył to spotkanie, my chcieliśmy pójść całym prezydium, jako trzy osoby, Pan Przewodniczący Kosek wskazał, powiedział, że tyko jedna osoba wystarczy i z naszej trójki prezydium wybraliśmy prawniczkę. To tylko, Pani Owca jest prawniczką z naszej trójki, dlatego poszła i reprezentowała nasz klub i jako osoba, która najlepiej w aspektach prawnych funkcjonuje. Dlatego ja mówię, ja złożyłem wniosek nieformalny, ale wniosek do Pana Radnego, aby z bezpieczeństwa i z troski o miasto Kraków i przyjmowane przez nas uchwały, rezolucje i inne dokumenty jednak Pan Radny zastanowił się, że gdyby do takiej sytuacji doszło to może lepiej rzeczywiście wstrzymać się, może to będą tylko dzisiejsze głosowania, może sprawa wyjaśni się za tydzień, dwa, może wyjaśni się do trzech tygodni do następnej sesji. Więc nie chodzi o to żeby Pan Radny wyłączył się całkowicie, ale żeby zastanowił się i to był mój apel o to, żeby rzeczywiście w dzisiejszych głosowaniach po prostu nie uczestniczyć. I ja mam jeszcze apel do Państwa Radnych, trochę pół żartem, pół serio, dla mnie serio, jeżeli z Państwa Radnych również są osoby, które nie mieszkają w Krakowie to może warto żeby zapaliła się jakaś lampka i może samemu honorowo warto zgłosić taką informację i zdać mandat Radnego.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak, Pan Radny Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Ja myślę Panie Radny, że warto żeby Pan sobie odsłuchał, co Pan powiedział, naprawdę, bo wzywanie, znaczy poddawanie w wątpliwość, że ludzie, którzy siedzą na tej sali, 43 sztuki, nie są być może praworządnymi i zgodnie z prawem Radnymi, nie stwierdzamy my czy Pan Radny w swojej wypowiedzi, w której sam sobie zaprzecza tylko Komisarz Wyborczy przyjmując listę wyborczą i każdego z nas tutaj i tych, którzy się nie dostali zatwierdził Komisarz Wyborczy. Nie może Pan podważać, że ludzie siedzący na tej sali nie mają prawa być Radnymi Miasta Krakowa, to po pierwsze. Po drugie, jeśli Pan ma widzę, zrozumiałem skądś Pan wie, że inni Radni mieszkają poza Krakowem, bo to Pan przed chwilką powiedział, to proszę ujawnić źródło tej wiedzy, bo ja jestem bardzo ciekaw czy plotki, które chodzą po mieście się potwierdzą, bo Pan powiedział coś, o czym nikt oficjalnie nie wie, że Radni mieszkają poza Krakowem. Jeżeli tak to proszę powiedzieć, kto, a przede wszystkim skąd Pan to wie i czy to jest legalne źródło. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję i Radna Alicja Szczepańska.

Radna – p. A. Szczepańska
Szanowny kolego Michale ja chciałam jeszcze dodać oczywiście, że istnieje takie przestępstwo jak wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. I jeżeli faktycznie jest uzasadnione podejrzenie, co do zaistnienia przestępstwa to, jako funkcjonariusz publiczny możesz takie zawiadomienie względem Radnego złożyć. Natomiast oczywiście wiedziałam i byłam przekonana, że Państwo w sposób naprawdę bezpardonowy, niezgodny jak gdyby z zasadą empatii, z zasadą współżycia jak gdyby w Radzie dopuszczacie się po prostu tylko i wyłącznie takich pod kątem takich prywatnych personalnych zagrywek, pod kątem politycznym, żeby zdyskredytować ludzi tak naprawdę. I to, jeżeli już Państwo nie macie argumentów to wychodzicie z tym. Szanowni Państwo umówmy się, że sposób, zakładają, że to jest tak, ja nie wiem czy to jest tak i nieważne, nie interesuje mnie to, ale zostawmy tą sprawę i przestańmy poniżać tutaj ludzi w świetle publicznym, bo akurat ktoś nie jest z Państwa klubu. Ja się dziwię, bo jakoś Radni drugiego klubu się nie odzywają, to tylko Państwo żerujecie na tym, nie chcę powiedzieć, że jak hieny, ale są takie różne zwierzęta, które żerują, po prostu na tym, co się źle dzieje, bo tak naprawdę później się okaże tak, bo może być tak, mówię, ja tutaj teoretyzuję, że będziecie Państwo chodzić i będziecie zmuszeni przepraszać, co poniektóre osoby za pochopne wyciąganie wniosków. Tak, że ja osobiście nie życzę sobie, nie tylko w stosunku do Radnego Klubu Koalicji Obywatelskiej, ale w stosunku do wszystkich Radnych, wszystkich klubów, żeby po prostu promować takie bezczelne i w ogóle nie na temat zachowanie. Tak, że apeluję do wszystkich Radnych o to, żebyśmy się nawzajem szanowali. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jeszcze Pan Radny Kocurek.

Radny – p. B. Kocurek
Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Żeby Pan Radny z Klubu Kraków dla Gibały nie musiał występować po raz trzeci i do mnie apelować to chciałem powiedzieć, że oczywiście nie zamierzam się wyłączać z żadnych głosowań, ponieważ wybrali mnie mieszkańcy Krakowa, jako mieszkańca Krakowa i zamierzam wypełnić rolę, swoją rolę mandatu, mój mandat, dopóki tym Radnym będę. Natomiast chciałem Państwu Radnym powiedzieć oraz Panu Radnemu przede wszystkim, że

złożyłem odpowiednie wyjaśnienia w tej sprawie. Pan Radny, jak próbowano Panu wygasić mandat nie musiał składać takich wyjaśnień, ja złożyłem, te wyjaśnienia są u Pana Przewodniczącego i zapewne będzie się Pan Radny również mógł z nimi zapoznać. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję i Szanowni Państwo tym samym kończymy ten temat, przechodzimy do projektu uchwały w trybie jednego czytania, druk 803. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 803 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dąbska.

Referuje Pani Dyrektor Małgorzata Kuzianik. Nie ma Pani Dyrektor, jest, zapraszam Panią, tak, Pan Prezydent, oczywiście, proszę bardzo.

Prezydent Miasta Krakowa Pan Aleksander Miszalski
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Trochę niestandardowo zabieram głos, bo oczywiście Pani Dyrektor zreferuje cały punkt i to przystąpienie do planu, ale czuję, że powinienem i chcę wystąpić po to, żeby Państwu wyjaśnić trochę niestandardową procedurę i sytuację. Dlaczego niestandardową, bo jak wszyscy wiemy ten teren jest objęty w Studium oraz w planie zagospodarowania jest terenem mieszkaniowym, pod budownictwo mieszkaniowe. I to nie jest, nie powinna być i nie będzie standardowa procedura, że na planach, które już zostały kiedyś uchwalone w zgodzie ze Studium po przekonsultowaniu tego z mieszkańcami będziemy te plany zmieniać w trybie nagłym wycinając coś i kombinując w czymś, co już było jako przestrzeń planistyczna uporządkowane. Nie będzie się tak działo, niemniej jednak ta sytuacja jest dosyć specyficzna i dosyć niestandardowa i dlatego chciałbym o niej opowiedzieć. W marcu pojawiło się zgłoszenie zamiaru usunięcia 13 drzew, nastąpiły oględziny, 13 drzew, które można było usunąć po prostu legalnie. Od mniej więcej maja mieszkańcy informowali o tym, że wycinka na rzeczonej działce, która jest objęta planem postępuje. Odbyło się szereg kontroli z Wydziału sprawdzających tą legalność tej wycinki. Bardzo długo te kontrole wykazywały, że to, co było wycinane było wycinane w zgodzie z prawem. W związku z tym nie było podstaw do interwencji, a jedynie do ewentualnie reagowania na kolejne zgłoszenia. Do końca, jeżeli się nie mylę, ale tu Pani Dyrektor mnie może poprawi, czerwca chyba kontrole nie wykazały żadnej, na pewno do końca czerwca, tyle wiem na pewno, żadnej wycinki niezgodnej z prawem. Początkiem lipca zgłosili się do mnie mieszkańcy, to był chyba 10 lipca, jeżeli dobrze to w tej chwili ze swojego istagrama odcyfrowuję, że nastąpiła wycinka najprawdopodobniej nielegalna wycinka drzew. Od razu zleciłem Pani Dyrektor kontrolę, ta kontrola tam 14 lipca już była i rzeczywiście wykazała wtedy usunięcie konkretnych, chyba na początku dwóch drzew nielegalnie. Podjęliśmy w związku z tym działania niezwłocznie, a mianowicie zgłoszenie na policję, policja oczywiście analizuje sprawę, jeżeli policja wykaże znamiona przestępstwa to sprawa trafi do prokuratury. Oczywiście również działania Wydziału w zakresie nałożenia na właściciela działki kary, niestety te kary zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami nie są zbyt wysokie, sumarycznie wyliczone to jest na razie na 40 tys. zł. W związku z tym poszło pismo do Ministerstwa o zmianę tych kar, wiemy też, że Pani Radna chyba, nie wiem czy Pani Radna jest referentem, Pani Radna Nowak ma też dzisiaj projekt rezolucji o to, by Ministerstwo przychyliło się również do naszego pisma,

poszło pismo do Zespołu Parków Krajobrazowych, ale również niezwłocznie poprosiłem o przystąpienie do analizy tego terenu pod kątem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. I dzisiaj mamy już tą analizę, będzie, mam nadzieję przegłosowane przystąpienie do planu i dlaczego o tym tyle opowiadam. Bo podjęliśmy te działania, które można było doraźnie, ale tu potrzeba działań systemowych. Więc systemowo zleciłem analizę wszystkich działań w mieście, na których w historii były wycinane nielegalnie drzewa. Po drugie poprosiłem o wykaz wszystkich tych firm, które takiej procedury się dopuściły zarówno w kontekście zleceniodawcy jak i tego, który te roboty wykonał. Po trzecie wreszcie oczywiście namierzyliśmy firmę, która ta roboty wykonała i poleciłem by Zarząd Zieleni Miejskiej najszybciej jak to się tylko da, bo niestety to jest też firma świadcząca dla nas usługi, z tą firmą już nie współpracował. Oczywiście trwają analizy prawne czy my możemy tak ograniczyć firmę, która nie łamie ustaleń z nami tylko po prostu dla kogoś wykonuje robotę, która jest legalna, to są kwestie prawne, ale jestem zdeterminowany, żeby ta firma, nie będę podawał może jej nazwy, z Urzędem nie pracowała. I mówię o tym po to, że chciałbym żeby było, żeby padło tutaj bardzo wyraźnie i dobitnie, to działanie ma być sygnałem dla wszystkich tych, czy do deweloperów, czy do właścicieli terenów, którzy nie umieją uszanować prawa i nie umieją poszanować zasad współpracy z mieszkańcami. Prawo nie jest zawsze po naszej stronie, ale na pewno mamy takie narzędzia jak te żeby dać im jasny i wyraźny sygnał, nie godzimy się na to, nie będziemy się na to godzić i zawsze w zgodzie z prawem, bo to jest bardzo ważne, będziemy tego typu sytuacje tępić. Mam nadzieję, że w związku z tym przedstawiciele tych różnych firm, którzy potencjalnie planują jakieś działania po bandzie, na granicy prawa pomyślą po dziesięciokroć czy im się to będzie w przyszłości opłacać, bo my na pewno zrobimy wszystko żeby im się to nie opłacało. Dlatego bardzo proszę Państwa o to, żeby mimo wątpliwości i tego, że również niestety Pani Dyrektor Kuzianik zaraz powie o tym, tak, w przyszłości może nas to kosztować odszkodowania, prosiłbym całą Radę o to żeby przystąpić do tego planu, żeby dać jasny sygnał, że na tego typu działania się po prostu wszyscy nie zgadzamy. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Prezydencie i poproszę Panią Dyrektor.

Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego – p. M. Kuzianik
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Panowie Prezydenci! Wysoka Rado!
Przedmiotem jest druk, który jest wynikiem analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dąbska sporządzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa w związku ze złożonym do Rady Miasta Krakowa projektem uchwały według druku numer 789 w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia na działkach ewidencyjnych numer 1/37, 1/43, 1/93, 1/95, 1/97, 1/98, 1/158, 1/271 obręb 52, jednostka ewidencyjna Nowa Huta ogólnodostępnego parku będącej z kolei konsekwencją działań inwestora w zakresie wycinki drzew u zbiegu ulic Stanisława Lema i Dąbskiej. Obszar wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest na obszarze dzielnicy XIV Czyżyny, obejmuje 8 działek ewidencyjnych, jeszcze raz powtórzę 1/37, 1/43, 1/93, 1/95, 1/97, 1/98,1/158, 1/271 obręb 52 Nowa Huta o łącznej powierzchni około 0,647 ha to jest około 64 ary. Wskazany obszar objęty jest już ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Lema Staw Dąbski, uchwała numer LIX/1286/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 roku i został przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej MW/U. Celem nowego planu jest zmiana dotychczasowych

ustaleń planistycznych. Przeprowadzona analiza zasadności przystąpienia wskazała na możliwość sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodność przewidywanych rozwiązań planistycznych z ustaleniami Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Ponadto w analizie zwrócono uwagę, że realizacja nowego planu miejscowego może wiązać się w przyszłości z roszczeniami odszkodowawczymi ze strony właściciela działek, potrzebą wykupu działek przez Gminę Miejską Kraków oraz kosztami związanymi z ewentualną realizacją zagospodarowania terenu i jego dalszym utrzymaniem przez Gminę Miejską Kraków. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego. Czy są jeszcze jakieś stanowiska klubów Radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję wobec tego, proszę o zgłaszanie Radnych. Pan Radny Włodzimierz Pietrus proszę bardzo.

Radny – p. W. Pietrus
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja mam taką wątpliwość, którą obserwuję na osiedlu Teatralnym 19. Wszystkie decyzje są słuszne, ale inwestor dalej realizuje to, co zamierza mimo ograniczeń, które wynikły z decyzji Pana Prezydenta, więc na końcu boję się, że tak jak to się już zmierza na Teatralnym plan miejscowy Centrum Nowej Huty D zostanie unieważniony ostatecznie przez sąd i Pan Prezydent powie, że to nie ja, to sąd niezależny podjął takie decyzje. W związku z tym, żeby się tu nie okazało podobnie, że mimo tego inwestor będzie dalej budował i nasze działania będą po prostu jałowe. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, do głosu zgłosił się Pan Rafał Uchacz. To trzeba tutaj do Państwa z obsługi technicznej. I bardzo proszę cztery minutki, proszę nie przekraczać tego terminu, bo będę bezwzględnie zabierać tutaj możliwość.

Pan Rafał Uchacz
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rafał Uchacz, jestem właścicielem tego terenu przy ulicy Dąbskiej i Lema. Szanowna Pani Przewodnicząca, przepraszam. Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo Radni! Chciałem wyjaśnić całą zaistniałą sytuację na tym terenie. 20 sierpnia wysłałem pismo do Pana Prezydenta w sprawie wyjaśnienia tej sytuacji i prosiłem też o spotkanie. W dniu wczorajszym wysłałem do Pana Przewodniczącego także drogą mailową pismo dotyczące całej aktualnej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu. Jako właściciel chciałbym jednak zabrać głos w tej bardzo ważnej dla mnie sprawie, bowiem działania zmierzające do zmiany dla mnie są nieodwracalne i bardzo dotkliwe. Chciałbym żeby Państwo Radni mieli świadomość. Teren nieruchomości, przepraszam, ale to emocje, teren nieruchomości, jakiej dotyczy uchwała jest pozostałością po byłych ogródkach działkowych i był nieużytkowany od wielu lat, był zaniedbany w przerażającym stanie. Miejsce to było wykorzystywane na dzikie wysypisko śmieci oraz siedlisko bezdomnych i osób nadużywających alkoholu. Były tam wielokrotne interwencje Straży Miejskiej, policji, w tej sprawie do mnie, jako właściciela dzwonili mieszkańcy prosząc, żeby zrobić z tym porządek, ale ja ten teren kupowałem od 2010 roku, ostatnią działkę kupiłem w zeszłym roku i dopiero teraz w tym roku podjąłem, na początku roku kroki. Zleciłem to firmie, która się zajmuje uporządkowaniem i podpisałem z nimi umowę, jest umowa gdzie jest wszystko

napisane przez prawnika, gdzie jest przygotowane, jest tam napisane, że firma ponosi wszelką odpowiedzialność, ma uzyskać bezwzględne wymagane prawem dokumenty i podpisałem tą umowę. Własnym staraniem ze społeczną w sumie aprobatą szereg działań dzięki, którym udało nam się ten teren oczyścić, uporządkować, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanym wywieziono tam dziesiątki ton śmieci, usunęliśmy pozostałości starych szop, tu akurat, może od drugiej strony mogę prosić zdjęcia, to są zdjęcia, może następne. To są zdjęcia jak wyglądał teren, proszę zobaczyć, bo to ktoś mówi, że ławeczkę proszę na koniec, bo to też dotyczy konkretnego wydarzenia, tak wyglądał teren, wywieźliśmy stamtąd kilkadziesiąt kontenerów śmieci, bo to było wysypisko na całe osiedle. Jak ja kupowałem pierwszą działkę tam jeszcze nie było żadnego bloku. Wszystko po prostu, śmieci, które były z budów były wrzucane tam, to było ogrodzone, tam po prostu wjeżdżały samochody, wywalały to wszystko i tak to wyglądało. To są zdjęcia jak zaczęliśmy porządkować. Nie wspomnę o tym, że jak poszedłem tam osobiście i powiedziałem tym ludziom, żeby po prostu wyprowadzili się stamtąd to skoczyli do mnie z widłami, ale to już jest szczegół.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Trzy minutki minęły.

Pan Rafał Uchacz
Więc tak, Szanowni Państwo zrobiliśmy zgłoszenie tak jak Pan Prezydent powiedział, 23 marca, tutaj jest skan dokumentu, jest to wszystko zgłoszone. Na działce złożyliśmy to pismo do właściwego Wydziału Urzędu Miasta, dokonano porządkowej wycinki dziko rosnących samosiejek i drzewek owocowych, bo to były ogródki działkowe. Zostało to wszystko uprzątnięte, w trakcie prowadzonych prac na nieruchomości była Straż Miejska, była policja, które nie stwierdziły żadnych naruszeń. Było, pokazywaliśmy ten dokument, było wszystko w porządku. W trybie interwencyjnym usunęliśmy właśnie tą nieszczęsną topolę, bo chodzi tutaj proszę Państwa o to jedno drzewo, o tą topolę i to są zdjęcia, w 23 roku spadł konar topoli na plac zabaw/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Cztery minuty minęły już.

Pan Rafał Uchacz
/…/, który się znajduje przy mojej działce. Interweniowała do mnie wspólnota, myśmy to własnym nakładem robili, co jeszcze nie było moją własnością, naprawiliśmy ogrodzenie, wycięliśmy to, co spadło, dobrze, że nie było dzieci, że to się stało po południu i tam takie interwencje były. Ja cały czas tam jeździłem sprzątać te gałęzie, wysyłałem tam swoich pracowników żeby uporządkować ten teren, ale z racji tego, że nie byłem 100 % właścicielem nie byłem też w stanie uporządkować tego do końca.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Minęło cztery minuty, już bardzo dziękuję.

Pan Rafał Uchacz
Jako nabywający ten teren, tą nieruchomość działałem w pełnym zaufaniu do przepisów, prawa, do planu/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowny Panie minęło cztery minuty, już do pięciu.

Pan Rafał Uchacz
Ale Pani Przewodnicząca to jest naprawdę bardzo ważna sprawa i proszę Państwa o wysłuchanie. Tutaj jest naprawdę dwie minuty potrzebuję jeszcze, czy mogę prosić o głos?

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dobrze, dwie minutki, nie więcej, już jest pięć minut, tak, że do sześciu.

Pan Rafał Uchacz
Nabywałem ten teren w pełnym zaufaniu do przepisów prawa, także aktów prawa miejscowego, jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego, a decydując znacznie w momencie zakupu tych nieruchomości miały one przeznaczenie pod budownictwo wielorodzinne. Chciałbym, aby Państwo Radni podejmując decyzję w głosowaniu nad tą procedowaną uchwałą mieli pełną świadomość, że jej konsekwencje rozciągną się także na budżet miasta. Już w przedłożonej Państwu analizie zwraca się uwagę, że w przypadku podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania, a następnie uchwalenia planu miejscowego obniżającego lub wykluczającego możliwości inwestycyjne właścicielom terenów będzie przysługiwało prawo wystąpienia do gminy miejskiej o odszkodowanie za poniesione szkody. To jednak nie jest wszystko, bowiem realizacja w przyszłości przyjętego w projekcie uchwały celu, czyli teren zielony, zrobienie tam parku będzie też gminę kosztowało dużo pieniędzy. Rada Miasta staje dzisiaj, zatem przed decyzją czy i w jakim zakresie zasadne jest podejmowanie jakichkolwiek prac zmierzających do zmiany ustaleń planistycznych w tej części miasta. Ja ze swojej strony bardzo Państwa proszę, abyście nie tylko spróbowali postawić się w mojej sytuacji, ale też abyście wzięli pod uwagę wszystkie okoliczności przedmiotowej sprawy i dotkliwe konsekwencje, z jakimi nie było mi łatwo, jako właścicielowi. Bardzo proszę o odstąpienie od zamiaru zmian przeznaczenia nieruchomości. Pragnę jeszcze nadmienić, że po sąsiedzku koło tej działki jest Park Lotników, który ma ponad 40 ha i też jest niezagospodarowany. Bardzo Państwu dziękuję i proszę o rozsądne głosowanie. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Rozumiem, że nie ma więcej głosów, nikt z Państwa Radnych się nie zdecydował, wobec tego zamykam dyskusję i drodzy Państwo zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu, odpowiedzi, dobrze, to proszę bardzo, bo tu będzie głosowanie zaraz od razu.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. G. Janyga
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Ja w odpowiedzi w kwestii zapytania, które złożył Pan Przewodniczący Pietrus odnośnie osiedla Teatralnego 29, tam sytuacja, 19, przepraszam, tam sytuacja jest jakby analizowana w takim zakresie, że z jednej strony mamy nadal obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który wyklucza możliwość realizacji takiego zamierzenia inwestycyjnego, które inwestor chciałby zrealizować. Ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zaskarżony, sprawa toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i nie został w tym zakresie jakby wyznaczony termin posiedzenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. W związku z tym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązują i są wiążące w przypadku zamiaru realizacji nowego zamierzenia inwestycyjnego. Natomiast tutaj Pan Prezydent działając za pośrednictwem Wydziału Architektury stwierdził wygaśnięcie decyzji pozwolenia na budowę. Ta decyzja również została zaskarżona i sprawa trwa i jest dalej procedowana. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję i proszę Panią Dyrektor.

Dyrektor Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza – p. M. Mrugała
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Prezydenci! Szanowni Państwo Radni!
Ja może odniosę się do tego, co tu właściciel terenu powiedział. I nawiązując również do tego, co Pan Prezydent Państwu przedstawił mianowicie tak, był to teren ogródków, część drzew owocowych oczywiście nie wymaga zezwolenia, niektóre drzewa wymagały zezwolenia, bo już osiągnęły takie parametry i na to zgoda była. Natomiast tu Pan nawiązywał do topoli, która zagrażała. Nie jest do końca prawdą. Ja chciałam powiedzieć, że drzewa zgodnie z ustawą o ochronie przyrody mogą być przycinane przez właścicieli, ale 30 % korony. Jeżeli z jakiegoś powodu topola, jako drzewo kruche, o dużym obwodzie, bo to jest ponad, obwód topoli to był prawie 430 cm, to ona w całości nie zagrażała. Można było obciąć jedną gałąź, a nie po prostu całość. Proszę Państwa zostały w sposób nielegalny usunięta, ta topola o takim dużym obwodzie, wierzba o obwodzie prawie 250 cm, jesion o obwodzie blisko 200 cm i klon jesionolistny o obwodzie 157 cm. To nie są małe drzewa. To, co my obserwujemy to nie jest to, że się tylko wycina. Firmy, o których Pan Prezydent tu wspomina działają w tej chwili systemowo utrudniając nam również prace, mianowicie frezuje się wszystko do zera. Wobec tego inspektorzy nawet, jeżeli jest nielegalna wycinka przyjeżdżają i po prostu nie ma śladu. Frezuje się pnie, wywozi się i na tym jest koniec. Wobec tego jak najbardziej taki proceder powinie być ukrócony. Ja też bardzo dziękuję za przygotowanie tej rezolucji i tu chciałam nadmienić, że Pan Prezydent Majchrowski też ostatnio w 23 roku występował do Ministra, ponieważ te stawki są od 8 lat przez świętej pamięci Ministra Szyszkę ustalone, obniżony w stosunku do poprzednich. Natomiast na dzień dzisiejszy stawki opłat za usunięcie drzewa jak i kary są na tyle niskie, że po prostu właściciele nieruchomości, zwłaszcza potem deweloperzy średnio chcą z nami dyskutować na temat czy nasadzeń zastępczych czy po prostu usunięcie tych drzew ze względu na to, że to w stosunku do kosztu jednego mieszkania to po prostu to są jakieś promilowe kwoty. Niemniej jednak, jeżeli coś, bo to nie jest to kwestia tylko Krakowa, ale w ramach Unii Metropolii Polskich i w ramach też NetZeroCities staramy się też o to, żeby po prostu Minister, Pani Ministra teraz Klimatu i Środowiska nad tym tematem się pochyliła, dlatego, że zaczynają nam znikać drzewa, już duże drzewa bezpowrotnie i jak mówię, frezowane są do zera. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zgodnie z paragrafem, Pan Dyrektor. Czemu Państwo się nie zgłaszają wcześniej, nie widzę?

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki – p. A. Bik – Multanowski
Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydencie! Panie i Panowie Radni!
Przepraszam za to zamieszanie, musiałem skonsultować sprawę z wydziałem. Padło pytanie o osiedle Teatralne 19, jaka jest obecna sytuacja przy tej sprawie. Więc tutaj 19 lutego wyszła decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji pozwolenia na budowę i został wydany też rygor natychmiastowej wykonalności i od decyzji wniesiono odwołanie, a na rygor natychmiastowej wykonalności wniesiono zażalenie. Mamy informację, to oba te dokumenty trafiły do Wojewody, mamy informacje od Wojewody, znaczy mamy informacje o tym, że zostało wysłane zawiadomienie o zmianie terminu załatwieni sprawy do 6 października 2025

i to dotyczy rygoru natychmiastowej wykonalności, czyli zażalenie na ten rygor. Natomiast, jeśli chodzi o odwołanie to też nie mamy informacji, żeby Wojewoda tutaj sprawę rozstrzygnął. Tak, że na obecnym etapie sprawa jest przed Wojewodą. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję i Pan Radny Włodzimierz Pietrus proszę bardzo.

Radny – p. W. Pietrus
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja zwracam na ten aspekt uwagę, dlatego, że możemy mieć tu podobnie kiedyś tam, czyli plan miejscowy będzie podważony, w zasadzie nasze zabiegi skończą się na niczym, bo sąd zdecyduje poza nami. Teatralne jest przykładem dobrym, ponieważ inwestor praktycznie zakończył już elewacje, okna i on ją, teraz będzie czekał aż unieważni plan miejscowy obowiązujący i potem przyjdzie do Pana Prezydenta żeby usankcjonować samowolę, czyli, że zgodnie z planem miejscowym usankcjonuje sobie to, co nielegalnie wybudował. Więc zwracam uwagę też w tym punkcie, że może być podobnie, jeżeli przesolimy w jakiś sposób, zwracam uwagę też na to, że w niektórych planach miejscowych zdarza się, że na przykład w 100 % właścicielowi dajemy zieleń i ten może potencjalnie wygrać w sądzie i plan miejscowy będzie unieważniony. Więc tu też trzeba mieć na uwadze, że nie tylko uchwalamy, ale musimy obronić ten plan miejscowy na samym końcu. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Pan Prezydent Mazur.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. St. Mazur
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja absolutnie podzielam opinię Pana Przewodniczącego. Z tym problemem mierzymy się, nie ma tygodnia, żeby nie było sytuacji, w której my mówimy nie i nagle jakiś organ, np. Wojewoda czy jakiś inny organ nadzorczy mówi, ale my mamy wątpliwości, uchylamy Państwa decyzję i czasami te rzeczy są zupełnie zrozumiałe. Na przykład problem mikrokawalerek, gorsząca sprawa, niestety regularnie się z tym spotykamy. Mówimy o tym po raz kolejny pomimo sprzeciwu służb nadzorczych Pana Wojewody, mówimy nie. Wydaje mi się, że pewnym sposobem radzenia sobie z tym trudnym problemem jest bycie konsekwentnym, wysyłanie bardzo jasnych sygnałów, i że ilość rzeczy takich, o których dzisiaj rozmawiamy zacznie trafiać do inwestorów, że wtedy, kiedy ustalimy te reguły gry w przestrzeń w Krakowie i po stronie miasta będzie absolutnie determinacja, nawet, jeżeli to będzie uchylane, ale będzie determinacja kolejni inwestorzy będą bardzo mocno zastanawiać się, kalkulować czy chcą łamać te reguły i nie sprostać oczekiwaniom miasta. W tej chwili to jest ta praktyczna odpowiedź, którą staramy się stosować i zasadniczo w żadnym momencie od tej reguły od początku tej kadencji nie odstąpiliśmy. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Radny Łukasz Gibała proszę bardzo.

Radny – p. Ł. Gibała
Szanowni Państwo ja bardzo cieszę się, że tutaj w tym przypadku strona magistracka tak szybko zareagowała na postulat zawarty w naszej uchwale kierunkowej, czyli postulat żeby w tym miejscu stworzyć park po tym jak rzeczywiście deweloper nielegalnie dopuścił się tam wycinki czy właściciel, nie wiem czy deweloper, właściciel się nielegalnie dopuścił wycinki.

Tu Pani Dyrektor wprost referując tę uchwałę, o której teraz mówimy powołuje się na naszą jeszcze nieuchwaloną uchwałę kierunkową. Więc to jest rzeczywiście tempo ekspresowe, że jeszcze Rada Miasta nie przyjęła uchwały Klubu Kraków dla Mieszkańców, a już pierwsze kroki są podejmowane. Na to trzeba zwrócić uwagę, że to jest tylko i wyłącznie pierwszy krok, znaczy żeby tam powstał park to trzeba nie tylko tę uchwałę dzisiejszą o przystąpieniu do planu uchwalić, ale trzeba jednocześnie potem ten plan stworzyć taki, żeby tam była zieleń, potem ten plan przegłosować, potem ten teren wykupić i potem ten park urządzić i jeszcze być może po drodze wypłacić odszkodowanie. W związku z tym ta sama uchwała nic nie daje, trzeba ją przyjąć w duecie z naszą uchwałą, która będzie potem referowana tak, żeby nie było wątpliwości, że faktycznie Rada Miasta chce tam parku, bo oczywiście tak może być, że Pastwo nie chcecie parku, że po prostu będzie przyjęta tylko uchwała o przystąpieniu do planu, a potem urzędnicy tam wpiszą zabudowę, bo tak jest w Studium. Jeśli tak jest to też powiedzcie wprost, tak żebyśmy mieli jasność czy rzeczywiście ta uchwała jest krokiem w kierunku tego, żeby powstał tam park mimo kosztów, jakie to będzie rodziło, bo te koszty będą i to nie małe, czy też jednak jest to tylko działanie pozorne, czy chodzi tylko i wyłącznie o przystąpienie do planu, a tak naprawdę w tym planie nie będzie zapisany park. Ja się cieszę, jakbyśmy tutaj działali ponad podziałami, ramię w ramię, nie powinno być absolutnie żadnego przyzwolenia dla nielegalnych działań ze strony właścicieli działek, żadnego przyzwolenia dla nielegalnych wycinek i może rzeczywiście to byłby taki przykład naszej jakiejś wspólnoty poglądów. Tylko tak jak mówię, to trzeba po prostu poprzeć obie te uchwały tak, żeby nie było wątpliwości, żeby był wyraźny sygnał, tak jak Pan Wiceprezydent Mazur powiedział, wyraźny sygnał dla inwestorów, bo jak jedną poprzecie, a drugiej nie poprzecie to to będzie takie stanie w rozkroku i tak naprawdę nie będzie wiadomo, jakie są te do końca intencje. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję i Radna Edyta Nowak proszę bardzo.

Radna – p. E. Nowak
Państwo Prezydenci! Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Mowa była o rezolucji przygotowanej przez Klub Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Rezolucja druk 820 będę dzisiaj przedstawiać tą rezolucję i bardzo proszę o poparcie, jest wynikiem właśnie działań nielegalnych wycinek drzew na terenie Krakowa. Poza tym chciałam się również odnieść do Teatralnego 19. Często bywam na osiedlu Teatralnym, proszę Państwa tam trwają systematyczne prace od kilku miesięcy, codziennie jest prowadzona budowa. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję. Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Panie Radny ta sprawa ma dwie twarze. Pierwsza podzielam opinię Prezydenta, danie wyraźnego sygnału dla tych, którzy interesują się nieruchomościami w Krakowie, że albo ktoś postępuje zgodnie z prawem, albo niezgodnie i tu nie będzie na to zgody. I to plan miejscowy, a w zasadzie między innymi Pan i pozostali Radni stwierdzą, co w tym planie miejscowym będzie. I uchwała kierunkowa nic nie ma do planu miejscowego, żadna uchwała kierunkowa nie zmieniła treści planu miejscowego, bo go Rada Miasta uchwala tutaj zbiorczo na sali obrad. To, że sam Pan już zauważył, że tam prawdopodobnie nie będzie w 100 %

zieleni, bo to będzie niezgodne ze Studium to jest, to wynika, dla każdego jest oczywiste, dla każdego, który umie czytać dokumenty, bo poza wystraszeniem i pokazaniem rynkowi, że nie ma zgody na nielegalne działania, które się dzieją w Krakowie, one są trochę niezależne od nas i Prezydent tu ma rację, jest jeszcze druga strona tego medalu, bo proszę Państwa nie ma, co ukrywać, to jest zabawa Puszką Pandory, zabawa Puszką Pandory Panie Radny, bo to Pan zaczął się tą puszką bawić, jako pierwszy. Otóż tam akurat sytuacja ciągnie się od lat 60-tych, kiedy wywłaszczono ludzi pod przedpole Parku Lotników, nigdy niezrealizowane, ludzie odzyskali tą ziemię i ją posprzedawali. Większość nabywających mieszkania, jeśli nie wszyscy, kupowali je na ustawie deweloperskiej z 2009 roku po słynnej aferze z Leopardem w Krakowie. Każdy z nabywców, który kupował na podstawie ustawy deweloperskiej, podpisał umowę towarzyszącą umowie deweloperskiej, która jest integralną częścią tej umowy zakupu mieszkania, że wie, co jest w okolicy, wszyscy mieszkańcy wiedzieli, że te działki są budowlane. I teraz z jednej strony jest słuszne działanie Prezydenta, żeby pokazać rynkowi, że nie ma możliwości akceptacji działań nielegalnych, ale z drugiej strony jest też ryzyko takie, i już pierwsze postulaty się pojawiają, że każdy, kto ma wolną działkę koło siebie powie, to mi ją przekształćcie na zieleń. A przecież jest coś takiego jak ciągłość prawna w Polsce, tam jest dokument, który obowiązuje od 13 roku, czyli Studium, od 16 czyli prawie od 10 lat, od 9 lat obowiązuje plan miejscowy, który mówi wyraźnie, że te działki są budowlane, 20 m wysokości zabudowy itd. W związku z powyższym o ile na przykład na ulicy Galicyjskiej przystąpienie do planu miejscowego jest zasadne, bo tam był teren publiczny, rezerwa terenu z przeznaczeniem publicznym pod plac o tyle tutaj powiedzmy sobie szczerze, jeżeli Prezydent Miasta nie będzie miał determinacji to nie jest tak jak powiedział Łukasz Gibała, że coś tam Prezydent zadeklarował, a co zrobi. Ważne jest to, co będzie w planie ogólnym, bo on zdeterminuje przyszłość tego terenu w przyszłości. Natomiast ja tylko przestrzegam przed zabawą Puszką Pandory, bo jeżeli będą przechodziły uchwały gdzie grupa ludzi wie, że jest działka budowlana, albo ktoś sobie kupi działkę pod dom, a sąsiadom się nie spodoba no to będziemy mieli nie tylko ze skalą gigantycznych odszkodowań do czynienia, bo wiemy, że Zakrzówek jest w dziesiątkach milionów, tam też jest zakaz zabudowy wynikający z użytku ekologicznego, ale również będzie sytuacja taka, że będzie, Kraków będzie niewiarygodnym partnerem na zewnątrz nie tylko dla rynku komercyjnego, ale również dla osób fizycznych. Są przypadki, że są oprotestowane również inwestycje w domy jednorodzinne i wiemy, że takie sytuacje się toczą. W związku z tym z jednej strony dobrze, że jest taki sygnał, bo musi być klarowność na rynku, znaczy Prezydent w ogóle powinien mieć indeks firm czy podmiotów, które nielegalnie prowadzą działalność, a skandalem jest też, że robi to firma, żeby fizycznie zrobiła to firma, którą obsługuje gmina, ale z drugiej strony to jest zabawa Puszką Pandory. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Radny Michał Starobrat. Pan Prezydent chce teraz zabrać głos czy za chwilkę?

Prezydent Miasta Krakowa Pan Aleksander Miszalski
Ja się muszę odnieść do Pana Radnego Gibały, bo mnie bardzo rozbawił. To znaczy ja rozumiem, że troszeczkę megalomanii nikomu nie zaszkodzi, ale jeżeli Pan twierdzi, że wszystko, co się w tym mieście dzieje to, dlatego, że Państwo jakiś tam druk złożyli czy Pan gdzieś napisał na Facebooku tą informuję, że tak nie jest. Do mnie też przychodzą mieszkańcy, też piszą i nawet jak do Pana napisali, do mnie też napisali, byli u mnie, w związku z tym moje działania i zlecenie tych analiz w Urzędzie Miasta nie wynika z tego, że Państwo jakiś kierunkowy projekt sobie przygotowaliście tylko z tego, że przyszli do mnie

mieszkańcy. W związku z tym jesteśmy już na etapie przystąpienia do planu, a nie głosowania waszej uchwały o tym, żebyśmy do tego planu przystąpili. Więc jakieś półtora miesiąca żeśmy czasu oszczędzili. Natomiast prosiłbym również Pana Radnego, żeby się przygotowywał do sesji i czytał dokumenty. W tej analizie przystąpienia do planu jest punkt 9. Główne założenia i cele planu miejscowego dla obszaru objętego analizą. Tam jest wyraźnie napisane. Celem sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z projektem uchwały jest ujęcie całego obszaru w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako terenów zieleni publicznej urządzonej, park ogólnodostępny i chronionych przed zabudową. Więc proszę nie mydlić oczu mieszańcom, proszę tutaj nie udawać tylko po prostu proszę się wczytać w uchwałę, zacytować, zrozumieć i wtedy Pan będzie wiedzieć, co Urząd Miasta chce tam zrobić, w planie ogólnym po prostu zmienimy ten teren na zieleń. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Prezydencie i Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo!
My nawet w rzeczach, w których zgadzamy się potrafimy być dla siebie niemili. To była moim zdaniem Panie Prezydencie zupełnie taka niepotrzebna wypowiedź, rozumiem, Pan jest podekscytowany, w końcu może Pan z Przewodniczącym Gibałą podyskutować z mównicy, bo jest Pan w końcu na sesji nie tylko na początku, ale do rzeczy. Mamy świadomość i mieszkańcy coraz większą świadomość mają na temat procedury planistycznej i wiedzą mieszkańcy, że samo przystąpienie do planu nic de facto nie zmienia poza tym, że możemy tam na 9 miesięcy wstrzymać procedurę wydawania pozwolenia na budowę, ale te 9 miesięcy plany w Krakowie, dzisiaj przyjmujemy Szanowni Państwo plan Barycz II, przystąpienie było w roku 2018, mamy rok 2025, 7 lat, samo przystąpienie nic mieszkańcom nie daje, dopiero uchwalenie miejscowego planu. To wszystko wygląda bardzo ładnie, co Pan Prezydent mówi, ale ktoś, kto zna się na tym wie, że dopiero uchwalenie planu dany teren zabezpiecza i uchwała kierunkowa, o której mówił Przewodniczący Gibała mówi o tym, aby stworzyć na tym terenie park i rację ma Pan Przewodniczący Stawowy, że w Studium są zupełnie inne zapisy. Stąd od razu uchwała kierunkowa, jakby podpowiada, że chcemy wykorzystać 50 % odstępstwa od Studium, może trzeba troszeczkę przedłużyć procedurę związaną z planem ogólnym, może za chwilkę Studium przestanie w połowie następnego roku obowiązywać. Więc Szanowni Państwo nawet w tematach, w których się zgadzamy nie traktujmy spraw jak ping-pong. Wychodzi Pan Przewodniczący Gibała, chwali Pana Prezydenta, że robi coś dobrego, na Pan Prezydent jak wyszedł Pan Gibała to musi przecież odbić piłeczkę na drugą stronę i powiedzieć, że przychodzą mieszkańcy. To sam się Pan powołuje na instagram, sam się Pan powołuje na Facebooka, to sami mieszkańcy mówią, że Pan więcej czasu poświęca w mediach społecznościowych niż na Sesji Rady Miasta Krakowa, ale zmierzając do rzeczy. Zgadzamy się w tej kwestii, więc wydaje mi się, że tak jak nasz klub nie ma wątpliwości, co do przystąpienia do tego planu tak i Państwa klub, Pana Prezydenta nie będzie miał wątpliwości, że chcemy w tym miejscu stworzyć park. I wystarczy przyjąć uchwałę kierunkową naszego klubu, tylko tyle i aż tyle, a chyba, jeżeli dobrze pamiętam to ta uchwała miała być, nasza kierunkowa wcześniej, ale Państwo ją zdjęli z porządku obrad, właśnie żebyśmy nie powiedzieli, że uchwała została już przyjęta.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Radny Łukasz Gibała bardzo proszę.

Radny – p. Ł. Gibała
Ja myślę, że naprawdę nie powinniśmy się spierać o to czyja to będzie zasługa, po prostu zróbmy dobrze dla mieszkańców. Ja chętnie Panu te zasługi oddam skoro tak Panu na nich zależy, dla mnie to jest sprawa zupełnie drugorzędna. Natomiast jest inna sprawa merytoryczna ważniejsza, że tu jest ten rozdźwięk moim zdaniem, rzeczywiście w tej uchwale, którą Pan złożył, jako Prezydent jest zapisane w uzasadnieniu, że tam ma być park, ale z drugiej strony jak słucham wypowiedzi szefa Klubu Platformy to mam wątpliwości czy on też tak uważa. W związku z tym naszym zdaniem to jest taki rodzaj testu, co Państwo tak naprawdę uważacie, czy rzeczywiście ma tam powstać w 100 % park czy jednak nie. I Pan Radny ma oczywiście prawo do tego, żeby mieć inne zdanie, bo tam też są ważkie argumenty, ja to rozumiem, tylko chodzi o to jak się mówi, co Platforma, która rządzi w Krakowie chciałaby w tym miejscu zrobić, czy na 100 % Radni i Prezydent uważają z tej samej formacji, że tam ma powstać park czy też jednak są jakieś wątpliwości, tylko tyle.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń, więc jeżeli ktoś chciałby się jeszcze w ostatniej chwili niepostrzeżenie zgłosić to proszę, ostatnia szansa. Nie widzę. W takim razie zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu i przechodzimy drodzy Państwo do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy z Państwa wzięli udział w głosowaniu? Jeżeli tak zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

34 Radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta. Bardzo dziękuję i tylko tak dla informacji, druki związane z ZPI będą po ostatnim druku Biura Planowania. Tak, że ci z Państwa, którzy są zainteresowani to żeby mieli tego świadomość, że ZPI będzie po drukach Biura Planowania.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Szanowni Państwo przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 813. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 813 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zmian planu dochodów w działach 600, 700, 750, 758, 801, 853, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach 600, 700, 801, 853, 855 i 900.

Referuje zastępca Skarbnika Miasta Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu, Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków on łączną kwotę 3.942.868,83 zł między innymi w związku z otrzymaniem środków na realizację projektów unijnych, otrzymaniem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na remontach lokali mieszkalnych, otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych, przyznaniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na realizację zadania Swoją drogą do lasu, o szukaniu własnego miejsca oraz przyznaniem

środków z Funduszu Pracy na realizację programu Aktywne place zabaw. Ponadto druk zawiera zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 152.506,22 zł między innymi w związku z koniecznością zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych oraz dostosowania kwoty dofinansowania z programu Aktywny Maluch do wysokości środków wynikających z podpisania umowy na zadanie inwestycyjne Przebudowa żłobka samorządowego Nr 5 osiedle Willowe 2. Zmiany w planie dochodów i wydatków, to jest w projekcie LIFE EKO Małopolska, wdrożenie regionalnego planu dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego w związku z rekomendacją koordynatora projektu to jest Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego rozliczenia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Czy mamy prezentacje opinii komisji? Nie widzę. Prezentację Pana Prezydenta opinii też nie widzę. Stanowiska klubowe? Nie ma, zatem otwieram dyskusję i nadmienię jeszcze, że mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej i Finansów. Nie widzę zgłoszeń. Zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Druk 814, projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zmian planu dochodów w działach 600, 700, 756, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 926.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek. Mamy również pozytywną opinię Komisji Budżetowej i Finansów.

Dyrektor Wydziału Budżetu, Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 13.496.009 zł w związku z dokonaniem analizy wykonania planu dochodów budżetowych między innymi z tytułu podatku od nieruchomości, zwiększenie planu dochodów i wydatków i łączną kwotę 51.385.404 zł między innymi w związku z wpływem środków ze sprzedaży samochodu osobowego z przeznaczeniem na wydatki działalność podstawową Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, zwrotem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej środków za przeprowadzenie egzaminów w Zespole Szkół Chemicznych, w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1, zwiększenie wpływu z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych z przeznaczeniem środków na zakup żywności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Samorządowym Przedszkolu Nr 187, wpływem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zasiłków pogrzebowych z przeznaczeniem ich na wydatki związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Łanowej 39, otrzymaniem środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt Skrzydła Przyszłości, wpływ środków z podnajmu części powierzchni lokalu przy ulicy Grottgera na rzecz Krajowego Towarzystwa Autyzmu z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na sfinansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wpływem środków z najmu i dzierżawy składników majątkowych z przeznaczeniem ich na zadanie dekoracje miasta Krakowa, otrzymaniem środków związanych z wypłatą odszkodowań ZRID i przeznaczeniem ich na zadanie inwestycyjne wypłata

odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych i otrzymaniem odszkodowań między innymi za uszkodzoną bramę wjazdową, uszkodzenie mienia Zarządu Infrastruktury Wodnej, uszkodzenie klapy oddymiającej na obiekcie Krakowskiego Klubu Kajakowego. Zmiany w planie dochodów celem dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, to jest kwota 69.160 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 13.496.009 między innymi na zadanie wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę i przyjmowanie zgłoszeń. To jest związane z zapłatą powódce spółce TOR spółka z o.o. kwot wynikających z wyroków sądowych wraz z odsetkami ustawowymi. Zadanie obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa, zwiększenie stanu etatowego oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych przez Krakowskie Centrum Świadczeń oraz wydatki związane z prowadzeniem Grodzkiego Urzędu Pracy. Przeniesienie planu wydatków bieżących na majątkowe, kwota 15 tys., jest to na zadanie Szkoła Podstawowa Nr 18, ulica Półkole 11, zagospodarowanie terenu zielonego. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących 819.061 zł między innymi na zadanie realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej pod nazwą zarządzanie zasobami gruntowymi, na zadanie również komunikacja społeczna z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją procesu konsultacji dotyczącego planu ogólnego i Strategii Rozwoju Miasta Krakowa. Ponadto na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na imprezę sportową otwarty trening i turniej Kraków City CUP 2025. Ponadto dokonuje się zmian w rachunku dochodów własnych placówek oświatowych. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Tak jak wspomniałem mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej i Finansów. Czy mamy prezentacje opinii komisji, Prezydenta, klubów Radnych? Nie widzę, zatem otwieram dyskusję. Tak, zapraszam Pana Radnego Michała Starobrata.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Ja mam taką prośbę Panie Dyrektorze, albo kogoś ze strony Pana Prezydenta o wyjaśnienie dodatkowych wpływów z pozycji podatek od nieruchomości. Bo dorzucacie Państwo dodatkowe 9 mln zł pisząc, że po analizie wpływów miasto Kraków może prognozować dodatkowe 9 mln do planu, który Państwo proponowali. A ja sprawdziłem te wyniki, porównałem nawet do lat poprzednich i tak jak w zeszłym roku na koniec lipca mieliśmy kwotę 500 mln zł, około, bez kilkuset tysięcy złotych, 500 mln, tak w tym roku na koniec lipca mamy kwotę 505 mln zł, to jest tylko 1 % więcej, co by oznaczało, że nie dość, że nie osiągniemy wyższej kwoty założonej w planie to jeszcze zabraknie nam około 20, a może nawet 25 mln do realizacji planu, który został założony w uchwale budżetowej. To jest o tyle ważne ze względu na to, że nie dość, że mamy dziury w budżecie, o których za chwilkę będę mówił w przypadku innych druków to tworzymy kolejną dziurę, tak mi się przynajmniej wydaje, chyba, że złożycie Państwo dodatkowe wyjaśnienia, w kolejnych pozycjach. Dla wyjaśnienia w zeszłym roku budżet w pozycji podatek od nieruchomości skończył się kwotą 820 mln zł, w pierwszych siedmiu miesiącach średnio otrzymywaliśmy 71.366.000, a w ostatnich 5 miesiącach tylko 64 mln zł. To wynika głównie z tego, że część mieszkańców otrzymując decyzję o podatku od nieruchomości nie dokonuje wpłat kwartalnie, ale czasami dokonuje wpłat jednorazowo. W aktualnym roku 2025 te wpływy w pierwszych siedmiu miesiącach to jest tylko 72.171.000 zł. Żeby osiągnąć plan, plan bez zwiększenia o 9 mln, o których Państwo piszecie w tej uchwale musielibyśmy w ostatnich tych 5 miesiącach średnio pozyskiwać 69 prawie i pół miliona złotych. To jest prawie, że nierealne, ponieważ ta, te wpływy musiałyby być o około 8 % wyższe niż w zeszłym roku. Celowo porównuję rok do

roku, ponieważ zachowania mieszkańców są dosyć podobne. Sprawdziłem też ilość oddawanych nowych nieruchomości, one są naprawdę bardzo podobne i tutaj możemy mówić o nie procentach, ale ułamkach procentów na plus czy na minus. Więc moim zdaniem tworzycie Państwo kolejną dziurę w budżecie w tej chwili w kwocie 9 mln zł, to może jest trochę trudne dla niektórych z Państwa, ale wygląda to na to, że brakuje Państwu pieniędzy i szukacie Państwo źródeł pozyskania finansów, finansowania kosztów. Dlatego mam gorącą prośbę o wyjaśnienia, kto dokonywał analizy wpływów i jakie są przesłanki do tego, żeby nie korygować plan w pozycji podatek od nieruchomości zmniejszając tą pozycję tylko zwiększając o kwotę 9 mln zł. I mam gorącą prośbę o konkretną odpowiedź.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Zapraszam Pana Radnego Grzegorza Stawowego.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Ja chciałem zapytać o kilka rzeczy. Pierwsze, bo tu już jest 50 mln zł wzrostu z opłaty za odbiór odpadów, nie wiem czy jest ktoś z MPO, jest Pan Prezes.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący chwileczkę, jakby można rozmowy Panie Sekretarzu przenieść do foyer, bo chcielibyśmy spokojnie prowadzić. Dziękuję.

Radny – p. G. Stawowy
Dziękuję. Więc pytanie czy to jest cała nadwyżka, która będzie w tym roku, czy to jest jakaś część, z czego się wzięła ta kwota, bo rozumiem, że ludzie jeszcze nawet deklaracji nie poskładali, bo pewnie właśnie maile odbierają z informacją i pewnie z biegiem czasu to się będzie działo, natomiast 50 mln od razu się pojawia, czy to wynika z tego, że nie ma pieniędzy w spółce i trzeba dosypać do systemu, a później te pieniądze się pojawią. To jest pierwsze pytanie a propos tego druku. Drugie chciałem wiedzieć, za co jest odszkodowanie dotyczące ZRID, to jest 940 tys. i są przedstawiciele Zarządu Dróg, więc prosiłbym o odpowiedź. Trzecia kwestia to jest, co się stało w decyzji o pozwoleniu na budowę dla powódki TOR, spółka z o.o., że musimy zapłacić 9,3 mln zł odszkodowania. Rozumiem, że sprawa pewnie ma ogon sądowy i tam są pewnie w sporej części odsetki, natomiast chciałbym wiedzieć, dlaczego w ogóle sprawa trafiła do sądu i dlaczego sądziliśmy się o pozwolenie na budowę i dlaczego przegraliśmy. I ostatnia kwestia to jest 1,5 mln zł na Straż Miejską, moje pytanie jest takie czy to jest bezpośrednio związane ze Strefą Czystego Transportu czy jakieś inne rzeczy. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Czy usłyszymy odpowiedzi teraz? Tak, zapraszam. Pani Skarbnik pierwsza.

Skarbnik Miasta Krakowa – p. M. Okarmus
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości wynika to z analizy Wydziału Podatków i Opłat, przede wszystkim z dodatkowych, uszczelniania podatku od osób prawnych, a także wynika to z intensyfikacji zadań związanych ze zmianami geodezyjnymi. Po prostu zwiększyliśmy dodatkowo kilka etatów i to spowodowało, że te zmiany geodezyjne, które przez kilka lat po

prostu były pewne opóźnienia w tym roku nastąpiła intensyfikacja i tego podatku, ten przypis podatku od nieruchomości jest większy w II półroczu. I takie analizy przeprowadził i dysponuje dokładnie takimi analizami Wydział Podatków i Opłat. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Tak, Pana Dyrektora zapraszam, czy jeszcze najpierw.

Pan Dyrektor
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Więc króciutko odpowiadając na informacje dotyczące sprawy z powództwa spółki TOR, odpowiadając na pytanie dotyczące powództwa spółki TOR chciałem w pierwszej kolejności wskazać, że roszczenia spółki wobec Gminy Miejskiej Kraków dotyczyły kwoty 40.849.345,57 zł z odsetkami od 28 lipca 2003 roku, czyli na dacie po wydaniu wyroku Sąd Najwyższy byłaby to kwota do zapłaty 126.971.628,94 zł, co oznacza, że po 15-letnim procesie oddalono kolejnymi orzeczeniami roszczenia na 118 mln zł. Na etapie postępowania przed Sądem Najwyższym powodowa spółka dalej domagała się kwoty 9.573.347,71 zł, gdyby skarga kasacyjna została uwzględniona to do zapłaty byłoby dodatkowo 12.148.893,64 zł z odsetkami od 28 marca 2008 roku, czyli byłaby to kwota 30.926.373,43 zł. To oznacza, że samo postępowanie przed Sądem Najwyższym oznaczało, że udało się uratować 22 mln zł, których Gmina Miejska Kraków nie zapłaci i to jest miara sukcesu tego postępowania sądowego, które trwało 15 lat. Natomiast, co do źródła tego postępowania decyzją o pozwolenie na budowę z 28 lipca 2003 roku wydano pozwolenie na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie toru saneczkowego pod Kopcem Kościuszki. Pan Wojewoda w kwietniu 2005 roku stwierdził nieważność tej decyzji ustalając, że została ona wydana innemu podmiotowi, niż ten, który uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalając, że inwestor nie dysponował prawem do terenu na cele budowlane. I ta decyzja przeszła przez tok postępowania administracyjnego, tok postępowania przed sądami administracyjnymi i to spowodowało, że spółka zgłaszała roszczenia najpierw o naprawienie rzeczywistej szkody, czyli kwot, które wydała na zakup tego toru, a następnie wyliczyła sobie, jakie koszty czy jakie zyski by osiągnęła z tego przedsięwzięcia i domagała się ich naprawienia przez gminę, tak jak mówię to było 40, prawie 40 mln z odsetkami od 28 lipca 2003 roku.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Jeszcze Wydział Skarbu.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Nowowiejska – Jamrozik
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Tutaj odpowiadając na pytanie dotyczące tych odszkodowań ze ZRID to Zarząd Dróg Miasta Krakowa przekazał środki na ZRID i to było w związku z wykonaniem inwestycji ulic Niewodniczańskiego, Półłanki, Rączna, Powstańców, potem między innymi Myślenicka, Grota-Roweckiego i Myślenicka. Tutaj takie sumy wyszły i planowane są do wydania z tych środków oraz w związku z przeniesieniami na paragrafach decyzje do wydania na takie ulice jak inwestycja 8 Pułku Ułanów, Ściegiennego, Kuźnicy Kołłątajowskiej, inwestycje Czerwone Maki – Lubostroń, na przykład Ważewskiego, Dominikanów, Aleja Pokoju, Fabryczna, Obozowa, Kozienicka, Agatowa 2 i Dąbskiego i Pasteura, to są edycje do wydania i do przekazania kolejnych odszkodowań ze ZRID. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Tak, jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Pan Sekretarz, zapraszam.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!
W kwestii tego 1,5 mln dla Straży Miejskiej na etaty chciałem wyjaśnić, że zgodnie z tym, co Pan Prezydent miał w programie wyborczym zapisane, że doprowadzi do zwiększenia zatrudnia w Straży Miejskiej po to żeby między innymi w Starym Mieście, na Kazimierzu było więcej patroli i to jest jeden z tych elementów spełniania tegoż, tych zapowiedzi. Tak, że nie mówimy tutaj jeszcze o tych środkach, które są czy eta tatach, które będą potrzebne na Strefę Czystego Transportu, o co Pan Przewodniczący pytał. Tutaj chciałem zasygnalizować, że tu jeszcze będzie taka drobna korekta, pewnie zmiana budżetu w tym roku, bo Pan Prezydent już wyraził wstępną zgodę i wówczas będziemy mówić o Strefie Czystego Transportu. Dzisiaj to były etaty, które Pan Prezydent wcześniej zapowiadał w ramach kampanii wyborczej. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Tak, czy Państwo Radni uzyskali odpowiedzi? Jeszcze śmieci, tak, jest tutaj przedstawiciel MPO i rozumiem, że jeszcze Pan Radny.

Wiceprezes Zarządu MPO – p. A. Natkaniec
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Zwiększona kwota 50 mln to są zwiększone przychody miasta od 1 września do końca roku w związku z przyjętą uchwałą o zmianie stawek opłat dla mieszkańców i to są zwiększone przychody w tym roku, czyli 1 wrzesień, koniec grudnia, które wpłyną do budżetu miasta.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Tak i czy jeszcze Pan Radny Starobrat chciał doprecyzowania.

Radny – p. M. Starobrat
Tak. Pani Skarbnik ja mam taką prośbę, bo nie będę negował dokumentu, którego nie widzę, ja mam prośbę o przesłanie, jest Pani Skarbnik, jest, o przesłanie tej analizy, która, z której wynika, że 9 mln dodatkowo tym bardziej, że kwoty, o których mówiłem, mówiłem już o realizacji, chyba, że rzeczywiście sztab urzędników zaczyna pracować od 1 sierpnia i nagle od 1 sierpnia firmy otrzymały gigantyczne wzrosty stawek za podatek od nieruchomości. Ja o tym mówię trochę celowo, ponieważ będę to bardzo dobrze pamiętał, pamięć do cyfr mam dosyć sporą, przy sprawozdaniu z wykonania budżetu ewentualnie, jeżeli Państwo będziecie końcem roku korygować na minus podatek od nieruchomości również będę o tym pamiętał. Mam gorącą prośbę o tą analizę, o której Pani mówi, przesłaną na maila, żebym mógł zobaczyć, że rzeczywiście nie dość, że nie powinniśmy skorygować w dół, to, a Państwo macie dane na to żeby korygować w górę. Co do pytań tutaj Pana Przewodniczącego Stawowego na wszystkie Panie Stawowy, Panie Przewodniczący na wszystkie Pana pytania tak naprawdę odpowiedzi są w uzasadnieniu do uchwały, czasami warto je czytać, już nie mówię o obecności na Komisji Budżetowej, bo te wszystkie odpowiedzi na te pytania padły. Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie do tego odszkodowania, bo tutaj chyba nie padło to, że w roku 2010 zostało zasądzone już wyrokiem sądu kwota bodajże 3 mln z groszami i miasto Kraków odwołało się. Gdybyśmy się nie odwoływali od tego tak naprawdę zapłacilibyśmy 3 mln tam z groszami, mieli sprawę wyjaśnioną, a tak musimy zapłacić ponad 9 mln zł. To można rozmawiać czy to jest tani pieniądz czy nie, bo w 2010 była gigantyczna inflacja, może

finalnie nawet by nam się opłacało, ale ja mam pytanie o procedury, czy miasto Kraków ma takie procedury gdzie urzędnicy podchodzą do takich spraw nie indywidualnie tylko właśnie według procedur, kiedy Państwo odwołujecie się, a kiedy nie odwołujecie się i wolicie zapłacić, ponieważ te odsetki rosną w sposób drastyczny, czy są w ogóle jakieś procedury w tym temacie.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Dobrze, czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę, zatem Szanowni Państwo zamykam dyskusję. W związku z tym, że został złożony wniosek o wprowadzenie tego projektu uchwały do II czytania, jako sprawy nagłej to wyznaczam termin autopoprawek na 27 sierpnia 2025 roku na godzinę 15.oo, a ostateczny termin zgłaszania poprawek na 27 sierpnia 2025 roku, godzina 15.15. Przechodzimy do druku 815.

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zmian w planie wydatków w działach 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 921.

Referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek. Projekt uchwały posiada pozytywną opinię Komisji Budżetowej i Finansów.

Dyrektor Wydziału Budżetu, Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zmiany w planie wydatków w łącznej kwocie 421.121 zł w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Czy mamy stanowisko, prezentację stanowiska komisji, klubów Radnych, Pana Prezydenta? Nie widzę, zatem otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. I zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam, w związku z tym, że tu również został złożony wniosek o wprowadzenie tego projektu do czytania, jako sprawy nagłej, termin autopoprawek na 27 sierpnia 2025 roku godzina 15.oo, a ostateczny termin zgłaszania poprawek na 27 sierpnia 2025 roku godzina 15.15. Druk 816. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Uchwała Nr XVII/419/24 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek. Posiadamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej i Finansów.

Dyrektor Wydziału Budżetu, Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały wynika z konieczności dokonania zmian w limitach wydatków oraz zobowiązań na wybranych 85 przedsięwzięciach. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Czy mamy prezentacje opinii komisji, klubów Radnych, Prezydenta? Nie widzę, zatem otwieram dyskusję. Pan Radny Michał Starobrat, zapraszam.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja chciałem odnieść się do jednej takiej szczególnie ważnej pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a mianowicie komunikacji miejskiej. W komunikacji miejskiej zapisaliśmy w uchwale budżetowej, jeżeli dobrze pamiętam, mówię z pamięci około 959 mln zł i już wtedy ja oraz nasz cały klub sugerował, że według wstępnych wyliczeń będzie brakowało nam około 300 mln zł. Pan Prezydent mówił, jakoś te pieniądze się znajdą. Ja składałem taką interpelację jeszcze grubo przed wakacjami, że Panie Prezydencie czy znalazł Pan sposób na znalezienie około 300 mln zł na komunikację miejską, aby mieszkańcy nie szykowali się na cięcia częstotliwości oraz linii. Na odpowiedź na moją interpelację dostałem, Panie Radny pieniądze się jakoś znajdą. Mamy końcówkę sierpnia, prawie wrzesień i ja mam pytanie, na które dostałem odpowiedź na Komisji Budżetowej, jeszcze Panie Radny nie mamy sposobu na znalezienie 249 mln zł, bo to jest kwota, która padła na Komisji Budżetowej z ust przedstawiciela Zarządu Transportu Publicznego, po dołożeniu w tym druku 22,7 mln zł brakuje nam, aby nie dokonywać drastycznych cięć w komunikacji miejskiej, 249 mln zł. To jest informacja, którą dostaliśmy z ZPT, żeby powiedzieć pełną informację około 17 do 22 mln jeżeli dobrze pamiętam, Pani Dyrektor powiedziała, jesteśmy w stanie uzyskać ze zwrotu VAT. Co by oznaczało, że brakuje nam w granicach 230, 227 mln zł. Ja ponawiam pytanie, oczywiście Pana Prezydenta nie ma już z nami, bo Pan Prezydent przy jednej uchwale powiedział swoje i udał się wykonywać swoje bardzo ważne obowiązki, ale mam nadzieję, że trafi to do Pana Prezydenta, bo już po raz kolejny pytam skąd Pan Prezydent znajdzie ponad 200 mln na komunikację miejską, tym bardziej, że dla naszego klubu nie jest dopuszczalne zaciąganie kolejnego długu, bo co by nie mówić o poprzedniku, o Panu Prezydencie Majchrowskim, ale nigdy nie emitował kolejnych obligacji, nie zaciągał kolejnych długów w porównaniu do uchwały budżetowej, nigdy czegoś takiego nie było. To Pan Prezydent Miszalski po raz pierwszy w zeszłym roku poza uchwałą budżetową zaciągnął dodatkowe 200 mln zł, bo nie potrafił znaleźć dziury na załatanie budżetu, który sam Radnym przedstawił, w zeszłym roku 200 mln. Zresztą przypominałem to Panu Prezydentowi Miszalskiemu, bo sam niestety tak małej kwoty nie pamiętał. I mam pytanie, może w końcu padnie z tej mównicy skąd Pan Prezydent Miszalski i służby Pana Prezydenta znajdą kwotę 200 prawie 27 minimum milionów złotych na załatanie dziury w komunikacji miejskiej, bo tak jak mówię, prosiłem przy uchwalaniu budżetu, żeby Pan Prezydent Miszalski wyszedł i dżentelmeńsko powiedział, dług zaciągamy duży, ale dodatkowego długu nie będziemy zaciągać. Niestety Pan Prezydent Miszalski już wtedy powiedział, że nawet dżentelmeńsko nam tego nie obieca i ja się tego boję, że miasto zadłużone pod korek za chwilkę Pan Prezydent Miszalski powie, no przecież nie możemy ciąć komunikacji miejskiej, musicie być za zaciągnięciem dodatkowego długu, przecież mieszkańcy muszą jeździć dobrą komunikacją miejską. To jest stawianie nas pod ścianą, a my, jako Radni Klubu Kraków dla Mieszkańców apelujemy cyklicznie, że trzeba znaleźć oszczędności w mieście, a nie emitować kolejny dług, bo to jest oczywiście prościej. Więc mam gorące pytanie skąd strona Pana Prezydenta Miszalskiego znajdzie prawie 230 mln zł na braki w komunikacji miejskiej.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę, zatem czy usłyszymy odpowiedzi? Tak, to prosimy wykasować zgłoszenie Pana Radnego.

Skarbnik Miasta Krakowa – p. M. Okarmus
Panie Przewodniczący! Panie Radny! Szanowni Państwo!
Wczoraj na Komisji Budżetowej przedstawiliśmy, że na bieżąco analizujemy zarówno stronę dochodową jak i wydatkową zarówno wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych. I na dzień dzisiejszy są pewne oszczędności, na razie nie podejmujemy żadnych zmian, natomiast to, co mogę powiedzieć, cały czas szukamy tych oszczędności i szczegółowo analizowane są zarówno przez wszystkie jednostki jak i wydziały wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze, dziękuję. Czy Pan Radny jeszcze?

Radny – p. M. Starobrat
Pani Skarbnik, ale rozmawialiśmy dokładnie na ten temat na Komisji Budżetowej i ja już sygnalizowałem, że po pierwsze ja nie pamiętam roku, w którym Prezydent, wcześniej Majchrowski, a teraz Miszalski nie mówił swoim urzędnikom, że musicie Państwo znaleźć oszczędności, bo mamy dziurę w budżecie, tak jest, co roku. Tylko różnica jest taka, że za Pana Prezydenta Majchrowskiego budżet inwestycyjny wynosił prawie 2 mld zł i część inwestycji, która nie była realizowana w 100 % rzeczywiście te środki można było przekazać na dziurę w budżecie. Ale Pan Prezydent Miszalski zaplanował budżet najmniej inwestycyjny w historii, co najmniej 7 lat, więcej nie pamiętam, to było tylko 900 mln zł na inwestycje. Przecież musieliby Państwo nie wykonać około 30 % inwestycji, żeby pokryć dziurę z inwestycji w komunikacji miejskiej. Ja o tym mówiłem. Ja rozumiem, że część osób słucha, dziennikarzy, nie połączą informacji, które już omawialiśmy na Komisji Budżetowej, ale to jest też troszeczkę nie fair, bo to jest traktowanie nas, przede wszystkim Radnych, że Państwo odpowiadacie to, co Państwu pasuje, a nie jak jest w rzeczywistości. Nie ma możliwości żeby z inwestycji pozyskali Państwo w tym roku 230 mln zł, bo inwestycji jest zbyt mało, aby taką kwotę z inwestycji uzyskać. Więc to dla mnie nie jest żadna odpowiedź tym bardziej, że na druku wcześniej wytknąłem Państwu, że Państwo zważycie pewne pozycje przychodowe, żeby załatać bieżące dziury, czyli tak naprawdę pogłębiacie Państwo dziury w budżecie po stronie dochodowej, bo zapisujecie Państwo nierealne kwoty wpływów, ale to też do Państwa jakby nie trafia, bo analizy trwają. Więc ja mam taką gorącą prośbę o kolejną analizę, która pokazuje, że Państwo jesteście w stanie z inwestycji i z oszczędności przekazać 230 mln zł na komunikację miejską, bo Szanowni Państwo mieszkańcy odczuli w Krakowie Państwa cięcia, cięcia Prezydenta Miszalskiego w komunikacji miejskiej wakacyjne, to były gigantyczne cięcia, to były cięcia kursów linii, a szczególnie mieszkańcy przynajmniej/…/

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Michale, dwie minuty.

Radny – p. M. Starobrat
Już kończę, /…/ Klinów, narzekali, że prawie nie mogą dojechać do pracy, a oszczędziliśmy tylko gdzieś około 10 mln zł miesięcznie. Zostało nam 5 miesięcy do końca, to jest 50 mln zł. To, jakie cięcia będziecie Państwo planować jak środków się nie znajdzie, bo tak jak mówię, zaciągnięcie dodatkowego długu dla nas przynajmniej nie wchodzi w rachubę.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze, dziękuję. Będzie jeszcze odpowiedź czy zgłoszenie? Zgłoszenie mamy Pana Radnego, zapraszam.

Radny – p. G. Stawowy
Szanowni Państwo! Ja Panie Radny myślę, że uchwała w sprawie wprowadzenia, utrzymania płatności gotówkowej, której realizacja będzie kosztowała 48 mln zł i 5 mln koszt utrzymania tych wszystkich, czy nawet 6 mln rocznie koszt utrzymania tych urządzeń na pewno pomoże w załataniu dziury finansowej. To na pewno wydanie 50 paru milionów pomoże w poszukiwaniu braku pieniędzy na komunikację. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Czy jeszcze mamy jakieś wypowiedzi? Nie widzę. Zatem Szanowni Państwo zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin, a w związku z tym, że został złożony wniosek o wprowadzenie tego druku do II czytania, jako sprawy nagłej, termin autopoprawek na 27 sierpnia 2025 roku godzina 15.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 27 sierpnia 2025 roku godzina 15.15. Przechodzimy teraz do druków dotyczących planowania i jak sobie zerknąłem to do druku 799 mamy już zgłoszenie mieszkańców, w związku z tym może zacznijmy od tego jak możemy, to jest projekt według druku 799, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 799 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mistrzejowice – Zawieyskiego.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, referuje Pani Dyrektor Małgorzata Kuzianik, zapraszam.

Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego – p. M. Kuzianik
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Druk numer 799 jest efektem realizacji przez Prezydenta uchwały kierunkowej numer XXVIII/603/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie ustalenia kierunków zadań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mistrzejowice – Zawieyskiego dla obszaru, na którym sąd stwierdził nieważność fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mistrzejowice – Księdza Jancarza. Obszar wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest na obszarze dzielnicy XV Mistrzejowice pomiędzy ulicami Jerzego Zawieyskiego i Księdza Kazimierza Jancarza, obejmuje działki ewidencyjne numer 22/14 i 22/15 obręb 5 Nowa Huta, które wskutek wyroku sądowego utraciły ustalenia planistyczne. Powierzchnia obszaru do objęcia planem wynosi około 0,16 ha. Celem planu jest ponowne podjęcie, objęcie terenu ustaleniami planistycznymi w celu prawidłowego określenia na jego obszarze zasad i warunków jego zagospodarowania. Sporządzona analiza wykazała zasadność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze. Szanowni Państwo czy mamy prezentacje opinii komisji, klubów Radnych, Prezydenta? Nie mamy. Mamy na pewno pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego, zatem otwieram dyskusję. Pan Przewodniczący Michał Drewnicki zgłasza się, mamy potwierdzenie w systemie, zapraszam.

Radny – p. M. Drewnicki
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Temat ważny dla Mistrzejowic, dla mieszkańców, był obszar zielony między ekranami, a bloczkami przy Zawieyskiego, teren zielony w planach zagospodarowania przestrzennego nagle sąd stwierdza nieważność dla działki, dla takiego klina między chodnikiem, a bloczkiem, w najcieńszym miejscu 21 m, pas zielony, skarpa, drzewa, wszyscy byliśmy zdziwieni i ta sprawa toczyła się od wiosny tego roku, najpierw prosiłem na komisji o to, potem napisałem projekt uchwały kierunkowej, bardzo dziękuję tutaj Pani Dyrektor, Panu Dyrektorowi, Pani Dyrektor, Panu Prezydentowi za to, że zrealizowali uchwałę kierunkową właśnie w tej sprawie, bo ta dziura, mówię nie w znaczeniu obszaru, jako byłby to obszar gdzieś poza życiem, tylko mówię dziura w planie stwarzała zagrożenie tego, że wszędzie dookoła będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli względnie jasne warunki, kryteria dla wszystkich, które chronią ład przestrzenny. Tutaj była taka dziurka, która rodziła niebezpieczeństwo, zresztą słuszne, bo trwało procedowanie warunków zabudowy, że będzie tam po prostu dzika zabudowa, bo takich obszarów w Krakowie jest troszeczkę, więc sądzę, że ten dzisiejszy plan jest dobrym zaczątkiem do tego po pierwsze, by uchronić ten obszar i dalej zostawić tam zieleń, mam nadzieję, że w toku prac nad projektem właśnie takie wnioski wyjdą, natomiast z drugiej strony by pozostałe takie obszary, które były uchylane, stwierdzano ich nieważność by również były niezapomniane. Więc cieszę się, że to dzisiaj robimy, to też daje możliwość zawieszania ewentualnych wniosków o warunki zabudowy, a później mam nadzieję, że ten plan powstanie i będzie tutaj też oczywiście w jakiejś mierze ochrona w planie ogólnym. No, więc cieszę się, mieszkańcy też bardzo tutaj pomagali, chcę to jasno i precyzyjnie, żeby wybrzmiało, ja tutaj współpracowałem, za chwilę tutaj Pani Anna będzie też się wypowiadała, były też inne osoby z tego rejonu, które bardzo mocno troszczyły się o te sprawy i sądzę, że to jest właśnie fajny przykład tego, że mieszkańcy jak się angażują to potem można dobre rzeczy zrobić. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Widzę, że nie mamy zgłoszeń z Państwa Radnych strony obecnie, więc jeśli jest z nami Pani Anna Skóra to zapraszam do zabrania głosu, ma Pani cztery minutki, na spokojnie.

Pani Anna Skóra
Szanowni Państwo!
Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tutaj dzisiaj być i w formie dialogu przedstawić stanowisko ponad 140 mieszkańców, którzy podpisali protest przeciw realizacji inwestycji wielorodzinnej przy ulicy Zawieyskiego. Jestem tu, ponieważ głęboko wierzymy, że wesprą nas Państwo w naszych działaniach i zachowamy ten teren, jako zielony. Do tej pory w tych zmaganiach wsparli nas aktywnie działający Radni, Rada Dzielnicy XV i Wydział Architektury, który dwukrotnie odmówił wydania WZ argumentując brakiem zachowania zasad spójności i dobrego sąsiedztwa. Objęta inwestycja była już wcześniej przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako teren zielony. Jako mieszkaniec, ale też, jako głos bardzo wielu osób z naszej wspólnoty chcę zwrócić uwagę, że ten niewielki skrawek terenu położony w Mistrzejowicach, który niestety wskutek decyzji sądu pozostaje poza obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania. To właśnie taka niewielka dziura w planach jest obecnie wykorzystywana do próby uzyskania warunków zabudowy w sposób, który może prowadzić do chaosu przestrzennego, do wywołania konfliktu sąsiedzkiego, a przede wszystkim może doprowadzić do nieodwracalnych skutków dużego

ścisku, zaciemnienia, wzmożenia ruchu i utraty komfortu życia mieszkańców. Miejsce to z założenia miało pełnić funkcję izolacyjną, ale pełni również funkcję ważniejszą, bo daje nam przestrzeń oraz dom dla wielu małych, małym zwierzęcym mieszkańcom. Nie bez znaczenia jest również charakter i mała powierzchnia działki, która ma być objęta inwestycją. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni tej zabudowie, która doprowadzi do całkowitej degradacji tego miejsca. Inwestycja ta przeczy zdrowemu rozsądkowi i myśli planistycznej, o którą powinno dbać nasze miasto. Powinniśmy zadbać o zrównoważony i odpowiedzialny rozwój dla dobra mieszkańców. Teren ten cechuje się trudnym terenem, stromym ukształtowaniem i ograniczoną powierzchnią. Szerokość tej działki w jednym miejscu to około 20 m. Od naprawdę wielu lat ta niewielka przestrzeń pełni właśnie funkcję zieloną, a wciśnięcie tam na siłę budynku wielorodzinnego w tak małe i ograniczony obszar budzi nasz ogromny sprzeciw. Dlatego wszystkich Państwa bardzo prosimy w dniu dzisiejszym o poparcie w interesie nas mieszkańców. Proszę o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Mistrzejowice – Zawieyskiego i ponowne przywrócenie przeznaczenia tego terenu, jako terenu zielonego. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. Zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie będzie w bloku głosowań. Wracamy druk 801. Druk 801.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Barycz II.

Referuje Pani Dyrektor Jolanta Czyż. Pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezydencie! Wysoka Rado, Mieszkańcy! Przedstawiamy Państwu do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Barycz II. Przystąpienie do sporządzania planu miejscowego zostało zainicjowane uchwałą numer CIV/2693/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku. Powierzchnia planu to 243,8 ha, opracowywany był w Wydziale Planowania Przestrzennego. Głównym projektantem planu miejscowego był Pan Paweł Krupa i Pani Anna Puchała, natomiast jest z nami Pani kierownik Aleksandra Rembowska – Wójcik, która z racji nieobecności Państwa projektantów będzie tutaj również odpowiadała na Państwa pytania, jeśli takie oczywiście będą. Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w południowej części miasta na terenie dzielnicy X Swoszowice, granicząc bezpośrednio z gminą Wieliczka, jest on w całości objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Barycz, który był uchwalony 26 września 2007 roku. Obszar objęty sporządzanym planem miejscowym w przeważającej części jest niezabudowany, największą powierzchnię zajmują grunty rolne, lasy, zieleń śródpolna oraz ogrody przydomowe. W granicy obszaru znajduje się również Centrum Ekologiczne Barycz, istniejąca zabudowa ma charakter podmiejski o niskiej intensywności, przeważająca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana głównie przy ulicach Krzemienieckiej, Romana Żelazowskiego, Baryckiej i Gacki oraz nieliczna zabudowa usługowa, która koncentruje się głównie przy ulicy Krzemienieckiej. W przedmiotowym obszarze zlokalizowana jest wschodnia część założenia folwarczno – parkowego w Soboniowicach wpisanego do rejestru zabytków, natomiast celem planu było określenie zasad zrównoważonego gospodarowania przestrzenią ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych, umożliwienie rozwoju

zabudowy w kontekście modyfikacji środowiska w wyniku eksploatacji kopalin, składowania i przetwarzania odpadów oraz zagrożeń związanych z ruchami masowymi ziemi. Na etapie opiniowania wewnętrznego Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska jeszcze w 2023 roku kilka posiedzeń się odbyło, nie wydała opinii, natomiast w toku sporządzania projektu planu z realizowano wszystkie etapy procedury planistycznej określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym projekt planu uzyskał wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu od 5 maja do 2 czerwca 2025 roku, złożono 55 uwag. Uwagi zostały rozpatrzone zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa numer 1601/2025 z dnia 1 lipca tego roku. Sposób rozpatrzenia uwag nie wymagał ponowienia czynności proceduralnych. Do projektu uchwały według druku 801 zostały dołączone następujące załączniki. Załącznik Nr 1 stanowiący rysunek planu, załącznik Nr 2 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag w postaci wykazu uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, w którym ostatecznie zostanie określony sposób ich rozpatrzenia przez Radę Miasta Krakowa, załącznik Nr 3 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania oraz załącznik Nr 4 dane przestrzenne do tworzonych planów miejscowych wygenerowane w formie pliku elektronicznego. Informuję właśnie, że do dyspozycji Państwa jest Pani Kierownik Pracowni Urbanistycznej celem udzielenia informacji, natomiast tutaj wiem również, że był tutaj, jest, ma być chyba złożony wniosek o dwa czytania na jednej sesji, z tego, co wiem Pan Radny Starobrat tutaj zebrał podpisy, tak, że gdyby faktycznie ten wniosek już formalnie trafił do Państwa prosilibyśmy o termin autopoprawek minimum trzy godziny. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Szanowni Państwo czy mamy prezentacje opinii komisji, Prezydenta, klubów Radnych? Nie widzę. Zatem otwieram dyskusję, Pan Radny Michał Starobrat zapraszam.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Tak jak Pani Dyrektor powiedziała będę składał w imieniu grupy Radnych wniosek o odbycie tego druku w dwóch czytaniach. Sprawa była omawiana na Komisji Planowania Przestrzennego, ale dla tych z Państwa, którzy nie byli na tej komisji krótka informacja. Tam przedstawiciele Rady Dzielnicy, radni dzielnicowi bardzo mocno byli zaangażowani w jakby nie dopuszczenie do sytuacji, w której powstaną tam nowe zakłady przetwórstwa odpadami, głównie chodziło, jeżeli dobrze pamiętam, o przetwórstwo materiałami budowlanymi, czyli jakimś gruzem i tego typu rzeczami. Rada Dzielnicy bardzo nalegała, aby ten plan był jak najszybciej przyjęty, rozmawiałem też dzisiaj z Panią Dyrektor Mrugałą, tam decyzje środowiskowe, toczą się jeszcze sprawy sądowe, ale żeby jakby zamknąć ten temat na wniosek Rady Dzielnicy i radnych dzielnicy, którzy najbardziej tym tematem są zainteresowani składam wniosek o odbycie tego druku w dwóch czytaniach i uchwalenie dzisiaj tego miejscowego planu.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze. Dziękuję. Został złożony wniosek, oczywiście on będzie głosowany w bloku głosowań, natomiast pytanie czy mamy jeszcze jakieś zgłoszenia ze strony Państwa Radnych? Nie widzę, zatem poproszę o zabranie głosu Pana Piotra Staśko, jest z nami Pan Piotr? I przygotuje się Pani Anna Radwanek. Za chwileczkę jak Pan skończy wypowiedź. Czy jest Pan Piotr Staśko? Możemy zmienić kolejność, dobrze, jeśli to ma dla Państwa znaczenie, Pani

Anna Radwanek zatem, proszę. Szanowni Państwo w związku z tym, że został złożony wniosek o to drugie czytanie to kolejnym punktem będzie rozpatrzenie uwag i to musimy przegłosować. Więc prosiłbym, żeby Państwo, jeśli są gdzieś w pobliżu to wrócili na salę, ponieważ będziemy potrzebowali Państwa do odbycia tego głosowania, bo to da podstawę do przygotowania autopoprawki i dalsze działanie i procedowanie. Proszę, teraz Pani.

Pani Anna Radwanek
Dzień dobry. Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Proszę sobie mikrofon poprawić tak, żeby mieć go na wprost, oba najlepiej.

Pani Anna Radwanek
Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!
Nazywam się Anna Radwanek, jestem radcą prawnym z Kancelarii Kania – Stachura – Toś, reprezentuję przedsiębiorców, którzy są właścicielami znacznej części terenów U, sklasyfikowanych w projekcie jako U5 i U4, przeznaczonych pod zabudowę budynkami usługowymi. Chodzi o tereny położone naprzeciwko hałdy Miejskiego Składowiska Barycz, dokładnie po drugiej stronie ulicy Krzemienieckiej. Zgłosiliśmy uwagi do projektu, które zostały uwzględnione. Ustaliliśmy, że w poprzednio obowiązującym planie te tereny były sklasyfikowane, jako tereny UO przeznaczone na usługi związane z gospodarowaniem odpadami z wykluczeniem usług magazynowania odpadami z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego związanego z gospodarką komunalną, budownictwem. Z dostępnych nam materiałów wynika, że celem zmiany było zniesienie reglamentacji usług na tym terenie, tymczasem analiza projektu prowadzi do wniosku, że tak naprawdę zwiększono reglamentację, w projekcie mamy ogólny symbol U dla terenów o podstawowym przeznaczeniu pod budowę budynkami usługowymi. Na podstawie ogólnych przepisów jednak wyłączono możliwość lokalizacji wszelkich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przy tej kategorii mamy dwie podkategorie, bo zarówno przedsięwzięcia mogące zawsze lub tylko potencjalnie w ten sposób oddziaływać na środowisko i tutaj wyłączono obie kategorie. W praktyce na tym terenie nie możemy prowadzić żadnej działalności związanej z przetwarzaniem odpadów, w tym ich sortowaniem i w praktyce żadnej działalności związanej z jakąś działalnością przemysłową. Tymczasem sortowanie na takich, na tym terenie odpadów budowlanych nie byłoby jakoś szczególnie uciążliwe dla mieszkańców, te tereny się do tego świetnie nadają, natomiast jest tam bardzo ograniczona w praktyce możliwość prowadzenia innego rodzaju działalności. Na to wskazuje wyraźnie sporządzona na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa prognoza oddziaływania na środowisko. Wynika z niej wyraźnie, że te tereny, czyli tereny na północ od ulicy Krzmienieckiej są po pierwsze zagrożone szkodami górniczymi, nadają się, co prawda pod funkcję usługową, ale co jest istotne bardzo, z tej prognozy wynika, że z wykluczeniem stałego pobytu ludzi. Więc trudno sobie tam wyobrazić jakieś typowe budynki usługowe typu biurowce. W prognozie jest wyraźnie mowa o odorze z miejskiego składowiska odpadów, o hałasie związanym z transportem, o możliwych skażeniach wód i ziemi. Tak jak mówię, są to tereny dokładnie po drugiej stronie hałdy i każdy, kto tam pojedzie może się przekonać, że tam faktycznie są szkody górnicze, że tam jest głośno i mówiąc kolokwialnie tam śmierdzi. Natomiast są one oddalone od zabudowy mieszkaniowej i wydaje się, że w Krakowie nie ma lepszych terenów na lokalizowanie takich usług. Chciałam również zwrócić uwagę, że przepisy Studium dopuszczają zlokalizowanie na przedmiotowym terenie takiej działalności, gdyż zapisy Studium przewidują, że tereny związane z gospodarowaniem i utylizacją

odpadów zalicza się do terenów o symbolu IT, czyli terenów infrastruktury technicznej i Studium zezwala na wyznaczenie takich terenów pod obiekty infrastruktury technicznej na terenach mających w Studium inne podstawowe przeznaczenie na przykład usługowych. Bardzo istotna jest zmiana przepisów ustawy o odpadach, która obowiązuje od początku bieżącego roku, bo zgodnie z tą ustawą, zgodnie z aktualnymi przepisami w przypadku jakichś prac remontowych, budowlanych my nie możemy po prostu tych odpadów budowlanych, remontowych odwieźć na składowisko śmieci, aktualnie istnieje obowiązek ich segregacji wszelkich materiałów budowlanych i rozbiórkowych, na co najmniej 6 frakcji, drewno, metale, szkło, tworzyła sztuczne, gips, materiały mineralne. Nie możemy ich tak po prostu odwieźć na składowisko śmieci, powinno się je przekazać podmiotom dokonującym takiej segregacji, które muszą posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów. W aglomeracji krakowskiej, która jak wiemy jest wielka takich miejsc brakuje. Nie możemy udawać, że w mieście nie mamy remontów, żadnych prac budowlanych, bo są budowane nowe budynki, są remonty, a nie ma gdzie odpadów segregować.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Przerwę Pani, bo zwyczajowo cztery minuty, więc prosiłbym żeby zmierzać do finału.

Pani Anna Radwanek
Więc chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że w planie jest odrębna kategoria 01 na działalność związaną z odpadami i pojawia się w ogóle wątpliwość czy na innych terenach o innych symbolach można zrobić jakąkolwiek działalność związaną z odpadami, chociażby zbierać ich z własnego terenu. Chcieliśmy zaznaczyć, że definicja usług przedstawiana, jako U nie jest w jakikolwiek sposób doprecyzowana, nie wiadomo, jakie usługi można na takich terenach usługowych robić, mogą być wątpliwości czy na terenach U może być prowadzona jakakolwiek działalność przetwórcza, chociażby drobna, ponieważ jest tam tylko mowa o lokalizowaniu budynków usługowych. I chcieliśmy jeszcze zobaczyć na prognozę skutków finansowych, z których wynika, że/…/

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Proszę dosłownie ostatnie dwa zdania, bo już 5 minut.

Pani Anna Radwanek
/…/ w przypadku, szacowane kwoty z podatku od nieruchomości z budynków, które mogą być potencjalnie zlokalizowane na terenach U4 i U5 Państwo tutaj wycenili na kwotę łączną 2,4 mln zł. Natomiast my się zastanawiamy, jakie budynki w praktyce można byłoby na takich terenach tam zlokalizować biorąc pod uwagę treść prognozy oddziaływania na środowisko i specyfikę tego terenu. Więc zwracam się o zrewidowanie projektu planu w tym zakresie, o którym mówiłam.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Tak, dziękuję bardzo. I zapraszam teraz Pana, Pan Piotr Staśko, cztery minutki, proszę bardzo.

Pan Piotr Staśko
Dzień dobry. Szanowni Państwo!
Jestem przedsiębiorcą, który ma tam można powiedzieć trochę terenów.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Bliżej mikrofonu, jak można, bo żeby było słychać.

Pan Piotr Staśko
Dzień dobry. Szanowni Państwo!
Jestem przedsiębiorcą, który ma tam na Baryczy troszkę terenu, zajmuję się odpadami budowlanymi, kupując ten teren myślałem, że dostanę wszystkie stosowne decyzje, ale z każdej strony byłem blokowany, sprawa się ciągnie przez 5 lat. Na dzień dzisiejszy tak jak tutaj Pan powiedział, informacja od Pani Mrugały ciągną się sprawy sądowe, które zostały uchylone w moim przypadku, a w następnej instancji wygrywam. O co chodzi, chodzi o to, że ma wejść nowy plan zagospodarowania przestrzennego Barycz II, który wyklucza zagospodarowanie odpadów praktycznie pod każdym względem. Odpady, zajmuję się przede wszystkim odpadami budowlanymi, czyli niecieknącymi, nielejącymi, nieśmierdzącymi typu deski, gruz i tego typu rzeczy. Składaliśmy uwagi do tego planu, które żadne, nie tylko moje, nie zostały uwzględnione i tak naprawdę za dużo tam nie będzie można zrobić, jeśli wejdzie ten plan, to znaczy daję przykład, lakiernia samochodowa absolutnie nie, stacja diagnostyczna na przykład z hamowną, nie, a jest to teren uważam idealny, ponieważ po drugiej stronie ulicy są miliony ton śmieci. Jeżeli wejdzie ten plan i po prostu nie będzie można tego robić, to, co ja tam chcę robić to prosiłbym, żeby podano miejsca gdzie możemy działać, bo w Krakowie nie ma takich terenów, żeby można było przetwarzać odpady czy zbierać odpady. Bardzo proszę o rozpatrzenie jeszcze raz uwag, które składaliśmy, jeszcze raz powtarzam, wszystkie zostały odrzucone. Dziękuję Państwu uprzejmie.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam, w związku z tym, że wpłynął wniosek o potraktowanie tego drugiego czytania, jako sprawy nagłej, to wyznaczam termin wprowadzenia autopoprawek na 27 sierpnia 2025 roku godzina 17.30, a termin zgłaszania poprawek na 27 sierpnia na godzinę 17.45. I Szanowni Państwo, zatem przechodzimy teraz do druku 797, który dotyczy też projektu planu miejscowego obszaru Barycz II. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 797 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Barycz II.

I jeszcze raz Państwa Radnych uczulam, że po tej dyskusji będziemy głosować ten projekt uchwały, więc żeby Państwo gdzieś byli w pobliżu. Oddaję głos Pani Dyrektor i przypomnę jeszcze, że mamy pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezydencie! Wysoka Rado, Mieszkańcy!
Projekt uchwały według druku 797 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag, który zawiera propozycje sposobu rozpatrzenia uwag przez Radę Miasta Krakowa oraz wyjaśnienie przesłanek takiego stanowiska Rady Miasta Krakowa stanowi załącznik do tej uchwały. Chciałam również

poinformować, że z uwagi, że uwagi oraz propozycja ich rozstrzygnięcia była również omawiana na Komisji Planowania Przestrzennego, to, co Pan Przewodniczący powiedział, że uzyskała opinię pozytywną. Kopie uwag zawierające ich pełną treść zostały przekazane do Kancelarii Rady Miasta Krakowa i są do wglądu dla Państwa w każdej chwili. Pan Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia poszczególnych uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Krakowa również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Treść uwag, dla których przygotowano propozycje rozpatrzenia, ich rozpatrzenia przez Radę przedstawi Pani Kierownik Pracowni Urbanistycznej Pani Aleksandra Rembowska – Wójcik. Dziękuję bardzo i oddaję głos Pani Kierownik.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Tak, dobrze, prosimy.

Kierownik Pracowni Urbanistycznej w Wydziale Planowania Przestrzennego – p. A. Rembowska – Wójcik
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Projekt planu Barycz został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 5 maja do 2 czerwca bieżącego roku. W terminie zbierania uwag do projektu wpłynęło 55 uwag zawierających łącznie 227 postulatów. Postulaty nieuwzględnione lub nieuwzględnione częściowo przez Pana Prezydenta/…/

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Przepraszam najmocniej, ja bym Państwa Radnych bardzo prosił, żeby te dyskusje były troszkę spokojniejsze, bo myślę, że warto wysłuchać tego, co ma do powiedzenia przedstawiciel Urzędu. Dziękuję.

Kierownik Pracowni Urbanistycznej w Wydziale Planowania Przestrzennego – p. A. Rembowska – Wójcik
Postulatów nieuwzględnionych lub częściowo nieuwzględnionych przez Pana Prezydenta Miasta Krakowa było łącznie 191. Uwagi dotyczyły głównie przeznaczenia terenów, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz przyjętych w projekcie planu parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. I tak, pierwsza grupa uwag dotyczyła terenów usługowych o symbolach U1 i U8, wniesiono uwagi na zmianę parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów. I tak o maksymalną intensywność zabudowy 0,4 i maksymalną wysokość zabudowy 7 m i minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 60 %. Taki postulat zawarto w uwadze 1 pkt 2, w uwagach od 2 do 23 pkt 2, w uwadze 24 pkt 2, w uwadze 26 pkt 3. Natomiast uwagi dotyczące podniesienia maksymalnej wysokości zabudowy do 16 m były zawarte w uwadze 25 pkt 4. Kolejna grupa dotyczyła doprecyzowania przeznaczenia terenów od U1 do U8 poprzez wprowadzenie zapisu, iż w terenach tych zabrania się lokalizowania usług związanych ze zbieraniem, magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów, była to uwaga numer 1 pkt 7, o dopuszczenie w tych terenach usługowych zabudowy usługowej obejmującej również zabudowę związaną z produkcją i przetwórstwem, a także zabudowy obiektami usługowymi będącymi budowlami, była to uwaga 34 pkt 1 oraz od 37 do 53 pkt 1. O umożliwienie lokalizacji na terenach usług przedsięwzięć mogących znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, była to uwaga 34 pkt 2 oraz od 37 do 53 pkt 2. Umożliwienie lokalizacji na terenach usług warsztatu mechaniki pojazdowej wraz ze stacją diagnostyczną i hamownią, myjni

samochodowej, stolarni z możliwością przetwarzania odpadów w miejscu ich wytworzenia, taki postulat zawarto w uwadze 1 pkt 3, w uwadze 52 pkt 3, 53 pkt 3. Kolejne uwagi były o możliwość lokalizacji w terenach oznaczonych symbolami U4 i U5 budynków i budowli służących działalności polegającej na gospodarowaniu odpadami obejmującej ich zbieranie sortowanie i przetwarzanie, dotyczyła tego uwaga 53 pkt 1. O zmianę przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie U7, postulat zawarty był w uwadze 36 pkt 3. Kolejne uwagi dotyczyły zmiany przeznaczenia działki w terenie ZPB3 na teren zabudowy usługowej, dotyczyła tego uwaga 27. O zmianę przeznaczenia działki w terenie ZPB2 na teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej o określonych parametrach wnioskowano w uwagach 28 i 29. Kolejna uwaga dotyczyła zmiany przeznaczenia działki w terenie ZPB7 pod teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MNI oraz dopuszczenie zmiany funkcji istniejących budynków na usługi, takie postulaty były zawarte w pkt 1 i 2 w uwagach 54 i 55. O zmianę przeznaczenia dwóch działek 344/20 i 344/21 w terenie R7 na teren zabudowy mieszkaniowej wnioskowano w uwagach od 30 do 33. O skorygowanie przebiegu drogi KDD wnioskowano w uwadze 35 pkt 3. Natomiast o usunięcie drogi KDD5 wnioskowano w uwadze 36 pkt 1. Kolejne uwagi dotyczyły dodania drogi rowerowej wzdłuż ulicy Krzemienieckiej i ulicy Lipowej, były to uwagi 35 pkt 5 oraz uwagi 54 i 55 pkt 5. Kolejne uwagi dotyczyły usunięcia stref zieleni w terenach U2, U5, U8, UZ1, MNZ1, były to uwagi 34 pkt 3, 35 pkt 2, 36 pkt 2. I ostatnie uwagi dotyczyły zapisów, zmiany zapisów planu i chodziło o uzupełnienie zapisu o nakazie przeprowadzenia rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji odpadów o dodatkową treść, iż po zakończeniu eksploatacji i przeprowadzeniu rekultywacji teren o symbolu 01 zostaje docelowo przeznaczony na funkcję zieleni urządzonej, park publiczny włączony w strukturę Parku Baryckiego. Taki postulat zawarto w uwadze 1 pkt 1, w uwagach od 2 do 23 pkt 1, w uwadze 24 pkt 6, w uwadze 25 pkt 1 i w uwadze 26 pkt 4. Kolejny postulat dotyczył tego, by na terenach, dla terenów U4 i U8 wprowadzić zapis dopuszczający realizację wyłącznie funkcji usługowych wspierających atrakcyjność i funkcjonalność Parku Baryckiego i taki postulat zawarto w pkt 6 uwagi 1, w punkcie 5 uwag od 2 do 23, w pkt 4 uwagi 24, w pkt 4 uwagi 25 i w pkt 1 uwagi 26. O uwzględnienie społecznej koncepcji Parku Barycz wnioskowano w uwagach od 2 do 23 w pkt 6, w uwadze 24 pkt 2, w uwadze 26 pkt 6. O wprowadzenie dodatkowych zapisów dotyczących ochrony akustycznej wnoszono w uwadze 1 pkt 3 i 4, w uwadze od 2 do 23 pkt 3, w uwadze 24 pkt 5, w uwadze 25 pkt 2 i w uwadze 25 pkt 5. Odnosząc się do treści wniesionych uwag należy wyjaśnić, iż ich rozstrzygnięcie było uzależnione od konieczności zachowania zgodności projektu planu z ustaleniami dokumentu Studium, od spełnienia wymogów ustawy dotyczących zachowania ładu przestrzennego, przyjęte w projekcie planu Barycz II rozwiązania planistyczne, w tym przeznaczenie terenów, parametry zabudowy oraz wyznaczone linie zabudowy zapewniają zachowanie ładu przestrzennego z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, od wyważenia pomiędzy interesem publicznym, a prywatnym, od uzyskanych w toku procedury planistycznej opinii i uzgodnień oraz od wymogów wynikających z przepisów odrębnych. Szczegółowe uzasadnienie nieuwzględnienia uwag znajduje się w załączniku do projektu uchwały. Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwag złożonych do projektu planu Barycz II zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały według druku 797. Kopie wszystkich uwag, których dotyczy niniejsza uchwała zawierające ich pełną treść zostały przekazane do Kancelarii Rady Miasta i są do wglądu Państwa Radnych. Ewentualne wprowadzenie przez Radę Miasta poprawek dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag będzie skutkowało ponowieniem czynności planistycznych. Dziękuję serdecznie.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Czy mamy prezentacje opinii komisji, Prezydenta, stanowiska klubowe? Nie widzę, zatem otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem zapraszam, zgłoszenie mamy Pani Anny Radwanek i przygotuje się Pan Piotr Staśko. Przypomnę, cztery minuty.

Pani Anna Radwanek
Panie i Panowie! Wysoka Izbo!
Tylko jeszcze w dwóch słowach nawiązując do tego, co mówiłam wcześniej. Gdziekolwiek byśmy chcieli w Krakowie i w okolicach zlokalizować taką działalność, która polega na sortowaniu odpadów budowlanych, to nie są jakieś odpady lejące, śmierdzące, szkodliwe zawsze będzie ktoś niezadowolony, bo to jest tego typu działalność, ale prawda też jest taka, że takie punkty i takie miejsca są potrzebne. Ludzie w Krakowie remontują, budują się, z aktualnymi przepisami trzeba te odpady budowlane zawieźć, powinien oddawać podmiot, który może je sortować, przetwarzać i w Krakowie po prostu takich punktów brakuje. My uważamy, z tego, co wiem to też nie ma innych miejsc, gdzie są jakieś inne miejsca to proszę o ich wskazanie, uważamy, że te tereny, o których mówimy U4, U5 to jest tam naprzeciwko ulicy Krzemienieckiej, po drugie dokładnie sobie te hałdy Baryczy, to są faktycznie tereny, które w praktyce nie nadają się pod jakąś inną działalność, taką typową działalność w budynkach usługowych typu biurowiec, szkoła, przedszkole. Prognoza oddziaływania na środowisko mówi, że tam nie powinny być w ogóle lokalizowane budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi, to jest w prognozie oddziaływania na środowisko taki zapis. Więc trudno sobie takie typowe budynki usługowe na tym terenie wyobrazić tak naprawdę w praktyce, które mogłyby tam funkcjonować, jakieś realia funkcjonalności tego terenu, to oddziaływanie tej Baryczy jest, tam faktycznie śmierdzi, tam jest hałas, tam są tereny byłem kopalni soli, tam są dziury, szkody górnicze, więc jest to też teren dość daleko położony od istniejącej zabudowy mieszkaniowej, uważamy, że ten teren się akurat na taką działalność nadaje. Rozumiemy też, że ze względu na specyfikę tej działalności zawsze ktoś będzie niezadowolony, będzie jakiś konflikt interesów, natomiast faktycznie brakuje takich terenów i jeśli są w, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualny, te zmiany przepisów, o których mówiłam, że te odpady budowlane trzeba teraz sortować, więc tutaj prosimy o jeszcze raz zrewidowanie tych naszych uwag. To wszystko.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze, dziękuję serdecznie. Pana Piotra zapraszamy, czy jeszcze chce Pan zabrać głos? I przypomnę Państwu, że po zakończeniu dyskusji będzie głosowanie.

Pan Piotr Staśko
Dzień dobry. Szanowni Państwo!
Chciałem tylko powiedzieć, żebyście Państwo przychylili się jeszcze zobaczyli te moje uwagi, które składałem, proszę to rozpatrzyć i chciałem powiedzieć jeszcze jedno. To, co chcę robić i co robię, robię tylko i wyłącznie dla Krakowa, dla was, dla mieszkańców. Nie zwożę odpadów spoza tylko jestem potrzebny wam, mieszkańcom, nie ma takich firm jak moja w Krakowie, są Remondis, PreZero, są to wszystko firmy zagraniczne, jestem jako myślę nieliczny w Krakowie, zrobiłbym pewnie już te pozwolenia dawno, ale jestem blokowany z każdej strony. Dla mnie jest to chore, jeżeli ja występuję o decyzję środowiskową i czekam na nią dwa lata, jest rozpatrywana następna, znów dwa lata. Dlatego nie jestem w stanie zrobić tych pozwoleń. Tak jak tutaj Pan powiedział, Pani Mrugała powiedziała, że są toczone i nie zdążę, nie robię to dla nikogo tylko dla was, dla

mieszkańców, dla Krakowa. Mam popyt na to, dlatego potrzebujecie mnie, potrzebujecie mnie do sprzątania. Mówią, że jestem śmieciarzem, nie, ja wam sprzątam, ja wam pomagam gdzie my wszyscy EKO, czyli sortowanie. Bardzo proszę o rozpatrzenie moich uwag i żebyście mi Państwo pomogli. Dla mnie jest to przykre, siedzę w tym 15 lat i idzie wszystko tak jak ma być tylko robi mi problem Państwo, miasto, a inni tak jak powiedziałem, zagraniczne firmy, trzeba było iść pierwsze do góry, do Wojewody, a poszedłem do miasta i mam takie problemy, jakie mam. Dziękuję bardzo, bardzo proszę żebyście Państwo rozpatrzyli moje prośby, wnioski.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. Zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. I tak jak wspominałem teraz będziemy ten projekt, poddamy ten projekt pod głosowanie, do projektu nie były zgłoszone żadne poprawki ani autopoprawki. Jeszcze dajemy sobie minutkę. Czy Klub Koalicji jest już w miarę gotowy? Czy Klub Nowej Lewicy jest widzę w pełni gotowy. Klub Koalicji Obywatelskiej? Czy Klub Prawa i Sprawiedliwości? Wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani. Klub Kraków dla Mieszkańców? Zatem Szanowni Państwo poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych, przypomnę głosujemy druku 797 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Barycz II. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie.

W głosowaniu wzięło udział 29 osób, 25 osób było za, nikt nie był przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, więc, że uchwała została przyjęta. I tak jak wspominałem do tego tematu uchwalenia tego planu wrócimy w związku z wnioskiem formalnym, który jest złożony, terminy są do poprzedniego druku wyznaczone autopoprawek. A teraz idziemy do druku 788.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 788, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 788 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmiana uchwały nr CXXXI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Podstawie.

Referuje Pani Dyrektor Jolanta Czyż.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Ja bym prosiła tylko o włączenie prezentacji do tego druku 788. Będę czytać, w międzyczasie pewnie będzie podłączona. Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie Prezydencie!
Celem uchwały jest zmiana granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Podstawie w wyniku ponownego przeanalizowania granic i celów sporządzania tego planu. W części planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kościelniki. Nie wiem czy prezentację będziemy mieć czy nie za bardzo?

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Czy jest szansa na prezentację?

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Ja nie widzę tej prezentacji. To może się obędzie, ja za chwilkę wezmę swojego pendrive i podłączymy się. W każdym razie tak. W części opisowej tego naszego planu miejscowego Podstawie obowiązuje plan dla obszaru Kościelniki, natomiast na pozostałym obszarze nie obowiązuje żaden plan miejscowy. Natomiast w toku po prostu tworzenia tego planu miejscowego zauważyliśmy, że może nastąpić obniżenie wartości nieruchomości, które tutaj są na obszarze tego planu miejscowego gdyż zmniejszone zostały wskaźniki, jeśli chodzi o wysokość zabudowy w obecnie obowiązującym Studium z 2014 roku w związku z powyższym uważamy, że należy po prostu ten obszar, który jest objęty obowiązującym planem miejscowym wyłączyć tak żeby po prostu nie było tu skutków finansowych i odszkodowawczych, jeśli chodzi o ten plan miejscowy. Tak, że Państwu proponujemy nowe granice planu miejscowego właśnie z pomniejszeniem o te obszary, z których mogłyby wynikać jakieś odszkodowania. Tak, że do tego druku tyle. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Jest tak, pozytywna opinia, czy są prezentacje opinii komisji, prezentacja opinii Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, w takim razie otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Przechodzimy do druku 798, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 798 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmiana uchwały Nr CXXXI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wyciąże II.

Referuje Pani Dyrektor Jolanta Czyż.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
Tutaj podobna jest sytuacja, mamy plan dla obszaru sporządzanego Wyciąże II i teraz celem tej uchwały jest zmiana granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właśnie w tych granicach, która była podjęta wcześniej. Na tym obszarze obowiązuje w całości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyciąże i zgodnie z załącznikiem do uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, natomiast tutaj podobna jest sytuacja, natomiast terenów w wyniku, których mogłaby zmniejszyć się powierzchnia możliwa do zabudowy jest więcej, co więcej, tutaj w tym planie miejscowym musielibyśmy zmienić wysokość zabudowy z 11 na 9 m, czy też zwiększy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami Studium. I w tym wypadku również z uwagi na ryzyko poniesienia przez Gminę Miejską Kraków odszkodowań z tytułu właśnie obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem tego planu miejscowego w tych granicach, które z 3 kwietnia 2024 roku uważamy, że należy te obszary, co, do których byłyby proponowane później odszkodowania należałoby wyłączyć. I jednocześnie chciałam powiedzieć, że w tym planie miejscowym również są przerosty terenów inwestycyjnych, tak, że te przerosty pozostaną nadal w tych granicach opracowania. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego. Proszę o prezentacje opinii Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję wobec tego. Pan Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Szanowni Państwo! Panie Prezydencie!
Pani Dyrektor ja chciałem zapytać, jakby, bo zazwyczaj tego typu sytuacje wynikały dopiero czy wychodziły na publicznym wyłożeniu, gdzie mieszkańcy się reflektowali, że w wyniku zmiany planu będzie obniżenie wskaźnika, natomiast po raz pierwszy wychodzi z tym wydział i mam, czyli ja uważam, że to jest słuszne, znaczy nie ma sensu iść na zwarcie, które się skończy odszkodowaniami. Natomiast mamy sytuację trochę podobną w Bronowicach gdzie na części tych terenów również są opinie jeszcze z lipca, które generalnie prowadzą do ograniczenia możliwości zabudowy, tam sytuacja jest trochę karykaturalna, bo te wcześniejsze były bardzo duże, że teraz jest to obniżane, więc też będą odszkodowania. Mieliśmy sytuację na Wróblowicach wcześniej gdzie również protest mieszkańców spowodował, że bawiliśmy się w paczworkowy plan miejscowy, żeby uniknąć odszkodowań, natomiast my mamy taką sytuację, że z racji na problem z deweloperami, którzy próbują przekształcać domy jednorodzinne w wielorodzinne ograniczamy parametry i ograniczamy wysokość. Natomiast mamy w Krakowie dziesiątki planów miejscowych, które dają wysokość zabudowy 12, 13 m dla domków jednorodzinnych. I teraz pytanie pierwsze jakie będzie podejście do Bronowic i w jakim kierunku pójdziemy, bo nie da się tego tutaj nie zadać skoro ten temat jest na tapecie, a wiemy, że w tej północnej części wprost te parametry są obniżane. I drugie pytanie jak będzie w pozostałych planach w kontekście planu ogólnego, bo plan ogólny musi zawrzeć parametry zabudowy również w planach, które obowiązują, już na terenach, na których obowiązują plany miejscowe, czyli na przykład zaproponować obniżenie zabudowy z 13 na 9 m licząc, że tak powiem na szybko, to są w zasadzie dwie kondygnacje, czy półtorej kondygnacji, więc też również zmniejszenie parametrów zabudowy i pewnie możemy się liczyć z tym, że wskaźnik czynny biologicznie w całym mieście się podniesienie bo przynajmniej będziemy chcieli i RDOŚ też będzie chciał. Więc ja mam pytanie o te plany w kontekście tych dwóch rzeczy. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Proszę Panią Dyrektor o odpowiedź.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
To znaczy tak. Ja może powiem, że w przypadku Bronowic Małych – Tetmajera oczywiście takie analizy przez nas były również robione, daliśmy jakby też również wyraz tego w odniesieniu się do opinii Komisji Planowania Przestrzennego, Pan Prezydent tutaj napisał pismo, które właśnie, w którym jakby opisuje sytuację, że te obniżenia wartości tutaj nieruchomości mogą nastąpić, dlatego tutaj należy to dosyć przeanalizować, dosyć szczegółowo, my już takie wstępne analizy finansowe mamy też właśnie do tych Bronowic – Tetmajera zrobione, więc myślę, że teraz oczekiwalibyśmy ewentualnie jeżeliby można oczywiście było z Państwa strony, ze strony Komisji Planowania Przestrzennego, jaka będzie ostateczna decyzja, też jakby, w jakim kierunku ma miasto iść, dlatego, że to są dosyć duże skutki finansowe, więc tutaj, jeśli byłaby taka możliwość do tego, żebyście Państwo, jako Radni również w odniesieniu do naszych wątpliwości powzięli jakieś stanowisko to też byłaby dla nas wskazówka jak mamy dalej procedować ten plan miejscowy, dlatego, że po prostu to już będzie, jak będziemy już dalej szli do opiniowania i uzgodnień ustawowych,

więc tutaj w tym względzie też chcielibyśmy jakieś ze strony Rady Miasta Krakowa, która później uchwala plan miejscowy mieć stanowisko. W kwestii tego planu, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, lepiej teraz to zrobić niż po prostu iść w zaparte wiedząc już o tym, że będą jakieś odszkodowania, zwłaszcza, że tam się nic takiego nie dzieje, jeśli chodzi o tereny mieszkaniowe, bo tam mieszkańcy mają tereny budowlane, jeśli chodzi o Podstawie i Wyciąże, więc my te tereny budowlane im zostawiamy, troszkę na wyższych parametrach, czyli już jakby decydujemy, że nie ruszamy im tego, mają to, co mieli, a już te tereny, które będziemy robić już według nowego Studium to oczywiście te, które nie są objęte planem miejscowym to musimy robić zgodnie ze Studium. Natomiast plan ogólny jest w trakcie opracowania i oczywiście pomimo tego, że jest, będzie uchwalony to nie znaczy, że, chyba, że Rada Miasta Krakowa będzie przystępowała czy też w jakichś wyjątkowych sytuacjach będziemy przystępowali do planów miejscowych, które miałyby obniżać wartość nieruchomości w stosunku do tego, co mamy obecnie uchwalone, czyli mamy 80 % miasta Krakowa pokryte planami miejscowymi i te plany miejscowe będą obowiązywać pomimo tego, że plan ogólny będzie uchwalony. Więc naprawdę będzie trzeba tutaj bardzo szczegółowo analizować takie sytuacje, w których będziemy podejmować jakieś plany miejscowe w oparciu właśnie o, gdyby się okazało, że plan ogólny zmienia parametry na bardziej niekorzystne, bo za tym idą skutki finansowe. Ale zgodnie z ustawą właściwie plan ogólny powinien wdrożyć te ustalenia planów miejscowych. Więc myślę, że to raczej nie pójdzie w tym kierunku, że będziemy obniżać wartość nieruchomości tylko będziemy raczej operować tymi wskaźnikami, które są w obecnie obowiązujących planach miejscowych. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Czy są jeszcze jacyś uczestnicy dyskusji? Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego zamykam dyskusję i zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Druk 799 widzę, że jest został przeprowadzony. Druk numer 800, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 800 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pas Startowy – Orlińskiego.

Referuje Pani Dyrektor Małgorzata Kuzianik.

Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego – p. M. Kuzianik
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Przedmiotowy druk jest efektem realizacji przez Prezydenta po pierwsze uchwały kierunkowej numer XXXIII/683/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej 299/46 obręb 7, jednostka ewidencyjna Nowa Huta i uchwały numer XXXIII/693/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2025 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia pilnych działań mających na celu ochronę działki numer 299/46 obręb 7, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przed zabudową. Obszar wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w obszarze dzielnicy XIV Czyżyny, obejmuje fragment działki

ewidencyjnej numer 229/46 obręb 7 Nowa Huta, który wskutek wyroku sądowego utracił ustalenia planistyczne. Powierzchnia obszaru do objęcia planem wynosi około 0,295 ha. Celem planu jest ponowne podjęcie, ponowne objęcie terenu ustaleniami planistycznymi w celu prawidłowego określenia na jego obszarze zasad i warunków jego zagospodarowania. Sporządzona analiza wykazała zasadność przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego. Czy są jakieś prezentacje innych komisji, opinia Pana Prezydenta, stanowiska klubów? Otwieram dyskusję. Pan Radny Łukasz Maślona bardzo proszę.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni! Panie Prezydencie! Panie Sekretarzu!
Chciałem zwrócić uwagę, że występuję teraz żeby podziękować za tą inicjatywę, szybką i szybkie działanie w odpowiedzi na uchwałę kierunkową, często pojawiają się takie zarzuty, że jako klub opozycyjny nie dziękujemy, albo, nie chcę już mówić, że jesteśmy niewdzięczni, więc jak najbardziej w tym przypadku też Pani Dyrektor dziękuję, bo to faktycznie zarówno uchwała kierunkowa, ale też wynik tej petycji, którą mieszkańcy wraz z Radą Dzielnicy przygotowali, więc tym bardziej Państwa Radnych, którym czasami się nie udaje zachęcam, żeby w posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji brać bardziej czynny udział, ponieważ tam wiele takich ciekawych tematów jest, które jak się rozpatruje to potem efekt jest dobry. Tu szczególnie patrzę w kierunku klubów, które nie mają reprezentacji w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ale Państwo rozbawieni, więc nie wiedzą o czym mówimy, ale to powiem w kuluarach. Dziękuję bardzo i jeszcze raz oczywiście zachęcam Państwa do poparcia projektu uchwały i przystąpieniu do prac nad tym, żeby to, co wyrokiem sądu zostały podważone, abyśmy ustanowili tam plan miejscowy, który będzie chronił te skrawki już terenów, które mogą służyć pod zieleń publiczną czy na inne cele publiczne. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Proszę Państwa warto przypomnieć, że to jest kontynuacja walki o ten teren z planu miejscowego dla bodajże planu, w zakresie planu miejscowego 2 Pułku Dywizjonu 303, gdzie miasto miało się dogadać z tym deweloperem na temat przejęcia tej działki. Dlatego ta działka pomimo pozwolenia na budowę miała uchwaloną zieleń. Ja mam nadzieję, że teraz w wyniku wszczęcia planu miejscowego będzie nowy impuls dla Urzędu, żeby, nie wiem jak się nazywa ten spadkobierca Budimexu, żeby jednak z nim dojść do jakiegoś porozumienia, bo dla okolic ulicy Orlińskiego, dla tych mieszkańców to jest jeden z ostatnich terenów takich otwartych zielonych i myśmy obiecali im lata, lata temu, że plan miejscowy, dlatego przewiduje zieleń żeby ten teren kiedyś miasto nabyło. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Teraz Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym odbędzie się głosowanie końcowe nad projektem uchwały według druku 527 w sprawie

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – osiedle Oficerskie.

Na XXI Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 marca 2025 roku w wyniku przegłosowania poprawek ostateczne głosowanie projektu uchwały zostało odroczone celem ponowienia procedury planistycznej. Informuję, że ujednolicony projekt uchwały oraz informacja o zmianach wprowadzony do projektu w wyniku przegłosowania przez Radę Miasta Krakowa poprawek, autopoprawki oraz o wynikach ponowienia niezbędnych czynności proceduralnych został Państwu doręczony w dniu 18 sierpnia 2025 roku. I zapraszam Panią Dyrektor Jolantę Czyż o przedstawienie informacji.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie Prezydencie! Wysoka Rado, Mieszkańcy!
W zasadzie już Pani Przewodnicząca najważniejsze rzeczy powiedziała. Ja tylko do stenogramu jeszcze może powtórzę, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – osiedle Oficerskie skierowany został do uchwalenia 10 lutego 2025 roku, przeszedł całą procedurę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, I czytanie odbyło się 26 lutego 2025 roku, II 12 marca 2025 roku. Rada Miasta Krakowa przegłosowała dwie poprawki i w związku z tym odroczono wniosek projektodawcy nad głosowaniem nad tym dokumentem. I dwie poprawki dotyczyły, jedna dotyczyła przekształcenia terenu usług U3 na teren zieleni publicznej ZP, druga poprawka dotyczyła zawężenia i dostosowania obszaru KDD11 do obecnie funkcjonującej szerokości drogi, w rejonie ZP10 poszerzenie tego terenu kosztem KDD11 i projekt po przegłosowaniu poprawek poddano ponownemu opiniowaniu i uzgodnieniom ustawowym. Uzyskano wymagane opinie i uzgodnienia, następnie projekt planu podlegał w części wyłożeniu do publicznego wglądu w tym zakresie, o którym mowa była w poprawkach od 2 czerwca do 1 lipca 2025 roku. W wyznaczonym terminie to jest do dnia 15 lipca nie złożono żadnej uwagi do wykładanej części projektu planu. Natomiast zostały złożone inne pisma, które nie stanowiły uwag w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i oczywiście tutaj przekazany do poddania pod głosowanie Państwu ujednolicony tekst projektu uchwały według tego właśnie druku 527 uwzględnia również autopoprawkę Prezydenta Miasta Krakowa przekazaną zarządzeniem Nr 527/2025 z dnia 4 marca 2025 roku i przyjęte przez Radę Miasta Krakowa poprawki. Proszę o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – osiedle Oficerskie. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań. I tak jak zapowiadałam po tym druku procedujemy ZPI, tak, że przechodzimy do druku 804, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 804 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Bardzo proszę o ciszę. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru rejon ul. Sołtysowskiej.

Druk 804, referuje Pan Radny Piotr Moskała.

Radny – p. P. Moskała

Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo Radni! Druk numer 804 projekt Komisji Głównej, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego dla obszaru rejon ulicy Sołtysowskiej. Paragraf 1. Postanawia się o wyrażeniu zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru rejon ulicy Sołtysowskiej na wniosek złożony przez Hesperia Investment spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie. Punkt 2. Granice obszaru objętego wnioskiem o Zintegrowany Plan Inwestycyjny obszaru rejon ulicy Sołtysowskiej określa załącznik graficzny do uchwały. I wykonanie powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. I teraz tak. Zintegrowany Plan Inwestycyjny w swoich granicach zakłada przekształcenie terenu objętego ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny – Łęg przeznaczonego o symbolu MN7 ustalającego warunki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na przeznaczenie pod tereny o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu ILW. Zgodnie z przedłożonym przez inwestora projektem tereny przewidujące zabudowę mieszkaniową wielorodzinną otrzymałyby następujące parametry: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 40 %, przy czym 50 % z wymaganego udziału należy realizować na gruncie poza obrysem obiektów budowlanych z uwzględnieniem ustaleń dla strefy zieleni oraz maksymalną wysokość obiektu budowlanego 17 m. Zintegrowany Plan Inwestycyjny dla obszaru rejon ulicy Sołtysowskiej jest zgodny z generalnymi wytycznymi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. I teraz tak. W odróżnieniu od pierwszego wniosku, który był, ponieważ to już jest drugi wniosek, wprowadzone zostały korekty zgodnie z sugestiami przedstawicieli Rady Miasta Krakowa, które padły na posiedzeniu Komisji Głównej oraz kierownictwa Wydziału Planowania Urzędu Miasta Krakowa i między innymi skorygowano i podwyższono wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej do minimum 40 % przy czym, co najmniej połowa musi być na gruncie rodzimym, wprowadzono dodatkową linię regulacyjną dla kondygnacji naziemnych po stronie wschodniej enklawy w odległości 20 m od budynku sąsiedniego oraz strefy ochronnej zieleni. Dodatkowo inwestor ograniczył wysokość planowanego budynku do 5 kondygnacji naziemnych, aby dostosować się do najniższego budynku w bezpośrednim sąsiedztwie. Inwestor odbył kilka spotkań z przedstawicielami Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny, na których zgodnie z deklaracją inwestora uzyskał poparcie dla wniosku. I został ustalony potencjalny zakres inwestycji uzupełniających w postaci budowy i remontu chodników. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec

Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Prezydenta Miasta Krakowa. Czy są stanowiska, opinie komisji, prezentacje stanowisk klubów Radnych? Wobec tego otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę żadnych zgłoszeń Państwa Radnych, natomiast zgłosił się Pan Michał Bogdaszewski bardzo proszę. Czyli rezygnuje Pan z głosu? Dziękuję bardzo. W takim razie nie widzę więcej zgłoszeń, wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Druk 807, projekt uchwały w trybie jednego czytania.

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 807 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru przy ulicy Seniorów Lotnictwa.

Referuje Pan Radny Piotr Moskała. Pan Radny Moskała.

Radny – p. P. Moskała

Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo Radni!
Druk numer 807, projekt Komisji Głównej. Uchwała w sprawie braku wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru przy ulicy Seniorów Lotnictwa. Paragraf 1. Postanawia się o braku wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru przy ulicy Seniorów Lotnictwa na wniosek złożony przez Jasper Investment spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zintegrowany Plan Inwestycyjny w swoich granicach zakłada przekształcenie terenu objętego ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ugorek Wschód z przeznaczeniem o symbolu U4 ustalającego warunki dla zabudowy usługowej na przeznaczenie pod tereny o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu ILW. Po zapoznaniu się z treścią. Po zapoznaniu się z treścią wniosku o ZPI Komisja Główna przygotowała stosowny projekt uchwały o braku wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru przy ulicy Seniorów Lotnictwa. Z uwagi na zagadnienia, które na dalszym etapie prac nad tym planem wymagają jego korekty w kontekście zagospodarowania obszarów sąsiednich i samego terenu objętego granicami projektowanego planu miejscowego. Również dla tego terenu, dla tego projektu negatywną opinię wyraziła Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony w związku z protestami mieszkańców i myślę, że wniosek musi być skonsultowany i poprawiony i ewentualnie głosowany jeszcze raz. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec

Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Prezydenta Miasta Krakowa. Czy są opinie komisji, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję. Nie widzę żadnych zgłoszeń. Wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Przechodzimy do druku 817, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 817 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru rejon ul. Mierzei Wiślanej.

Referuje Radna Grażyna Fijałkowska.

Radna – p. G. Fijałkowska

Panie Prezydencie! Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
W imieniu Komisji Głównej, Komisja Główna nie wyraziła zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru rejon ulicy Mierzeja Wiślana, to jest druk 817.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Radna. W takim razie tak, proszę o prezentacje opinii komisji, prezentację opinii Prezydenta, stanowiska klubów? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę, nikt z Państwa Radnych, ale do głosu zapisał się Pan Michał Radwański.

Pan Michał Radwański
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowne Panie i Panowie Radni!
W imieniu inwestora spółki Instal Kraków S.A krakowskiej firmy z korzeniami sięgającymi roku 1950 i od wielu lat zaangażowanej społecznie na terenie Krakowa chciałbym wyrazić nasze zaskoczenie i rozczarowanie kierunkiem procedowania w zakresie naszego wniosku i decyzją o głosowaniu przeciwko przystąpieniu do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego w rejonie ulicy Mierzeja Wiślana. Nasz projekt ZPI został skrupulatnie przygotowany przez wybitnych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, także członków gremiów eksperckich z zakresu architektury i urbanistyki. Poświęcono mu bardzo dużo pracy i przygotowań, został skonsultowany z radą dzielnicy, ze stroną społeczną, mieszkańcami sąsiednich nieruchomości oraz z częścią Radnych. Wsłuchaliśmy się we wszystkie uwagi i sugestie, które padały podczas spotkań, co znalazło odzwierciedlenie w ostatecznej wersji przedłożonej Radzie Miasta Krakowa. Zaproponowana inwestycja uzupełniająca wychodzi naprzeciw zgłaszanym przez radnych dzielnicy problemów deficytu placówek oświatowych na terenie Rybitw i Płaszowa. Jest to bardzo dobry, potrzebny i pożądany projekt, a my, jako inwestor deklarowaliśmy otwarcie na rozmowy w celu wypracowania ostatecznych warunków realizacji inwestycji. Nasz projekt ZPI spełnia wszystkie wymogi formalne, jest zgodny ze Studium, z obowiązującymi standardami i założeniami rozwojowymi miasta, jest uzupełnieniem dla sąsiadującej bezpośrednio zabudowy wielorodzinnej i co więcej, otrzymał pozytywną opinię Wydziału Planowania Przestrzennego. Przykrym dla nas doświadczeniem jest obserwowanie pozytywnego procedowania zamierzeń innych podmiotów także spoza Krakowa, podczas gdy nasz projekt zostanie wstrzymany z przyczyn, które nie dotyczą jego treści. Jesteśmy jednak przekonani, że po rozstrzygnięciu tych kwestii sprawa szybko powróci pod obrady Rady Miasta Krakowa. W imieniu inwestora deklarujemy pełną gotowość do dalszej współpracy, przekazania szczegółowych wyjaśnień oraz do konstruktywnego dialogu. Wszystko po to, aby wspólnie doprowadzić do realizacji przedsięwzięcia korzystnego dla mieszkańców i rozwoju miasta. Dziękuję za uwagę.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Nie widzę innych zgłoszeń, wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Przechodzimy do druku 806, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 806 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia – 2.

Referuje Iwona Chamielec.

Tak, że Szanowni Państwo projekt Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia – 2 jest kontynuacją projektu, bardzo proszę o ciszę, projektu Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego Bronowice Małe - Bronowice, Rondo Ofiar Katynia złożonego przez tego samego wnioskodawcę, a procedowanie już na podstawie uchwały numer XVI Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia. Celem ZPI Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia – 2 jest przede wszystkim zapewnienie warunków formalnych dla realizacji inwestycji uzupełniającej dla Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia według wytycznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa. W ramach negocjacji umowy urbanistycznej do inwestycji uzupełniającej włączono budowę kładki pieszo – rowerowej nad ulicą Armii Krajowej, która ma połączyć teren po zachodniej stronie drogi z przystankiem kolejowym Kraków Bronowice, jednak realizacja kładki wymaga zmiany obowiązującego planu miejscowego. W uzasadnieniu projektu ZPI wykazano jego zgodność z wymaganiem ładu przestrzennego, planowana inwestycja główna wprowadza zmianę przeznaczenia terenu objętego obowiązującym planem miejscowym obszaru Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia z funkcji mieszkalno – usługowej zabudowy o niskiej intensywności na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami i przewidziana zmiana nie powoduje w obowiązującym planie istotnych zmian, ustalonych parametrów, prawidłowo wpisując się w układ przestrzenny przewidziany w ustaleniach obowiązującego planu. Czy są opinie komisji, prezentacja opinii Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Wobec tego otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, natomiast zapisał się do głosu Pan Szymon Domagała. Nie będzie Pan, dobrze, w takim razie nie będzie Pan zabierał głosu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 805, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 805 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego w rejonie ulicy Tadeusza Romanowicza i ulicy Jana Dekerta.

Referuje Radny Tomasz Leśniak.

Radny – p. T. Leśniak
Szanowni Państwo druk numer 805 projekt Komisji Głównej o braku wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzania Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego w rejonie ulicy Tadeusza Romanowicza i ulicy Jana Dekerta. Wątpliwości Komisji Głównej wzbudziło przede wszystkim przekształcenie części istniejącego obiektu na usługowy poprzez nadbudowę istniejących dwóch budynków mieszkalnych. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 785, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 785 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Szanowni Państwo Radni to brzęczenie mi troszkę

przeszkadza w prowadzeniu obrad, Panie Radny Drewnicki. Szanowni Państwo Radni, bo jeszcze wracając do poprzedniego druku i tak, nie otworzyłam dyskusji, czyli to, co referował Pan Radny Tomasz Leśniak, czy są jakieś, wracając do tego, są opinie komisji, opinia Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Pozwolę sobie otworzyć dyskusję, ale nie ma zgłoszeń, czyli z rozpędu już tak sądząc zamknęłam dyskusję, której nie otworzyłam. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. I kontynuujemy ten druk 785. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Szczegółowe warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów.

Referuje Pani Dyrektor Magdalena Mazur.

Dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych – p. M. Mazur
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie Prezydencie! Państwo Radni!
Obecna nowelizacja podobnie jak wszystkie dotychczasowe nowelizacje uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uczniów Zdolnych jest wynikiem zmian w przepisach prawa, intencje poszerzenia katalogu dotychczasowych form wsparcia uzdolnionych uczniów jak również zwiększenia grona beneficjentów nagród. Projekt proponuje utworzenie nowej kategorii jaką jest nagroda Mały Geniusz. Nagroda ta pozwoli wesprzeć najmłodszych uczniów klas I – III w osiągnięcia naukowych lub artystycznych, jest wyjściem też naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez rodziców takich uczniów, a dzięki temu naukowe uzdolnienia i artystyczne będą docenione już na bardzo wczesnym etapie edukacyjnym. Dodatkowo w ramach formy pomocy jaką jest Laur Olimpijski podkreślono rangę olimpijczyków międzynarodowych, ponieważ mamy takich coraz więcej, poprzez zastosowanie zapisu o nagradzaniu laureatów konkursów, olimpiad i turniejów o randze międzynarodowej z podaniem kwot tych nagród. W kolejnym przypadku stypendium im. Prezydenta Juliusza Lea uszczegółowiono zapisy mówiące o tym, kto o tą nagrodę może się ubiegać przypominając, jako kryterium trudne sytuacje życiowe kandydatów, a jednocześnie podkreślając potrzebę wykazywania ich naukowych osiągnięć. Mamy jeszcze zmianę wprowadzoną w nagrodach Mistrz Matury, Mistrz Matury Międzynarodowej, zmieniony został próg procentowy. W przypadku pierwszej nagrody i próg punktowy w przypadku drugiej. Konsekwentnie chodzi nam o to, żeby te nagrody miały charakter prestiżowy, ale były do osiągnięcia. Ponadto w nagrodach, których wartość jednostkowa przekracza 1000 zł brutto nagroda edukacyjna Stołecznego Miasta Krakowa, stypendium im. Prezydenta Juliusza Leo i inne formy wsparcia ucznia uzdolnionego, nagroda Mistrz Matury, Mistrz Matury Międzynarodowej, Technik, Specjalista, nagroda Ósmoklasista dodano zapis, nie więcej i nie większej niż. Jest on powodowany trudną do przewidzenia liczbą laureatów danej nagrody w danym roku kalendarzowym, tych, którzy spełniają wszystkie kryteria. Usunięto formę wsparcia, jaką było dofinansowanie do obozów naukowych. Taka decyzja podyktowana jest odmiennym charakterem wspomnianej formy wsparcia oraz kwestie dotyczące też zmian w feminatywach, które nie znajdowały się wcześniej w uchwale laureat, kandydat, kandydatka, wprowadzono żeński odpowiednik. Dla podkreślenia rangi listu gratulacyjnego dla

Prezydenta, listu gratulacyjnego dla wyróżniających się uczniów dodano określenie Prezydenta Miasta Krakowa. Uchwała jest bez wpływu na dochody miasta, nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania i nie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Edukacji. Czy są opinie innych komisji, Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, w takim razie otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę, w z tym zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Szanowni Państwo Radni, bo tutaj na prośbę Pani Dyrektor, która musi opuścić już obrady jest jeszcze jeden wniosek, jeden druk do procedowania gdzie Pani Dyrektor będzie przedstawiała opinię, to jest druk 796, więc ja pozwolę sobie go teraz przeprocedować. Druk 796, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 796 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do zapewnienia powszechnego dostępu do nauki pływania dla uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych.

I referuje Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni! Panie Prezydencie!
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę o ciszę Państwo Radni.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
/…/ uchwala się, co następuje. Ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegające na podjęciu wszelkich możliwych i dopuszczalnych prawem działań w celu zapewniania trwających, co najmniej przez jeden rok szkolny bezpłatnych zająć nauki pływania dla uczniów klas od 1 – 3 szkół podstawowych. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości natury interpretacyjnej zapisy zawarte w niniejszej uchwale należy rozumieć wyłącznie oraz jedynie, jako wytyczną, zalecenie, sugestię, cel, priorytet czy też wskazówkę o charakterze ogólnym skierowane przez Radę Miasta Krakowa do Prezydenta Miasta Krakowa, co niezależnie od innych form interpretacji stanowi wykładnię autentyczną posiadającą formalną moc wiążącą, co do norm przez siebie uchwalonych dokonaną przez Radę Miasta Krakowa, jako organ stanowiący Gminy Miejskiej Kraków. W uzasadnieniu zaznaczamy, że obecnie zajęcia z pływania mają charakter nieobowiązkowy, a udział w nich bierze 180 z 430 klas. Program jest w pełni finansowany przez Gminę Miejską Kraków. Gmina, aby zapewnić zajęcia wszystkim dzieciom potrzebuje dodatkowo 3 mln rocznie oraz dwie sześciotorowe, pełnowymiarowe pływalnie dostępne od 8.oo do 15.30. Celem niniejszej uchwały jest zapewnienie, przez co najmniej jeden rok szkolny bezpłatnych zajęć pływania dla uczniów klas od 1 – 3 szkół podstawowych z terenu miasta Krakowa, równego dostępu do nauki pływania, jednej z kluczowych i ratujących życie umiejętności. Obecnie jedynie około 40 % dzieci i tutaj błąd w naszej uchwale, przepraszam, że to jest 60 %, uczestniczy w

zajęciach nauki pływania organizowanych przez szkołę. Brak nauki pływania na wczesnym etapie edukacji przekłada się nie tylko na gorszy rozwój psychofizyczny dzieci, ale także na zagrożenie ich zdrowia i życia. Dane Komendy Głównej Policji oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wskazują, że każdego roku w Polsce dochodzi do tragicznych wypadków utonięć dzieci i młodzieży. Tylko w 2023 roku utonęło 61 dzieci osób niepełnoletnich, z czego znaczącą część w okresie letnim często w niezabezpieczonych akwenach. Statystyki pokazują, że podstawowe umiejętności pływackie znacznie zmniejszają ryzyko utonięcia. Podjęcie działań wskazanych w uchwale jest konieczne, aby do 2028 roku objąć programem nauki pływania dzieci w klasach od 1 – 3 tak, by przez co najmniej jeden rok szkolny najmłodsi krakowianie mogli nauczyć się pływać. Działanie to wpisuje się również w szersze cele polityki zdrowotnej, edukacyjnej i profilaktycznej miasta Krakowa oraz stanowi wyraz realnej troski o bezpieczeństwo i rozwój najmłodszych mieszkańców. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest negatywna opinia Pana Prezydenta Miasta Krakowa, negatywna opinia Komisji Edukacji. Czy są inne stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję wobec tego. Pani Radna Alicja Szczepańska bardzo proszę.

Radna – p. A. Szczepańska
Panie Prezydencie! Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni i zaproszeni goście.
Jakkolwiek jestem oczywiście zwolenniczką tego, żeby przede wszystkim walczyć o mobilność dzieci i walczyć z otyłością, jako Przewodnicząca Komisji Zdrowia jestem poniekąd rozczarowana, że kwestia oceny tego projektu nie została skierowana do Komisji Zdrowia. To jest bardzo ważne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz z różnych powodów kwestia nauki pływania nie zawsze może objąć wszystkie dzieci. Wprowadzenie takiego obowiązku pływania i powoływania się na wypadki na akwenach wodnych jest niemiarodajna ze względu na to, że mnóstwo dorosłych osób, którzy umieją pływać umiera, często ratując dzieci. Natomiast powiem to za taką bardzo długoletnią Radną, która również należała do Klubu mojego kolegi Michała z Krakowa dla Pana Łukasza Gibały powiem tak, nie ma proszę Państwa w Krakowie nic za darmo, nie ma, że jest coś nieodpłatnie. I ja słuchałam, oczywiście z kuluarów wypowiedzi niektórych Radnych z Krakowa, nieważne, dla kogo, w każdym bądź razie, o co chodzi, o to chodzi, że Państwo w formach rezolucji, uchwał kierunkowych jak również w formie zwykłych uchwał cały czas wymagacie podejmowania przedsięwzięć, które noszą ze sobą konsekwencje finansowe z jednej strony, z drugiej strony macie pretensje do Pana Prezydenta o to, że nie łata się dziur budżetowych z innych dziedzin. A my nie możemy mieć ciastka tak naprawdę i zjeść ciastka, bo to jest bardzo ważna rzecz. Ja bym chciała żeby Państwo powiedzieli gdzie mamy oszczędzić. Teraz będziemy głosować też projekt uchwały, która mówi, przewiduje uchwalenie planu miejscowego celem, że tak powiem, zmienienia formy zagospodarowania terenu na teren zielony, hipotetycznie licząc się z wielkimi odszkodowaniami. Oczywiście autor jest z tego samego klubu, a ja się pytam, za co, kto za to zapłaci i w czym. My musimy tak dzielić żeby było po równo. Już w zeszłej kadencji przypominam, że weszła taka uchwała, której byłem inicjatorką gdzie osoby z niepełno sprawnościami zarówno dzieci jak również dorośli mieli nieodpłatne wyjścia na basen i mam nadzieję, że to dalej funkcjonuje, nie wiem, nie próbowałam, ale mam nadzieję, że to dalej funkcjonuje. Uważam, że to na chwilę obecną jest wystarczające. Cały czas podwyższamy Państwo podwyższa dofinansowanie w zakresie kwestii prorodzinnych, w zakresie wychowywania dzieci, natomiast my nie mamy z czego dawać. Ja proszę Panią Radną Elizę Dydyńską – Czesak żeby mi powiedziała skąd my weźmiemy te pieniądze. Jak

ona sobie to wyobraża. Ja jestem osobą dorosłą, która nie umie pływać, zawsze się bałam wody i teoretycznie jakbym była dzieckiem to by mnie ktoś zmuszał do tego pływania jak ja nie chcę pływać na przykład, dlaczego ja mam chcieć na przykład pływać. A jeżeli osoby chcą pływać to mają zniżki, są karnety, mój wnuk chodzi, ja chodzę z nim na takie zajęcia, mimo, że nie umiem pływać, jeszcze się nie utopiłam w brodziku, ale Szanowni Państwo nie da się, musimy liczyć przede wszystkim pieniądze. I jakkolwiek chcemy być empatyczni to pozostaje pytanie czy my jesteśmy empatyczni rzeczywiście, czy tak naprawdę nasza empatia wynika tylko i wyłącznie z zadowolenia społecznego i z kwestii stworzenia tzw. dobrego wrażenia, bo dla mnie to jest zasadnicza różnica. Stańmy w końcu twardo nogami na tej krakowskiej ziemi i porozmawiajmy na ten temat, w jaki sposób i jak możemy pomóc ludziom, ale nie dewastując budżetu na litość boską, bardzo o to proszę. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Szanowni Państwo!
Ja chciałem do tej uchwały zadać autorce dwa pytania. Pierwsze to jest basen na TS Wisła przy ulicy Reymonta, ponieważ tam był publicznie dostępny basen, z którego korzystali nie tylko mieszkańcy Krakowa, ale dzieci z okolicznych szkół, ten basen został wydzierżawiony firmie Fitnes Platinium i został zamknięty, dzisiaj tam jest ekskluzywne SPA. Więc chciałem zapytać jak z Pani obliczeń wynika, że gdyby ten basen był dostępny to, w jakim stopniu by zaspokoił potrzeby mieszkańców Krakowa na dostęp do zajęć klas 1 – 3, ja bym prosił o analizę, bo kto jest właścicielem tej firmy to wiemy, wiemy, że Fitnes Platinium wynajęło, wiemy, że Wisła podpisała umowę, która jest ponoć niewypowiedzialna, co jest mniej istotne. Moja pytanie a propos tego basenu, który był publicznie dostępny, a dzisiaj nie jest czy Pani może nam przedstawić informację, że gdyby basen był to, w jakim stopniu pokryłby potrzeby mieszkańców, o których Pani mówi. W konsekwencji tego, że Fitnes Platinium wynajęło ten basen i go zamknęło dla mieszkańców i dla dzieci z Krowodrzy trzeba było wybudować basen przy ulicy Kijowskiej, przy Al. Kijowskiej, kosztował 25 ml netto, żeby zrekompensować pustkę, którą wywołało zamknięcie tego basenu. W konsekwencji trzeba było postawić zupełnie nowy budynek, znaleźć działkę, jak to wszyscy mówią zabetonować Kraków, żeby basen odbudować. I ten basen tam powstał. I to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia, ja bym prosił żeby Pani policzyła, albo nam podała, ja zakładam, że ma to Pani policzone skoro Pani tutaj występuje, ile obecnie budowane baseny, na ile zaspakajają potrzeby, o których jest mowa, bo buduje się w tej chwili w mieście, co najmniej dwa baseny, kilka kolejnych jest projektowanych, jak to wygląda w tych liczbach, które Pani podaje, w tych szacunkach, które Pani podaje, jeśli chodzi o dostępność dla dzieci ze szkół, bo ten proces inwestycyjny się toczy, to nie jest tak, że się nic nie dzieje w tym temacie, co rusz są nowe lokalizacje, co rusz są budowane baseny, został wybudowany basen bodajże na Bohaterów Września, teraz chyba jest Na Skarpie robiony, buduje się basen na Mackiewicza, duży kompleks basenów, więc te rzeczy się dzieją, a jednocześnie Pani mówiąc, że nie ma miejsca dla dzieci na basenach zagłosowaliście przeciwko budżetowi gdzie te zadania basenowe były. No, więc pytanie, dlaczego głosujecie przeciwko budżetowi miasta gdzie są zadania basenowe, a w tej chwili dajecie projekt uchwały, żeby się baseny budowały pomimo tego, że się budują. No, więc prosiłbym o odpowiedź na te dwa pytania jak działalność i zamknięcie basenu na Reymonta wpłynęło na, o ile zmniejszyło dostępność do basenów dla dzieci i jak zwiększa dostępność to, co się w tej chwili buduje i czy to nie jest tak, że jednak

w znacznej mierze to zaspokoi te potrzeby, a jeśli nie to proszę wskazać gdzie, bo rozumiem, że to nie chodzi o to żeby baseny postawić byle gdzie tylko w miejscach takich gdzie są największe braki. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radny Bartłomiej Kocurek proszę.

Radny – p. B. Kocurek
Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent!
Mój przedmówca właściwie powiedział większość tego, co chciałem ja powiedzieć i bardzo mu za to dziękuję. Ale mimo wszystko jeszcze powtórzę, ponieważ to są takie projekty uchwał, które Państwo z tego klubu, który go zgłasza tak naprawdę nie macie moralnego prawa do tego żeby zgłaszać tego typu projekty, dlatego, że one dotyczą konkretnych kwot pieniędzy w budżecie, którym chcielibyście dysponować, które chcielibyście, żeby były rozdysponowane na konkretne zadania, w tym wypadku na naukę pływania dla dzieci, ale wy właśnie głosujecie przeciwko temu budżetowi, wy tak naprawdę jesteście przeciwko tym wszystkim basenom, które są budowane, wy jesteście przeciwko tym projektowanym basenom, bo głosujecie przeciwko temu budżetowi, a następnie przychodzicie z takim projektem uchwały. Mało tego, przychodzicie z projektem uchwały wtedy, kiedy to ten temat pojawia się na Komisji Edukacji przed wakacjami, tam padają wyraźne informacje i wyraźne obietnice, że zostanie ten temat przeanalizowany, że Pan Prezydent pochyli się nad tym problemem i być może rzeczywiście w trakcie realizacji kolejnych inwestycji basenowych uda się doprowadzić do tego, żeby wszystkie dzieci mogły brać udział w nauce pływania w klasach 1- 3 w jednym z tych roczników, a Państwo składają takie projekt uchwały. Czyli tak naprawdę w ogóle nie chodzi o to, żeby pewne rzeczy pchać do przodu, żeby próbować rozwijać to miasto, żeby wspierać inwestycje, które proponuje Pan Prezydent tylko chodzi o to, żeby robić destrukcję, wszystko pod publiczkę i tak naprawdę żeby pochwalić się na Facebooku, że złożyliśmy taki projekt uchwały i robimy sobie fitfot, to jest właśnie cały Klub Kraków dla Gibały i proszę Państwa proponuję Państwu, abyśmy odrzucili ten projekt uchwały oczywiście mam nadzieję na tej sesji. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Nie widzę, tak, Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Radny Kocurek, kto ma moralne prawo wypowiadać się i decydować w imieniu mieszkańców Krakowa z ust kogoś, kto ma postawiony zarzut, że nie mieszka w Krakowie, a wykonuje mandat Radnego, ja pozostawię to pytanie bez komentarza.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale Panie Radny to nie jest temat teraz tego punktu.

Radny – p. M. Starobrat
Kto ma moralne prawo decydować o mieszkańcach.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Radny proszę bez takich wycieczek, bo ten punkt już omawialiśmy przedtem, teraz dyskutujemy o basenach.

Radny – p. M. Starobrat
Odnoszę się do wypowiedzi, tak, Pani Przewodnicząca odnoszę się do wypowiedzi/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Proszę się odnieść do druku.

Radny – p. M. Starobrat
/…/ kto ma moralne prawo proponować rozwiązania dla mieszkańców Krakowa, a nie okolic Krakowa. Państwo możecie mówić Kraków dla Gibały, a nie Kraków dla Mieszkańców, my nie zejdziemy do Państwa poziomu, takiej dyskusji, nie będziemy mówić, że Państwo jesteście Platformą Donalda Tuska, możecie Państwo powtarzać to. Nawet Pani Alicja/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale Panie Radny proszę bez wycieczek takich politycznych, bo rozmawiamy o basenach, bardzo proszę, bo zabiorę Panu głos.

Radny – p. M. Starobrat
Jak najbardziej, jak najbardziej. Więc nas ani ziębi, ani grzeje, to świadczy tylko i wyłącznie o Państwa kulturze osobistej i kulturze politycznej. Wracając do basenów i zarzutu, że byliśmy przeciwko budżetowi, bo nie można było być za tym budżetem, bo w tym budżecie brakowało 300 mln na komunikację miejską i nie podpiszemy się pod nadanym dodatkowym zaciąganym długiem. Ten budżet był dziurawy, budżet był nierealny, nierzeczywisty, a jak Prezydent Miszalski wyjdzie z propozycją dodatkowego zaciągnięcia długu to będzie najlepszy dowód na to, że mieliśmy rację nie głosując za tym budżetem, a w nim było szereg ważnych inwestycji i to nawet inwestycji, które rozpoczynaliśmy my, my jeszcze w poprzedniej kadencji. To jest manipulacja, to jest populizm, to jest poniżej godności Rady Miasta Krakowa. Odnosząc się do basenów. Szanowni Państwo nie ma Kraków miejskich basenów na tyle, żeby wszystkie dzieci z klas 1 – 3 pomieścić, to jest prawda. To jest prawda, że bardzo ciężko byłoby pomieścić nawet jeden rocznik, to jest prawda, ale prawdą jest też to, że miasto Kraków jak nie ma swoich lokali, jak nie może swoimi zasobami zaspokoić potrzeby mieszkańców wykorzystuje sektor prywatny. Patrz przedszkola. Przedszkola też są niepubliczne, przedszkola też są niesamorządowe, wykorzystaliśmy prywatny sektor do tego żeby zapewnić potrzeby mieszkańcom. I wracam tutaj do tego finansowania. Państwo decydujący o mieście Kraków zaoszczędzili gigantyczne miliony na przedszkolach. Można byłoby odrobinę tej kwoty przeznaczyć na te same dzieci, przepraszam, trochę starsze dzieci od klas 1 – 3 i zapewnić przynajmniej jednemu rocznikowi naukę pływania. Mnie rodzice mówią i dyrektorzy szkół, że oni klikają bardzo szybko, ponieważ decyduje ułamek sekundy czy się zapiszą na bezpłatne zajęcia czy nie, przecież to jest chore. I wiem, że Pani Prezydent bardzo dużo robi w tym temacie, wiem, że coś się dzieje w Urzędzie, za co bardzo dziękuję. Państwo macie świadomość tego, że to jest chore, że ułamki sekundy decydują, która dziecko będzie miało bezpłatną naukę, a inne nie. Więc to nie jest populizm, aby przynajmniej wszystkie dzieci, bez losowości, bez ułamków sekundy miały zapewnioną tą lekcję. To nie jest duża kwota 3 mln zł Szanowni Państwo, nie wchodząc w populizm wiele większe kwoty są wydawane, moim zdaniem, na mniej potrzebne rzeczy niż to. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pani Radna Alicja Szczepańska proszę. Tak, Pan Prezydent może najpierw.

Radna – p. A. Szczepańska
Ja przepraszam, bardzo króciutko, Panie Radny naprawdę, jeżeli chodzi o poziom to ja wcale nie uważam, że wy się macie zniżać do naszego poziomu, tak szczerze mówiąc uważam, że jesteście poniżej naszego poziomu, ale to jest moje prywatne i subiektywne zdanie. Natomiast mówię, róbmy to nie pod publiczkę, bo tak naprawdę te działania są pozorne. I faktycznie ta uchwała, która była podjęta dla osób z niepełno sprawnościami w zeszłej kadencji, żeby nieodpłatnie korzystały, chodzi o wykorzystanie wszystkich, i basenów, uczelni i basenów COM-COM ZONE, chodziło o wszystkie baseny. I to są pewne kwoty, które rzutują na budżet miasta Krakowa. Tylko ja mówię, nie teraz, nie już, tutaj 3 mln, tu 5 mln, tu pół miliona, tu 20 mln, a później tak, nie ma Pana Prezydenta, nie ma pieniędzy, dziura niezałatana i wszystko jest okej i kto jest winny, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pan Prezydent Łukasz Sęk.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. Ł. Sęk
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Ja chciałem tylko krótko się odnieść szczególnie do tej końcówki wypowiedzi Pana Radnego Starobrata bo myślę, że tam jest klucz do całości tak naprawdę. Rzeczywiście basenów jest za mało, wiemy o tym doskonale, dlatego cały czas pracujemy nad tym żeby powstawały kolejne. Jesteśmy w trakcie przetargu na budowę basenu na osiedlu Na Stoku, pozwolenie na budowę basenu na osiedlu Strusia, który w planach zakładamy, że jak będziemy kończyć basen na osiedlu Na Stoku to będziemy gotowi, żeby ogłosić przetarg na basen na osiedlu Strusia i to komunikujemy od dawna i te plany są jasne. Basen Clepardii, I, II etap, który jest w trakcie, Panie Radny, bo ja teraz mówię o tych ważnych sprawach, o których Pan pytał, może Pan oczywiście nie słuchać, ale będzie Pan znowu do tych spraw się odnosił, więc wydaje mi się, że warto wiedzieć jakie baseny budujemy, bo to może pokazać, kiedy w perspektywie czasu będziemy w stanie takie lekcje dla większej grupy dzieci zapewnić, a ten kierunek myślę jest zbieżny dla nas wszystkich. W tym celu właśnie planujemy tą budowę. Tak jak wspomniałem Na Stoku przetarg, osiedle Strusia czekamy, zakładam, że będzie to kolejny basen do realizacji po osiedlu Na Stoku, Szkoła Podstawowa Nr 72 wstępnie zapisana w WPF, lata 27 – 29, natomiast tam potrzebujemy jeszcze zmiany w planie, podobnie ulica Forteczna, ale cały czas jest to w naszych dokumentach strategicznych, Clepardia, I, II etap trwa, III, IV zaraz po zakończeniu, Żywiecka Boczna, Dzielnicowe Centrum Sportu i Rekreacji, zlecamy teraz koncepcję dla tego zadania, tak, że też w najbliższym czasie będziemy te dokumenty, najpierw koncepcję, później projekt i środki na realizację. Więc myślę, że w tej kadencji jeden na pewno, kolejny będzie oddany, ale zakładam, że to będzie przynajmniej trzy tak realnie. I rozmawiamy też o basenach otwartych, ale to nie jest klu tej dyskusji. I co jest istotne i tak naprawdę, co jest kluczem dzisiejszej dyskusji, to pytanie czy podjęcie tej uchwały cokolwiek przyspiesza albo zmienia w tym temacie. Znaczy ja rozumiem te zarzuty Państwa Radnych tutaj, które przed chwili wznosili, że po prostu ten projekt uchwały jest de facto powieleniem tego, co już się dzieje. I jakby to trochę o to chodzi. Ja później czytam takie wpisy i pewnie po dzisiejszej sesji to jest ten sam styl, będą lekcje dla dzieci dzięki temu, że zgłosiliśmy taki projekt uchwały. Nie, to jest nieprawda, będą właśnie dzięki temu budżetowi, którego Państwo nie poparliście, będą dzięki tym inwestycjom, które w tym budżecie były zapisane, będą dzięki projektowi budżetu na rok kolejny. I mówienie o tym, że nie można było budżetu poprzeć, ja nie chcę wchodzić w szczegóły finansowe, ale o ile dobrze pamiętam nie przypominam sobie żadnej poprawki na 300 mln zł, żeby to zmienić w jakikolwiek sposób. Każdy Radny mógł składać poprawki do

budżetu zbilansowane, ja sobie nie przypominam, żeby jakaś poprawka była, która ten Pana Radnego zdaniem, niezbilansowany budżet zmieniała i te braki uzupełniała. Jeżeli był zły każdy Radny mógł zgłosić lepszy, nie widzieliśmy takiego projektu. Dlatego oczywiście można podjąć kolejne dziesiątki uchwał dotyczące tego, co już Prezydent robi, można później opowiadać, że to jest sukces tych, którzy te uchwały przygotowali. Ale wszyscy na końcu będziemy wiedzieć, że jest to nieprawdą. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Pan Radny Łukasz Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni! Pani Prezydent! Panie Prezydencie!
Ja tutaj jestem z apelem o to, aby ta dyskusja była jednak merytoryczna. Po pierwsze jedna uwaga do Pana Prezydenta, może w idealnym świecie tak by było, że kluby opozycyjne pomagają rządzącym znaleźć oszczędności w budżecie, ale to jednak rządzący ma bardzo dokładny wgląd w te wszystkie dokumenty i w te wszystkie dane. My, jako Radni klubów jesteśmy od tych informacji odsuwani, a widzimy to chociażby też w sposobie prowadzenia sesji, że nawet interpelacje gdzie padały niewygodne pytania przesuwane są na koniec tak, żeby przypadkiem gdzieś się w mediach nie przebiły, takie mam wrażenie, ale to tylko na marginesie. Druga uwaga jest taka, już któryś raz dzisiaj słyszę, też prowadząc te obrady, nie zwracałem na to uwagi, dlatego, że pewno byłyby zarzuty, że nadużywam tej funkcji prowadzenia obrad, ale chciałbym żebyśmy zachowali jednak takie minimum, taki poziom, w którym Państwo naprawdę nie przez przejęzyczenie, ale specjalnie zmieniają nazwę tego klubu naszego, w którym jest 7 osób, Pan Kocurek teraz kpi i śmieje się, widzę to, cieszę się bardzo, tak, tak, Pan zawsze się uśmiecha, mówiąc mieszkańcom o tym, że mają wymieniać sobie okna jak jest hałas, też się Pan śmiał. Natomiast Szanowni Państwo Klub nazywa się Kraków dla Mieszkańców. I chciałbym żeby, chociaż takie minimum przyzwoitości zachować, żeby sobie nie robić z tego zabawy, bo Panie Radne też się uśmiechają i wiedzą, może na klubie mają Państwo takie chichy, śmichy, tylko, że to nie przystoi.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Radny proszę na temat mówić, bo naprawdę nie róbmy wycieczek po prostu do poszczególnych Radnych.

Radny – p. Ł. Maślona
Jesteśmy w miejscu gdzie naprawdę takiego poziomu nigdy nie było i chciałbym, żeby zachować jednak ten poziom chyba, że my mamy zacząć też przeinaczać nazwę Klubu Koalicji Obywatelskiej, a byłoby ku temu pretekstów mnóstwo. Chcą Państwo tego, takiego poziomu?

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Radny Michał Drewnicki bardzo proszę i przygotuje się Radny Bartłomiej Kocurek.

Radny – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie Pani Przewodnicząca. Państwo Wiceprezydenci! Szanowni Państwo Radni! Ja w związku ze środkami finansowymi mam jedno pytanie, czy miasto Kraków lub jakieś inne podmioty miejskie, ale głównie pytam tutaj o gminę, występowały o środki w ramach małopolskiego projektu, projektu województwa małopolskiego Już pływam, takie zadanie, taki projekt Małopolska ma, a jak to znalazłem, dla przykładu gmina Kocmyrzów –

Luborzyca pozyskała środki finansowe na realizację projektu Już pływam na obecny rok i w ramach tego zadania będą odbywały się zajęcia, oczywiście to jest, nie jest może jakaś zaskakująca liczba uczniów, która będzie w Kocmyrzowie – Luborzycy takie zajęcia miała, natomiast sądzę, że jeśli takie miasto jak Kraków wystąpiłoby o takie środki, chyba, że występowało właśnie, to być może to jest też szansa na to, by kolejni uczniowie z lekcji pływania korzystali, bo jeśli uczyć się to uczmy się od sąsiednich gmin.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Radny Bartłomiej Kocurek proszę bardzo.

Radny – p. B. Kocurek
Pani Przewodnicząca! Państwo Prezydenci!
Ja tylko chciałem Panu Radnemu powiedzieć, że nie jestem w żadnym akcie oskarżenia, więc tutaj trudno mówić Panie Radny o tym, że jestem o coś oskarżony, bo jak się mówi, że ktoś jest oskarżony to pewnie są to jakieś zarzuty prokuratorskie zdaje się, pierwsze słyszę żeby taka sytuacja miała miejsce. Więc sobie nie życzę tego typu insynuacji. Powtórzę jeszcze raz, Pan, Państwo Radni nie mają prawa moralnego do tego, żeby wnioskować o środki finansowe z budżetu, którego Państwo nie przegłosowali. Panu Radnemu z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, czy jak kto woli, bo jak tak mówiliśmy na przykład, kiedyś się mówiło Prawo i Sprawiedliwość, Polska i Solidarność to chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że jeżeli Pan Radny ma takie doskonałe pomysły dotyczące tego jak miasto powinno pozyskiwać środki to można się podzielić tą wiedzą z urzędnikami, ponieważ Radni są również od tego, aby podpowiadać, wspierać i pomagać władzy wykonawczej w tym, żeby jak najlepiej służyć mieszkańcom. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pani Prezydent chciała się tutaj jeszcze odnieść i następnie Pani Dyrektor Mazur.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. M. Klaman
Szanowni Państwo!
Niestety ta uchwała nie spowoduje to, o czym Pan Radny mówił, czyli tego, żeby przestać klikać, tylko spowoduje, że tych klików będzie jeszcze więcej. Dlatego my potrzebujemy innych rozwiązań, niestety ta uchwała tych rozwiązań w ogóle nie proponuje. I dziękuję bardzo Panu Radnemu, że rzeczywiście wie Pan, że także z Wydziałem Edukacji pracujemy nad tym, żeby rzeczywiście rodzice nie zawsze te same osoby czy nie pierwsze osoby wybierały basen zamiast na przykład innych zajęć dodatkowych, bo tak rzeczywiście jest. Proszę Państwa natomiast zwróćmy też uwagę na to, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, jako Kraków i to jest świetnie i będziemy to rozwijać, ponieważ jako miasto Unii Metropolii jesteśmy jedynym miastem, które rzeczywiście finansuje z budżetu gminy dodatkowe zajęcia pływackie, natomiast Pan Prezydent Sęk właśnie powiedział o tym, jakie są w planie i jakie są w budowie baseny. Zwróćcie Państwo Radni także na to uwagę, że dwa z nich to są właśnie baseny przy szkołach podstawowych, przy Szkole SP 129 i 29, a jeden ogólnomiejski. Więc także to położenie nacisku na to, żeby te baseny były dostępne dla przede wszystkim dla dzieci, dzieci szkolnych jest i taki jest także tutaj kierunek miasta. Ja muszę powiedzieć, bo słowo gigantyczne pieniądze zaoszczędzone z prywatnych przedszkoli, nie chcę wracać do tej dyskusji i do tej dyskusji i tej Rady Miasta, na której rozmawialiśmy o wielości nieprawidłowości, o których mówiła Pani Kurator Oświaty, Pani Olszowska, nad którymi my mamy dużo mniejszą kontrolę wtedy, niż jeśli coś robimy rzeczywiście samodzielnie, jako

gmina. Nie będę już w to wchodziła, ale uważam, że to rozwiązanie, pójście w sektor prywatny nie jest dobrym rozwiązaniem. Pani Dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych przedstawi Państwu także jeszcze szczegółowe informacje na temat tego ilu uczniów korzysta, bo to, co Państwo podają także w uchwale nie jest do końca prawdą i jakie mamy także wnioski i rekomendacje, jeśli chodzi o Wydział Edukacji.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Prezydent i Pani Dyrektor Mazur proszę.

Dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych – p. M. Mazur
Szanowni Państwo Prezydenci! Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Myślę, że gdybym zaczęła i podała te dane na początku może by to uchroniło przed niepotrzebnymi emocjami, ale po pierwsze chciałam powiedzieć o różnych rzeczach, które mają wpływ na to, jeżeli chodzi o nasze dzieci, które pływają w klasach 1 – 3. Zacznę, jako były dyrektor szkoły od tego, że w podstawie programowej klas 1 – 3 nie ma nauki pływania. Mimo, że my, jako dyrektorzy występowaliśmy wielokrotnie do Ministerstwa o to, żeby naukę pływania z racji też argumentów, które tutaj pani recenzentka przedstawiła, natomiast nie ma i w nowej podstawie, która będzie w 2026 roku także nauki pływania w podstawie programowej nie ma. Jedynie zajęcia basenowe możemy organizować, jako zajęcia pozalekcyjne, a to się wiąże z tym, kto i w ramach, jakich godzin będzie odprowadzał dzieci na baseny i sprawował nad nimi opiekę. Więc Kuratorium również zwraca na to uwagę, że nie wszystko, co się dzieje będzie zgodne z prawem. My wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Kuratorium i żeby tutaj zapełnić tę lukę nieprzygotowanych nauczycieli wspólnie z KSOS przeszkoliliśmy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w tym roku ponad 260 osób, które nabyły uprawnienia do tego żeby móc sprawować opiekę nad dziećmi, kiedy one są w basenie. To nie są uprawnienia ratownicze, natomiast mogą sprawować nad nimi opiekę. Jeżeli chodzi o nasze baseny to pomijam te cztery baseny, które mamy przy KSOS, KSOS w tej chwili jest od lutego pod Wydziałem Sportu, natomiast mamy rzeczywiście także baseny przyszkolne, które w większości realizują także zajęcia dodatkowe pływania dla swoich uczniów w ramach różnych programów, które realizują. Natomiast przechodząc do liczb, które myślę, że Państwa interesują to w tej chwili krakowskich uczniów klas drugich korzysta 253 grupy, to jest 6.325 uczniów, w 100 % wykorzystujemy w pełni infrastrukturę. Nie ma pustych przebiegów, potrzebujemy dwa pełne baseny sześciotorowe, pełnowymiarowe, które ewentualnie by zabezpieczyły pozostałą liczbę, bo to stanowi 60 % wszystkich naszych uczniów. Aktualny koszt prowadzenia tego programu to jest 3,6 mln zł rocznie, więc liczbowo jeszcze pozostaje do zagospodarowania 181 grup tylko i wyłącznie z jednego rocznika. Gdybyśmy myśleli tylko o rozszerzeniu programu na klasy drugie to, gdzie jest w Krakowie obecnie 434 oddziały i rezygnując z obecnie prowadzonej rekrutacji, która rzeczywiście jest trudna i dyrektorzy nam to zgłaszają, my też z Panem Dyrektorem KSOS o tym rozmawialiśmy, także w ubiegłym roku i w tym i mają być modyfikacje, Pan Dyrektor podjął już też działania w tym kierunku, to gdybyśmy musieli dołożyć to rzeczywiście będzie to 3.569.000 czyli blisko 7 mln, które musiałaby Wysoka Rada znaleźć. Poza tym tak jak wspomniał Pan Prezydent, Pani Prezydent, że są w budowie baseny, są inwestycje, które są przygotowane, natomiast nie samym basenem, chciałabym na to zwrócić uwagę, szkoła stoi, dwa, nie wszystkie dzieci też biorą udział w basenie chociażby nie wszystkie dzieci niepełnosprawne z przyczyn przeróżnych, a przede wszystkim też niedostosowania różnych basenów, dzieci, które mają problemy skórne, czyli problemy dermatologiczne, czy inne również w tym basenie nie uczestniczą, co też się wiąże z organizacją pracy w szkole, żeby tym dzieciom w międzyczasie zapewnić właściwą opiekę. Jeżeli byśmy przyjęli tę uchwałę,

Państwo przyjęli, przepraszam, objęcia wszystkich klas 1 – 3 w danym roku szkolnym, że byłby to długofalowy pomysł to jest to nierealne infrastrukturalnie i finansowo, ponieważ dla 800 oddziałów klas 1 – 3 czyli 400 klas pierwszych, 400 klas drugich i ponad 400 klas trzecich dałoby dodatkową kwotę w sumie 16 mln zł. Chciałam zwrócić uwagę na to, że od początku roku toczą się również rozmowy pomiędzy Wydziałem Edukacji, KSOS, ZIS, Wydziałem Sportu, dokonujemy analizy sytuacji w basenach, przy basenach przyszkolnych, zastanawiamy się, badamy też, analizujemy koszty, analizujemy też możliwości wyjść z sublicznikow itd. zastanawiając się w jaki sposób również jeszcze tutaj pozyskać oszczędności dla korzystających obecnie szkół. Myślę, że pod patronatem Pana Prezydenta dojdziemy tutaj do porozumienia i w przyszłości będziemy też Państwu w tym, tę propozycję i Panu Prezydentowi przedstawiać. Jeżeli chodzi o program Już pływam to był to program skierowany do małych gmin, niestety my, jako gmina do bardzo wielu projektów niestety nie łapiemy się z prostej przyczyny, ilość mieszkańców, kwestie finansowe, nad czym też ubolewam niestety nam nie pozwalają korzystać z takich programów, ale jeżeli Państwo Radni rzeczywiście mają jakieś pomysły ja jestem bardzo otwarta, chętnie się spotkam, wysłucham, jeżeliby Państwo o czymś wiedzieli, coś, co by usprawniło i umożliwiło nam pozyskanie dodatkowych środków w ramach jakichkolwiek projektów. My w Wydziale mamy też poświęcony projektom referat, więc zapraszam do współpracy. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Jeszcze widzę, że się zgłasza Radna Anna Bałdyga i Pan Radny Michał Starobrat.

Radna – p. A. Bałdyga
Szanowni Państwo!
Ja nie będę powtarzać argumentów przedmówców, powiem tylko dwie rzeczy, które tu jeszcze nie padły. Po pierwsze mieliśmy wczoraj długą dyskusję na komisji na temat tego projektu i zostało wskazane szereg błędów w tym projekcie uchwały kierunkowej. Od błędów statystycznych, informacyjnych, liczbowych, błędnych wyliczeń aż po błędny tytuł samego dokumentu. Niestety jak dowiaduję się nie wpłynęła żadna poprawka ani autopoprawka do tego dokumentu, czas jest do końca naszej dyskusji, która jak mniemam zmierza już do końca, czyli rozumiem, że Państwo nie planują poprawić czegoś, co już wczoraj wyjaśniliśmy, że jest niezasadny. Ja tylko powtórzę, nie 40 tylko 60 %, tu Pani Radna faktycznie sprostowała to jednak ustnie nie pisemnie, nie 3 mln, a 3,6 mln brakuje, przy czym jest to kwota niedoszacowana o wartości wypłat za czas ferii, wakacji i innych dni wolnych od pracy, które też trzeba opłacić dla instruktorów, a więc kwota jest zdecydowanie wyższa, może nawet sięgać 7 mln, a tak jak powiedział Pani Dyrektor przed chwilą, jeżeli będziemy czytać ten projekt literalnie, a wielu tak będzie czytać i obejmiemy wszystkie dzieci klas 1 – 3, bo właśnie tak jest sformułowany trzykrotnie w tym projekcie cel uchwały, aby wszystkie dzieci z klas 1 – 3 czyli ponad tysiąc grup dzieci to wtedy potrzebujemy 16 mln i 8 basenów. To w końcu ile potrzebujemy. Po co taka uchwała, która ani nie wnosi danych merytorycznych ani też nie przyspiesza czegoś, co i tak się dzieje. I druga sprawa, którą chciałam już osobiście zwrócić uwagę. Chciałam, jako Przewodnicząca Komisji Edukacji zaprotestować, żeby w uzasadnieniach lub gdziekolwiek używać argumentu, że musimy, powinniśmy zrobić coś, co do roku 2028, albowiem, uwaga, wtedy kończy się nasza kadencja. Ja myślę, że każdy z Państwa Radnych doskonale wie, kiedy kończy się jego kadencja i co obiecał swoim wyborcom. Natomiast nie zgadzam się, aby wykorzystywać ten argument do procedowania uchwał na tak wrażliwym organizmie, jakim są małe dzieci

w wieku przedszkolnym, szkolnym, czy jacykolwiek inni mieszkańcy Krakowa. To nie jest ten argument, o ni możemy sobie rozmawiać, ale nie zgadzam się, żeby on był formułowany na piśmie. Bardzo proszę żeby to w przyszłości uwzględnić. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Szanowni Państwo! Pani Prezydent!
Ja mam tylko takie pytanie do Pani, ponieważ problem widzimy wszyscy i tak klikalność jednak jest i to dyrektorzy i rodzice mówią o tym, że są szkoły, które mają więcej szczęścia i kilka lat z rzędu mogą uczestniczyć w tym programie, są szkoły, które przez kilka lat z rzędu niestety nie mogą, to jest zbieg okoliczności, to jest szczęście, to jest ułamek sekundy. My zaproponowaliśmy w tej uchwale, aby na przykład jeden rocznik, na przykład drugie klasy, to jest uchwała kierunkowa, nie sztywna, więc to jest wszystko jeszcze do ustalenia, wszystkie na przykład drugie klasy dostały możliwość korzystania z takich zajęć dodatkowych w postaci bezpłatnego pływania zapewnionego przez miasto. Powiedziała Pani, że ten nas pomysł zwiększy klikalność, czyli jeszcze ten problem pogłębi, proszę mi wytłumaczyć w jaki sposób skoro cały rocznik z klucza miałby zapewniony udział w dodatkowych zajęciach. Jakby mi Pani wytłumaczyła jak to zwiększa tą przypadkowość, losowość w klikaniu.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy jeszcze są Państwo, jeszcze Pani Prezydent tak, tak, to bardzo proszę.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. M. Klaman
To jest Panie Radny prosta rzecz, ponieważ zwiększamy w takim razie także podaż i tak samo będzie się działo, to samo, co mamy na przykład z programem Mieszkania za remont i będziemy mieli dużo większą znowu grupę osób, które będą niezadowolone, ponieważ nie otrzymają takiego, takiej po prostu możliwości. Jest rozwiązanie, tak, o którym my też mówimy i w wydziale myślimy, pracujemy, raczej, które wymagałoby też systemu, takiego systemu internetowego do tego jak wychwytywać i jak rekomendować rzeczywiście innym klasom, tak, że ta klasa jest w tym roku, inna klasa jest w tym roku itd., itd. I nad tym rzeczywiście wydział pracuje i to jest jedyna taka ewentualna możliwość, żeby z tego klikania zrezygnować, bo tutaj dodajemy i tak, mamy, powiększa nam się grupa, powiększa nam się grupa rodziców, którzy będą tak samo móc klikać i powiększa się także proszę Państwa to duże rozczarowanie wtedy także. Dlatego mówię o tym żebyśmy szukali rozwiązań, które będą realne także dla rodziców, a nie będą po prostu powodowały frustracji.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Prezydent. Nie widzę zgłoszeń Państwa Radnych, natomiast do głosu zgłosił się Pan Rafał Magryś. Już, moment, Panie Magryś proszę poczekać chwilę. Czyli Pani Radna Dydyńska – Czesak. Ale ja nie widziałam, dobrze, ale nie było zgłoszeń wcześniej, ale poprosili, poprosili o odpowiedzi. Dobrze, Szanowni Państwo wprowadzają Państwo taki zamęt, że, kto, nie było zgłoszeń na tablicy, nie, drodzy Państwo cztery minuty. Jeżeli wnioskodawca chce się odnieść na samym końcu to bardzo proszę, zgłaszajcie się Państwo, mam pustą tablicę, więc ja nie jestem duchem świętym, żeby wiedzieć, kto chce zabrać jeszcze głos i się zgłosić i coś jeszcze skomentować.

Pan Rafał Magryś
Przepraszam, z przyzwyczajenia za szybko się tutaj znalazłem, tak, że przepraszam za zamieszanie. Witam serdecznie Panią Prezydent, Panią Przewodniczącą, Szanownych Radnych. Tak jak mówiłem, jakbyśmy już ustalili, że jesteśmy w nowej epoce zastanawialibyśmy się zupełnie inaczej. Ja mam skrzywienia lędźwiowe, piersiowe i basen był dla mnie zalecany właśnie tutaj w tym ośrodku, o którym mówiliśmy. Przypomnę, że naturalną naszą pozycją teraz w ówczesnym czasie jest tak. Więc basen jest jak najbardziej rehabilitacją do tego, żeby ćwiczyć ręce, tak, co jest moim problemem, jeszcze teraz odwieczne skurcze barków i jako dziecko nie byłem skłonny do tego żeby przyłożyć się do tych ćwiczeń, bo nie miałem zielonego pojęcia, że to mi się przyda, atrakcyjność w byciu dorosłym człowiekiem.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Magryś, ale proszę sobie darować dolegliwości żeby wszyscy o tym wiedzieli.

Pan Rafał Magryś
Ale mówię o aspekcie edukacyjnym i mówię/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale my wiemy wszyscy jak ważne jest pływanie, nie potrzeba nas teraz edukować.

Pan Rafał Magryś
Ale proszę Pani to jest bardzo ważne, właśnie pływanie jest aspektem w tym momencie do tego żeby prostować/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Proszę sobie darować takie wstawki, że podniesienie Pana atrakcyjności, trzeba było słuchać mamy, to jest po pierwsze.

Pan Rafał Magryś
No właśnie nie słuchałem i wyrosłem na takiego dziwnego gałgana, ale jak się okazuje gałgan jest niepotrzebny w jednym miejscu, a kiedyś był zakaz wywożenia gałganów z kraju, ponieważ robiliśmy z tego papier i nie wiem, czemu nie odtwarzamy Młynówki Królewskiej gdzie była całym zagłębiem młynów papierniczych, ale dobra. To jest inny aspekt. W każdym razie, dlatego mówię, że jeżeli byśmy uznali, że powinniśmy już myśleć inaczej, bo zupełnie zmieniła nam się struktura społeczna to w tym momencie działanie basenu by było, jako właśnie już uzdatnianiem ludzi do przyszłości i to by była część konieczna do tego żeby te dzieciaki już wiedziały, o co chodzi w tym procesie właśnie prostowania się. Dlaczego się mamy prostować, będziemy wiedzieć, że potem będziemy przy tym telefonie, będziemy przy tych ekranach i to jest w tym momencie odskocznia odnośnie myślenia w sposób szablonowy i kategoryczny, tylko już zaczynamy też przekazywać dzieciakom, w jaki sposób troszczyć się o zdrowie, o budowę naszą fizyczną w przyszłości. Czyli można powiedzieć, że to jest tak naprawdę, to, co chcemy teraz wykonywać przez tą edukację zdrowotną, czyli jeżeli byśmy teraz włożyli pływanie w edukację zdrowotną możemy zyskiwać na to środki zupełnie z innych funduszy, czyli z jakichś KPO czy cokolwiek innego, co jest w tym momencie dostępne i zupełnie inaczej myślimy o finansowaniu tego działania, bo to jest dokładnie to samo co z jacht plus, zależy jak uargumentuje wniosek tak zyskuje pieniądze. Więc jeżeli tutaj pomyślimy w ten sposób, że myślimy inaczej, myślimy teraz o przyszłości tych dzieci, o tym, że już je edukujemy na zasadzie przyszłości i również troszczymy się o jakość

społeczną, żeby faktycznie byli zdrowi. Możemy porównać nawet do otyłości w Stanach Zjednoczonych, to jest program, który jest teraz walki z otyłością o dokładnie w tych kategoriach umieścić właśnie pływanie to zupełnie to zmienia całkowicie spojrzenie na to w jaki sposób pozyskujemy te środki, bo mamy zupełnie inny cel działania. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I proszę Panią Radną Elizę Dydyńską – Czesak o ustosunkowanie się do pytań.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Jak już zauważył mój klubowy kolega Radny Starobrat faktycznie wszyscy się zgadzamy, że te umiejętności pływania są ważne, ale standardowo musimy się o coś pokłócić. Ja bym bardzo prosiła Państwa Radnych, że jeśli wypowiadacie się w sprawie jakichś uchwał, stricte tej naszej, wcześniej zalecałabym przeczytanie ich, bo w naszej uchwale jak byk jest napisane, że te zajęcia mają być nieobowiązkowe. Więc, tak, to tutaj właśnie do Pani Radnej, dziękuję, że mnie Pani Radna słucha. Te zajęcia miałyby mieć charakter nieobowiązkowy, zdajemy sobie sprawę, że często dzieci mają przeciwwskazania, o których Pani Dyrektor wspominała, albo chociażby inne laryngologiczne ze względu, na które faktycznie takie zajęcia nie są wskazane. Panie Radny Kocurek kolejny raz podnosi Pan naszą działalność w social mediach, ja chciałabym Panu Radnemu przypomnieć, że pierwszy argument jaki podnosiliście po Państwa ostatnich przegranych wyborach to było to, że nie komunikowaliście swoich sukcesów. Zaraz później wymyśliliście Rzecznika Rządu Pana Adama Szłapkę, który ma te wasze sukcesy komunikować.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pani Radna, Pani Radna robicie cały czas wycieczki jakieś polityczne, jesteście nastawieni/…/, proszę rozmawiać o basenach.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Ja się odnoszę do Państwa Koalicji Obywatelskiej w wycieczkach politycznych. Niestety padły takie słowa, więc się do nich odnoszę.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Rozmawiajmy o basenach konkretnie i do brzegu.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Co do błędów w uzasadnieniu, w momencie, kiedy uchwała jest publikowana w Dzienniku Uchwał uzasadnienie nie jest jej integralną częścią, więc w momencie, jeśli osoby będą się z nią zapoznawały nie będzie tam widniało uzasadnienie. Dziękuję. Też dziękuję Panu Prezydentowi Sękowi za te dane, które podał, na pewno cenne do dalszej analizy.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale Pani Radna, co to jest za odpowiedź do Przewodniczącego Klubu, sprawdź sobie. Ja przepraszam bardzo, ale jesteśmy na sali obrad i tutaj obowiązuje jakaś kultura i szacunek wzajemny, a nie po prostu odchodząc z mównicy Pani rzuca do Przewodniczącego Klubu, sprawdź sobie, co to w ogóle jest, ale, co krzyczał, kto krzyczał, co to w ogóle jest za odpowiedź, sprawdź sobie. Dobrze. Szanowni Państwo zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu.

Głosowanie w bloku głosowań. Projekt, przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Uchwalenie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2026-2030 Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

Referuje Pani Zastępca Dyrektora Małgorzata Starnowska proszę bardzo, druk 794.

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu – p. M. Starnowska
Szanowna Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Szanowni Państwo Radni!
Projekt uchwały dotyczy przyjęcia dokumentu pod nazwą Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2026 – 2030 Wodociągów Miasta Krakowa. Plan wieloletni został sporządzony w oparciu o zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków i zgodnie z zapisami ustawy plan określa w szczególności planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia optymalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji. Dodatkowo plan określa sposób realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa oraz z zapisami wydanego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. I zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę plan został zaopiniowany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i opinia stanowi załącznik do uzasadnienia uchwały. I plan spełniający warunki określone w ustawie zostaje przedstawiony Radzie celem uchwalenia w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia planu Prezydentowi przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne. Do projektu uchwały została złożona autopoprawka Prezydenta Miasta mająca na celu usunięcie omyłki pisarskiej i szczegóły dotyczące planu wieloletniego przedstawi Pan Prezes Wodociągów Miasta Krakowa Pan Piotr Ziętara. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Zapraszam Panie Prezesie.

Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa – p. Ziętara
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Pozwólcie, że króciutko, ponieważ Państwo ten dokument otrzymali, więc ja go nie będę czytał, natomiast zwrócę uwagę na kilka elementów. Jest to plan Szanowni Państwo, który jest dwa razy większy, blisko dwa razy większy niż poprzedni planu przedłożony Wysokiej Radzie w 2021 roku. Wtedy mieliśmy około 590 mln nakładów inwestycyjnych, teraz proponujemy Państwu program inwestycyjny, który jest bezprecedensowy w historii spółki mianowicie na najbliższe 5 lat chcemy przeznaczyć na prace inwestycyjne około miliarda siedemdziesięciu pięciu milionów złotych. Oprócz tego równolegle do tego planu realizujemy plan remontów, który obejmuje kwotę pół miliarda złotych, czyli razem jest to kwota prawie miliarda sześciuset milionów złotych. To są bardzo olbrzymie pieniądze i od razu zastrzegam na samym początku Szanowni Państwo, że nie jest to plan, który ma jakiekolwiek wpływ na wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Kraków, czyli jest to plan, który nie będzie finansowany z Gminy Miejskiej Kraków. Szanowni Państwo przywołam Państwu kilka zadań

inwestycyjnych, o które często jesteśmy pytani w kontekście naszych zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółkę. Więc zwrócę uwagę na naprawdę kilka wybranych najistotniejszych z mojego punktu widzenia. Pierwsza rzecz to jest 380 mln przeznaczonych na budowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Państwo otrzymali wczoraj o godzinie 13.28 maila z Kancelarii Rady Miasta, w którym przedłużyliśmy Państwu wykaz potrzeb zgłoszonych w ramach konsultacji przeprowadzonych przez Wodociągi Miasta Krakowa w ramach realizacji tzw. programu społecznego BIS. Każdy z Państwa Radnych otrzymał ten dokument, prosiłbym o zapoznanie się z tym dokumentem, bo on jest z podziałem na dzielnice, więc macie Państwo bardzo szczegółowo ten dokument przedstawiony. W ramach tego programu planujemy zbudować około 150 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oprócz tego Szanowni Państwo będziemy realizowali również procedury przyjęcia kolejnych wniosków tak jak obiecywałem na Komisji Infrastruktury, że ten program jest programem żyjącym, czyli będziemy go dalej uzupełniać i mam nadzieję, że będziemy mieć zdolności finansowe do kolejnych inwestycji w tym zakresie. Szanowni Państwo w kontekście bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, to powinno nas wszystkich zainteresować w sytuacji geopolitycznej, ale też zmieniających się wytycznych Unii Europejskiej, bardzo duże środki przeznaczone na zabezpieczenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę w Krakowie to jest 150 mln zł, bardzo duże środki również przeznaczone są na modernizację systemu oczyszczania ścieków, z czego 124 mln na oczyszczalnię Płaszów i to jest ta hermetyzacja, o której mówiłem w listopadzie poprzedniego roku podczas wystąpienia, podczas posiedzenia odnośnie tzw. kwestii odorowej, 124 mln zł, do końca roku zakontraktowanie, wybranie wykonawcy i przekazanie placu budowy i 26 – 27 realizacja, rozliczenie 28, więc mam nadzieję, że będę mógł Państwa zaprosić na oczyszczalnię po rozbudowie na początku 2028 roku. Hermetyzacja obejmuje część mechaniczną, o czym pewnie Państwo doskonale wiecie. Równolegle do sytuacji geopolitycznej bardzo duże środki przeznaczamy na poprawę systemu zasilania w energię elektryczną, bardzo mało o tym mówimy publicznie, ale to jest tworzenie redundantnych systemów zasilania w energię elektryczną i są to wydatki naprawdę wielomilionowe, które pozwalają nam zachować ciągłość w przypadku blekautów, które mogą się pojawić, bo takie ryzyka identyfikujemy jako my i służby państwowe, którym podlegamy, czyli Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szanowni Państwo na oczyszczalni Kujawy istotna informacja dla mieszkańców Nowej Huty, szczególnie rejonu Dymarek i rejonu ulicy Igołomskiej, budowa całkowicie nowej stacji ścieków dowożonych dla gmin przede wszystkim sąsiadujących, ale również dla terenów nieskanalizowanych dzisiaj gdzie te zbiorniki bezodpływowe funkcjonują, czterostanowiskowa, w pełni zhermetyzowana stacja za 30 mln zł zbudowana na Kujawach w okresie 26 – 27. Mam nadzieję, że również ten obiekt zasadniczo zmieni realizację naszych funkcji w tamtym rejonie. Szanowni Państwo niestety pieniądze europejskie w naszej branży się skończyły, więc to chciałem Państwu zasygnalizować, FEnIKS się skończył, więc zostaliśmy dzisiaj na takim etapie, że te zadania, które nie uzyskały dofinansowania już nie mają szans w żadnym konkursie, bo konkursów już nie będzie, więc budujemy finansowanie w oparciu o kredyty inwestycyjne oraz własne środki wypracowywanych ze sprzedaży naszych usług, czyli dostawy wody i odbioru ścieków, ale jeden z takich projektów jest bardzo medialny, ale chciałbym żebyście Państwo o nim usłyszeli, bo on też jest w tym planie. To jest budowa zbiornika Wawel czy zbiornika Sheraton, bo z różnymi się tutaj spotkałem nomenklaturami, to jest zbiornika pod hotelem Sheraton, zbiornika pod dawnym czy utwardzonym placem, który służył, jako parking dla autokarów, zbiornika o pojemności 15 tys. m3, który będzie łapał mieszaninę wód opadowych i ścieków w przypadku podwyższenia napełnienia kolektorów ogólnospławnych w centrum Krakowa. I Szanowni Państwo efektem tego będzie i

z tego akurat, to mamy wyliczone na modelu hydraulicznym, jest ograniczenie pracy przelewu burzowego pod Wawelem o 80 %, więc zakładam, że jest to pierwszy taki element dużego projektu, bardzo trudnego projektu konstrukcyjnie, bardzo trudnego projektu architektonicznie, ale też bardzo trudnego archeologicznie, bo tam jeszcze nikt nie kopał w tym rejonie tak głęboko. My schodzimy Szanowni Państwo na prawie 20 m podpierając Wały, żeby móc ten zbiornik obok Wałów Wiślanych zbudować. Olbrzymie przedsięwzięcie, koszt tego przedsięwzięcia dzisiaj szacujemy na około 70 mln zł, ale biorąc pod uwagę skomplikowalność jesteśmy przygotowani na sfinansowanie tego obiektu na poziomie 90 mln zł, więc to jest jeden ze zbiorników, które powinny być zbudowane w Krakowie. Niestety na chwilę obecną nie mamy dofinansowania w tym zakresie zewnętrznego, ale tak jak powiedziałem poradzimy sobie sami. Szanowni Państwo rzecz, o której też się rzadko mówi, w tym planie na miliard złotych 99,4 to jest cyberbezpieczeństwo czyli coś, czego nie można dzisiaj bagatelizować. Doświadczamy nieprawdopodobnej ilości incydentów cybernetycznych w naszych, na naszych SOK, jesteśmy obsługiwani przez wysokiej klasy specjalistów, ale nigdy nie powiem Państwu, że jesteśmy w 100 % bezpieczni, bo taki stan po prostu nie funkcjonuje. Więc 100 mln idzie na ten element i Szanowni Państwo rzeczy, które się z planem wiążą. Mianowicie bardzo istotna rzecz to zrestrukturyzowaliśmy kompletnie zadłużenie w kredytach inwestycyjnych, które spółka posiadała, nie wiem czy Państwo wiecie jesteśmy jedną z nielicznych, jak nie jedyną spółką w Polsce komunalną, która podziękowała Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu spłacając w pełni zobowiązanie w wysokości blisko 400 mln zł. Dzisiaj jesteśmy zakredytowani w Banku Gospodarstwa Krajowego, Szanowni Państwo tu szczególna uwaga dla osób posiadających kredyt hipoteczny na jeden punkt procentowy, bez WIBORU, tam już nie ma nic więcej pododawane w kosztach finansowych. I staramy się na cyberbezpieczeństwo uzyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach jeszcze KPO, które będzie oprocentowane na pół punktu procentowego, ponieważ dzisiaj instytucje zarządzające bezpieczeństwem i cyfryzacją naszego kraju uznały, że te pieniądze są wręcz niezbędne do wydatkowania w Polsce na bardzo niskim koszcie pieniądza, więc myślę, że to jest też element, na którym nam bardzo zależy. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o poziom zadłużenia spółki to rok 25 zakończymy na poziomie 285 mln, to już jest po częściowej spłacie Banku Gospodarstwa Krajowego kolejnych rat kapitałowych wraz z odsetkami, rok 2030 zakończymy na poziomie 514 mln zł, z czego 100 % tego zapotrzebowania na kredyty inwestycyjne będzie przeznaczone na inwestycje. I od razu uwaga, zasada, która wynika ze wskaźników makroekonomicznych oraz wskaźników zarządzania płynnością i zdolnością do zadłużania, zaciągania pieniędzy dłużnych Szanowni Państwo wskaźnik referencyjny ogólnego zadłużenia, czyli poziomu zadłużenia do sumy aktywów ogółem wynosi referencyjny między 0,57, a 0,67 jednostki, natomiast my w najtrudniejszym roku 2030 wskaźnik będziemy mieć na poziomie 0,42 czyli będziemy mieć jakieś 25 % poniżej tego, kiedy potrzeba by się było tutaj pochylić bardziej nad finansowaniem obcym, czyli mamy jeszcze przestrzeń na rozwój, oprócz spłacenia kredytów inwestycyjnych. Szanowni Państwo efektem tego planu będą taryfy i to też nie chcę być tutaj wywoływany do tablicy, że przedstawiamy Państwu plan, nie mówię o taryfach. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Dyrektor wyliczył wpływ planu inwestycyjnego na taryfy, on ma taką strasznie dziwną metodologię. Polega ona na tym, że nie patrzy się jak amortyzacja będzie się zmieniała w czasie, ale dodaje się nową amortyzację wynikającą z realizacji procesu inwestycyjnego. Co za tym idzie, te kwoty nie odpowiadają bezpośrednio taryfie, bo są wyższe, ponieważ Dyrektor nie ma wiemy jak plan amortyzacji rozkłada się w innych środkach trwałych i ja Państwu pozwolę sobie przeczytać taryfę, którą będziemy proponować do naszego regulatora, czyli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w najbliższych latach. Mianowicie w 26 taryfa wodno – ściekowa po zatwierdzeniu tego dokumentu, który

Państwu przedstawiam i po zrealizowaniu polityki inwestycyjnej, która jest zaplanowana na najbliższe lata, po zapłaceniu Gminie Miejskiej Kraków w roku 26 71 mln podatku od nieruchomości i zakontraktowaniu energii elektrycznej po wygaśnięciu tarczy energetycznej, czyli jest drożej niż do tej pory to funkcjonowało oraz amortyzacji 112 mln zł w tym całym raporcie 26 roku koszty odsetek, czyli kapitału pożyczonego na rozwój wyniosą Szanowni Państwo 3,2 mln zł na 780 mln przychodu. To jest nawet nieśladowe, bo czasami więcej mamy opłat za korzystanie ze środowiska niż te pieniądze. I efektem tego będą taryfy, które chcę Państwu dzisiaj zaprezentować, aczkolwiek nie jest to kompetencja Rady Miasta, więc to nie jest rzecz, która jest głosowana łącznie. Mianowicie tak, w 26 roku wzrost byłby pomiędzy 12,71, a 14,23 to jest 1,50 zł co skutkuje obciążeniem gospodarstwa domowego trzyosobowego podkreślam o średnim zużyciu 3 m3 tak jak jest statystycznie na poziomie niecałych 14 zł. To jest takie obciążenie miesięczne. Kolejne lata wzrost jest mniejszy, bo z 14,23 planujemy w okolicach 14,97, nie umiem jeszcze tak bezpośrednio, bo nie mam jeszcze wszystkich danych makroekonomicznych, dopiero nad nimi pracujemy i w 28 to jest wzrost z tych 14,97 na 15,63 czyli Szanowni Państwo te wzrosty to są naprawdę stosunkowo niewielkie dynamiki taryf w stosunku do dwóch faktów. Po pierwsze realizacji największego w historii procesu inwestycyjnego na pięciolatkę, z finansowaniem europejskim na poziomie ledwo 100 mln zł. Mówię ledwo, bo te 100 mln to jest super, że dostaliśmy te pieniądze, ale to są stosunkowo małe pieniądze w stosunku do potrzeb, które powinniśmy, które mamy zagregowane i zidentyfikowane. I Szanowni Państwo cieszymy się z dwóch rzeczy, jesteśmy operatorem usług kluczowych i jesteśmy infrastrukturą krytyczną, o czym nie bardzo mogę mówić publicznie. W ramach tego realizujemy też zadania, które tutaj są pokazane, ale nie są enumeratywnie wymienione, bo ich nie możemy pokazywać. Dbamy również o bezpieczeństwo systemu i chciałbym żebyście Państwo tutaj nie mieli żadnych wątpliwości, że ten plan obniży na przykład bezpieczeństwo albo nie pozwoli nam dostosować się do czterech kluczowych dyrektyw Unii Europejskiej, czyli dyrektywy ds. jakości wody do spożycia, dyrektywy ściekowej, dyrektywy NIS2 i dyrektywy o odporności podmiotów krytycznych, czyli tzw. CEER. Już po polsku czytam żeby nie używać apelowania angielskiego. Jeżeli Państwo macie ochotę bardzo proszę o zapoznanie się z tymi dyrektywami, bo to jest naprawdę gigantyczne wyzwanie dla spółki. Efekty podwyższenia taryfy w kolejnych dwóch okresach poza tymi 14 zł to jest 7 zł w drugi okresie i około 6 zł na gospodarstwo domowe w trzecim, więc Szanowni Państwo o takich pieniądzach mówimy i proszę Państwa o zatwierdzenie nam tego dokumentu i w ramach tego dokumentu rozpoczniemy procedury kontraktowania, z których pierwsze rozpoczniemy na koniec września, czyli procedury kontraktowania FEnIKS i rozbudowy hermetyzacji oczyszczalni Płaszów i mam nadzieję, że do końca 27 roku nie, oczywiście zakładam, że w przetargach nic się nie stanie, będziemy mogli Państwa zaprosić i pokazać jak zakład został dostosowany do między innymi wymogów oczekiwanych przez mieszkańców, którzy coraz bliższymi są naszymi sąsiadami w tym obszarze. Bardzo serdecznie dziękuję Wysokiej Radzie za uwagę.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Prezesie. Tutaj jest autopoprawka doręczona 21 sierpnia 2025 roku, jest pozytywna opinia Komisji Infrastruktury. Czy są opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję wobec tego. Pan Radny Maciej Michałowski proszę bardzo.

Radny – p. M. Michałowski
Pani Przewodnicząca ja tylko sprostuję swoje słowa z Komisji Infrastruktury tak jak obiecałem Panu Prezesowi, bo mówiłem o podwyżkach dla czteroosobowej rodziny o 30 zł, ale tu rzeczywiście z Panem Prezesem rozmawiałem i to będzie około 15 zł miesięcznie. Trzeba podkreślić tutaj też plany inwestycyjne jakie Pan Prezes założył, naprawdę jest bardzo ambitny, więc trzymam kciuki, żeby udało się zrealizować, więc za złe obliczenia przepraszam Pana Prezesa, bo rzeczywiście pomyliłem się o 100 %. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radny Michał Starobrat proszę bardzo.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca! Ja na samym wstępie mam prośbę do Pani, Pani Przewodnicząca, że tak jak słusznie i zasadnie zwraca Pani uwagę często nam Radnym naszego klubu, że postępujemy może nie do końca tak jak powinniśmy tak mam też prośbę, ponieważ wielokrotnie słyszała Pani to, że celowo przekręcano nazwę naszego klubu, żeby zachować ten symetryzm, żeby też zwracała Pani uwagę na to, że również jesteśmy/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Przepraszam, nie słyszałam tego.

Radny – p. M. Starobrat
No to mam prośbę Pani Przewodnicząca, żeby jednak też zwracać na to uwagę, jeżeli coś jest złośliwego w stosunku do naszego klubu, ale wracając do meritum. Znaczy Panie Prezesie ja już to mówiłem na komisji, ale powtórzę to, ponieważ warto powtórzyć jeszcze tak ambitnego planu ja nie widziałem, co ja widzę dopiero drugi, ale plan inwestycyjny naprawdę powiedzieć, że jest ambitny to tak jakby nic nie powiedzieć, on jest bardzo ambitny, tam są bardzo potrzebne rzeczy i ja, jako Radny, jako mieszkaniec bardzo dziękuję za tak ambitne podejście do tego. Nie byłbym też sobą gdybym nie powiedział, co mnie jednak mimo wszystko martwi, ponieważ to mi trochę przypomina erę Prezydenta Majchrowskiego, który po prostu robił szereg bardzo wielkich inwestycji i długich, za to tak naprawdę płacimy teraz, płacimy nie tylko i wyłącznie odsetkami, o których Pan mówił, ale płacimy tym, że straciliśmy możliwość inwestycji na pewnym przyzwoitym dla Krakowa poziomie, bo Pan Prezydent Majchrowski wydawał średnio na inwestycje 2 mld. Pan Prezydent Miszalski ledwo skleił 900 mln, z czego pewnie 900 mln nie wykona. I tutaj warto żeby też to powiedzieć, te wszystkie inwestycje nie idą z pieniędzy, w dużym stopniu z pieniędzy, które pozyskujemy, to jest tylko 100 parę milionów, 107 Panie Prezesie, 116, ale tam te ponad miliard złotych jednak to są środki własne. Tutaj troszeczkę nie rezonuje to, co Prezydent Miszalski obiecywał, że pozyska gigantyczne dodatkowe kwoty dla miasta Krakowa, 116 mlnn to też jest gigantyczna kwota, żeby oddać Prezydentowi i Państwu również, tylko sami też mamy świadomość, że to były wnioski składane jeszcze za prezydentury Pana Prezydenta Majchrowskiego o czym Państwo wcześniej się starali. Ja się tego obawiam, obawiam się Panie Prezesie, bo toczyliśmy głęboką i taką zażartą dyskusję tylko Pan nie zrozumiał problemu, tu nie chodzi o to, że spółka traci płynność finansową, to ja wiem, że żaden bank nie udzieliłby Państwu kredytu jakby Państwo zgubili płynność finansową, ja się o płynność spółki nie boję, ja się boję tego, że po 4 latach dziwnym trafem po końcu tej kadencji spółka może utracić zdolność inwestycyjną na poziomie tak ambitnym jak jest teraz. Ja się boję tego, że spółka straci możliwość inwestycyjną właśnie na poziomie 500 mln zł, 500 mln, przepraszam, miliarda złotych w okresie 5-letnim. I tego się obawiam, dlaczego. Dlatego, że

te wszystkie kosztowne inwestycje, które Państwo będziecie realizować będą wymagały remontów, przeglądów i wielkich nakładów inwestycyjnych. I tego się obawiam, bo wystąpienie Pana bardzo mi się podobało, szczególnie, że brakuje mi tutaj wystąpień bardzo takich finansowych popartych konkretnymi liczbami. Ja bym tylko uzupełnił to, że jak się zaciąga dług Panie Prezesie to nie tylko liczą się odsetki, o których Pan mówił, czyli te około 3 mln zł, Państwo też spłacacie ratę kapitałową, o której Pan nie powiedział, fajnie jakby Pan powiedział jak będzie spłacona ta rata kapitałowa, ja już nawet boję się pytać, że zrobił Pan dokładnie to samo, co Prezydent Majchrowski i Prezydent Miszalski, pożyczamy teraz, a oddaje nasz następca. Mam nadzieję, że tak nie jest, może lepiej, że niech Pan nie odpowiada na to pytanie. Ja mam tylko jedną bardzo dużą wątpliwość odnośnie tego programu. O ile inwestycji na ponad miliard złotych naprawdę trzeba pogratulować Państwu, oczywiście liczę, że większość zostanie zrealizowana, o tyle schodząc do poziomu mieszkańców, tego, co najbardziej ich dotyczy, tego, o co nas często pytają, szczególnie mówię o mieszkańcach osiedli peryferyjnych to jest program budowy infrastruktury sanitarnej tzw. BIS, to jest program, dzięki, któremu wielu mieszkańców Krakowa jeszcze w 21 roku nie mając dostępu do kanalizacji sanitarnej ma szansę w XXI wieku taki dostęp dostać. I tu niestety tego miliarda siedemdziesięciu bodajże milionów złotych, przepraszam, mówię z pamięci z Panem Prezesem, nie widzę teraz, doliczyliśmy chyba kilkadziesiąt milionów złotych. I tego się obawiam, ponieważ lista w BIS jest naprawdę bardzo szeroka, ja tylko pokażę Państwu dzielnica Swoszowice to są dwie, trzy kartki, trzy strony, na każdej około 15 zadań, to jest około 45 zadań i wiemy o tym Panie Prezesie, Pan, ja i osoby zainteresowane, że Państwo na to nie macie środków do końca tej perspektywy, czyli już wiemy, że aby wykonać te wszystkie zadania Państwo nie macie w tym planie założonych pieniędzy mimo rekordowego budżetu. A bardziej niepokoi mnie to, że tylko na przykład na podstawie dzielnicy X Swoszowice jest szereg ulic/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Radny przedłużyłam Panu troszeczkę, już jest 5,5 minuty.

Radny – p. M. Starobrat
A można wystąpienie klubowe?

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale to teraz? Czas leci.

Radny – p. M. Starobrat
Więc tylko i wyłącznie mówiąc o dzielnicy X Swoszowice ulica Miarowa Boczna, pozwolenie na budowę, ulica Bochnaka pozwolenie na budowę, to wiemy, że to się dzieje w tym roku, ulica Opatkowicka Zachód pozwolenie na budowę, Osterwy Boczna pozwolenie na budowę, Sawiczewskich Boczna pozwolenie na budowę, Krzyżanowskiego 16, 16a itd. pozwolenie na budowę, Chrzanowskiego pozwolenie na budowę, szereg ulic, które ma już pozwolenia na budowę. Teoretycznie w dwa lata powinniśmy te przyłącza, czyli w XXI wieku zapewnić mieszkańcom Krakowa, dostęp do kanalizacji sanitarnej wykonać. Na to nie mamy Panie Prezesie środków i sam ma Pan świadomość, że w tym planie, w tym ambitnym miliardowym planie tych pieniędzy nie ma, nawet na to, co mamy pozwolenie na budowę. Dlaczego o tym mówię.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale bardzo prosił o klubowe wystąpienie.

Radny – p. M. Starobrat
Dlaczego o tym mówię, dlatego, że zawsze, jako Radny, który przychodzi w imieniu mieszkańców dostawałem jedną odpowiedź, tej danej ulicy, o którą Pan pyta niestety nie ma w planie inwestycyjnym, nie ma w przyjętym przez Zarząd planie na dany rok, nie ma po prostu środków Panie Radny. I tak jak zaczynaliśmy kadencję pamiętam w roku 2018 – 19 to na tej liście większość pozycji miała wstępna faza projektowa, faza projektowa, pozwoleń na budowę było mało i Państwo mieli doskonałą wymówkę, no chcielibyśmy zrobić, ale nie mamy pozwolenia na budowę, bo brakuje zgód mieszkańców, brakuje uzgodnień itd. Tak w tej chwili dzięki pracy wielu Radnych, naprawdę wielu z różnych dzielnic udało się wiele problemów formalnych z mieszkańcami załatwić. Sam Pan dziękował wielu Radnym, żeby nie mówić z nazwiska, za pomoc w tych problemach i to mnie martwi, że nawet tam gdzie mamy pozwolenia na budowę w tym planie, który jest bardzo ambitny nie mamy zapewnionych środków. Jako przykład ulica Geologów, ona jest w końcu realizowana po moich wielu licznych prośbach, ale ona mimo pozwolenia na budowę, mimo, że nawet środki były zapewnione o rok została opóźniona. Ulica Chrzanowskiego, Szanowni Państwo ja już nie chcę czytać i zabierać więcej czasu, mam korespondencję nawet SMS, 2022 jeżeli dobrze pamiętam, mówię z pamięci, lista rezerwowa, możemy wykonywać, ale lista rezerwowa, brak środków. Rok 2023 lista rezerwowa, jak będą środki to zrobimy. Rok 2024 lista rezerwowa, jak będą środki to zrobimy. 2025 lista rezerwowa, Panie Radny już na pewno zrobimy. Proszę odpowiedzieć czy zostanie w tym roku zrobiona i czy w następnym roku będzie znowu na liście rezerwowej. Pytam o to, ponieważ to są małe sprawy biorąc pod uwagę całą firmę Wodociągi. Państwo jesteście odpowiedzialni za infrastrukturę krytyczną, wykonujecie swoją pracę bardzo dobrze i to jest jedna z lepiej działających spółek, ale niestety nie w przypadku zapewnienia mieszkańcom Krakowa, peryferyjnych dzielnic w XXI wieku dostępu do kanalizacji sanitarnej, już nie mówię o wodzie. I to jest moim zdaniem bolączka i wiem Panie Prezesie, że Pan, jako bardzo dobry menadżer jest w stanie tak gospodarować i tak ustalać plany coroczne, żeby wsłuchać się w mój głos, ale nie tylko w mój tylko innych też Radnych i na program BIS przeznaczać większe środki. Ja nawet proponowałem Prezydentowi Kracikowi, który nie podjął tematu, trochę trudny, niestandardowy, ale ja dzięki Państwa wiedzy, dzięki temu, że byłem u Państwa w Wodociągach, jestem, co, nie wiem, raz czy dwa razy na kwartał to od Państwa nawet dostałem ten pomysł, że miasto Kraków mogłoby pomóc w przyspieszeniu przyłączenia mieszkańców do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej gdyby na przykład przy realizacji ulicy to miasto Kraków wykonało tą instalację, a potem instalację oddało w aporcie. Ja podawałem przykład ulicy Geologów, Bochnaka, tam remontujemy drogę i infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, przepraszam, będziemy robić kanalizację, kanalizację, która kosztuje 1 mln zł. Droga, cała inwestycja 5 mln. Wystarczyłoby, żeby miasto Kraków sfinansowało, czyli Zarząd Dróg Miasta Krakowa całą drogę wraz z infrastrukturą sanitarną, a nie zmuszało Wodociągi do częściowego udziału. Państwo na tą konkretnie inwestycję przeznaczacie około 1 mln zł. Gdyby to miasto Kraków dokonało całej tej inwestycji milion złotych zostałby w Wodociągach, a miasto Kraków mogłoby Państwu przekazać tą instalację po wykonaniu w aporcie ze zero złotych. Wtedy milion złotych mogliby Państwo przekazać na kolejną inwestycję, kolejni mieszkańcy byliby podłączeni do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Mówię o tak mało, przepraszam, seksy rzeczach, że mało, kogo to interesuje, ale to są gotowe rozwiązania, które nawet nie tylko wynikają z tego, że Radny o nie prosi tylko to są pomysły, które powstały wspólnie podczas burzy mózgów w Wodociągach przy Państwa udziale. Niestety nowy Prezydent, jest rewolucja nie ewolucja i dzieje się to, co się dzieje, czyli tak naprawdę nic nowego się nie zmienia. I Panie Prezesie mam taką prośbę, ponieważ długo rozmawialiśmy na temat tego planu, plan jest bardzo ambitny, ja za to podejście bardzo Pana chwalę, ale mam gorącą

prośbę, żeby w ramach możliwości finansowych, które wiem, że spółka ma zadbał Pan o to, aby BIS corocznie miał wyższe kwoty, aby mieszkańcy, których nie stać jak wielkie firmy deweloperskie na wybudowanie sieci i oddanie Wodociągom i otrzymanie stawki ryczałtowej, bo wielki deweloper, który buduje osiedle on sam wykona ten przyłącz, a Państwo jesteście zobowiązani prawem zwrócić poniesione koszty. Mieszkańcy, z którymi nawet czasem byłem u Państwa jak dowiedzieli się, że muszą wydać 150, 200 tys. zł, a potem Państwo oddacie te środki według stawek ryczałtowych, ich po prostu nie stać na założenie tego. Więc mam gorącą prośbę, aby tym mieszkańcom, których nie stać na to, aby założyli własne środki na wybudowanie tej sieci pomóc i żeby BIS z roku na rok miał rekordowe, tak jak Pan powiedział, ten plan jest dwukrotnie wyższy, życzyłbym sobie, aby BIS, co roku miał dwukrotnie wyższe środki.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Tam hasło brzmiało Panie Radny chyba, że ewolucja, a nie rewolucja, ale to taki szczegół, jeżeli mamy być konsekwentni. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Pan Prezes się chce odnieść do tych, nie, bo nie widziałam zgłoszenia, Pan Radny chce odpowiedzi jakichś? Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 2 września 2025 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 4 września 2025 roku również godzina 15.oo. Przechodzimy do druku 793, projekt w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 793 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmiana uchwały nr XLVIII w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/348/00 w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila" w Krakowie.

Druk 793, referuje Pani Dyrektor Jadwiga Gutowska – Żyra.

Dyrektor Wydziału Kultury – p. J. Gutowska – Żyra
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
Projekt uchwały dotyczy przyjęcia w nowym brzmieniu statutu Muzeum Armii Krajowej, instytucji kultury współprowadzonej przez Gminę Miejską Kraków i Województwo Małopolskie. Państwo już zaakceptowali treść tego statutu stosowną uchwałą podjętą 26 marca, ale zgodnie z warunkiem ustawowym taki projekt statutu każdej instytucji muzealnej podlega uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister Kultury nie wniósł żadnych uwag ani zastrzeżeń do projektu uchwały, w związku z powyższym uprzejmie Państwa proszę o przyjęcie uchwały, która przyjmie statut w nowym brzmieniu naszej instytucji. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. W tym temacie? Ale już, momencik, bo ja jeszcze nie otworzyłam dyskusji, w jakim trybie dzisiaj Państwo występują? Dobrze, jak Pan chce zabrać głos w sprawie to zapraszam do ławy, wcisnąć guzik, ja jeszcze nawet nie zapytałam o stanowiska komisji i opinię Prezydenta, a Pan już wychodzi na mównicę. Tak, że zgłosi się

Pan, ale zanim Pan poczeka to proszę teraz dojść, żeby zdążyć włączyć guzik. Jest pozytywna opinia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Czy są prezentacje innych komisji, opinia Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Może Pan przycisnąć przycisk?

Radny – p. Ł. Gibała
Zgłoszę się przez podniesienie ręki.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale Panie Radny proszę, ażeby Pan zgłosił się do dyskusji, jeżeli Pan chce się zgłosić. W jakim trybie Państwo dzisiaj tutaj wchodzą na tą mównicę? Pan Radny Łukasz Gibała.

Radny – p. Ł. Gibała
Ja w kwestii formalnej Pani Przewodnicząca, proszę o przesunięcie punktu, który jest 37 jako kolejnego po tym punkcie, bo mieszkańcy tam już czekają od kilku godzin, bez sensu żeby mieszkańcy czekali skoro przy innych/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale Panie Radny to nie jest wypowiedź w tym temacie.

Radny – p. Ł. Gibała
Czy Pani pozwoli mi skończyć w sprawie formalnej?

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak, pozwolę.

Radny – p. Ł. Gibała
Dziękuję bardzo. Potem się Pani odniesie. Więc proszę pozwolić tym mieszkańcom, żebyśmy przerobili ten punkt, na który oni przyszli. Zawsze szanowaliśmy to i wszyscy prowadzący szanowali to, że jak są ludzie to się te punkty przesuwa wcześniej. A tymczasem przerabiamy teraz punkty, do których nie ma w ogóle zgłoszeń mieszkańców, w związku z tym ja gorąco do Pani Przewodniczącej apeluję, żeby ten punkt odbył się wcześniej. Pokażcie szacunek mieszkańcom, najważniejsi nie są Radni i urzędnicy, najważniejsi są mieszkańcy. To, co Pani zrobi to Pani zrobi, ja naprawdę do Pani publicznie gorąco apeluję, żeby mieszkańcy nie musieli czekać. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Radny to nie jest zgłoszenie w punkcie dotyczącym Muzeum, to była kwestia formalna. Dobrze, ale Pan się zgłosił do dyskusji po prostu w takim punkcie, wchodzą Państwo dzisiaj na mównicę, mieszkańcy przyszli, ten punkt jest ostatni, to, dlaczego przyszli tak wcześnie? Nigdy nie wiadomo, kiedy się skończy sesja. Ja Panie Radny powiedziałam Panu w trakcie, że skończę tę teczkę i dopiero jak przejdę do teczki, w której znajduje się ten punkt to jestem skłonna go przesunąć, ale Pan przychodzi teraz w trakcie, kiedy ja zapowiedziałam, że dokończę procedowanie drugiej teczki. Czy Państwo Radni chcą się zgłosić w temacie Muzeum do dyskusji, bo nie widzę zgłoszeń i za chwileczkę zamknę punkt i nie będę już dzisiaj przyjmować zgłoszeń, które są w ostatniej chwili. Nie ma zgłoszeń. Wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 808, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu

Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 808 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury.

Referuje Pani Dyrektor Jadwiga Gutowska – Żyra.

Dyrektor Wydziału Kultury – p. J. Gutowska – Żyra
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej 5 miejskim instytucjom kultury na łączną kwotę 107.821 zł. Te środki są przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji na realizację zadań, które zlecają im dzielnice. Te środki przekazywane instytucjom pochodzą z budżetów rad dzielnic. Uprzejmie proszę o przyjęcie tej uchwały.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Jest pozytywna opinia Komisji Ochrony Zabytków, pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Czy są opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, w takim razie otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę żadnych zgłoszeń. Wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do procedowania druku 809, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 809 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenie dotacji celowej miejskim instytucjom kultury.

Referuje Pani Dyrektor Jadwiga Gutowska – Żyra.

Dyrektor Wydziału Kultury – p. J. Gutowska – Żyra
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej dla trzech miejskich instytucji kultury na realizację, na kwotę 101.330 zł. W ramach tych środków jedno jest zadanie z inicjatyw lokalnych, a warto dodać, że 60 tys. przeznaczone dla Muzeum Armii Krajowej to są środki drugiego organizatora, które tylko w takiej formie mogą przejść do instytucji kultury. Natomiast trzem instytucjom udziela się dotacji podmiotowej na realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 320 tys. zł. Warto dodać, że Willa Decjusza otrzymuje te pieniądze na przygotowanie dokumentacji na windę, która, ponieważ budynek nie jest dostosowany dla osób ze specjalnymi potrzebami, przygotowanie dokumentacji pozwoli instytucji ubiegać się o środki z funduszy zewnętrznych. Koszt windy to jest ponad 2 mln zł. Natomiast dwie inne instytucje, Muzeum Inżynierii i Techniki i Krakowskie Forum Kultury otrzymują środki na przygotowanie wniosków, ponieważ będą się ubiegać o środki z FEnIKS, jesienią tego roku ostatnie rozdanie. Uprzejmie proszę o przyjęcie tych uchwał.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Jest pozytywna opinia Komisji Ochrony Zabytków oraz pozytywna opinia Komisji Budżetowej i Finansów. Czy są opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę zgłoszeń. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I Szanowni Państwo w związku z tym, że mieszkańcy czekają już tutaj rzeczywiście kilka godzin, przechodzimy teraz do procedowania druku 789. To jest ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia na działkach w Nowej Hucie ogólnodostępnego parku. Druk 789, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 789 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia na działkach, tutaj są podane w druku, w obrębie 52, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, ogólnodostępnego parku.

Referuje Pan Radny Rafał Nowak. Czyli Pan Radny będzie referował, dobrze, bardzo proszę.

Radny – p. Ł. Gibała
Tak. Szanowni Państwo!
Ja sobie pozwolę zreferować bardzo pokrótce tą uchwałę, ponieważ ona dotyczy tematu, który już był dzisiaj omawiany, więc chodzi o działkę przy ulicy Lema – Dąbskiej, działkę, na której doszło do nielegalnej wycinki. Jak Państwo pamiętają to był pierwszy punkt, drugi punkt po otwarciu obrad, czyli drugi punkt, pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad, przyjęliśmy w tej sprawie uchwałę dotyczącą przystąpienia do zmian w planie, przystąpienia do sporządzenia nowego planu dla tej działki. Mieszkańcy, którzy zaalarmowali właśnie i stronę prezydencką i urzędników i policję i też mnie, jako Radnego, że do tej wycinki doszło, są też tu obecni, zabierze ktoś pewnie z ich strony głos, niestety to zgłoszenie było o tyle spóźnione, że ta wycinka już miała miejsce, więc tych drzew się niestety nie da uratować, ale chodzi o to, że mieszkańcy złożyli taki postulat, zebrali podpisy pod petycją, żeby w tym miejscu był park. I dokładnie tego dotyczy ta uchwała, żeby zmienić plan w taki sposób, żeby w tym miejscu był plan, a następnie żeby te tereny oczywiście wykupić. Czyli w tym sensie ta uchwała przyjęta o godzinie 12.oo jest pierwszym krokiem do realizacji szerszego planu, o którym mówi ta obecna uchwała, którą teraz omawiamy. Tak jak się buduje dom to trzeba postawić pierwszą cegłę, a potem kolejne cegły. Samo przystąpienie do planu to za mało, do zmiany planu, bo trzeba jeszcze ten plan odpowiednio stworzyć tak, żeby tam faktycznie była zieleń, potem uchwalić, potem wykupić te tereny, a potem urządzić park. I to właśnie proponujemy i o to apelujemy w tej uchwale, jest to uchwała kierunkowa i zachęcam gorąco Państwa i apeluję o jej poparcie. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest tu pozytywna opinia z uwagami Prezydenta Miasta Krakowa, czy są inne prezentacje, opinie komisji, opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, wobec tego otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie się. Nikt z Państwa Radnych nie chce zabrać głosu? Nie ma, nie ma, wobec tego do głosu zapisały się dwie osoby, Pan Witold Zontek proszę bardzo.

Pan Witold Zontek
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Państwo Prezydenci! Szanowni Państwo!
Jesteśmy tutaj w sprawie, która rzeczywiście była procedowana, z przyczyn zawodowych siłą rzeczy nie mogliśmy być do południa, nie mamy takiego komfortu, ale proszę Państwa była druga strona czyli inwestor, który dokonał tej nielegalnej wycinki, przepięknych, 20-metrowych drzew, topoli i jesionów, służących nam wszystkim, chroniącym te budynki dookoła przed nadmiernym słońcem, będącymi po prostu bardzo przyjemnymi terenami zielonymi. To nie musimy o tym się przekonywać. Wiele o tym zostało już powiedziane, o meandrach czysto prawnych związanych z zezwoleniami. Proszę Państwa jest taka anegdota, którą każdy, który kupował kiedykolwiek mieszkanie w Krakowie słyszał, to za oknem to tak jest ładnie, proszę pana jak tu można wcisnąć blok to tu wcisną blok, pan tylko poczekasz parę lat. Proszę Państwa wszystko, co się dzieje przy ulicy Lema, nie wiem na ile Państwo znacie te tereny, rzeczywiście postępuje zabudowa w mniej lub bardziej udane projekty architektoniczne i ta działka rzeczywiście ona stała przez wiele, wiele lat niezagospodarowana, to, co dzisiaj słyszeliście Państwo od Pana Uchacza, o ile dobrze zapamiętałem nazwisko to był zbiór prawd, półprawd i tych Tischnerowskich prawd, to znaczy nie było tam żadnego koczowiska, nie było tam żadnych wysypisk śmieci, to był po prostu teren zazieleniony z przepięknymi drzewami, faktycznie nie był jakoś nadmiernie używany, ale był. Żeby proszę państwa dodać pikanterii tej całej sytuacji może gdybyście Państwo potraktowali te inicjatywy i tą dzisiejszą, za którą bardzo serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi, Panu Radnemu, Panu Przewodniczącemu, ponieważ to po naszych apelach w mediach społecznościowych Państwo indywidualnie zareagowaliście, więc było to ekspresowe, to chapeau bas dla Państwa, kto zrobił to pierwszy to my wiemy, bo mamy korespondencję, co do sekundy, kto się pierwszy zwracał, pozostawmy to słodkiej tajemnicy, wszyscy przypiszmy sobie tutaj zasługi, brawo my. Ale proszę Państwa dlaczego jest to sprawa specyficzna i może troszkę ekspiracji. Tam nic się nie działo na tej działce z tego względu, że przez długi, długi czas miasto było właścicielem fragmentu, który uniemożliwiał rozbudowę jakąś taką niezwykle intensywną deweloperską, mogło tam powstać coś kameralnego. Super. Nagle okazuje się, że miasto w 2023, w 24 roku sprzedało tą działkę, w związku z tym deweloper mógł skomasować całość, ogrodził to płotem blaszanym i piły poszły w ruch. Najbardziej proszę Państwa dramatyczne dla nas jako sąsiadów tej działki, co do której wiedzieliśmy, że prędzej czy później tam pewnie coś powstanie, najbardziej dla nas dramatyczne było to, że w momencie, w którym czytaliśmy informacje z Urzędu Miasta, że zgłoszono, osoba prywatna, nie deweloper, osoba prywatna złożyła wniosek o wykarczowanie kilkunastu drobnych drzewek, patrzyliśmy, kiedy walą się te 20-metrowe topole i jesiony. Czytałem tą informację z Urzędu Miasta, kiedy to się na moich oczach, bo akurat mam balkon z tamtej strony/…/,

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Jeszcze pół minuty.

Pan Witold Zontek
/…/ waliło. Dlatego proszę Państwa tu macie Państwo filmik, on nie jest może tak dobrze widoczny jak prezentacje, które tutaj były, natomiast widzicie Państwo, że wycinka tych drzew to nie była żadna pomyłka, niedopatrzenie, zrzucanie tego na firmę od zieleni i teatralny płacz właściciela, że on to w ogóle tu chciał żeby wszystko zostało, a ktoś zły mu wyciął. Zobaczcie Państwo, niech nikt tam nie opowiada, że nie wiedział, że, to nie jest chaszcza, którą zgłosił do wycinki. Dlatego Szanowni Państwo niezależnie, w którym kierunku to wszystko pójdzie bardzo Państwu dziękujemy, ale też zachęcamy do poparcia

wszystkich kierunków i kroków, które służą do pokazania pewnego, to jest symbol do pokazania pewnej tendencji, że skończyły się czasy, że wpada deweloper, śmieje się w twarz Prezydentowi Miasta, jego urzędnikom, Państwu tutaj zebranym, robi co chce, wycina nielegalnie drzewa, a potem do tego samego Urzędu, w tym samym budynku przychodzi po pozwolenie na budowę, którą z uśmiechem trzeba mu wydać. Może nie z uśmiechem, ale przynajmniej z życzliwą neutralnością. Niech to, co widzicie Państwo niech będzie może przestrogą na przyszłość dla tego rodzaju chciwości, bo chciwość według niektórych jest dobra, ale chciwość chyba nie do końca jest sensowną polityką w funkcjonowaniu miasta. Niech to będzie przestroga, że są jakieś granice bezczelności, nonszalancji ze strony osób, które chciałyby zarobić. Natomiast proszę Państwa tylko/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję, bo już pięć minut, przedłużyłam Panu.

Pan Witold Zontek
Jedna tylko rzecz proszę Państwa, żeby była jasność, 40 tys. zł kary za wycięcie tych drzew to jest koszt 2 m2 mieszkań, które ten deweloper oferowałby w tej lokalizacji. Serdecznie Państwu dziękuję i zachęcam do symboli, nie tylko moralnych zwycięstw, ale żebyśmy doprowadzili sprawę do końca. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo Panu dziękuję. Do głosu zapisał się też Pan Rafał Magryś, proszę bardzo.

Pan Rafał Magryś
W sumie nie jestem przygotowany na taką dyskusję, nawet nie spodziewałem się, że odbędzie się coś takiego teraz. Jako pilarz drzew ozdobnych chciałbym podkreślić, że od momentu, kiedy został wprowadzony zakaz spalania po Lex Szyszko okazuje się, że wyłoniło się wiele firm, które się tym zajmują i są to bardziej po prostu ludzie, którzy złapali za piłę i wkroczyli na drzewo, bo wydaje im się, że fajnie, łatwo jest dojść do rozwidlenia drzewa i dokąd sięgnę po prostu piłą ciąć i jest to po prostu według nich wykonywanie pracy. Jako ambiwalentnie podchodząc do tego są dwie strony medalu. Jeżeli chcemy szybko zrobić prace to weźmiemy firmę, dobrze opiszemy i jesteśmy w stanie wyciąć wszystkie drzewa, prawdę mówiąc, które są i trwa to, prawdę mówiąc, w pół godziny można położyć drzewa, które rosną po 60, 70 lat, jest to żaden problem, szczególnie, jeżeli jest taki obiekt jak przygotowany tutaj teraz, to powinno być zabezpieczone przez miasto, mamy możliwość satelitarnego, satelity nawet do uchwały krajobrazowej, ludzie mieli ocenę szyldu czy ten szyld nie jest zbyt wyrazisty z góry, a nie potrafimy satelity użyć do ochrony przyrody. Dla mnie to jest duża abstrakcja. Poruszamy się również ze sprzątaniem Dłubni i innych miejsc, dlaczego my nie używamy właśnie tych narzędzi, które używamy do uchwały krajobrazowej, do oceny i faktycznie obrony tej natury. Teraz na Komisji Ochrony Środowiska właśnie mówiliśmy, że powinniśmy tam bronić tego środowiska, a tak naprawdę tutaj mam, ale do Urzędu, że tak naprawdę nie używa narzędzi, które ma dostępne i prawne środki do tego, żeby to ochraniać. Wręcz bardzo negatywnie na przykład oceniam teraz licznik drzew gdzie porównuje mikrolas, gdzie tam jest nasadzone 100 malutkich sadzonek, które będą liczone w tym liczniku. To samo, co było na Komisji Ochrony Środowiska, kiedy Pani Dyrektor mówi, że deweloper usunął już 20-letni lasek pod pozorem tego, że on przywraca grunt do rodzimych założeń, czyli do aspektu rolnego, którym ten grunt był, ale potem przekształca go na budowlany. I osoby, które sprytnie są w stanie opisać daną rzecz robią to bezprawnie, ale w granicach prawa, czyli przepisów, które znają, które oni mogą użyć. Natomiast, kiedy spotykam się z prywatnymi

mieszkańcami, którzy chcą nawet wyciąć suche drzewo, które jest na miejscu okazuje się, że Urząd wydaje mim negatywną decyzję, dlatego, że jest to właśnie nie wiadomo jak to ująć, że co, że ten mieszkaniec nie potrafił odpowiednio uzasadnić tego drzewa, skoro inspektor przyszedł, zobaczył suche drzewo, ale daje negatywną ocenę, czyli co, czyli po prostu inspektorzy mają tak jakby zasadność gdzieś pozostawiania tych drzew tylko po to, żeby nabijać tak jakby liczbę urzędową ilości drzew odrzuconych. Ja mam z doświadczenia przykłady gdzie mam redukowane te drzewa, ja, jako pilarz mam możliwość po prostu wzięcia takiego działania na siebie. Więc to, co tutaj teraz jest mówione, że zostało to przerzucone tak jakby na firmę to firma powinna ponosić odpowiedzialność, bo skoro ta firma jest kompetentna, ma w swoich szeregach pilarza drzew ozdobnych, który ma wykształcenie, ma swój numer to powinien być pociągnięty z odpowiedzialności swoich kompetencji/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Czas minął.

Pan Rafał Magryś
Jeszcze nie, /…/ to powinien mieć takie kompetencje odebrane. Teraz czas minął, dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję bardzo. Myślę, że Pan to ćwiczy w domu przed lustrem ze stoperem w ręce. Nie widzę już nikogo, nie widzę już żadnych zgłoszeń do dyskusji. Więc zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I przechodzimy Państwo, drodzy Państwo do druku 810, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 810 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmieniająca uchwałę nr VIII w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

I referuje Pani Anna Małecka, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. A. Małecka
Szanowna Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
Projekt uchwały zawiera zmianę zakresu upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do udzielenia ulg w spłacie niepodatkowych należności publicznoprawnych poprzez podniesienie kwoty z kwoty 15 tys. do kwoty 30 tys. Przedmiotowa zmiana jest wynikiem zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa z 30 czerwca 2025 w sprawie zasad dotyczących udzielania ulg w spłacie należności przypadających Gminie Miejskiej Kraków. Powyższe zarządzenie kompetencje do udzielania ulg niepodatkowych należności publicznoprawnych dla wszystkich kierowników jednostek miejskich organizacyjnych przypisało te kompetencje do kwoty 30 tys. tym dyrektorom. W związku z tym zachodzi konieczność zachowania spójności pomiędzy zarządzeniem Pana Prezydenta, a upoważnieniem Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej i Finansów. Czy są opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę, w związku z tym zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Druk numer 811, referuje Pani Dyrektor Joanna Słonczyńska – Łabuz.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. J. Słonczyńska – Łabuz
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Obecnie obowiązująca uchwała w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego obowiązywała niezmiennie w formie od stycznia 2020 roku. Biorąc pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług, znaczne wzrosty materiałów i usług budowlanych zasadnym jest podniesienie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Postaram się Państwu krótko przedstawić projekt tej uchwały, nie będę go szczegółowo omawiać, ponieważ do druku 811 otrzymali Państwo całą tabelę dotyczącą tych opłat. Dodatkowo projekt tej uchwały był Państwu również przedstawiany na przełomie listopada, grudnia tamtego roku z racji prowadzonych tutaj procedur prac związanych z usuwaniem nielegalnych słupów, została ona wstrzymana. Na ten moment nielegalne słupy zostały ściągnięte, reszta słupów podlega tutaj procedurom legalizacji. W przedstawionym projekcie uchwały właśnie na przełomie listopada, grudnia tamtego roku zostały wniesione dwie poprawki. Jedna z nich była wniesiona przez Pana Radnego Macieja Michałowskiego, dotyczyła podniesienia stawki za powierzchnie reklamowe nośnika z kwoty 99 groszy, która była wtedy w tym projekcie na 1,50 i tą poprawkę uwzględniliśmy w tym projekcie uchwały. Natomiast druga opinia wniesiona była przez Pana Radnego Włodzimierza Pietrusa, tutaj ta opinia niestety była negatywnie oceniona, dotyczyła zwolnienia z opłaty za zajęcie pasa drogowego czasowych ekspozycji edukacyjnych dotyczących historycznych wydarzeń. Natomiast norma kompetencyjna, która zawarta jest w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia. Wysokość zaproponowanych stawek nie odbiega od stawek określonych w innych miastach Polski. Takimi elementami, które dodatkowo zostały tutaj w tym projekcie uchwały zawarte odnoszą się między innymi do stawek za stacje ładowania pojazdów elektrycznych, pojemniki na odzież używaną jak również stoiska handlowe okolicznościowe i promocyjne w ramach imprez objętych patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. Dodatkowo również została tutaj ujęta kwestia prowadzenia ulicznej działalności artystycznej oraz dołożenie kabli telekomunikacyjnych w istniejących kanalizacjach kablowych. Z wyliczeń prognozowanych zysków zysk ma wynieść około 4.851.000, uchwała nie wymaga zwiększenia zatrudnienia jak również poniesienia innych dodatkowych wydatków. Bardzo proszę o przyjęcie. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Jest pozytywna opinia Komisji Infrastruktury, proszę o prezentacje opinii Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pan Radny Maciej Michałowski proszę bardzo.

Radny – p. M. Michałowski
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję za uwzględnienie mojej poprawki z tamtego roku, już na Komisji Infrastruktury dziękowałem. Teraz też podziękuję za uwzględnienie tej poprawki, uważam, że to jest dobry kierunek i tak jak na komisji mówiłem to dopiero początek, bo 1,50, które Pan Prezydent Kracik, którego nie ma, też chyba bił mi brawo, że można byłoby jeszcze podwyższyć tą opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego. Mnie się ten druk zaczął podobać, mam nadzieję, że będziemy go jeszcze aktualizowali w przyszłości. Więc jeszcze raz dziękuję za przyjęcie mojej propozycji.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy jeszcze są jakieś zgłoszenia? Nie widzę na wyświetlaczu. Wobec tego zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 2 września 2025 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 4 września 2025 roku godzina 15.oo. Przechodzimy do druku 812, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 812 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdzającą w części nieważność uchwały nr XXXIII Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2025 r. zmieniającej uchwałę nr CVIII w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.

Referuje Pan Dyrektor Paweł Ścigalski.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza – p. P. Ścigalski
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni! Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Przedkładany projekt uchwały dotyczy skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Kolegium RIO stwierdzającą w części nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych. Kolegium Regionalnej Izby podnosi dwie kwestie, to jest załączenie do uchwały wzoru umowy i udzielenie dotacji celowej oraz wymóg uzyskania zgody właściciela nieruchomości na realizację zadania w przypadku stosunku zobowiązaniowego do korzystania z nieruchomości. Tymczasem wprowadzenie wzoru umowy, jako załącznik do uchwały wynika z uchwały Regionalnej Izby z 2013 roku gdzie podważono zmieszczenie przez Prezydenta wzorów dokumentów, w tym wzoru umowy, ponieważ Prezydent jest organem wykonawczym, a stanowienie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, prawa miejscowego należy do kompetencji Rady Miasta. Ponadto w sytuacji, gdy wzór umowy nie będzie stanowił załącznika do uchwały wyjdziemy poza ramy przepisów prawa miejscowego i wówczas do takiej umowy będzie miała w pełnym zakresie zastosowanie zasada swobody umów z uwzględnieniem art. 250 ustawy o finansach publicznych, co z całą pewnością nie jest korzystne dla wnioskodawców. Należy także

pamiętać, że art. 403 ust. 5 prawo ochrony środowiska przesądza o kompetencjach organu stanowiącego gminy do określenia zasad udzielania dotacji wskazując na przykładowe zasady obejmujące kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobie jej rozliczania. Nie powinno budzić wątpliwości, że zasady udzielania dotacji winny obejmować cały proces dotacyjny do momentu złożenia wniosku o udzielenie dotacji przez zawarcie umowy, rozliczenie dotacji, wreszcie osiągnięcie efektu ekologicznego. Dla wnioskodawcy zasady udzielania dotacji i cel programu winny być klarowne od samego początku, wręcz winny determinować świadomą decyzję o przystąpieniu do realizacji programu. Natomiast w zakresie wymogu uzyskania zgody właściciela nieruchomości na realizację zadania w przypadku wystąpienia stosunku zobowiązaniowego do korzystania z nieruchomości objętej dotacją należy zauważyć, że celem tego rozwiązania jest zapewnienie stabilności projektu i ochrony środków publicznych w sytuacjach, gdy beneficjent nie jest właścicielem nieruchomości, a ewentualne uchybienia w zakresie trwałości zadania mogą mieć konsekwencje finansowe. Poza tym przez wprowadzenie wzoru niniejszej zgody, jako załącznika do uchwały spełniony zostaje konstytucyjny wymóg przewidywalności precyzji prawa. Zatem zapisy ujęte w uchwale nie naruszają zasady określoności prawa, przeciwnie, zapewniają pełną czytelność warunków uczestnictwa w programie i przewidywalność skutków prawnych dla wszystkich zaangażowanych stron. Wzór zgody nie modyfikuje obowiązujących przepisów ustawy, lecz porządkuje sytuacje szczególne w sposób zgody z celami programu ochrony zasobów wodnych oraz zasadą należytej staranności przy gospodarowaniu środkami publicznymi. Jednocześnie nadmienię, że stanowisko gminy zostało przedstawione przez przedstawiciela gminy na posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 30 lipca 2025 roku, co jednak nie zmieniło ustaleń poczynionych przez Kolegium Izby. Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym wydaje się skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powołując się między innymi na zasadę proporcjonalności legalizmu, transparentności wydatkowania środków publicznych oraz legalności instytucjonalnej wobec wcześniejszych zaleceń Regionalnej Izby z 2013 roku jak również na fakt, iż w sprawach podobnych uchwał Kolegium dotyczących chociażby programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych również zostały wniesione skargi do sądu. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Ochrony Środowiska. Czy są prezentacje opinii Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Również nie widzę. W związku z tym zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I przechodzimy do II czytania projektu uchwały.

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału części nieruchomości gruntowej, związanego z lokalem mieszkalnym położonym przy ulicy Powstańców 44 w Krakowie.

Referuje Pani Dyrektor Agnieszka Nowowiejska – Jamrozik.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Nowowiejska – Jamrozik
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
W tej sprawie nie została zgłoszona autopoprawka Prezydenta i nie zostały złożone żadne poprawki. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania, głosowanie w bloku głosowań. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 4, położonym w Krakowie przy ul. Partyzantów.

Referuje Pani Agnieszka Nowowiejska – Jamrozik.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Nowowiejska – Jamrozik
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Gmina Miejska Kraków jest właścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka 716 położonej w obrębie 23, jednostka ewidencyjna Śródmieście przy ulicy Partyzantów 4. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 69,99 m2 wybudowanym w około 1930 roku. Budynek jest parterowy, częściowo podpiwniczony, murowany z cegły, nieotynkowany, na rzucie prostokąta w konstrukcji drewnianej. Budynek składa się z dwóch lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 37,71 m2 oraz 32,28 m2. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, studnię kanalizacyjną, szambo. Budynek nie jest podłączony do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ani gazowej, na działce jest również garaż blaszak oraz wiata śmietnikowa. Budynek posiada niski stan wykończenia. W celu możliwości zasiedlenia budynku konieczne byłoby wykonywanie generalnego remontu obejmującego między innymi remont dachu, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wzmocnienie fundamentów. Jak wynika z pisma Zarządu Budynków Komunalnych koszty remontu szacowane są na około 1 mln zł. Od listopada 24 roku budynek stanowi pustostan. Nieruchomość nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest wpisana do rejestru zabytków, znajduje się poza układami urbanistycznymi. Nieruchomość podlega ustaleniom obwiązującego planu miejscowego dla obszaru Olsza i znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MN18, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną. Południowa część działki znajduje się w strefie zieleni. Zgodnie z opracowaniem wielowymiarowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko cieków aglomeracji krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły przedmiotowa działka znajduje się w zasiągu wód popowodziowych rzeki Białuchy. Mając na uwadze to w opinii Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego istnieje ryzyko wystąpienia na przedmiotowym obszarze powodzi i tutaj właśnie Zarząd, Wydział Bezpieczeństwa wskazał, że przedmiotowe opracowanie zasięgi zagrożenia powodzią rzeki Białuchy są bardziej niekorzystne niż zamieszczone na mapach zagrożenia powodziowego. Obsługa komunikacyjna do istniejącego zagospodarowania możliwa jest od ulicy Partyzantów stanowiąc jej drogę publiczną przez istniejący zjazd. W najbliższym sąsiedztwie jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomość jest wolna od obciążeń. W toku analizy sprawy przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania nieruchomości na zadania własne gminy. Uzyskano opinie merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i jednostek miejskich, które wskazały, że nie przewidują realizacji inwestycji na wskazanej działce oraz nie wskazywały działki do zagospodarowania na zadania własne gminy. Między innymi tutaj pragnę wymienić opinię Wydziału Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia, który nie planuje wykorzystanie tej nieruchomości na przykład pod budowę żłobka lub centrum seniora, Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych oraz Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, które stwierdziły, że Gmina Miejska Kraków zaspokaja potrzeby oświatowe na tym terenie i nie jest możliwe

zagospodarowanie nieruchomości na cele oświatowe z uwagi na małą powierzchnię działki i przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tutaj budownictwo jednorodzinne. Wydział Mieszkalnictwa stwierdził, że z uwagi na przeznaczenie tej działki w planie miejscowym nie ma możliwości wybudowania na niej wielorodzinnego budynku mieszkalnego, ponadto nieruchomość posiada zbyt małą powierzchnię, która jest niewystarczająca na spełnienie wszystkich wymogów norm związanych z realizacją wielorodzinnej inwestycji mieszkaniowej, w tym również w zakresie niezbędnej infrastruktury. Inwestycja ta jest również nieuzasadniona ekonomicznie ze względu na bardzo wysokie koszty adaptacji przy jednoczesnym uzyskaniu jedynie dwóch lokali mieszkalnych. W związku z powyższym Wydział Mieszkalnictwa nie widzi możliwości zagospodarowania nieruchomości na potrzeby realizacji gminnego budownictwa. Wydział Kultury stwierdził, że brak jest potrzeb przeznaczenia tej nieruchomości na realizację miejskiej infrastruktury kultury. Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony stwierdziła, że nie widzi możliwości zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości na cele lokalne. Z uwagi, zatem na powyższe opinie i przeprowadzone postępowanie rekomendujemy sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. W toku przygotowywania do ewentualnej sprzedaży już wykonana została wycena, cena, ponieważ cena wywoławcza w przetargu nie będzie niższa niż wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym mamy tutaj wartość ustaloną na podstawie operatu z 16 maja 25 roku na poziomie 692 tys. zł. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Proszę o prezentację opinii Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę, w takim razie stwierdzam, że Rada odbyła, zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 2 września 2025 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 4 września również godzina 15.oo. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa, prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ul. Powstania Listopadowego, wraz z udzieleniem 99 % bonifikaty od ich ceny.

Referuje Pani Agnieszka Nowowiejska – Jamrozik.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Nowowiejska – Jamrozik
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie jako jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej Ministerstwa Obrony Narodowej złożyła w Wydziale Skarbu Miasta wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości składającej się z działek 509/5 oraz 513/1 o łącznej powierzchni 68,70 a stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w obrębie 3 jednostka ewidencyjna Krowodrza w rejonie ulicy Powstania Listopadowego o sprzedaż na jej rzecz nieruchomości z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 99 %. Jak wynika z wniosku Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie na przedmiotowych działkach znajdują się tory kolejowe wojskowej bocznicy kolejowej zapewniającej transport zaopatrzenia oraz paliwa do kompleksu wojskowego Kraków – Balice realizującego zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz NATO. W wyniku przebudowy linii kolejowej relacji Kraków – Mydlniki Kraków – Balice nastąpiła zmiana

lokalizacji przystanku kolejowego Kraków – Balice, co przełożyło się na wydłużenie wojskowej bocznicy kolejowej i konieczność uregulowania tytułu do władania gruntem pod infrastrukturę kolejową na przedmiotowych działkach. Obecnie Rejonowy Zarząd Infrastruktury użytkuje przedmiotowe nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy. Z korespondencji przeprowadzonej w niniejszej sprawie z Rejonowym Zarządem Infrastruktury wynika, że budowa tej bocznicy już dawno temu odbyła się nakładem Resortu Obrony Narodowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano w kwestii zbycia nieruchomości pozytywne opinie właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa jak również jednostek miejskich takich jak Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Inwestycji Miejskiej, Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Planowania Przestrzennego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu. W operacie szacunkowym sporządzonym 26 listopada 24 roku wyceniono wartość zabudowanych nieruchomości, łącznie wartość gruntu oraz części składowych na kwotę 2.621.376 zł. W oparciu o ten operat została ustalona wartość przedmiotowych działek na kwotę 3.145.651,20 zł, która to cena jest właśnie ceną podwyższoną już o 20 %. Z uwagi na przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami możliwa jest sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym. I Gmina może wtedy udzielić za zgodą Rady Miasta Krakowa bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości zbywanej na rzecz Skarbu Państwa. Uzasadnieniem dla udzielenia tej bonifikaty jest fakt, że przedmiotowe nieruchomości wykorzystywane są pod infrastrukturę obiektów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej celem realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Tak, więc po bonifikacie ta cena nieruchomości to byłoby 31.456,51 zł. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Mienia i Mieszkalnictwa oraz Budżetowej i Finansów. Czy są opinie innych komisji, prezentacja opinii Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Również nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 2 września 2025 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 4 września również godzina 15.oo. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Wyrażenie zgody na sprzedaż przysługującego Gminie Miejskiej Kraków udziału wynoszącego 30/720 części w nieruchomościach położonych w Krakowie w rejonie ul. Starowolskiej.

Druk 802, referuje Pani Agnieszka Nowowiejska – Jamrozik.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Nowowiejska – Jamrozik
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Gmina Miejska Kraków nabyła udziały w działce od Wojewody, działka jest bardzo, działka oznaczona jest numerem 365 i 364/3, położone są obie w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Krowodrza. Udziały, które posiada gmina to jest 30/720 części w tej nieruchomości. Pozostały udział w nieruchomości stanowi własność osób fizycznych. Ten niewielki udział w stosunku do działki to jest raptem 4,17 %. Nieruchomości te dwie, czyli te dwie działki przylegają do siebie bezpośrednio tworząc taki zwarty kompleks terenu, każda z działek o dość regularnym kształcie, działka 365 jest porośnięta roślinnością średnią, tu są trawy, krzewy, zaś działka 364/3 porośnięta jest nieurządzoną roślinnością wysoką. Działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Fragment działki 364/3 jest ogrodzony ogrodzeniem

sąsiedniej działki, obydwie nieruchomości są nieuzbrojone. Najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zielone. Opisane wyżej nieruchomości podlegają ustaleniom obowiązującego planu miejscowego Strzelnica Sikornik i oznaczone są symbolem ZN11, czyli tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody. W przedmiotowej sprawie uzyskano opinie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz jednostek, które nie wniosły uwag do zbycia tego niewielkie udziału. Pragnę wskazać również, że tutaj w tej księdze wieczystej jest ujawnione też ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej ze stanem prawnym, więc jest tutaj pewne takie, taki pewien problem z tą księgą, ale nie jest, nie powoduje on niemożliwości zbycia tego udziału. Niewielki udział gminy, który jest we współwłasności z osobami fizycznymi nie daje możliwości efektywnego korzystania, ani prowadzenia samodzielnych działań inwestycyjnych oraz porządkowych. Nieruchomości pozostają we współwłasności wielu osób fizycznych, co dodatkowo utrudnia podejmowanie wspólnych decyzji. Mając, zatem na uwadze powyższe udział gminy jest zbędny do wykonywania celów publicznych i zadań własnych gminy. Z uwagi na powyższe rozważa się sprzedaż opisanego udziału w nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. W toku już prowadzonej procedury ustalono cenę, wartość udziału w przedmiotowej nieruchomości na kwotę 19.391 zł, oczywiście cena wywoławcza w przetargu nie będzie niższa niż wartość rynkowa tego udziału i określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Mienia i Mieszkalnictwa i Komisji Budżetowej i Finansów. Czy są prezentacje opinii Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Również nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 2 września 2025 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 4 września godzina 15.oo. Przechodzimy do druku 792, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 792 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do zapewnienia w pojazdach komunikacji miejskiej możliwości zakupu za gotówkę biletu uprawniającego do przejazdu.

Referuje Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak, to jest druk numer 792.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegające na podjęciu wszelkich możliwych i dopuszczalnych prawem działań w celu zapewnienia w pojazdach komunikacji miejskiej możliwości zakupu za gotówkę biletu uprawniającego do przejazdu. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości natury interpretacyjnej zapisy zawarte w niniejszej uchwale należy rozumieć wyłącznie oraz jedynie, jako wytyczną, zalecenie, sugestię, cel, priorytet czy też wskazówkę o charakterze ogólnym skierowane przez Radę Miasta Krakowa do Prezydenta Miasta Krakowa, co niezależnie od innych form interpretacji stanowi wykładnię autentyczną posiadającą formalną moc wiążącą, co do norm przez siebie uchwalonych, dokonaną przez Radę Miasta Krakowa, jako organ stanowiący Gminy

Miejskiej Kraków. W krakowskich pojazdach komunikacji miejskiej sukcesywnie wymieniane są biletomaty. Dotychczasowe urządzenia, w których można było kupić bilet za gotówkę zastępowane są kasownikami EMV, w których zakup odbywa się wyłącznie elektronicznie. Bilet zapisywany jest bezpośrednio na karcie płatniczej, telefonie lub zegarku z funkcją płatności elektronicznej. W razie kontroli to właśnie one są nośnikami biletu. Rzecznik Praw Obywatelskich już kilka razy interweniował w sprawach ograniczenia możliwości płacenia gotówką wskazują, że brak opcji płatności gotówkowej w usługach publicznych może prowadzić do wykluczenia społecznego. Najbardziej dotknięte tym zjawiskiem są osoby nieposiadające kont bankowych czy osoby z trudnościami w korzystaniu z technologii cyfrowych. To grupa, dla, której płatność gotówka często jest jedyną dostępną formą nabywania usług publicznych. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na osoby objęte zajęciami komorniczymi. Ich konta bankowe często są zablokowane, a dostęp do środków ograniczony. Dla nich każda płatnicza nie tylko traci funkcję środka płatniczego, ale wręcz może być nieosiągalna. W efekcie brak możliwości zapłaty gotówką może zmusić te osoby do jazdy bez biletu, co skutkuje mandatem, a w konsekwencji pogłębianiem spirali zadłużenia. Brak możliwości płacenia gotówką może być uznany za naruszenie praw pasażerów, w szczególności tych wykluczonych cyfrowo lub ekonomicznie. W systemie usług publicznych takich jak komunikacja miejska kluczowe powinno być zapewnienie równego dostępu dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich sytuacji technologicznej, ekonomicznej czy prawnej. Gotówka musi pozostać dostępnym i honorowanym środkiem płatniczym, wycofanie jej w sposób systemowy może być społecznie krzywdzące. Zakupy za gotówkę w automatach mobilnych w pojazdach stanowiły w maju tego roku 22 % wszystkich zakupionych biletów. Mając na uwadze powyższe projektodawcy apelują o poparcie projektu uchwały. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest negatywna opinia Prezydenta Miasta Krakowa. Czy są, Pani prowadzi obrady czy ja prowadzę? Bo nie wiem czy Pani widzi, co tutaj jest napisane czy mi tak będzie dopowiadać dzisiaj przez całą sesję. Opinia Komisji Infrastruktury jest pozytywna. Czy są stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pan Radny Michał Drewnicki proszę. Bardzo proszę tak żwawiej wchodzić na tą scenę.

Radny – p. M. Drewnicki
Przytyło mi się, nie mogę szybciej, żartuję, następnym razem skoczę. Szanowna Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Szanowni Państwo Radni!
Powiem tak, system płatności za bilety w komunikacji miejskiej ten, który nie wiem, był krytykowany, były obawy względem niego polegające na zbliżaniu karty czy też telefonu, zegarka, które jakby emulują, takie ładne słowo jest, te płatności to jest bardzo przyjazna rzecz. To znaczy ja korzystałem z tego, bo próbowałem, jeździłem, przeważnie płaciłem zawsze aplikacjami, ale tutaj jakby chcąc nie zapłacić aplikacją skorzystałem z tego systemu i to jest bardzo szybka rzecz, wręcz fajna bym powiedział, błyskawiczna, wciska się jeden przycisk, kartę itd. Powiem tak, dla mnie to jest fajne, ale znam osoby, powiem tak, my możemy dyskutować zawsze teoretycznie, prowadzić dysputy akademickie, ale nie możemy tego robić w oderwaniu od jakby sytuacji, którą mamy w rzeczywistości. Wiem, że takie pokusy różni myśliciele mieli w historii, to się zawsze źle kończyło, natomiast warto spojrzeć na rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że wiele osób obawia się takiego systemu płatności, a sam rozmawiałem z kilkoma takimi osobami, które wyrażają obawy, a te obawy to nie są jakieś takie oderwane od rzeczywistości, bo oczywiście zaraz można przytoczyć argument o płaskoziemcach, antyszczepionkowcach, wariatach, którzy nie znają technologii i się boją, albo, że ktoś się boi koła jak było wymyślone ileś tam wieków temu, nie o to chodzi.

Wiele osób, wiele programów czy to starszych osób, ale nie tylko ostrzegało przez wiele lat, to były również kampanie rządowe czy też instytucji centralnych rządowych ostrzegały właśnie w związku z bezpieczeństwem cyfrowym, by swoje karty chować, czy nie ujawniać ich, nie pokazywać w momencie, w autobusie itd. Więc teraz mamy oto taką sytuację, że te kampanie podziałały. Więc wiele osób, i serio, to nie jest mój wymysł, ja rozmawiałem z takimi osobami, po prostu nie chce i nie będzie chciało kupić biletu przez ten system z obawy przed kontrolą. Ja zresztą napisałem interpelację na ten temat, otrzymałem odpowiedź od Prezydenta niedawno, dwa tygodnie temu, które jakby pokazuje pewne statystyki właśnie, że tak może być. Maj, w maju sprzedaż gotówkowa w automatach biletów jednorazowych i okresowych, łącznie to traktuję, 412 tys., sprzedaż bezgotówkowa w automatach 977 tys., czyli widzimy, że trochę mniej niż połowa tego, co było kupione bezgotówkowo jest dalej kupowana gotówkowo. Więc to jest olbrzymia liczba. W czerwcu te dane prezentują się troszkę, też podobnie, troszkę sprzedaż spadła, jeśli chodzi o gotówkę, natomiast na podobnym poziomie ta bezgotówkowa sprzedaż. Więc ja bym zgodził się z tym projektem uchwały i sądzę, że to jest rzecz, którą na tym etapie na razie należy uwzględnić, bo o ile ZTP czy też Urząd Miasta czy też MPK nie ma żadnych danych, bo ja też o to zapytałem, związanych z próbami oszustwa no to takie w momencie pojawienia się tych automatów zawsze mogą się pojawić, to znaczy zawsze ktoś się może podszyć pod kontrolera, my przyłożymy kartę, ściągnie nam pieniądze. Oczywiście to jest trudne do wykonania, ale znamy te historie, że zbliżeniowo karty były ściągane przez jakichś różnych kieszonkowców, no, więc taka możliwość zawsze istnieje i część osób się tego boi, a boi się, dlatego, że różne kampanie internetowe, społeczne, rządowe, instytucji o tym alarmowały by zabezpieczać, nie pokazywać. Więc ja mogę tylko powiedzieć tyle, że zgadzam się z takim projektem i warto się nad tym zastanowić.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pan Radny Maciej Michałowski proszę bardzo.

Radny – p. M. Michałowski
Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Szanowni Państwo!
Ja chciałem po pierwsze odnieść się jeszcze do słów na Komisji Infrastruktury, kiedy Pani Dyrektor mówiła ma początku swojego wystąpienia, że opinia Prezydenta Miasta Krakowa jest szeroka, długa i negatywna w tym temacie. I to mnie trochę zaskoczyło, bo przejrzałem i BIP i maila, wiem, że w sekretariacie też to było sprawdzone, ale tej opinii w poniedziałek nie było. Więc to taki wniosek na przyszłość, że jeżeli nie ma opinii, chociaż Państwo ją pewnie przygotowali, Pan Prezydent tylko podpisał we wtorek, więc mam prośbę taką, żeby jednak omawiać konkretnie dany druk, bo tej opinii po prostu nie mieliśmy w poniedziałek i nikt w Urzędzie jej po prostu nie miał, poza ZTP czy Panią Dyrektor. To pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, ja nie jestem zwolennikiem zakazów, ja jestem zwolennikiem zachęcania, można było zachęcać do zmian na płatności mobilne przez karty płatnicze, nie trzeba było zakazywać, więc jak najbardziej tę uchwałę popieram i szkoda, że w tej opinii Prezydenta, ta opinia Prezydenta skupia się przede wszystkim nie na człowieku, a na skutkach ekonomicznych czy technicznych, jeżeli chodzi o automaty, które się znajdują w pojazdach, bo moim zdaniem tak mi się wydaje, powinniśmy przede wszystkim skupiać się na człowieku, a nie na automatach. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Pan Radny Krzysztof Sułowski.

Radny – p. K. Sułowski
Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Wysoka Rado!
Ten projekt uchwały on dotyka takich dwóch dość istotnych wartości, bo pierwszą jest wartością wolność wyboru, wolność wyboru formy płatności w tym przypadku, a drugą wartością jest bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o formę płatności to warto dać mieszkańcom możliwość wyboru, bo ktoś woli płacić elektronicznie, ktoś kartą, a ktoś woli w formie gotówkowej. To jest też dość istotna kwestia seniorów, którzy z różnych względów wolą taką umiejętność płacenia elektronicznie, część woli gotówką i naprawdę warto to dać mieszkańcom możliwość, swobodę wyboru. Ja pamiętam taką dyskusję, jaka trwała w naszym mieście, jakąś dekadę temu i wtedy na czele grupy przewodniczących, ówczesnych przewodniczących dzielnic bardzo mocno walczyliśmy o możliwość zachowania formy głosowania w ramach procedury budżetu obywatelskiego tej papierowej, tak, żeby ktoś poszedł, zagłosował, skreślił długopisem, bo ówczesny Urząd Miasta dążył tylko i wyłącznie żeby była forma elektroniczna, bo to jest bardziej nowocześnie, a tak naprawdę bardziej wygodnie dla urzędników i też chodziło właśnie o kwestie wykluczenia zwłaszcza części środowiska seniorów, bo nie każdego stać jest na zakup laptopa, sprzętu komputerowego. I tutaj wiedzę jak gdyby pewien taki powrót do takiego, do takiej dyskusji i do takiego działania ze strony Urzędu Miasta i to jest kwestia właśnie wolności, wolności wyboru i warto tą wolność wyboru mieszkańcom zostawić. Natomiast drugą sprawą jest kwestia bezpieczeństwa. Zdaniem wielu ekspertów my jesteśmy obecnie w okresie jednak trwającej wojny hybrydowej i tak na przykład jak państwa skandynawskie i te społeczeństwa też w tych państwach odchodziły od gotówki jeszcze kilka lat temu tak teraz właśnie ze względów bezpieczeństwa jest powrót do gotówki, wręcz zaleca się mieszkańcom zachowanie gotówki i zachowanie tych form płatności gotówkowych ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Myśmy niedawno byli świadkami tych tzw. blackout, bo to Prezes Wodociągów Krakowskich dzisiaj o tym mówił, to dotyczyło bodajże Hiszpanii i Czech, ale też nie da się wykluczyć, że będziemy tutaj z czymś takim się mierzyć w przyszłości. Tak, że prosiłbym, żeby Pan Prezydent wziął pod uwagę, bo Pan Prezydent nie wiem czy słucha, raczej nie słucha rozumiem Pan Prezydent Sęk, a warto żeby posłuchał, bo to są istotne kwestie, żeby właśnie też ze względów bezpieczeństwa w procedurach miejskich realizowanych przez różne wydziały na przykład zachować tą możliwość płatności gotówkowej. Ona jak rozumiem jest, ale jeżeli pójdzie taka tendencja jak była przy budżecie obywatelskim czy teraz na przykład, jeśli chodzi o te płatności za bilety no to będzie niekorzystne uważam.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radny Tomasz Daros proszę bardzo.

Radny – p. T. Daros
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
Ja mam takie deja vu, bo dokładnie na ten sam temat rozmawialiśmy dwa dni temu w poniedziałek na Komisji Infrastruktury gdzie punkt po punkcie tłumaczyliśmy. Tłumaczyliśmy przede wszystkim, na czym działa populizm. Jak sobie przeczytacie projekt uchwały, który został właśnie przygotowany to mieszkańcy z niego rozumieją jedno, nie będzie można kupować biletów w komunikacji miejskiej za gotówkę. A to jest kłamstwo, to jest nieprawda, mówimy tylko i wyłącznie o automatach w komunikacji miejskiej, to znaczy w tramwajach, w autobusach, czyli mieszkańcy sobie do tej pory kupowali za gotówkę bilety w komunikacji miejskiej będą mogli je nadal kupić. Pytanie do Państwa Radnych, którzy złożyli ten projekt, czy oni wiedzą ile jest takich punktów sprzedaży, która nadal pozostaje, za gotówkę Pani Radna, bo Pani koledzy rozmawiają, to proszę się skupić, mam cztery minuty,

Pan Przewodniczący prowadzi działania dywersyjne w opozycji, a Państwo to jeszcze akceptują. To ja Państwu odpowiem na pytanie, które przed chwilą postawiłem, 222 punkty gdzie można kupić bilet komunikacji miejskiej za gotówkę, tyle nadal pozostanie. A co się stanie, jeżeli przyjmiemy Państwa projekt uchwały, jakie będą koszty. Na ostatniej Komisji Budżetowej rozmawialiśmy i była wielka trwoga, bo część osób sobie uświadomiło, że nadal brakuje środków na komunikację miejską w Krakowie, 200 mln i co zrobimy. I co się dzieje, na tej samej komisji Pan Radny Starobrat tak bezrefleksyjnie mówi, poprzyjmy ten projekt uchwały. Jaki jest koszt tego projektu uchwały, 48 mln złotych plus 5 do 6 mln rocznie za obsługę tylko tych automatów. I Panie Radny proszę nam powiedzieć gdzie te pieniądze będą. Z jednej strony Pan się martwi, że nie ma środków na komunikację, powinniśmy ciąć inne zadania, a z drugiej strony Pan tak łatwo mówi, 50 mln, jedna uchwała, kilka lajków na Facebooku zrobimy zamęt publiczny, nieważne, zagłosujmy. To ja Panu powiem, komunikacja miejska, między innymi linia 194, 494, wie Pan ile kosztuje rocznie ta linia? Nie wie Pan, to ja Panu powiem, 15 mln zł. Połowę tej kwoty stanowi roczne utrzymanie tych automatów, które w mojej opinii nie są nam do szczęścia potrzebne, bo zastanówmy się ile osób rzeczywiście korzysta z tych automatów i kupuje za gotówkę w automatach, bo zakładam, że projektodawcy te dane uzyskali przed zrobieniem tak ważnego projektu uchwały. Pani Radna posłucha to zaraz się Pani dowie. To ja Państwu powiem, 59 % czyli 60 % sprzedaży w tych biletomatach w komunikacji miejskiej to jest sprzedaż mobilna, to znaczy przepraszam, 69 % biletów sprzedawanych to jest sprzedaż mobilna, w automatach jest tylko i wyłącznie 18 % sprzedaży biletów. To nie są także kwoty, których nie możemy zamienić, by te osoby kupowały nadal za gotówkę na przystankach autobusowych, tramwajowych, tam gdzie są dostępne biletomaty. W automatach stacjonarnych na tych przystankach tylko 36 % osób, która z nich korzysta, korzysta z gotówki, a 18 %, które z nich korzysta kupując bilety okresowe płaci z a nie gotówką, reszta płaci kartą, mimo, że ma wolność. Odnosząc się tutaj do słów o budżecie obywatelskim. Panie Przewodniczący ja tylko przypomnę, że w budżecie obywatelskim zasada była taka, żeby umożliwić ludziom głosowanie w formie papierowej. I to głosowanie w formie papierowej pozostało w wersji uproszczonej. Jakby mi Pan Radny nie przerywał to bym skończył, już kończę Panie Radny, Pan nie prowadzi tej sesji, Pan zachowuje się dokładnie tak samo jak na komisji.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Radny cztery i pół minuty.

Radny – p. T. Daros
Bardzo Pana proszę. Już Pani Przewodnicząca kończę oczywiście. I zostało zachowane głosowanie papierowe. I tak samo jest tutaj, jeżeli ktoś chce kupić bilet w formie papierowej za gotówkę może to zrobić. Więc proszę nie manipulować i proszę głosować przeciwko tej uchwale. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Proszę bardzo.

Radny – p. K. Sułowski
Panie Przewodniczący! Panie Radny znaczy to głosowanie w formie papierowej ono wróciło, przez rok czy dwa nie było takiej możliwości. I dopiero po, tak było, Pan wtedy chyba jeszcze nie był przewodniczącym, ja byłem to pamiętam, naprawdę. Staraliśmy się o to i przekonywaliśmy głównie merytoryczny wydział żeby wróciła forma głosowania papierowego. I po okresie dwóch lat faktycznie Urząd się ugiął i ta forma wróciła. Natomiast

ja sprawdzałem jak to działania, to znaczy na przykład na moim osiedlu, ja mieszkam na osiedlu Kurdwanów to żeby móc kupić bilet w formie gotówkowej to ktoś, kto mieszka na drugim końcu osiedla musi iść aż na pętlę, a to dotyczy często osób starszych, bo bliżej, na bliższych przystankach nie ma możliwości takiego zakupu fizycznie, ja to sprawdziłem Panie Radny.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Radny Michał Ciechowski bardzo proszę.

Radny – p. M. Ciechowski
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Prezydenci!
Oczywiście uchwała kierunkowa Klubu Kraków dla Mieszkańców moim zdaniem jest spóźniona, choć intencje ja absolutnie rozumiem. Ja na komisjach, wiem, że w kuluarach były podśmiechujki, że Prezes nie ma karty, ja też nie mam karty i też mam utrudnione kupno biletu, ale oczywiście nie będą robił z tego powodu awantury tutaj, natomiast mam tylko prośbę do Państwa Prezydentów, by w przyszłości nie wykluczać takiej możliwości. Nie mówię teraz o automatach w tramwajach czy w autobusach, ale będą inne rzeczy, które będą wymagały wymiany, czy będą musiały dostosować się do nowych technologii, by tę możliwość płacenia gotówką pozostawić. Tak samo Pan Przewodniczący Krzysztof Sułowski słusznie zauważył, że jest problem z miejscami gdzie można kupić bilety za gotówkę, tutaj Przewodniczący Daros mówił o ponad 200 takich miejscach, takich automatach gdzie można to zrobić, ale jest cały czas jeszcze za mało, chociażby w mojej też dzielnicy, na osiedlu Wola Duchacka też jest problem z takimi automatami, nie ma automatu gdzie można kupić bezpośrednio bilet. Ja muszę przechodzić dopiero na drugą stronę na drugie osiedle żeby taki bilet, doładowanie nawet karty żeby uczynić. Więc problem jest, ja mogę oczywiście tylko prosić, żeby w przyszłości takie rzeczy planować szerzej i żeby po prostu wybór dla mieszkańców był. Sam projekt uchwały oczywiście zwracam na to uwagę, moim zdaniem oczywiście jest już spóźniony, bo wiązałoby się to z olbrzymimi kosztami przywrócenia samego, samej możliwości płacenia gotówką, natomiast proszę nie zapominać, że takie osoby są w Krakowie i nie koniecznie to są osoby starsze. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Radna Agnieszka Paderewska bardzo proszę.

Radna – p. A. Paderewska
Szanowna Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Komunikacja miejska to transport publiczny. Transport publiczny, czyli dostępny dla ogółu mieszkańców, dostępny i przeznaczony dla wszystkich i ta forma, którą Państwo wprowadzają obecnie w tramwajach czy w autobusach sprzedaży biletu zaprzecza definicji transportu publicznego. Komunikacja miejska nie może wykluczać osób, które, tak jak tu już zostało uwypuklone w poprzednich wypowiedziach, nie posiadają karty czy też odpowiedniego telefonu. Dotyczy to oczywiście głównie osób starszych, wykluczonych cyfrowo, ale nie tylko. Więc uchwała jest jak najbardziej zasadna, sama byłam zresztą świadkiem kilku takich sytuacji i ona uzmysłowiła mi jak jest to jednak pilący problem, a jedną z takich sytuacji był, którą opiszę, była sytuacja, w której pani chciała zakupić bilet miesięczny, kontynuować zakup biletu miesięcznego i albo nie wiedziała jak się poruszać, albo nie ma takiej możliwości. Dlatego ja też chciałam zapytać, dopytać się Pana Prezydenta i Państwa Radnych czy taka możliwość zakupu, przedłużenia biletu miesięcznego jest, ponieważ ona była zmuszona kupić bilet jednorazowy. Inne sytuacje, których byłam

naocznym świadkiem to właśnie takie poczucie bezradności, zdezorientowania i dyskomfortu dla pasażerów. W sytuacji, kiedy propagujecie Państwo Strefę Czystego Transportu i promujecie wypychanie samochodu, nie tylko z centrum miasta, ale generalnie z miasta Krakowa, preferujecie i promujecie komunikację miejską wszelkie zmiany, które Państwo wprowadzacie powinny być jak najbardziej komfortowe i korzystne dla wszystkich mieszkańców, a niestety ta zmiana, która została wprowadzona, zresztą bez konsultacji i bez odpowiedniego nagłośnienia spowodowała zdezorientowanie i dyskomfort dla większości mieszkańców. Tak jak mówię, sama byłam tego świadkiem kilkukrotnie. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radna Alicja Szczepańska proszę.

Radna – p. A. Szczepańska
Państwo Prezydenci! Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Teraz akurat po koleżance nasunęło mi się to, że przejście, jeżeli chodzi o komunikację z konia na rower, później na automobil też, że tak powiem było trudne na samym początku, ale wszyscy się do tego przyzwyczaili. Wracając już bez żartów do kwestii biletów. Ja oczywiście zgadzam się z Przewodniczącym Sułowskim, że niektórzy ludzie, niektóre osoby boją się kwestii używania w przestrzeni publicznej, używania kart, bo faktycznie może dojść do różnych nieprawidłowości, ja sama dwa razy blokowałam kartę, bo tam gdzieś phishing po prostu, na szczęście bank mi wyłapał phishing i musiałam zmieniać kartę, więc płacę blikiem. I trzymam się tego, oczywiście znam przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa, pracuję też, jest to jedna z takich, że tak powiem, krytycznych dziedzin, którymi obecnie zajmuje się rząd i na co idą pieniądze żeby te kwestie zabezpieczyć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście to, co mówił Pan Przewodniczący Komisji Praworządności jest prawdą. Biorąc pod uwagę obecną sytuację i zagrożenie wojną hybrydową rządy przewidują, żeby każdy mieszkaniec posiadał zabezpieczenie w postaci gotówki, co najmniej na tydzień, jeżeli chodzi o zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Ale są też inne kwestie, którymi żyje nie tylko Polska, ale również cała Europa to jest kwestia uszczelnienia prania pieniędzy, uszczelnienia nielegalnych dochodów, uszczelnienia sytuacji dotyczących kwestii skarbowych. W takiej sytuacji inne kraje już całkowicie odeszły, Pan Przewodniczący Komisji wie, bo byliśmy razem z Holandii i bilety kupowaliśmy na aplikację jak jechaliśmy w Bredzie na uroczystości, więc coraz więcej ludzi z tego korzysta. Niestety musimy się przerzucić na nową formę. Do mnie argumenty, które wykazuje uzasadnienie są tak naprawdę nieprzekonywujące. Państwo mówicie osoby starsze. I teraz ja nie wiem czy ja się mam czuć tą osobą starszą, bo wszyscy wiemy, to znaczy ja się nie czuję osobą starszą, nie wiem czy Bogusia się czuje osobą starszą, w każdym bądź razie osoby starsze, od którego roku życia, bo tak naprawdę emeryci po 60 roku życia mają 50 % zniżki, zresztą tutaj w komunikacji miejskiej, jako emerytka też mam zniżkę, a po 70 roku życia mają nieodpłatne bilety. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która wynika z uzasadnienia to jest kwestia osób niezamożnych. Można oczywiście, osoby niezamożne mogą otrzymywać bilety tzw. socjalne, które wynoszą tam jakąś kwotę wartości, co prawda one są okresowe, a nie jednorazowe, ale jest taka możliwość. Dla osób z zabezpieczonymi kontami. Szanowni Państwo przepisy wyraźnie mówią, że zabezpieczenie na koncie finansów może wynosić do 50 %, maksymalnie do 60 przy kwestii związanej z nie alimentacją. Więc mnie akurat te powody nie przekonują. Teraz jeszcze na końcu lasu mówiąc, bo zdaję sobie sprawę oczywiście z tego, że ktoś może to potraktować, jako ograniczenie wolności, że niektórzy będą się musieli troszkę bardziej nagimnastykować, ja może pokażę, ja mam taką aplikację, która się nazywa iMKA i z niej korzystam i jest możliwość automatycznego przedłużenia, nawet pojawia mi się informacja

odnośnie godziny przedłużenia, daty przedłużenia, więc ja sobie tylko klikam i nic więcej nie robię. Więc proszę o odrzucenie tej uchwały kierunkowej, bo tutaj mimochodem ja dzisiaj sprawdzałam i to jest bardzo ważne i proszę, żeby Państwo Radni zapamiętali, na chwilę obecną na dzisiejszej sesji Klub Kraków dla Mieszkańców, nie licząc oczywiście potencjalnych odszkodowań przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, który był pierwszym punktem omawianym, już proponuje zmiany, które by kosztowały miasto rocznie około 60 mln zł. Więc bądźmy poważni. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę Radna Grażyna Fijałkowska.

Radna – p. G. Fijałkowska
Panie Prezydencie! Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Na ostatniej sesji, na komisji, przepraszam, była dyskusja na ten temat. Ja oczywiście wypowiadałam się i dalej to utrzymuję, że każdy mieszkaniec Krakowa ma prawo do tego, żeby wybrać formę płatności. Chodzi przede wszystkim o to gdzie kupić ten bilet. Jeżeli kwota zamontowania tych aparatów, urządzeń w komunikacji miejskiej wynosi 48 mln plus obsługa około 6 mln to jest to bardzo duża kwota. W związku z powyższym rozmawiając z Prezydentem Kracikiem i uzyskałam zapewnienie, że miasto kupi aparaty, urządzenia do zakupu biletów i zostaną one ustawione na przystankach począwszy od przystanków w dzielnicach peryferyjnych gdzie ich nie ma. Jest w tej chwili 241 takich możliwości, stanowisk gdzie można bilety kupić, jest to bardzo mało, w związku z powyższym jeżeliby się kupiło 200, 300 kolejnych takich urządzeń czy nawet 500, trzeba by się było zorientować, ile ich jest potrzebnych to na pewno będzie to taniej niż te ponad 50 mln, a mieszkańcy będą mogli wybrać formę płatności. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radny Łukasz Gibała proszę.

Radny – p. Ł. Gibała
Ja tylko Szanowni Państwo do jednego argumentu, który się pojawił chciałbym się odnieść. Mianowicie tu Radny z Platformy, Pan Daros powiedział, że tych biletomatów gdzie można kupić za gotówkę przecież na przystankach jest ich bardzo dużo, bo jest ich ponad 200, padła chyba liczba 221 jeśli dobrze usłyszałem, 241. Tak, to ja sobie sprawdziłem ile jest przystanków, w roku 2016 było ich ponad 1.800, raczej mniej ich nie jest, to podzielmy sobie 1.800 przez 241 czyli na ósmym przystanku jest takie urządzenie. No, więc faktycznie jest to bardzo racjonalny system, jak ktoś chce kupić bilet za gotówkę, żeby kupował na przystanku. Czy wyobraźmy sobie, jak ktoś idzie z tą gotówką, na pierwszym przystanku na pewno nie będzie, jeden do ośmiu, że będzie, na drugim na pewno nie będzie, szanse minimalne, ale jak obejdzie 8 przystanków to faktycznie, to w końcu będzie mógł kupić ten bilet za gotówkę. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Radny Włodzimierz Pietrus proszę.

Radny – p. W. Pietrus
Pani Przewodnicząca! Państwo Prezydenci! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Państwo, którzy tworzą większość w tym mieście, w Radzie Miasta na poprzedniej sesji podpisali się pod takim tekstem. Program ze względu na zakres tematyczny koncentruje się na tym, by równe i sprawiedliwe prawo do miasta mieli wszyscy jego mieszkańcy, którzy współtworzą Kraków równych szans i sprawiedliwego dostępu do wszystkich jego zasobów. To Państwo się pod tym podpisali. Ja bym to podsumował, by żyło się lepiej wszystkim.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Żeby nie powtarzać tego samego informacja odnośnie 48 mln zł za biletomaty, znaczy po pierwsze, jeżeli dobrze mnie pamięć nie myli to możliwość zakupienia takich biletów w tramwajach i autobusach istnieje i istniała w Krakowie. Więc ja domyślam się, że takie automaty są, albo przynajmniej powinny być na stanie MPK, bo tutaj ktoś, Tomku, zarzuca nam populizm, ale to populizm to byłby tak gdyby w Krakowie nigdy ta opcja nie funkcjonowała, a my byśmy mówi o zakupie nowych. I to ty wprowadzasz w błąd i niestety uprawiasz taką nie fajną politykę, mówiąc, że musielibyśmy zakupić te biletomaty, a te biletomaty po prostu mamy, bo obowiązywała taka forma płatności w Krakowie. Zresztą gdybym był złośliwy to bym powiedział, że Pan Prezydent Kracik chyba do tej pory jest Wiceprezydentem, bo go nie widzę, a przez okres wakacyjny nie miałem z nim kontaktu, lubi kupować też urządzenia używane z tego, co wiem, mieliśmy wydać kilkanaście milionów złotych na parkomaty i chyba dostaliśmy używany sprzęt z Warszawy za 15 tys. zł za wszystkie parkomaty. Więc wydaje mi się, że jeżeli zarzucasz komuś populizm to spójrz najpierw, wysłuchaj swoich przemówień. Ja w sumie nie chciałem tego mówić, ale po raz kolejny zarzucasz nam po prostu nieprawdę, te 48 mln w ogóle nie wchodzi w rachubę i Grażynko ja tobie bardzo dziękuję za to, że bronisz swoich praw tylko zwróć uwagę na jedno, to jest w pewnym sensie rozwiązanie, to, co Pan Prezydent Kracik proponuje, czyli żeby zwiększyć liczbę tych automatów na przystankach tylko czy to ma ekonomiczne uzasadnienie, bo autobus, załóżmy jeździ, odwiedza 20 przystanków, wystarczy zamontować jeden w autobusie niż na 20 przystankach, to jest bardziej logiczne, bardziej ekonomiczne. Zaraz Państwo Radni powiedzą, czy mamy to wyliczone, nie, to jest racjonalne, każdy wie, że zdecydowanie łatwiej, prościej jest umieścić jeden biletomat na gotówkę w tramwaju niż na każdym przystanku. Okej, każdy ma swoje argumenty, tylko ja mam gorącą prośbę o to abyśmy rozmawiali merytorycznie. Ja zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz, tak, zmieniłem zdanie, to zostało mi zarzucone, że zmieniam zdanie, ponieważ coś tam, coś tam. Ja pamiętam w poprzedniej kadencji byłem za tym, żeby rzeczywiście dążyć do tego, aby płatność była bezgotówkowa. Wiecie Państwo, dlaczego, dlatego, że rzeczywiście było to zdecydowanie tańsze i rzeczywiście ta karta mogłaby przejąć tą funkcję tylko niestety, albo stety zmienia się technologia i te karty, tych krat fizycznie już nie nosimy przy sobie, te karty już są w naszych telefonach, te karty są w urządzeniach mobilnych, a te urządzenia mobilne mają to do siebie, że mają baterię, a ta bateria niestety często wielu mieszkańcom Krakowa i nie tylko mieszkańcom Krakowa kończy się przed zakończeniem danego dnia. I o godzinie 20.oo, 21.oo może się okazać, że ktoś chciałby zapłacić, wchodzi do takiego tramwaju, autobusu i jest pewien, że zapłaci telefonem, niestety nie może tego wykonać, ponieważ ma wyładowany telefon, a gotówkę ze sobą ma. Więc Szanowni Państwo czas się zmienia i nasza opinia, nasze zdanie w tym temacie również może się zmieniać, a jeżeli Państwo poczytacie

sobie czasopisma takie branżowe, portale branżowe to ilość osób, które nie nosi ze sobą kart tradycyjnych i przerzuca tę kartę do urządzeń mobilnych, głównie do telefonu z miesiąca na miesiąc jest coraz większa i problem jest tylko taki, o czym Państwo na pewno wiecie, bo sami korzystacie z urządzeń mobilnych, że pojemności baterii nie obsługują, nie są w stanie wytrzymać tych wszystkich aplikacji, które mamy w telefonie. Dlatego ja uważam, że podążając za potrzebą czasu nie jest to jeszcze moment, abyśmy rezygnowali całkowicie z automatów na gotówkę w środkach komunikacji miejskiej.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Radna Grażyna Fijałkowska, drugie wystąpienie.

Radna – p. G. Fijałkowska
Panie Prezydencie! Pani Przewodnicząca!
Chciałam tylko powiedzieć tyle, że jeden biletomat na przystanku tramwajowym jest w stanie obsłużyć wiele linii tramwajowych i autobusowych, zależy, w którym miejscu się znajduje. Więc nie trzeba będzie kupować tysięcy kolejnych biletomatów, na pewno jest to znacznie mniejsza liczba. Natomiast wydaje mi się, że w tej sprawie powinny się wypowiedzieć również rady dzielnic, żeby wskazały, w którym miejscu takie biletomaty powinny się znaleźć. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję. Pan Radny Bartłomiej Kocurek, bo Piotr Moskała przez pomyłkę.

Radny – p. B. Kocurek
Pani Przewodnicząca! Państwo Prezydencie! Wysoka Rado!
Ja się chciałem zwrócić, bo Pan Radny Michał Starobrat oczywiście tutaj znowu uprawia demagogię i opowiada różne ciekawe historie, bo proszę Państwa Pan Radny mówi o tym, że być może osoby, które nie są z Krakowa nie wiedzą, a to chyba Pan Radny nie bardzo jest z Krakowa, albo dawno nie był w tramwaju, ponieważ Pan Radny opowiada o tym, że trzeba wprowadzić gotówkę, znaczy powinniśmy płacić gotówką w tramwajach, ponieważ jemu się rozładowuje telefon. To Pan Radny pewnie nie wie o tym, to mówię Panu Radnemu, ale pewnie Pan dawno nie był w tramwaju, że w tramwajach krakowskich w bardzo wielu są ładowarki i można sobie ten telefon podładować. A poza tym, jeżeli Pan Radny, jeżeli dwa przystanki Pan Radny jeździ to znaczy, że Pan nie musi się poruszać po mieście, bo dwa przystanki mało, kto pewnie, jak już wsiada do tramwaju to musi przejechać kawałek tego miasta. Natomiast argument, którego Pan użył rozśmieszył mnie prawie do łez, bo mówienie o tym, że dzisiaj trzeba wprowadzić gotówkę, dlatego, że Panu Radnemu się rozładowuje telefon, ponieważ jego karta, już nie nosi karty tylko ma kartę w telefonie, Pan Radny chyba, niech Pan sobie odtworzy to, co Pan powiedział, bo jest to tak absurdalnie już po prostu śmieszne, że ja rozumiem, że Pan musi bronić swojej koleżanki klubowej z Krakowa dla Gibały, ale naprawdę to już zaczyna być, to zakrawa na jakiś totalny, totalny absurd. A jak mówimy o wykluczeniu to ja chciałem Państwu powiedzieć, że ja miałem taką historię kiedyś, że nie miałem biletu miesięcznego, bo akurat mi się skończył i ja nie korzystam z gotówki i jaki ja stres przeżywałem wchodząc do tramwaju, gdy przekonałem się, że w tramwaju właśnie nie ma automatu na kartę tylko jest tylko i wyłącznie na gotówkę. Czyli to ja zostałem pokrzywdzony, bo ja akurat z gotówki nie korzystam, ponieważ uważam, że korzystanie z gotówki jest też nie w porządku wobec państwa. W związku z tym ja to zresztą zgłaszałem kiedyś w interpelacji, że w dobrą stronę idziemy, że nie będzie tych automatów na pieniądze. Natomiast przede wszystkim najważniejsze to, żeby mieszkańcy wiedzieli, żeby

mieli wiedzę, czy jeżeli mają gotówkę to, że kupią bilet czy też jak mają kartę to, że kupią bilet, to znaczy, żeby wiedzieli, żeby nie było tej loterii polegającej na tym, że ja nie wiem czy jak ja wsiądę to tam będzie automat na kartę czy też go nie będzie, bo będzie tylko na gotówkę. Jeżeli wszyscy dostaną informację jasną, do czego zmierzamy, że można kupić wyłącznie kartą lub też telefonem jak się Panu Radnemu nie rozładuje to, że to będzie można zrobić w tramwaju, a jeżeli nie masz tego, jeżeli chcesz koniecznie za gotówkę idziesz do punktu, albo na przystanku tak jak moja znakomita koleżanka Grażyna Fijałkowska uważa, że powinniśmy postawić więcej automatów, tak też pewnie zrobimy. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Ja tylko tutaj chcę, miał pewnie Pan na myśli Klub Kraków dla Mieszkańców, proszę wszystkich, bo upominałam jedną stronę to proszę żeby wszyscy stosowali nazwy klubów takie jak tu obowiązują, bo już dzisiaj Radni mi zgłaszają z Klubu Kraków dla Mieszkańców trzeci raz i proszę wszystkich Radnych o stosowanie nazw klubów takie, jakie rzeczywiście noszą, a nie złośliwości. To dotyczy wszystkich, dotyczy wszystkich, tak, proszę Radny Piotr Moskała. Acha, to ja wycofałam przedtem, powiedziałam, że się zgłosił przez pomyłkę. Ale Pan Piotr, Pan Radny Piotr Moskała zgłosił się wcześniej i wyszedł, zgłosił się, drodzy Państwo ta dyskusja, ale drodzy Państwo ta dyskusja trwa już tutaj jakiś czas, Pan Radny Piotr Moskała się zgłosi i wyszedł, więc dostałam informację, że go nie ma, więc nie będzie zabierał głosu. Ja chyba widzę, kiedy Pan Radny Moskała opuścił salę. Nie widzę więcej zgłoszeń, w takim razie, tak, Pan, mieszkańca widzę, tego samego, ale Pan Prezydent się zgłasza. Myślę, że Pan Prezydent podsumuje, Pan Rafał Magryś.

Pan Rafał Magryś
Oj, rozpocząłbym od ujęcia, ale to będzie sprint. Ponieważ tak, nie jest to mandat tylko podwyższona opłata za barak biletu, jest problem, bo nawet, jeżeli będziemy mieli blacout to też nie działają biletomaty na monety, w rezultacie od 2008 moje pierwsze korespondencje i zatarczki z Urzędem Miasta to jest właśnie odnośnie kary za nieposiadanie biletu gdzie nie była to moja wina tylko był to już wtedy brak możliwości zakupu biletu przez kioski i powstawanie nowych biletomatów koło przystanków. Z kontrolerami, właśnie tutaj było odnośnie słowa ujęcia, kiedy jest ujęcie, dlatego uważam, że monitoring w tych autobusach powinien działać bardzo sprawnie, ponieważ dzięki monitoringowi jesteśmy w stanie rozpoznać czy ktoś nadużywał kompetencji czy nie nadużywał kompetencji, bo równie dobrze teraz tak jak składałem skargę do KCK w pewnym sensie jest to hazard, wrzucanie dużej ilości bilonu do tych automatów i przejechanie sobie czterech przystanków, jeżeli on mi nie wyda tego biletu, tak, że wtedy akurat wygrałem siódemkę. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o karalność, jeżeli mam problem z karalnością, ja muszę zapłacić, najpierw uregulować opłatę, dopiero potem może się toczyć sprawa postępowania administracyjnego, co jest dużym minusem i tutaj powinno być właśnie uściślone tego monitoringu, żeby wiedzieć, że na pewno osoba zakupująca bilet, czyli zawiązująca umowę z MPK i sprawdzająca się w tym zobowiązaniu nie zawaliła sama, żeby nie robić sobie sztucznych rzeczy, ponieważ akurat z tych pism, które pisałem to jest właśnie dosyć ciekawe tak jak trochę poczta pantoflowa, że gdzieś coś napisałem i nagle okazuje się, że w przestrzeni publicznej się wszystko zmienia i tam informacje widzę naocznie te zmiany. Odnośnie gotówki, jak stałem teraz od początku zakazu handlu, na początku się cieszyłem, że jestem obrońcą gotówki, w rezultacie po roku czasu, kiedy okazało się, że na początku 30 % było gotówką, 70 % gotówką, 30 kartą, po roku czasu nastąpiła odwrotność i w rezultacie skończyłem, jako żebrak o drobne i wymuszacz kart, bo inaczej się nie dało, jeżeli chodzi o kasę. Dlatego też proponowałem żebyśmy poszli

w historyczny akcent zatrzymania gotówki, jako właśnie wewnętrzna moneta krakusa gdzie moglibyśmy uregulować jednego krakusa, jeden bilet, uprościłoby to znacznie w ogóle możliwości. Jeżeli chodzi o biletomaty, z biletomatami jest duży problem, bo te same linie nie raz mają na kartę, nie raz mają na finanse, jak już jestem ustawiony na kartę to nagle się okazuje, że podjeżdża mi autobus na finanse i mam z tym duży problem, bo teraz jestem ustawiony na kartę. Uważam, że mogłyby być dwa biletomaty czyli jeden na kartę i jeden na bilon i dałoby się to połączyć, bo jest na tyle biletomatów jeszcze. Co jeszcze jest takiego istotnego, jako dłużnik nawet z lat młodzieńczych figuruję dalej w MPK, mimo to, że czas już minął, ale sprawdzałem tak z ciekawości, jako, że właśnie miałem do uregulowania sumy, co okazywało się jednak mimo wszystko w korespondencji sprawą wygraną po mojej stronie, ale Urząd nadal uważał, że nie i pozytywnym akcentem bym zakończył, że Krakowska Karta Mieszkańca tak jak teraz jest w parkomacie, nareszcie się czuję mieszkańcem, bo wyraźnie to mogę zaznaczać w parkomacie kupując tańszą ofertę. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Skończył Pan przed czasem, chyba Pan nie przećwiczył. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1, acha, jeszcze Pan Prezydent, proszę, bardzo proszę.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. Ł. Sęk
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Na początek powiem, że bardzo się cieszę, że poczuł się Pan mieszkańcem. Myślę, że coraz więcej funkcjonalności będzie dzięki Karcie Mieszkańca, jest coraz więcej usług, z których Pan będzie mógł korzystać. Ale odnosząc się do meritum. Ja zacznę może o samym temacie, a później kilka sprostowań do tych informacji, które tutaj padły z mównicy czy odpowiedzi. Przede wszystkim kwestia najważniejsza jest taka, że to nie jest tak, że coś nowego się dzieje w Krakowie. Czy Państwo wiecie, kiedy po Krakowie zaczęły jeździć autobusy, w których nie ma automatów za gotówkę? Jedenaście lat temu była już duża dostawa takich autobusów, od 11 lat sukcesywnie kolejne nowe autobusy w dużej mierze są wyposażone tylko w automaty, w których płatność odbywa się kartą. W związku z tym takie informowanie, że nagle ktokolwiek postanowił utrudnić czy w ogóle pozbawić dostępności do biletów jakąkolwiek grupę mieszkańców no już samo to pokazuje, że jest fałszywe, bo to jest proces, który trwa od kilkunastu lat wymiany tych automatów wraz najczęściej z dostawą nowych pojazdów na te automaty gdzie płatność odbywa się z pomocą kart płatniczych. Wynika to przede wszystkim z awaryjności tych biletomatów, w których jest możliwość płatności gotówką i to jest proces, który trwa. W związku z tym mówienie teraz, że coś się nagle wywróciło i od 11 lat może w Krakowie działać, ale po 11 latach nagle zabieramy komukolwiek dostępność już samo w sobie jest zaprzeczeniem jednego i drugiego. Oczywiście ponad 20 kilkadziesiąt automatów na przystankach zgodnie z tym, co zaproponowała Pani Radna Fijałkowska i jakie postulaty się pojawiały, my roześlemy takie zapytanie do rad dzielnic z prośbą o konsultacje i wskazanie ewentualnie takich punktów czy to przesiadkowych czy takich przystanków gdzie jest największy ruch zdaniem rad dzielnic, gdzie warto takie automaty stacjonarne jeszcze dostawić i sukcesywnie w takich miejscach, ułożymy listę priorytetową, te automaty docelowo stare, które teraz są w dużej mierze na przystankach też będą musiały być wymieniane sukcesywnie w kolejnych latach. W związku z tym będziemy także dostawiać tam gdzie ich brakuje, zapytamy o to rady dzielnic i taką listę priorytetową tych najważniejszych miejsc ułożymy i będziemy sukcesywnie w nich dostawiać. Więc myślę, że naprawdę ta praktyka 11 lat pokazuje, że da się w tym systemie funkcjonować, on nie powoduje wykluczenia żadnej grupy mieszkańców z systemu komunikacji miejskiej i nie taki jest jego cel. Nikt nie doprowadzi do tego, że nie będzie się

dało kupić biletu na komunikację miejską w Krakowie za gotówkę. Będzie się dało, będzie się dało go kupić w punktach sprzedaży stacjonarnej oraz w automatach stacjonarnych. W związku z tym 200 kilkadziesiąt automatów, a do tego jeszcze wiele punktów sprzedaży stacjonarnej to jest zdecydowanie więcej niż było kiedyś kiosków w naszym mieście, a to tak swoją drogą. Wtedy tylko tam można było kupić bilety, albo u kierowcy i wszyscy komunikacją podróżowali i mogli bilety kupić, nie było żadnego wykluczenia. Natomiast muszę się odnieść jeszcze do trzech spraw. Po pierwsze Pan Radny Starobrat mówił o tych rozładowujących się bateriach. Jest taka bolączka, rzeczywiście czasami też mnie to dotyka i powiem szczerze ja podróżuję na bilecie okresowym, który też mam online i czasami jak mam 2 % baterii wracając do domu to mam trochę stres czy nie trzeba będzie się wytłumaczyć kontrolerowi i później donieść biletu, ale jest to moje własne ryzyko. Jeżeli tutaj mam bilet, mam go w aplikacji i nie zadbałem o to, żeby ten telefon mieć naładowany no to nie mogę mieć pretensji do świata, że tak go ktoś skonstruował. Tak on funkcjonuje, nie jest to dla mnie zaskoczeniem, że jak mam słabą baterię i jadę w długą trasę tramwajem to ona może się rozładować, nie jest to nic nadzwyczajnego, można się do tego przygotować. Po drugie Pan Radny Sułowski mówił o budżecie obywatelskim, myślę, że to nie jest istotne dla tej dyskusji, ale chciałem tylko sprostować, nie było nigdy sytuacji, kiedy głosowanie było tylko online. Pojawiały się takie pomysły rzeczywiście, natomiast później ostatecznie zawsze były decyzje o tym, że głosowanie było w dwóch formach. Nie było nigdy takiego okresu żeby te formy były wyłączone i rzeczywiście jest tak, że to głosowanie papierowe jest tylko w ograniczonych punktach, w ograniczonych miejscach, a online można głosować 24 godziny na dobę przez cały okres głosowania. Więc też można powiedzieć, że w sumie powinniśmy utworzyć punkty przyjmowania głosów papierowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bo jest jakaś nierówność. Dlaczego papierowo trzeba iść do biblioteki, na piknik czy gdzieś gdzie jest punkt głosowania, a online można to zrobić z każdego miejsca. Panie Radny nie było, naprawdę zweryfikowałem, możemy zaraz usiąść i prześledzić rok po roku, dzwoniłem przed chwilą też do Pana Dyrektora Płoskonki, który przy tym budżecie pracuje od samego początku, że mnie zapewnił przez telefon, jeżeli było to obiecuję Panu tutaj publicznie, że wyjdę na tą mównicę, przeproszę i sprostuję, możemy zaraz po rozmowie sprawdzić, ale to nie jest istotna tego, natomiast chciałem tylko potwierdzić. I jeszcze jedno, Pan Radny Pietrus tutaj myślę, że zupełnie niepotrzebnie jednak zaczął mieszać jakieś takie wątki polityczne, ale jak już Pan zaczął to chciałem zapytać, taki przykład tylko z roku 2021, Panie Radny, kto wprowadził taką zasadę, że wnioski o dopłaty bezpośrednie dla rolników można składać tylko przez aplikację. Wycofano wnioski papierowe, 2021 rok, decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Agencji podległej Ministerstwu. W 2021 roku z tego, co pamiętam wiemy, kto rządził w kraju i kto taką decyzję podjął, rolnikom zabroniono składać wnioski papierowe, tylko przez aplikację. Taką decyzję podjęto i do dzisiaj ona trwa, rolnicy funkcjonują, wnioski funkcjonują, dopłaty funkcjonują. Więc naprawdę 11 lat praktyki mamy, nikt nie chce wykluczać mieszkańców, automaty za gotówkę na przystankach były, tam gdzie ich brakuje są punkty newralgiczne to je dostawimy, tak, żeby nikt się nie czuł wykluczony. Bardzo dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję Panie Prezydencie. Rozumiem, że, ktoś chce się odnieść do tego, do tych informacji, które przekazał Pan Prezydent? Pan Maciej Michałowski proszę bardzo.

Radny – p. M. Michałowski
Panie Prezydencie ja się odniosę tylko tutaj do, ad vocem, do Pana Włodzimierza Pietrusa. Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomagają w wypełnianiu takich wniosków, mogą to zrobić z rolnikiem, nie ma żadnego problemu. Dodatkowo jest jeszcze infolinia, można się przejść do urzędu, więc z tym problemu żadnego nie ma. Tak, ja rozumiem, że w autobusach też będą urzędnicy i pomagali kupować bilety, tak nie będzie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak, Pan Radny Sułowski.

Radny – p. K. Sułowski
Panie Prezydencie ja to sprawdzę, natomiast na pewno pojawił się projekt regulaminu budżetu obywatelskiego, który zakładał, bo przeciwko temu na pewno protestowaliśmy. To sprawdzę w takim razie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Radny Łukasz Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Ja w trybie uzupełnienia tej informacji. Tego typu zarządzenie było bodajże albo podpisane, albo przekazane do podpisania, żeby Kraków się wycofał z głosowania w budżecie obywatelskim w formie papierowych kart i między innymi wskutek protestu mieszkańców Prezydent wycofał się, podjął tę decyzję wtedy osobiście Pan Prezydent Andrzej Kulig i jakby Prezydent Majchrowski sam później dał wyraz temu idąc do punktu głosowania i oddając ten głos w formie papierowej, więc jest tak jak mówi Pan Prezydent, takiej edycji nie było, żeby tego głosowania w formie papierowych kart w Krakowie nie było, natomiast były takie zakusy, w ostatniej chwili zostało to zmienione, trwało to kilka miesięcy faktycznie, Państwo Radni wtedy wspierali, część przynajmniej Radnych te starania mieszkańców, nie byłem wtedy Radnym, ale doskonale pamiętam, że to był niepotrzebny długi bój i mam wrażenie, że tu mamy podobną sytuację. Temat wycofania się i odchodzenia od gotówki w komunikacji rzeczywiście jest długi. Ja przypominam sobie, że przynajmniej kilka lat temu zwracałem już na to uwagę, że wydaje się, że nie byłoby dużym problemem gdyby w autobusach jak i również w tramwajach była w formie zarówno jednej jak i drugiej przy tych samych biletomatach taka opcja. Wtedy ówczesna władza upierała się, że odchodzimy od gotówki, dlatego jest właśnie ta wymiana tych urządzeń, natomiast tu idziemy jeszcze o krok dalej, bo chodzi o to, że de facto w urządzeniu elektronicznym zapisuje się ten bilet i to dla wielu osób jest rzecz trochę już nie do przeskoczenia, bo zapłacić kartą czy gotówką to jest jedna kwestia, tu chodzi o to, że nadpisuje się to tylko i wyłącznie w formie elektronicznej i dla osób, które, nie chodzi o osoby starsze, ale takie, które mają ograniczone zaufanie do kwestii cyfrowych i że ich wiele nie ma tu, co kpić z tego czy ktoś jest bardziej może zacofany, postępowy, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to żeby dawać ludziom wybór, a w sytuacji, w której tego wyboru nie ma to finalnie do tego wykluczenia dochodzi. Czy to jest na dużą skalę, nie wiem, ale nie chciałbym, abyśmy w samorządzie krakowskim podejmowali takie decyzje, które wykluczają jakąkolwiek grupę. I to o to chodzi, że jeśli są sygnały to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił nagle, że jest problem i zgłosimy projekt uchwały. Oczywiście można działać na rympał i głosować przeciwko wszystkiemu, co wychodzi spod piór klubów opozycyjnych, ale może jest to element do weryfikacji. Argument, który przytoczył Pan Radny Starobrat uważam jest naprawdę bardzo cenny. Dużo mniejszym kosztem jest

montować takie urządzenia w tych pojazdach, które jeżdżą niż na prawie każdym przystanku, który będzie. Ponadto te urządzenia, które są na przystankach bardzo często, bo ja korzystam z nich, są po prostu przedmiotem wandalizmu, one są albo sprayem zamalowywane, bardzo często też nie działają, są awaryjne. Te, które są w pojazdach wydaje mi się, że ich awaryjność jednak jest dużo mniejsza, w związku z tym ja jednak proszę o to, żeby Państwo ten projekt poparli, bo to nie jest tak, że większość krakowian będzie wykluczona, ale tak jak wspomniałem, nawet, jeżeli to jest mała grupa to chyba nie po to jesteśmy, żeby tego typu przepisy i utrudnienia wprowadzać. Dlatego gorąco do Państwa apeluję o poparcie tego projektu uchwały, a do Pana Prezydenta, proszę o refleksję, bo czy uchwała przejdzie czy nie to jednak jest ona wyrazem pewnego niezadowolenia grupy mieszkańców i może nawet nie dziś, nie za tydzień, ale może Państwo zweryfikują ten pogląd i wtedy po prostu będziemy myślę, że zgodni, co do tego, że idziemy w tę samą stronę. A co do czasu, dzisiaj chyba pierwszy raz zabieram głos Pani Radna, więc dziękuję bardzo, już więcej nie zamierzam.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pan Radny Zbigniew Kożuch. Dobrze, Szanowni Państwo Radni.

Radny – p. Z. Kożuch
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Miałem nie zabierać głosu, żeby nie przedłużać tej dyskusji, ale nie bardzo rozumiem argument skąd niby tańsze miałyby być w autobusach. Liczba autobusów jest chyba, środków komunikacyjnych, tramwajów i autobusów jest chyba większa niż liczba przystanków, więc tych automatów będzie więcej, albo, jeżeli jest zbliżona, awaryjność z tego, co orientuję się urządzeń wszelkiego rodzaju elektronicznych ze względu na drgania jest kilkakrotnie większa niż w stacjonarnych. Więc nie wiem skąd argument Szanowni Państwo, że to miałoby być tańsze, tyle tylko. Na pewno tańsze będzie to montowanie na przystankach, nawet, jeżeli będzie na wszystkich. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Tak, Pan Prezydent Łukasz Sęk proszę.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. Ł. Sęk
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Ja tylko chciałem krótko do wypowiedzi Pana Radnego Maślony, który tutaj można powiedzieć trochę mnie wywołał do głosu i chciałem, w tej mojej poprzedniej wypowiedzi być może było trochę złośliwości w niektórych komentarzach, przepraszam, teraz jakby całkiem na serio i bardzo poważnie chcę powiedzieć, że nikt tutaj sobie nie stroi i nie stroił żartów i nie będzie stroił z wykluczenia kogokolwiek z umiejętności cyfrowych lub ich braków, kogokolwiek i myślę, że z naszych wypowiedzi nigdy to nie wybrzmiewało i nie będzie wybrzmiewać. Natomiast to, że rozróżnia się możliwości w zależności od formy płatności naprawdę po pierwsze nie jest niczym nowym w miejskiej komunikacji, po drugie to, że są różnego rodzaju formy na przykład nabycia później, tak jak Pan powiedział, że zapisuje się to na karcie, to jest tak samo jak Pan na przykład przejeżdża przez bramki na autostradzie. Są osoby, które chcą zapłacić gotówką, nie chcą żeby ktokolwiek miał w bazie jakikolwiek numer rejestracyjny ich pojazdu, są osoby, które mają aplikację, numer rejestracyjny pojazdu, podjeżdżają do bramki automatycznej, ten numer jest sczytywany przez kamerę i przejeżdżają. Każdy może wybrać, jeden woli tak, drugi woli inaczej, tak samo jeden dalej będzie mógł kupić bilet za gotówkę w automacie na przystanku czy w punkcie sprzedaży stacjonarnej, drugi będzie mógł kupić bilet za kartę w innych miejscach.

To jest naprawdę dalej wolność wyboru, a odpowiedzią na to zapotrzebowanie, o którym Pan powiedział i to nie jest tak, że ktoś tutaj jakby tego głosu nie wysłuchuje czy się nad nim nie zastanawia, tak jak powiedziałem, my wyślemy takie zapytanie do rad dzielnic z prośbą o wskazanie ewentualnie takich przystanków, punktów gdzie proponują, żeby takie automaty dostawić i rzeczywiście jest tak jak powiedział Pan Radny Kożuch, nie jest długofalowo tańsze dostawianie jakby automatów za gotówkę w autobusach i w tramwajach, bo one są dużo bardziej awaryjne, ich serwis i obsługa to jest dużo bardziej kosztowne. Nie mówiąc o tym, że wszystkie postulaty, które przez ostatnie lata padały na tej sali, i myślę, że niedługo będziemy w stanie na nie odpowiedzieć, mówiące o tym, żeby wprowadzać współczesne systemy biletowe takie jak funkcjonują w wielu miastach zachodnich, ale też już w Polsce w niektórych, wymagają naprawdę tego typu rozwiązań, gdzie odbijamy się przy wejściu czy przy wyjściu. Więc to też jest jakby proces, który będzie zmierzał w tym kierunku. Ale jedna rzecz jest najważniejsza i to chciałem podkreślić nikt nie bagatelizuje tego głosu, dalej będzie możliwość kupna biletów w komunikacji miejskiej zarówno za gotówkę jak i płatność kartą, tą płatność za gotówkę w automatach biletowych stacjonarnych rozszerzymy też o te miejsca, które rady dzielnic zgłoszą, ustalimy z tego listę priorytetów. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Nie widzę już żadnych zgłoszeń do dyskusji, jeszcze się upewnię czy ktoś może chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 795, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 795 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

Druk 795, referuje Pani Radna Agnieszka Paderewska.

Radny – p. A. Paderewska
Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Wysoka Rado!
Znam już Państwa stanowisko, które miałam okazję poznać zarówno na Komisji Budżetowej jak i Komisji Mienia i Mieszkalnictwa i podejrzewam, jaki będzie Państwa stosunek do tej uchwały. Natomiast podejmę się referowania jej i wytłumaczenia raz jeszcze, ponieważ mam nadzieję, że będę mogła Państwa lub kogokolwiek z Państwa do tej uchwały przekonać. Nie ukrywam, że intencją tej uchwały i powodem między innymi, dla, którego została przeze mnie zainicjowana jest fakt, że koszty życia w Krakowie bardzo szybko rosną. I nie muszę Państwa do tego przekonywać. Koszty utrzymania mieszkania, opłaty za czynsz, za energię, za wodę, za odpady komunalne bardzo szybko rosną. Koszty życia również rosną. W Krakowie przypomnę od września będzie obowiązywać bardzo duża podwyżka za wywóz śmieci, 30 %. I Państwo Radni z Koalicji Obywatelskiej i z Klubu Lewicy niestety przegłosowali tą podwyżkę nie prezentują i nie proponując żadnego, literalnie żadnego programu osłonowego dla najsłabszych mieszkańców Krakowa. Co więcej, od 1 lipca, o czym Państwo na pewno zdają sobie, z czego Państwo na pewno zdają sobie sprawę zakończył się rządowy mechanizm dopłat do cen ciepła systemowego. I Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej w Krakowie, ale także we wszystkich innych miastach informuje, że rachunki mogą

wzrosnąć nawet o 90 %, średnio 20, 30, 50 %. A więc potrzeba tej uchwały dla najuboższych i mniej uposażonych mieszkańców Krakowa jest bardzo pilna. Ja chciałabym się wraz z moim klubem upomnieć właśnie o tych najuboższych mieszkańców Krakowa, dotknie to oczywiście nie tylko osób samotnych, samotnie gospodarujących, ale nie ukrywam, że na nich się skupiłam, ponieważ po rozmowie z Panem Prezydentem Kracikiem, w której nawiązałam do rozwiązań, które funkcjonują na przykład w Warszawie, tam Rada Miasta Warszawy podniosła kryterium do 250 %, Pan Prezydent zasugerował, żebym skupiła się na razie na osobach samotnych, ponieważ jak wiemy samotnie najciężej znieść uciążliwości tych kosztów, które ponosi każdy z racji zamieszkiwania, opłat czynszu, opłaty energii. W przypadku osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych dotyczy to jeszcze kwestii związanych często z niepełnosprawnością, z chorobą, z zakupem leków. Więc idąc za radą Pana Prezydenta tak też zrobiłam, wzorując się również na rozwiązaniach z Warszawy, choć znając sytuację budżetową Krakowa zaproponowałam podniesienie kryterium tylko o 80 %, nie o 150 % tak jak zrobiono to w Warszawie, czyli niewiele powyżej najniższego emerytury i renty, która obecnie wynosi 1.790 zł na rękę. Obecne kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego wynosi 1.010 zł dla osoby samotnie gospodarującej. I oczywiście to kryterium nie odzwierciedla realnych kosztów życia, jakie ponoszą samotnie gospodarujący mieszkańcy Krakowa o najniższych dochodach. Ja wiem oczywiście, że ustawodawca przewiduje i daje możliwość samorządom, aby takie osoby, które przekraczają to kryterium starały się o zasiłek celowy, specjalny. Ale jak wszyscy wiemy, a dla tych, którzy nie wiedzą to powtórzę, taki zasiłek jest możliwy tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a jego wysokość nie może przekraczać ustawowego kryterium do zasiłku celowego, czyli 1.010 zł. Co więcej, jak wynika z mojego doświadczenia i rozmów z osobami, które pobierają najniższe świadczenia i to Szanowni Państwo nie dotyczy tylko osób tak jak jest w opinii Pana Prezydenta, która notabene jest napisana bardzo niechlujnie i została przesłana do mnie w trakcie Komisji Budżetowej, tak, że nawet trudno mi było się odnieść do argumentów, które tam zostały zawarte, tak, że chciałabym też apelować o to, ale didaskalia w tej chwili, skupmy się na uchwale, mogą się starać, ale jest to dla takich osób często bardzo krępujące i upokarzające. I ja nie życzę Państwu, każdemu z Państwa osobno, nieważne, do jakiej formacji politycznej czy stowarzyszenia Państwo przynależą, nie życzę nikomu żeby znalazł się kiedyś w takiej sytuacji, że będzie musiał pójść i ubiegać się o pomoc, bo to jest bardzo trudna i krępująca sytuacja. Państwo, którzy znajdują się w dużo lepszej sytuacji, niektórzy nawet w bardzo dobrej sytuacji, spółki, spółeczki, rady, pensje potrafią zgromadzić nawet miliony złotych. Ja nikomu nie zazdroszczę i każdemu życzę dobrego wynagrodzenia za uczciwą pracę, ale są takie osoby, które z różnych przyczyn mają najniższe świadczenia, albo z powodów zdrowotnych otrzymują rentę, albo z innych powodów mają bardzo niską emeryturę, kobiety, które wychowywały dzieci, albo osoby, które w okresie PRL z powodów politycznych nie mogły piastować wyższych funkcji, robić karierę, były represjonowane politycznie. I do szerokiej grupy takich osób właśnie skierowana jest ta uchwała. Ona jest zgodna z zasadą konstytucyjną sprawiedliwości społecznej i wpisuje się w politykę wspierania osób samotnych o niskich dochodach, ponieważ takie osoby często zmuszone są do dramatycznych wyborów, uregulować czynsz, a wiem, że właśnie te osoby o niskich dochodach, osoby starsze, chore często mają w sobie tak zakorzenione w sobie poczucie obowiązku, że opłacają, a jeżeli nie opłacą to zaciągają często długi w różnego rodzaju parabankach, chwilówkach, a jeżeli zdecydują się na zakup jedzenia czy leków to wpadają w spiralę zadłużenia na przykład nie płacąc też czynszu. W konsekwencji pozostawienie takich osób bez żadnego wsparcia może właśnie doprowadzić do wykluczenia. Podniesienie progu dochodowego do 180 % dla osoby samotnie gospodarującej pozwoli, więc objąć większą grupę pomocą, pomocą większą

grupę osób, które w świetle rosnących kosztów życia wymagają wsparcia. Rada Miasta, tu chciałabym podkreślić, ponieważ na Komisji Budżetowej pojawiły się takie, zasiane zostały takie wątpliwości, na mocy obowiązującego prawa i ustawy o pomocy społecznej, która Szanowni Państwo funkcjonuje w obiegu prawnym od 21 lat, ma takie uprawnienia. I właśnie na podstawie tej ustawy, co zresztą potwierdziła pozytywna opinia prawna, chciałabym Państwu taką uchwałę przedstawić do przegłosowania. Myślę, że będę mogła się jeszcze odnieść do argumentów, które pewnie padną przeciw tej uchwale, wspomnę tylko jeszcze o jednym bardzo ważnym elemencie. W opinii Pana Prezydenta zasugerowano, że koszty finansowe to około pół miliona, nieco ponad pół miliona złotych. Szanowni Państwo myślę, że ta kwota nie przekracza możliwości miasta. Jeżeli jesteśmy w stanie wydać 800 tys. zł na promowanie przez influencerów Strefy Czystego Transportu, jesteśmy w stanie wydawać kilkaset tysięcy złotych na promocję, może nawet nie tyle miasta, co władz miasta poprzez dekorowanie, listę, nie krytykuję, ale poddaję w pewną wątpliwość czy to jest aż tak pilne w sytuacji naszej finansowej i w sytuacji, w której właśnie te osoby najuboższe pozostają bez wsparcia. Więc myślę, że powinniśmy się pochylić nad tymi osobami najsłabszymi i podjąć taką decyzję, aby taka forma wsparcia została udzielona. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Ja tylko chciałam się odnieść Pani Radna do Pani słów o spółkach, spółeczkach, mam nadzieję, że Pani mówiła też do kolegów ze swojego klubu, dlatego, że właśnie taki news, taka dygresja, tzw. didaskalia w teatrze, teść posła, jednego z posłów, został dyrektorem jednego Ośrodka Ruchu Drogowego, to nie z naszego podwórka, ale to jest informacja z wczoraj. Tak, że przynależność do partii też, Państwo też obsadzacie swoimi ludźmi.

Radna – p. A. Paderewska
Tak Pani Przewodnicząca.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję, to była tylko taka dygresja.

Radna – p. A. Paderewska
Ja tylko ad vocem, ad vocem, bo mam prawo się/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Nie, nie, mam nadzieję, że Pani też mówiła do swoich członków.

Radna – p. A. Paderewska
Tak Pani Przewodnicząca zwracałam się do wszystkich, do wszystkich, którzy często dobrze zarabiają, co oczywiście nie krytykuję, jeżeli dobrze wykonują swoją pracę, ale często tracą pewną wrażliwość. I tu dotyczy to wszystkich.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję, że Pani sprostowała, że to też dotyczy członków Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo tutaj wpłynęła autopoprawka, ale to będziemy w dalszej części przy głosowaniu. Opinia Komisji Mienia i Mieszkalnictwa, nie wydała pozytywnej opinii. Czy są prezentacje i stanowiska klubów Radnych, opinia prawna, jest autopoprawka doręczona, negatywna opinia Prezydenta i już, opinia prawna, to jest autopoprawka, projekt uchwały

opiniuje pozytywnie pod względem formalnoprawnym z uwagą dotyczącą podstawy prawnej projektu uchwały. I jest tu autopoprawka doręczona o treści, to będziemy to głosować, to Państwo dostali, będziemy to głosować w bloku. Autopoprawka do druku jest, we wstępie zmienia się publikatory odnoszące się do podstawy prawnej dla ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tak, jest zmiana publikatora.

Radna – p. A. Szczepańska
Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Szanowni Państwo!
Pozwolę sobie na wystąpienie klubowe. W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Ja bardzo cieszę się, że nasza wrażliwość jako Rady jest tak wysoka, jeżeli chodzi o zaspokojenie potrzeb życiowych najbardziej potrzebujących osób na terenie miasta Krakowa. I tak naprawdę bardzo często czasami ubolewam, że nie możemy zwiększyć budżetu z przyczyn można powiedzieć niezależnych na to, żeby pomóc tym, którzy są niesamodzielne, albo pokrzywdzone życiowo. Tak, że zawsze będę stała po stronie tych osób. Co do kwestii tego projektu uchwały pragnę zauważyć, że tak szczerze mówiąc nie zgadzam się z przedstawionymi argumentami przez Panią Radną. Już mówię, dlaczego, dlatego, że Pani Radna skupiła się na kwestii specjalnego zasiłku celowego, który jest udzielony, słucham, ale mówię specjalny zasiłek celowy, tak, zasiłek celowy, tak, więc, tak, zasiłek celowy, więc chciałam Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o zasiłek celowy to problem jest w tym, że zasiłek celowy przyznaje się jednorazowo. Tak naprawdę faktycznie te kryteria nie są wysokie i niewyśrubowane i wyśrubowane bardzo, ale my nie możemy się zająć tylko i wyłącznie osobami samotnie gospodarującymi. Wszyscy Państwo, bo część programów takich dla osób wykluczonych, dla osób starszych niesamodzielnych wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, część wprowadził obecny rząd i dalej kontynuuje i będzie kontynuować, bo ma to w zamiarze, natomiast tutaj kwota jest 1.010 zł, które jest wyznacznikiem i które Pani Radna chce podnieść. I tak jak mówię ten zasiłek jest jednorazowy. Ja się stąd pytam, dlaczego te osoby nie mogą skorzystać z dodatku mieszkaniowego, dlaczego te osoby nie mogą wykorzystać możliwości nie tylko dopłaty za mieszkanie, ale również energię elektryczną. W takim przypadku dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi, o ile się nie mylę, 3.272 zł. I tak naprawdę jest oczywiście ograniczone metrażowo, dla jednej osoby to jest maksymalnie do 45 metrów, ale to nie jest tak, że w przyznawaniu tego zasiłku, dodatku mieszkaniowego dochodzi tak, że jeżeli ktoś ma, że tak powiem przekroczony ten limit, że nie może starać się w wyjątkowych sytuacjach o to żeby po prostu dostał ten zasiłek, ale tylko do tego metrażu, który jest dopuszczalny. Co więcej, dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego można do 70 % uzyskać dofinansowanie do energii elektrycznej. Tak wygląda sytuacja. I teraz my tutaj zajmujemy się zasiłkiem celowym, który tak naprawdę jest, że tak powiem, w wyjątkowych formach używany, o czym wiem z własnego doświadczenia wieloletniego, pracując w fundacjach i pomagając ludziom. I to są nagłe choroby, to jest kwestia zepsucia się na przykład kiedyś miałam bojlera z wodą, to jest kwestia kradzieży, kwestia zdewastowania mienia, różnych rzeczy. I teraz Pani mówi tak, że ten, podniesienie tego zasiłku jak gdyby wesprze te osoby, które samotnie zamieszkują, czyli osoby samotne. A ja powiem, że jeżeli by Pani przeczytała dokładne doniesienia i statystyki to tak naprawdę bieda ma charakter matki samotnie wychowującej dzieci. Ja się nie mogę zgodzić na to, żeby tutaj nie myśleć, myśleć tylko o osobach samotnych, dlatego, że osoby samotne, oczywiście w zależności od wieku, ja już nie będę, bo to na pewno przy prezentowaniu opinii Pana Prezydenta, Pan Dyrektor MOPS powie to zdecydowanie sprawniej lingwistycznie, jeżeli chodzi o wszystkie możliwości pomocowe, natomiast chcę zauważyć, że na chwilę obecną rozwijamy od wielu lat wszelkie możliwości takiego rozpostarcia parasola ochronnego nad

tymi osobami potrzebującymi, żeby faktycznie i jak najbardziej efektywnie dotrzeć do tych osób, które tego potrzebują, szczególnie do osób, które cierpią tzw. honorową biedę. I robimy to w każdy możliwy sposób prowadząc akcje społeczne, kampanie społeczne, powiadamiając nie tylko ZBK, ale również wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie mieszkaniowe, żeby informowały MOPS, kiedy jakaś osoba jest w problemach, które by potencjalnie na przykład mogły skutkować zagrożeniem eksmisją. Takie rzeczy robimy od wielu lat i Pani Prezydent kontynuuje to i teraz w tym momencie jesteśmy w trakcie przygotowywania jak gdyby takiego kompleksowego działania, żeby jeszcze bardziej wycelować tą pomoc w te osoby właściwie potrzebujące. Nie będę tutaj mówić już o ewentualnych zagrożeniach, kwestiach jak gdyby możliwości takich niedomówień, jeżeli chodzi o świadczenia dotyczące jednoosobowego gospodarstwa domowego, bo, tylko porównam skalę, bo jeżeli mówimy o kwestii zgłoszonych na przykład osób, które użytkują mieszkanie i jeżeli chodzi o liczbę wywozu śmieci na osobę, a rzeczywisty fakt to jest z tym różnie. Kwestia weryfikacji tutaj jest trudna, ale mówię, reasumując dodatek mieszkaniowy jest i jest stosunkowo wysoki, do tego można uzyskać dodatek za zużycie energii elektrycznej, natomiast zasiłek celowy i kwestia opracowania dla osób potrzebujących, faktycznie potrzebujących będąc, że tak powiem, żeby ograniczyć kwestie ubóstwa przede wszystkim i zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe jest przedmiotem naszych prac wspólnie, oczywiście pod nadzorem Pani Prezydent, wspólnie z Panem Dyrektorem MOPS, oczywiście Panią Radną serdecznie zapraszamy do tych prac, natomiast ja bardzo dziękuję, że zostało wspomniane o tej kwestii i teraz warto myśleć, pomyśleć na przykład, ile za te 60 mln, które można by było wydawać na obsługę automatów biletowych w autobusach czy w tramwajach, ile by starczyło na pomoc ludziom potrzebującym, na dłuższy czas. Później oczywiście te, automatycznie te zasiłki się przenosi. Tutaj, jeżeli ktoś ma problem z wypełnieniem dokumentów to też Panie akurat naprawdę świetnie współpracują w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pomagają wypełniać te dokumenty. Dla osób, które mają problemy z poruszaniem jest możliwość przyjścia do domu, więc ja na chwilę obecną uważam, że te projekt uchwały ma błędy i tak do końca nie jest wycelowany w tą grupę społeczną i na dodatek jest jak gdyby taki, można powiedzieć, niedemokratyczny, niedemokratyczny ze względu na to, że nie obejmuje wszystkich ludzi, którzy tak naprawdę są w tej największej strefie zagrożenia ubóstwem. Tak, że ja proszę o to, żeby rozpatrzyć ten projekt negatywnie, natomiast Panią Radną, bo bardzo sobie cenię oczywiście te wszystkie wskazówki, zapraszam do naszej współpracy, żebyśmy dalej kontynuowali ciąg uchwał mających na celu przede wszystkim zlikwidowanie zagrożeniem bezdomnością jak również poprawili jakość życia w mieście Krakowie. To tyle w imieniu klubu, dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. W takim razie otwieram dyskusję i proszę o zgłaszanie Radnych. Radna Aleksandra Owca proszę.

Radna – p. A. Owca
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Bardzo chciałabym podziękować Pani Radnej Paderewskiej za to, że już tak naprawdę kolejny raz zgłasza uchwałę, która wykazuje bardzo dużą wrażliwością, bo po prostu zauważa problem, który mamy poprzez brak niezbędnych tak naprawdę waloryzacji, niezbędnych dostosowań obowiązujących uchwał do rzeczywistości, do tego, w jaki sposób kształtują się ceny, w jaki sposób ludzie normalnie żyją i po prostu zgłasza uchwałę, która się do tego odnosi. Ja oczywiście chciałabym Państwa wszystkich zachęcić do głosowania za tą uchwałą.

Jestem trochę zaskoczona, że Radna Szczepańska zabrała głos również w imieniu Klubu Nowej Lewicy, natomiast jak rozumiem ta wypowiedź, którą przed chwilą usłyszeliśmy to jest kolejna, to jest jakaś tam próba wytłumaczenia, że dzieją się rzeczy, więc nie możemy przyjąć uchwały zaproponowanej przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem zdania, że jeśli mamy projekt uchwały, który myślę, że nie jest to aż tak kontrowersyjne, odnosi się do istniejącego realnego problemu, jakim jest duży wzrost kosztów życia, wzrost kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego, wzrost kosztów energii i możemy pójść również śladem innych miast tak jak w tym przypadku Warszawy i po prostu dostosować obowiązujące u nas przepisy do zmieniającej się sytuacji to uważam, że powinniśmy to zrobić, powinniśmy to zrobić ponad tymi podziałami politycznymi, ponad zastanawianiem się nad tym, kto daną uchwałę zgłosił. Będę oczywiście z wielką uwagą obserwować działania, o których Radna Szczepańska przed chwilą wspomniała i liczę na to, że będziemy prowadzić takie działania, jako miasto Kraków, które będą jak najbardziej kompleksowe i jak najbardziej będą weryfikowały to, w jaki sposób ta pomoc społeczna najbardziej potrzebującym jest udzielana. Natomiast w mojej ocenie, to jest też prosta sytuacja, ponieważ to jest kryterium dochodowe, nie mówimy o przyznaniu jakiegoś nowego zasiłku, nowej metody wybierania osób do pomocy, nie mówimy o sytuacji, w której się to nie wydarzało, bo tak jak zostało wskazane jest też możliwe w indywidualnych sytuacjach przyznanie z tym kryterium zmienionym tego, tej pomocy tylko, że tutaj po prostu wyciągamy rękę, tak naprawdę do tych, którzy teraz muszą się tłumaczyć z tego, że koszty życia wzrastają, muszą ściągać na poziom indywidualny to, co dla nas wszystkich jest zrozumiałe, bo też płacimy za utrzymanie lokali, płacimy za energię, płacimy rachunki. Zachęcam wszystkich Państwa do głosowania w tym przypadku po prostu empatycznie i z myślą o tych, którzy w Krakowie najbardziej potrzebują pomocy, za.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Tak, Radna Edyta Nowak.

Radna – p. E. Nowak
Pani Prezydent! Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Myślę, że to nie jest miejsce i czas żebyśmy się licytowali, kto ma więcej empatii, albo, kto współczuje biednym mieszkańcom bardziej, a kto mniej. Tu chodzi o rozwiązania dla naszych mieszkańców takie, żeby były dobre. Wobec tego nie możemy robić czegoś pochopnie. Przewodnicząca Ala Szczepańska mówiła o tym, że takie prace w Urzędzie trwają. Wobec tego może przed przygotowaniem tego typu uchwały, która jest bardzo ważna, bo ona wskazuje potrzeby, niemniej jednak to jest tylko część potrzeb, część, część, malutki wycinek z tego, nad czym trwają prace. Dlatego tu uważam, że trzeba się zastanowić nad sensem wprowadzania takich uchwał, które nie są kompleksowe i nie biorą udział w całości kompleksowych prac nad danym tematem. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę nad tym, na jedną rzecz, projekt tej uchwały dotyczy zasiłków celowych. I rozumiem argumenty o wyższych kosztach utrzymania, o tym, że społeczeństwo ubożeje, to jest prawda, jednak ta uchwała dotyczy zasiłków celowych, czyli jednorazowych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej. Nie dotyczy ta uchwała na przykład dotacji do mieszkania, bo to jest zupełnie inny zasiłek. Ta uchwała dotyczy przypadków losowych na przykład, koniecznej potrzeby na przykład nagłego pogorszenia stanu zdrowia i potrzeby zakupu leków. To, ale to są właśnie zasiłki celowe. I dlatego uważam, że mimo ogromnych dobrych chęci, które doceniam tu jest błąd w interpretacji

rozumienia definicji tego zasiłku celowego. Nad tym bardzo proszę się zastanowić, dlatego, że dobro, które mamy dać naszym mieszkańcom w postaci udzielenia tego zasiłku nie pomoże w spłacie na przykład czynszu, bo to nie ma nic wspólnego jedno z drugim. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pani Radna Grażyna Fijałkowska.

Radna – p. G. Fijałkowska
Pani Prezydent! Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja chciałam tylko powiedzieć, że kiedy będziemy zgłaszać poprawki do budżetu na przyszły rok ze swojej poprawki zgłoszę na ten cel 500 tys. zł. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pani Radna Małgorzata Potocka zapraszam.

Radna – p. M. Potocka
Szanowni Państwo!
Jako Przewodnicząca Klubu Nowej Lewicy, jako Przewodnicząca Komisji Budżetowej oczywiście jestem za tym, by pomagać naszym mieszkańcom, jestem za tym, by wspierać osoby najbardziej tego potrzebujące, ale tak jak wyraziłam to na Komisji Budżetowej należy to zrobić sprawnie, zgodnie z przepisami, bez wykluczeń. Od nas sami od siebie powinniśmy wymagać najwyższej staranności. Ja powiedziałam Pani Paderewskiej, że za każdym razem podziwiam Pani empatię, ale też bardzo proszę, by do tego dołożyć staranność. Przeprocedujemy takie uchwały, ale proszę by rozpatrzyć wszystkie konieczne do spełnienia warunki, by nam na przykład w Urzędzie Wojewódzkim nie odrzucono takiego projektu na przykład z uwagi na wykluczenia, na przykład z uwagi na niezgodność z którymś przepisami. Zachęcam do tego serdecznie, dlatego w dniu dzisiejszym bardzo Państwa proszę by jednak odrzucić ten projekt, a popracować na bardzo szerokim ogólnym, który by odpowiadał na bieżące potrzeby mieszkańców. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję. Pan Radny Krzysztof Sułowski.

Radny – p. K. Sułowski
Szanowni Państwo!
Na pewno jest taka grupa mieszkańców, którzy z różnych względów nie są w stanie sobie poradzić w warunkach wolnego rynku i wolnej konkurencji i na pewno ich trzeba wesprzeć i jak rozumiem taka jest intencja tutaj Pani Radnej Agnieszki Paderewskiej, która jest głównym projektodawcą tego projektu uchwały, a ja też mam w świadomości sytuacje zwłaszcza wielu krakowskich seniorów, bo to jest ta grupa, która w dalszym ciągu, mimo dość mocnego wsparcia ze strony państwa, jednak jest najsłabszą ekonomicznie i często jest też, zachodzą takie sytuacje, że umiera współmałżonek, a małżonka zostaje na większym mieszkaniu, które musi opłacać. I to są naprawdę takie duże problemy i te osoby z różnych względów nie są w stanie sobie samodzielnie z tymi problemami finansowymi poradzić. Dlatego na pewno warto nad takim projektem uchwały się pochylić, popracować, być może dopracować, ale na pewno nie odrzucać.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję. Proszę teraz Pana Radnego Włodzimierza Pietrusa.

Radny – p. W. Pietrus
Pani Przewodnicząca! Pani Wiceprezydent! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Tu widzę, że jesteśmy na sesji tuż po wakacjach, Państwo Radni pewnie nie mieli możliwości do końca się zapoznać z tym projektem uchwały. Jak każdy projekt uchwały jest możliwy, można składać propozycje zmian w formie poprawek, ma tą możliwość każdy Radny, ma tą możliwość, też składać Prezydent, w związku z tym, żeby dać na to czas tym stronom wniosek składam o dwa czytania. Jeżeli chodzi o inne formy pomocy to w gminach innych po prostu każda z tych form ma odrębną uchwałę, to nie jest jakiś błąd, że to nie jest skumulowane w jednym dokumencie, więc nic nie stoi na przeszkodzie żeby inicjować kolejne projekty uchwał, które dotyczą innych form pomocy. One się nie wykluczają, a wręcz się dodają. Reasumując myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest, żeby, oczywiście według Państwa uznania czy Państwu potrzebne jest dwa tygodnie czy miesiąc, II czytanie odbyć na którejś kolejnej sesji. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję i Radny Tomasz Leśniak.

Radny – p. T. Leśniak
Ja chciałem na początku sprostować, że chyba Radna Szczepańska jednak mogła tylko w imieniu swojego klubu prezentować stanowisko, nie można chyba w imieniu dwóch klubów. Natomiast powiem trochę o swoim stanowisku. Znaczy ja uważam, że to nie jest jakby specjalnie kontrowersyjny projekt, widać jakby po tym jak jest ukształtowana ustawa, że ustawodawca daje pewne minimum i w zależności od kosztów życia w danej gminie raczej tutaj jakoś próbujemy doprasować tą grupę docelową. Pytanie jest właśnie jaki to powinien być, jak powinna być szeroka ta grupa, Pani mówi o tym kryterium 180 %, to według danych MOPS jest około 300 – 400 osób, więc tak naprawdę tak czy inaczej to będzie świadczenie kierowane do bardzo wąskiej grupy osób. Natomiast rzeczywiście, jeśli mamy jakieś wątpliwości to dotyczą one tylko tego czy będziemy się ograniczać do tych gospodarstw jednoosobowych czy powinniśmy iść jednak w kierunku takiego rozwiązania, które bierze pod uwagę gospodarstwa domowe o większej liczbie osób i tutaj ja liczę na to, że poczekamy na propozycje Urzędu i jak rozumiem dwa czytania będą w przypadku Państwa projektu. Więc myślę, że jest jakieś pole do poprawek na pewno. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję i Radna Agnieszka Paderewska. Dobrze. Rada Małgorzata Kot proszę bardzo.

Radna – p. M. Kot
Szanowni Państwo!
Ja dosłownie jedno zdanie. Chciałabym tu wesprzeć Pana Włodzimierza Pietrusa, naszego Przewodniczącego o to żebyście Państwo poparli to głosowanie w dwóch czytaniach właśnie po to, żebyśmy się mogli pochylić i złożyć poprawki. Być może właśnie tak jak tutaj Pan Radny Leśniak sugeruje, żeby rozszerzyć jeszcze, skoro Państwo mówicie, że to jest niedemokratyczne, że to tylko jedną grupę ma dotyczyć, więc popracujemy nad tym może wspólnie i bardzo Państwa proszę żebyście poparli te dwa czytania. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pani Radna Renata Kucharska.

Radna – p. R. Kucharska
Szanowna Pani Przewodnicząca!
Ja mam takie pytanie, bezpośrednie bardzo zadam pytanie do przedstawicielki, nie ma przedstawicielki największego klubu czy Państwu nie wstyd. Ja mam takie poczucie, że chyba nie do końca przeczytaliście uzasadnienie przygotowane, zakładam przez Panią Prezydent Klaman, bo w nim wyraźnie podaje Pani Prezydent, to podpisał Pan Prezydent Miszalski, zakładam, że to jest Pani odpowiedź, mówimy o 365 osobach, które otrzymują, otrzymałyby gdyby ten projekt uchwały przeszedł 120, dodatkowych oczywiście, dodatkowych przy podniesieniu kryterium ze 100 do 180 % te osoby otrzymywałyby 121 zł miesięcznie. Ja Państwa zapraszam do refleksji, oczywiście to absolutnie Panie Dyrektorze nie do Pana, doceniam i szanuję Pana pracę, to muszę to tutaj powiedzieć. Więc jakby proszę Państwa o zapoznanie się może dokładnie też z uzasadnieniem, bo mam takie poczucie, że nie wszyscy to przeczytali. To po pierwsze. Chciałabym też zapytać Panią Prezydent zakładam, powołujecie się Państwo na badania progu interwencji socjalnej, ostanie z lutego 24, które to badanie dało, wskazało tzw. metodą ekspercką ustaliło ten próg interwencji socjalnej na poziomie około 1.100 zł. Ja mam pytanie czy to badanie przeprowadzone w lutym 24 wzięło pod uwagę tak, od 1 września podwyżki u nas o 30 % za śmieci, od 1 lipca przestał jak Państwo wiecie obowiązywać system dopłat do energii, rządowy program do energii cieplnej, co prawdopodobnie może nawet skutkować podwyżką o około 20, 30 %, wczoraj, przedwczoraj na Komisji Infrastruktury dowiedzieliśmy się od Pana Prezesa Wodociągów o planowanej podwyżce wody na przestrzeni trzech lat około 30 %. Ja mam pytanie do Pani Prezydent czy to na, co się Państwo powołujecie, czyli na badania z lutego 24 wzięło pod uwagę właśnie te podwyżki, o których mówię. Szanowni Państwo nasza społeczna odpowiedzialność jako samorządu lokalnego, ja mam takie poczucie i dlatego tu jestem, nie polega tylko na ratowaniu klimatu, na tworzeniu zielonych dachów choćby one były, Pana Grzegorza nie ma, naprawdę pożądane czy na niwelowaniu hałasu, ale miasto to są też ludzie, szczególnie ci najubożsi i mamy obowiązek dbać o nich najlepiej jak potrafimy. I ja Państwa proszę dzisiaj o poparcie tego projektu w dwóch czytaniach. Natomiast jeszcze jedno, tutaj padł zarzut Pani Przewodniczącej Szczepańskiej o tym, że my dyskryminujemy rodziny, ale proszę Państwa my w tej chwili możemy złożyć autopoprawkę, Państwo możecie złożyć autopoprawkę do tego, żeby rozszerzyć również ten zasiłek celowy z gospodarstw jednoosobowych na rodziny, cóż stoi na przeszkodzie, nie wiem, cóż szkodzi obiecać.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję. Radna Edyta Nowak, drugie zgłoszenie.

Radna – p. E. Nowak
Drodzy Państwo chciałam jeszcze raz zwrócić uwagę na definicję zasiłku celowego. Zasiłek celowy jest zasiłkiem jednorazowym, nie jest to stały miesięczny dodatek. Od tego są inne dodatki i w innych uchwałach, w innych ustawach, tam trzeba spełniać inne kryteria. Dlatego kwestia dobrego nazewnictwa i dobrych definicji, zasiłek celowy jednorazowo przyznawany na przykład w sytuacjach losowych. I tu ja się zgadzam z tym, że trzeba nad tym popracować, ale nie tylko dla osób samotnych, powiedzmy, że się rodzinie spali mieszkanie i nie będzie to, tak, jestem za tym, usiądźmy, porozmawiajmy, poprawmy, ale mówmy, jeżeli jest to zasiłek celowy mówimy o jednorazowym świadczeniu. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
I Radna Agnieszka Paderewska, drugie zgłoszenie.

Radna – p. A. Paderewska
Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Nieznajomość ustawy szkodzi i przede wszystkim odnoszę się do osób, które są w Komisji Polityki Społecznej, albo zajmują się w Urzędzie Miasta stosownym departamentem. Pani Radna zasiłek celowy odnosi się również do pomocy związanej z utrzymaniem mieszkania. Może się odnosić do pomocy związanej z otrzymaniem posiłków, to jest szeroka gama i spectrum pomocy, to po pierwsze. Po drugie słusznie Pani wspomniała, że jest jednorazowe, ale odnosi się do tego, że jest jednorazowe, czyli dana osoba może poprosić i pomoc jednorazowo raz w roku, niweluje to trochę skrępowanie i upokorzenie, a pracownik socjalny, przepraszam, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej może przyznać świadczenie na przykład w wysokości 2.400 zł jednorazowo rozłożone, co miesiąc na niższą kwotę. I o to w tym Pani Radna chodzi. Pani Radna Szczepańska też kreuje się na eksperta, pomaga osobom wykluczonym, bardzo to doceniam, ale sama również powinna wiedzieć jak czasami trudno przyznać się do swoich słabości, jak czasami trudno przezwyciężyć krępującą sytuację, w której się znajduje, jak czasami trudno prosić o pomoc. I kolejne argumenty, które tu padały, że dyskryminacja. Po pierwsze Szanowni Państwo w ustawie jest zapisane, są wyróżnione osoby samotnie gospodarujące, osoby w rodzinie i osoby, i rodziny. I w Warszawie również zostało to tak przeprocedowane, że zostało podniesione kryterium do 250 % dla osób samotnych, a dla rodzin i rodzin wielodzietnych osobną uchwałą. Ja tak jak wspomniałam na samym początku, rozmawiałam z Panem Prezydentem Kracikiem i na początku chciałam również zawrzeć, podnieść kryterium dla osoby w rodzinie, ale po rozmowie z Panem Prezydentem skupiłam się głównie w tym wypadku tak jak idąc za jego radą na początek dla podniesienia kryterium dla osób samotnie gospodarujących, ponieważ między innymi jak argumentował Pan Prezydent, ale to jest wiedza powszechnie myślę znana, chociaż już nie wiem, co jest wiedzą powszechną, bo widzę, że część osób nawet tej powszechnej być może jeszcze nie posiada, że jednak są świadczenia rodzinne, są świadczenia 800+, jeżeli jest rodzina czy dwie osoby, trzy osoby, cztery, być może czasami są dwie pensje czy dwie emerytury, świadczenia właśnie 800+ no to jest nieco łatwiej spiąć ten budżet, jeżeli chodzi o kwestie mieszkaniowe, chociaż oczywiście ja również podkreślam, również o tym myślę i mam nadzieję, że również kryteria dla osób w rodzinie będą podniesione na terenie miasta Krakowa. Dziękuję. Przepraszam, jeżeli mogę jeszcze tutaj uzupełnić moją wypowiedź, z interpelacji mojej, odpowiedzi na moją interpelację, którą przekazałam Pani Prezydent, Wiceprezydent Pani Klaman wynika, że, i to też chciałam sprostować, środki, które przeznaczamy na pomoc społeczną, środki rządowe to nie są środki przeznaczone z zasobów własnych gminy. Gmina posiada również środki własne, które może przekazać na pomoc społeczną, na pomoc osobom najuboższym i z tej interpelacji wynika, że te środki gminne zostały w stosunku do poprzedniego roku znacznie obcięte, o około 40 % z moich wyliczeń z odpowiedzi na interpelację Pani Prezydent. Więc osoby najuboższe można powiedzieć tracą dwa razy, z jednej strony uderzają w te osoby podwyżki, bo nie proponujemy żadnego programu osłonowego, a z drugiej strony są cięcia na pomoc, jeżeli chodzi o kwestie gminy. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jacyś chętni do dyskusji? Nie widzę. Do głosu zapisał się Pan Rafał Magryś, proszę bardzo.

Pan Rafał Magryś
Panią Agnieszkę dokładnie poparłbym dalsze słowa odnośnie wstydu jakie osoby mają, kiedy muszą się zgłosić do MOPS. Tak naprawdę tych osób, które są teraz w rejestrze MOPS jest kropla w morzu, jest gro osób, która po prostu nie podejdzie do MOPS, bo ma dumę i nie pozwoli im na to, żeby właśnie skłaniać się o jakieś zasiłki. Oni właśnie tak jak Pani tutaj mówi, będą szukać chwilówek, będą szukać możliwości, w jaki sposób mogą to zrobić tak, żeby nie trafić do MOPS. Faktycznie jak mowa o administracji wzrost ceny za wywóz śmieci to 33 % dla lokali, dla użytkowych 50 %. Z perspektywy bycia opiekunem takich osób i pierwszego programu, który chciałem napisać, w jaki sposób opiekun może nie okradać takiej osoby to był sztywny budżet, te osoby mają sztywno wytyczone, ile mogą poświadczyć pieniędzy na jedzenie, na środki czystości, na wszystko, one ściśle wyliczają. Jeżeli teraz tak jak odezwie się za chwilę, co prawda drogą internetową i reportażem, który już jest nagrany, osoba, która jest w budynku komunalnym, z którą prowadzimy też działania właśnie nauki pism, kiedy to osoby nie wiedzą o tym, że powinny zgłaszać takie problemy, że mają takie problemy, żeby można kumulować, żeby system w ogóle widział, że jest taki problem i są we wspólnotach, są traktowane gorzej, od Urzędu nie ma żadnego wsparcia na zebraniach wspólnot, żeby ktoś po prostu postawił się za nimi czy z perspektywy administracji. Jest duży problem we współdziałaniu z miastem na budynkach gdzie jest, są jakieś własności miejskie, ponieważ wspólnota ustala pewne harmonogramy, ale z miasta nie pojawia się żaden reprezentant, a osoby, które są na komunalnym czy socjalnym są wręcz, można powiedzieć bez głosu na tych zebraniach, wręcz nawet zebrania bardzo często odbywają się bez nich i nawet nie mają te osoby świadomości, że może powinny skłonić się do Urzędu, żeby właśnie poinformować, że jest takie zebranie, że powinien przyjść jakiś reprezentant i po prostu zatroszczyć się o ich dobro. Jest wiele takich rzeczy, o których tak naprawdę administracja nie wie, bo większość tych osób nie wie jak w ogóle zgłaszać się o taką pomoc. Liczę na to, że teraz ta dyskusja będzie takim właśnie zarzewiem wskazania, żeby te osoby, chociaż dały jakieś informacje, że w ogóle są, że są w tej skali osób, które są potrzebujące i żeby po prostu można było zacząć w realny sposób na to patrzeć, bo tak naprawdę my teraz nie wiemy dokładnie, o jakiej my mówimy skali. I to jest to samo, co z tym budżetem u tych osób, które poruszają się, co do złotówki wręcz, co do 10 złotych, wręcz, jeżeli przynosiłem rachunek za zakupy osoby były zaskoczone, że została w ogóle jakakolwiek reszta. To już z takich faktycznie skrajnych sytuacji, ale proszę mi wierzyć, że tak było, że jak 5 zł reszty zostawało osoba była w szoku, że aż tyle pieniędzy zostało? To są naprawdę osoby, które wyliczają w zupełnie innych kategoriach niż my tutaj. My tutaj mówimy o grubych milionach, ale jeżeli pojawi się teraz jeszcze dodatkowe 200, 300 takich osób to skala w ogóle problemu zaczyna w ogóle/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Cztery minuty.

Pan Rafał Magryś
/…/ zmieniać postać rzeczy. Udostępnię link z reportażem gdzie osoba z właśnie, mieszkająca na socjalnym wypowiada się w jaki sposób to wygląda z jej strony. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń, nie mam też mieszkańców zapisanych. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza, kto, Pan Dyrektor, tak? Pani Prezydent.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. M. Klaman
Szanowny Panie Prezydencie! Pani Przewodnicząc! Szanowni Państwo Radni!
Ja bardzo dziękuję Pani Paderewskiej za ten projekt uchwały. Tak jak zostało powiedziane bardzo nam zależy na tym i nad tym Pan Dyrektor Kramarz wraz z zespołem pracuje, nad stworzeniem programu, który nazwaliśmy roboczo Lokalny program osłonowy zapobiegający bezdomności. I teraz tak. Szanowni Państwo tak jak pewnie Państwo także śledzą poczynania Ministerstwa Polityki Społecznej na szczęście ten temat jest w zainteresowaniu rządu i także uruchomiono środki, bardziej środki na diagnozowanie tego, dla organizacji pozarządowych na diagnozowanie tego jak rzeczywiście wygląda problem zagrożenia bezdomnością. I my razem z zespołem Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej zastanawialiśmy się nad tym, co jest właśnie rzeczywiście największą trudnością i najbardziej powoduje najgorsze dla mieszkańca konsekwencje i także dla całego systemu jakim jest wsparcie gminy, ale całego systemu działania polityki społecznej. Dobrze Państwo wiedzą na pewno, że do tego podchodzimy i powinniśmy podchodzić kompleksowo w takim sensie, że jeden program czegoś tam nie załatwia, a czasem może tak być, że jeden program zaszkodzi temu, co robimy w innych programach czy w całej polityce społecznej. I w związku z tym to postawiliśmy sobie, jako takie najważniejsze wyzwanie, ponieważ, ja proszę Państwa, co czwartek mam spotkania, kontynuuję je, także je zresztą prowadził Pan Prezydent Kośmider, jeśli chodzi o mieszkalnictwo, co czwartek spotykam się z mieszkańcami pojedynczo zwracającymi się zwykle ze sprawami mieszkaniowymi. I na tych spotkaniach z samego założenia od początku w zasadzie, czy to jest sprawa, była to sprawa mieszkaniowa, zawsze proszę o to, żeby był, uczestniczył w nich, w spotkaniach z takimi mieszkańcami, zarówno pracownik Wydziału Mieszkalnictwa jak i pracownik MOPS właśnie, dlatego, o czym mówiła Pani Radna Paderewska i nie tylko, że ludziom jest bardzo trudno się przyznać do tego i powiedzieć, i poprosić o pomoc, bo muszą przełamać barierę wstydu i ja to wiem doskonale, nie będę się do własnych czy rodzinnych doświadczeń odnosić, natomiast to byłoby dla mnie bardzo ważne, żeby rzeczywiście od razu mieszkaniec wiedział i dostał informację bezpośrednio ode mnie, bezpośrednio od pracowników, co my możemy zrobić, jak możemy tej osobie, która jest na przykład zadłużona w mieszkaniu komunalnym czy w mieszkaniu socjalnym, żebyśmy nie doprowadzali do tego, że ta osoba zostanie wezwana do, będzie musiała opuścić ten lokal, ponieważ jest tak mocno zadłużona i jak Państwo pewnie wiecie mamy programy też oddłużeniowe. Natomiast mamy także programy, wszelkie dodatki, zasiłki celowe, zasiłki stałe. Ja powiem tak, pewnie nigdy tego nie będzie za dużo, natomiast nasze podejście tutaj do opracowania tego programu jest takie, żeby rzeczywiście wzięło pod uwagę także inne grupy i wzięło też pod uwagę tak jak Państwo mówią tutaj o osobach samotnych, wzięło także osoby, które pozostają, są, tworzą komórki rodziny, także te osoby, które właśnie są w programie przed, oddłużania. To jest głębokie także zastanowienie się nad tym gdzie ta pomoc jest potrzebna, potrzebna jest w wielu obszarach, ale gdzie ona rzeczywiście może mieć najlepsze także przełożenie. Więc z tego miejsca chciałabym także Panią Radną, szkoda, że Pani Radna nie zapukała do nas czy do Pana Dyrektora Kramarza bardziej w tej sprawie, bo byśmy pewnie już nad tym z Panią także mogli pracować i będziemy w takim razie Panią Radną także zapraszać do tego, żeby zgłosić swoje propozycje. Ja jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, odnieść się, co do cięć w polityce społecznej. Pani Radna wie dokładnie, że rzeczywiście jest tak, czy także Państwo, że część zadań w polityce społecznej realizujemy razem z Wojewodą, otrzymujemy pewne środki, teraz na przykład niestety kończą się środki na wsparcie dla osób z Ukrainy, który mieszkają tutaj od lat i możemy mieć także różne problemy społeczne wspólnie w związku z tym mogą one wystąpić i będziemy musieli się też na nie przygotować. I jest część takich środków, zadań, które są realizowane przez miasto, każde miasto, z budżetu rządowego udzielane przez Wojewodę i jest bardzo duża i ogromna

część tak naprawdę środków przekazywanych przez gminę w zadaniach zleconych organizacjom pozarządowym w prowadzeniu także wsparcia, zresztą, jeśli chodzi o kryzys bezdomności jest to chociażby Fundacja Ojca Pio, tutaj pewnie Panią Joannę Państwo też bardzo dobrze znają i te rzeczy, jako miasto właśnie i te potrzeby, które zbieramy od organizacji pozarządowych je realizujemy i na to wszystko składają się i Państwa propozycje, a przede wszystkim podatki osób, które mieszkają i płacą podatki w Krakowie. Pana Dyrektora jeszcze poproszę żeby też powiedział, dlaczego ta opinia Pana Prezydenta jest w związku z tym negatywna, ona nie była rzeczywiście tak łatwą, tak łatwą do napisania w sensie serca po prostu żeby ona była negatywna, natomiast wiemy, że Wojewoda ją też na tej podstawie prawnej odrzuci, dlatego także w tym programie lokalnym programie osłonowym chcemy zaproponować szerszych odbiorców w taki sposób, żeby Wojewoda także nie był zmuszony do odrzucania tej uchwały. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Prezydent. Zapraszam Pana Dyrektora Kramarza.

Dyrektor MOPS – p. W. Kramarz
Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Szanowni Państwo Radni!
Nie chciałbym Państwa zanudzić o tej porze informacjami na temat pomocy społecznej, ale z uwagi na kwestie poruszone przez Panią Radną Paderewską, przez Panią Radną Kucharską wydaje mi się, że wszyscy zainteresowani odpowiedziami. Pani Radna zwracam się do Pani Radnej Paderewskiej, na system pomocy społecznej nie można patrzeć przez pryzmat zasiłków celowych, nie można patrzeć również przez pryzmat tylko i wyłącznie montażu finansowego z wyłączeniem tylko środków własnych gminy przeznaczanych na zadania pomocy społecznej, ale nawet, jeżeli przywołuje Pani środki własne na zadania pomocy społecznej to sumarycznie rok do roku Pani Radna te środki rosną od kwoty i tutaj kogę podać w zależności od tego czy stan na 1 stycznia czy stan na 31 grudnia, bo jak wiadomo rok rocznie te środki są uzupełniane poprzez zwiększenia budżetowe, ale weźmy środki własne gminy w system pomocy społecznej, styczeń 23, 387.662.000, styczeń 24, 469.685.000, styczeń 27, 500.107.619. Środki własne i udział środków własnych, mówiła Pani o środkach własnych przeznaczanych przez gminę na pomoc społeczną, pokazuję skalę wzrostu rok do roku środków własnych gminy. Pytanie czy one są wystarczające, koszty funkcjonowania systemu rosną, o tym wiemy wszyscy. Nie bez powodu rosną, bo skala inflacji w ostatnich latach była wręcz gigantyczna, przez wiele lat nas niedotykająca, nie tylko skala inflacji, ale wszystkie wskaźniki dotyczące wzrostu towarów, cen i usług, nawet przy mrożeniu energii, energię zamrożono na takim poziomie, że była zamrożona po wzroście, tak wyglądały fakty w ostatnim czasie, przecież w ostatnich latach wszyscy o tym wiemy. Środki własne i udział środków własnych i środków z dotacji rok do roku rosną. Czy rosną wystarczająco? Pewnie nie nadążają za tą skalą inflacji i wzrostu cen towarów i usług, która miała przez ostatnie lata miejsce. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia odpowiadając na pytania Pani Radnej Kucharskiej, ja bardzo chciałbym być w tym zespole, który pracuje nad kryteriami dochodowymi, ja bardzo chciałbym być w zespole reformującym system pomocy społecznej. W istocie pracujemy na przepisach z przełomu lat 90-tych, 80-tych, 90-tych, tak wygląda system pomocy społecznej, żaden rząd się nie wziął za zreformowanie tego systemu. Co to oznacza w praktyce, w praktyce oznacza to, że mamy procedury, mówimy, Państwo cytujecie tutaj, że one są uwłaczające, są, ale nikt żadnego urzędnika nie zwolni z przeprowadzenia tych procedur. Czy kryteria będą niższe czy wyższe to nie ma znaczenia, ten zasiłek celowy będzie wymagał przeprowadzenia tego samego wywiadu środowiskowe, za każdym razem jak ktoś zgłosi potrzebę udzielenia pomocy. Kryteria dochodowe, jak są ustalane. Zespół

rządowych ekspertów, instytut, zapomniałem w tej chwili pełną nazwę, taki zacny instytut wieloletni i istniejący, zajmujący się polityką społeczną w tym kraju, grono profesorów, próg interwencji w zakresie kryteriów dochodowych od lat jest ustalony na poziomie minimum egzystencji. Jakbyśmy wieloletnie porównali do progów interwencji w zakresie kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania pomocy społecznej minimalnej egzystencji to one niemal są identyczne, czyli instytucja polityki społecznej, jaką jest pomoc społeczna musi zapewnić warunki do przeżycia. I nie zasiłek celowy jest akurat konstytutywnym świadczeniem, absolutnie, on jest przeznaczany na konkretny cel w sytuacji zaistnienia potrzeb, świadczeniem wyrównującym próg dochodowy do kryterium dochodowego jest zasiłek okresowy. To on ma zapewnić minimum egzystencji, to ona ma zapewnić warunki do tego, żeby ten, kto nie jest własnym sumptem, z przeróżnych powodów, zapewnić sobie warunków do przeżycia finansowych to zasiłek okresowy ma te warunki zapewnić uwzględniając sytuację osobistą takiej osoby. I jak jest w innych gminach, jest przeróżnie, my naprawdę jesteśmy bogatą gminą. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, tak troszeczkę z innej działki systemu pomocy społecznej, czyli pieczy zastępczej. 2 tys. skierowań dzieci do pieczy zastępczej w tym kraju jest niezrealizowanych po ustawie Kamilkowej, czyli 2 tys. dzieci, które powinny z powodu zagrożenia własnego życia i zdrowia być umieszczone w pieczy nie jest w pieczy umieszczona tylko nadal przebywa w rodzinach biologicznych. Kraków jest jedynym dużym miastem, który na bieżąco realizuje wszystkie postanowienia sądu w tym zakresie, jedynym. Był czas, kiedy mieliśmy sytuację kryzysową, 35 dzieci mieliśmy ponad stan w placówkach, ale realizujemy wszystkie postanowienia. Przyznajemy zasiłki celowe specjalne dla osób, których, które przekraczają te kryteria i przekraczają je nawet dość znacznie, dlaczego, bo bierzemy pod uwagę przy zasiłkach celowych, kiedy je przyznajemy, nie tylko to, że ktoś przekracza kryterium, ale również to jaki jest całokształt diagnozy i w jakiej sytuacji się znajduje, czyli jakie ponosi koszty związane z wydatkami mieszkaniowymi, bo różne są wydatki mieszkaniowe w Krakowie. Można mieć mieszkania ogrzewane prądem i koszty są wyższe, można mieć ogrzewanie systemowe, które jest wyższe, a słyszymy, że będzie, jest niższe, a słyszymy, że będzie wyższe w tym roku. Nawiasem mówiąc będzie system wsparcia, bo w Gazecie Prawnej niedawno, kilka dni temu był zapis, że rząd pracuje nad nowym systemem wsparcia dla wszystkich, powszechnym, powszechnym, powszechnym. Co jeszcze chciałem powiedzieć. Tak niechlujna opinia Pana Prezydenta Pani Radna, ta niechlujna opinia kompletnie nie jest agresywna w swojej wymowie, ona koncentruje się w istocie na tym, że z jednej strony wyraża wątpliwość dotyczącą uprzywilejowania w zakresie podniesienia kryterium dochodowego tylko dla osób samotnie gospodarujących, a dlaczego tą wątpliwość wyraża. Z dwóch powodów. Wyraża tę wątpliwość, dlatego, że charakter gospodarstwa domowego w pomocy społecznej jest charakterem deklaratywnym. Czyli nie ma urzędowego potwierdzenia na to, że ktoś prowadzi jedno czy wieloosobowe gospodarstwo domowe. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego ktoś deklaruje, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, albo wspólne gospodarstwo domowe z kimś, z kim wspólnie zamieszkuje. Ma to charakter deklaratywny. Czy naprawdę musimy tworzyć zapisy, które stwarzają furtki do tego, zachętę do tego żeby wprowadzać w błąd urzędnika, tak nazwijmy to miękko, wprowadzać w błąd urzędnika. I druga sprawa, uprzywilejowanego gospodarstwa jednoosobowego. Rozumiem, że jeżeli sytuacja dochodowa wiąże się z zarobkowymi źródłami dochodu to łatwiej jest utrzymać gospodarstwo wieloosobowe, ale jak wiąże się z niezarobkowymi źródłami dochodu, a w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba niepełnosprawna, albo długotrwale chora to wie Pani jaki jest wskaźnik wzrostu ryzyka ubóstwa takiego gospodarstwa domowego? 30 %. Kolejne ryzyka to jest samotne rodzicielstwo. Te wskaźniki do niepełnosprawności samotnego rodzicielstwa są porównywalne. Zatem w ocenie Pana

Prezydenta wycinamy w tym projekcie grupę osób, co, do których ryzyko tego, że również popadną w ubóstwo jest równie wysokie, co najmniej jak w przypadku gospodarstw jednoosobowych. I tak na koniec, ta niechlujna opinia Pani Radna oprócz tej wątpliwości dotyczącej składu gospodarstwa domowego zawiera tylko i wyłącznie jeszcze opis form pomocy, jakie gmina świadczy na rzecz osób w trudnej sytuacji. Jeszcze jakby, ja rozumiem, o czym Pani trochę mówiła a propos tych zasiłków, że tam przeznaczone są niższe kwoty sensu stricte na zasiłki celowe, dlatego, że zasiłek celowy nie jest świadczeniem o charakterze konstytutywnym. Jakiś czas temu, już nie pamiętam, który rząd wpadł na pomysł, że takim głównym świadczeniem i najważniejszym w pomocy społecznej w zakresie pomocy to jest dożywianie, dożywianie w dwóch formach, albo w formie posiłków, czyli świadczenie rzeczowe, albo w formie zasiłków celowych przeznaczonych na żywność, czyli świadczenie finansowe. I te świadczenia rok do roku rosną. Mało tego, w Krakowie mamy nadreprezentację seniorów w wieku zaawansowanej starości, po 75 roku życia niepełnosprawność z powodu zaawansowanej starości rośnie w postępie geometrycznym. W związku z tym coraz wyższe środki musimy przeznaczać na zadania, które wiążą się z zabezpieczeń świadczeń o charakterze usługowym, czyli najzwyklej w świecie usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi z powodu wieku i choroby. I jeżeliby Pani Radna wzięła raport Związku Miast i Powiatów Polskich to Pani Radna przekonałaby się, że jesteśmy w grupie miast, które są, w których mieszkańcy są relatywnie zamożni, że jesteśmy w grupie miast, w której mamy jedne z najniższych odsetek osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i tym samym relatywnie najmniej przeznaczamy środków sensu stricte na świadczenia finansowe, nie na usługowe, na świadczenia finansowe. Ja oczywiście wiem, że nie udało mi się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania w toku tej, chyba trochę niepotrzebnie emocjonalnej dyskusji, która się odbyła. Rzeczywiście jest tak, że Pani Prezydent pilotuje prace nad programem osłonowym, ten program w ograniczonej formie funkcjonował w MOPS przyjęty zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy, będziemy nad tym programem pracować, niestety wydaje mi się, że ta podstawa prawna w prezentowanej przez Panią Radną uchwale oraz, skonsultowałem to szybko z Panem Sekretarzem, nie daje asumptu czy też nie daje takiej możliwości, żeby złożyć poprawki i spróbować na gruncie tej propozycji popracować. Natomiast tak jak Pani Prezydent powiedziała, Pani Przewodnicząca pracujemy nad programem osłonowym. Coś zaproponujemy oczywiście. Bardzo dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję Panie Dyrektorze. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos, proszę nacisnąć. Nacisnęła Pani Radna zgłoszenie? Jak prywatnie, jak prywatnie, to żeby nacisnąć guzik. Nie wyświetla się. Jak to mówiła moja prababcia, naduś buzik.

Radna – p. A. Szczepańska
Pani Prezydent! Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja nie będę długo, bo już wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale ja naprawdę apeluję do Państwa, żeby nie robić po prostu, nie upolityczniać, znaczy nie grać politycznie na rzeczach osób najbardziej potrzebujących, bo to jest najważniejsze. Proszę mi wierzyć, akurat mam doświadczenie w kwestii pomocy społecznej i socjalnej, wieloletnie, nie tylko prowadzę szkolenia z tego zakresu, pracowałam w wielu fundacjach, pomagałam fundacjom, pracowałam również w centrum wsparcia, centrum informacji społecznej i mam, jestem po prostu nie tylko teoretykiem, ale również praktykiem. I to, co robi MOPS tutaj teraz to jest tytaniczna praca, a osoby, którym trzeba pomóc musimy pomóc, musimy każdego traktować tak samo, my nie możemy wykluczać tutaj, nie możemy działać, potrzebujemy trafić do

najbardziej potrzebujących. Dla mnie większą bolączką jest dotarcie do osób, które tak naprawdę uważają MOPS za instytucję stygmatyzującą niż kwestie po prostu ograniczenia tylko do osób samotnie gospodarujących. Mamy wiele wyzwań, jeżeli chodzi o pracę społeczną i socjalną i tutaj jest naprawdę efekt do pola działania, jeżeli chodzi o różne inicjatywy uchwałodawcze, natomiast ja bardzo proszę żeby zrozumieć, po prostu ten projekt uchwały jest nieefektywny, jest wykluczający i jest dyskusyjny, bo ja porównałam, ja porównywałam te zgłoszenia w kwestii społecznej do wywozu śmieci, jest jak jest, my musimy przede wszystkim położyć nacisk na efektywność, bo fundusze są ograniczone i wszystkim nam, rozmawiałam z Panem Dyrektorem, chociaż początki były bardzo trudne muszę powiedzieć, Pan Dyrektor potwierdzi, zależy nam na tym, żeby ludziom było jak najlepiej. I to nie są puste hasła, żeby była jasność, to jest po prostu rzeczywistość. Więc dlatego mówię to w sensie miękkim, bo ja nie chcę tego wykorzystywać politycznie, ja mówię jak to wygląda i wszystkie propozycje są mile widziane, ale zróbmy to efektywnie i dobrze, dobrze. Więc o to Panią Radną proszę, żeby też, bo Pani Radna jest osobą przecież inteligentną, słyszała to, co mówił Pan Dyrektor, to nie jest, to ma wymiar tylko i wyłącznie społeczny, to, co prezentowaliśmy my i strona prezydencka. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Widziałam, że jeszcze Pani Radna chce zabrać głos, tak, ale nie wiem czy nie działają przyciski? Dobrze.

Radna – p. A. Paderewska
Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Wysoka Izbo!
Widzę, że w tej izbie nie ma woli politycznej dzisiaj, żeby pozytywnie przegłosować tą uchwałę, ale mimo wszystko apeluję i oczekuję od Państwa Radnych, którzy są w koalicji rządzącej, że przygotują swoje propozycje. Jeżeli poruszyłam w jakiś sposób Państwa serca, sumienie, Państwa uwagę przeniosłam na pomoc osobom, które tego potrzebują to już myślę odniosłam sukces. I chciałabym także podziękować wszystkim Państwu tutaj za dyskusję i proszę raz jeszcze, aby nie kategoryzować tego właśnie w kategoriach politycznych, bo tu Pani Radna Szczepańska po raz kolejny mówi o kwestiach politycznych. Ja chciałabym się skupić przede wszystkim na pomocy drugiemu człowiekowi i tego właśnie oczekuję i tak widzę swoją rolę tutaj, bo ja reprezentuję też tych mieszkańców, którzy są ubożsi i dlatego również pracuję w Komisji Polityki. Chcieć to móc Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Nie widzę już więcej zgłoszeń. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Ten druk już był procedowany, ten również, przechodzimy teraz do druku 818, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 818 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wesoła.

I referuje Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały mówi o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego w obszarze, w którym obowiązuje plan miejscowy, to jest plan miejscowy rejon ulicy Kopernika – Wesoła, uchwalony niedawno, bo dwa czy trzy lata temu, natomiast z racji na zmianę Prezydenta Krakowa, z racji na zmianę podejścia do tego obszaru i wygenerowanie nowego pomysłu, nowych rozwiązań o charakterze przestrzennym i funkcjonalnym w postaci przygotowanego przez Urząd Miasta Krakowa i odpowiedzialnych za to urzędników masterplanu jakby naturalną konsekwencją tych prac, tych przygotowań, które zrealizował Prezydent z zastępcami i z urzędnikami ze spółki oraz z Urzędu jest potrzeba wykonania kolejnego kroku. Tym kolejnym krokiem jest wprowadzenie zapisów masterplanu do planu miejscowego, ponieważ ich realizacja jest zależna od możliwości uzyskania pozwolenia na budowę na część rozwiązań, które są w masterplanie nie możliwych na dzisiejszym planie miejscowym. W związku z powyższym żeby wejść w kolejny etap realizacji planu na Wesołą jest niezbędna uchwała o przystąpieniu do planu miejscowego do, którego ten masterplan zostanie zaproponowany, co się wydarzy w wyniku konsultacji, rozmów i dalej to zobaczymy na różnych etapach, na których będziemy też jako Radni uczestniczyć. Państwo macie projekt uchwały numer 818, do terenów, które były analizowane w masterplanie zostały dodane trzy obszary. Jak już wspominałem przy uzasadnieniu wprowadzenia jest to teren UJ na rogu Łazarza i Grzegórzeckiej dwa budynki, teren Pogotowia z racji na rozmowę z zarządcą oraz na uchylenie tam części planu miejscowego i teren związany ze Szkołą Ignatianum i Zakonem Jezuitów przy ulicy Kopernika. Jest propozycja poprawki złożona przez Pana Radnego Pietrusa, która dotyczy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczeego usytuowanego przy ulicy Kołłątaja, ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy to dołączyli, jest analiza, w ramach analizy złożonych uwag, znaczy złożonych postulatów do zmiany planu miejscowego z racji na różne problemy tam ta propozycja również się znajduje, więc jako osobną pozycję w sensie drugie miejsce na planie miejscowym mogłoby to spokoje funkcjonować. Proszę o poparcie, jest to robione w takim trybie trochę ekstraordynaryjnym, ale z racji na to, żeby Prezydent mógł jak najszybciej zrobić ogłoszenie o przystąpieniu do planu miejscowego i rozpocząć procedurę. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Jest poprawka Radnego Pietrusa, czy są opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Otwieram dyskusję, wobec tego proszę o zgłaszanie. Pan Radny Łukasz Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni! Panie Prezydencie!
Moje wątpliwości, co do trybu wprowadzenia tego projektu uchwały nie zostały jednak rozwiane, ponieważ tak jak wspominałem przy wniosku o wprowadzenie tego punktu pod obrady do tej pory praktyką dobrą było, że każdy projekt tego typu uchwały przechodził jednak przez Komisję Planowania, ona się odbyła w poniedziałek, można było ten projekt spokojnie wtedy przygotować i po prostu go zgłosić i nie byłoby żadnych wątpliwości. W związku z tym, że ja tak czy inaczej jestem za tym, żeby te tereny, jeśli jest taka potrzeba przeznaczenie niektórych funkcji zmieniać, popieram, ale wobec trybu, który został przez Państwa wybrany w tym głosowaniu nie wezmę udziału, bo uważam, że jakieś zasady powinny być. Jeśli do tej pory takie były, a nie inne no to po prostu szanujmy się i szanujmy Radnych. Zapoznawanie się z projektem uchwały na szybko i pisanie poprawek na kolanie no to też chyba nie jest dobre rozwiązanie tym bardziej, że jakby ten projekt nie konsumuje

wszystkich uwag, które były składane do tego projektu. Tych terenów jest trochę więcej, ale na zasadzie nie będę dziś wybierał tego czy dany obszar należy czy nie włączyć, rozmawiałem z Panem Prezydentem, być może będzie potrzebny drugi projekt uchwały w przyszłości, który w jakiś sposób to jeszcze bardziej rozszerzy, żeby cały ten obszar był wzięty pod uwagę i jednak takim większym, z większą perspektywą, dlatego tak jak wspominałem niestety sposób procedowania sprawia, że w tym głosowaniu nie wezmę po prostu osobiście udziału, ubolewam, szkoda, bo wydaje mi się, że te dobre zasady powinny takie być, żeby Radnych czy to są z takiego czy innego klubu wtajemniczać w różne inicjatywy. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję bardzo. Nie widzę już zgłoszeń, Pan Radny Włodzimierz Pietrus jednak.

Radny – p. W. Pietrus
Pani Przewodnicząca! Panie Wiceprezydencie! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja zgłosiłem poprawkę, która w pewien sposób naprawia błąd, który jest w tym planie miejscowym na tym obszarze gdzie jest ZOL przy Kołłątaja, nie da się w tej chwili nic dokonać, ponieważ wskaźniki intensywności są tak wskazane, że już obecny stan jest wyższy, czyli nawet adaptacja poddasza na cele rehabilitacyjne, salę rehabilitacyjną nie jest możliwa, mimo, że istnieje to poddasze, bo architektura odmawia zmiany przeznaczenia tego poddasza. Tam są jeszcze inne do rozwiązania problemy, Pan Przewodniczący zresztą też kojarzy, stworzenie klatki schodowej, która będzie umożliwiała ewakuację. Ja tylko dodam, że tam ponad 80 osób leży na łóżkach, jest to opieka oczywiście typu ZOL, więc wydaje się zasadne, żeby pomóc takiej jednostce rozwijać się czy też uzupełniać funkcje. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Tak, Przewodniczący Stawowy proszę.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Procedura jest zgodna z prawem, to jest przystąpienie do planu miejscowego, a nie wprowadzenie do uchwalenia, natomiast ja zadałem sobie trud i przeglądnąłem wnioski, które zostały złożone w okolicy do zmiany planów miejscowych, w związku z powyższym były wnioski o obniżenie wskaźnika miejsc postojowych, czego wiadomo, że nie praktykujemy, był wniosek o tereny, utrzymanie terenów zielonych w obszarze 5MW, są utrzymane, nie ma powodu tego zmieniać, jest teren o obniżenie wskaźnika czynnego biologicznie w terenie zabudowy wielorodzinnej 1MW z 30 % do 2 %, jest wniosek Marszałka Województwa w sprawie drogi przez Pogotowie Ratunkowe, jest wniosek osoby prywatnej o podniesienie o jedną kondygnację w zabudowie wielorodzinnej, w związku z tym zaproponowałem takie rozwiązanie granic, ażeby zabudowa wielorodzinna w niego nie wchodziła. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 819, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 819 minął termin zgłaszania

autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmiana uchwały nr XCII Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Górka Narodowa rejon ulicy Banacha od I do V.

Druk 819, referuje Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca!
W 22 roku przystąpiliśmy w zeszłej kadencji do opracowania planu miejscowego Górka Narodowa, rejon ulicy Banacha I, II, III, IV, V, to było 5 rozsypanych jak puzzle niepoukładanych kawałków w dzielnicy IV na Górce Narodowej Zachodniej, tam gdzie jest Kuźnicy Kołłątajowskiej. Po kilku miesiącach prac plan trafił na Komisję Planowania, która przygotowała opinię, która nie szła kompletnie w kierunku tego, co myślał ówczesny zastępca Prezydenta i propozycje zagęszczenia i podniesienia zabudowy zostały przez Radnych odrzucone. Natomiast, i jeden z obszarów, który miał być terenem ZP został odkupiony przez gminę w międzyczasie od prywatnego inwestora, jest dzisiaj publicznie dostępnym placem zabaw, natomiast wśród tych 5 obszarów był jeden obszar, który w planie miejscowym Górka Narodowa był przeznaczony pod usługi publiczne. W międzyczasie zgłosili się właściciele, którzy wyrazili wolę sprzedaży i jak utknęły prace nad tym planem miejscowym w martwym punkcie z racji na jakby inną wizję Radnych niż zaproponowaną przez wydział sprawa została na dwa lata odłożona. Natomiast z racji na to, że Górka Narodowa się bardzo intensywnie zabudowywuje, na starym planie miejscowym, który dajże niższe wskaźniki parkingowe, niższe wskaźniki zielone i bardzo dużą intensywność zabudowy jak na dzisiejsze wytyczne, które dajemy w planach miejscowych ten teren pod usługi publiczne został jedyny, który możemy kupić, tam jest 30 arów w ogóle w tym terenie i w drodze zamiany i zakupów jesteśmy w stanie wygospodarować tam dość spory teren. I już we wnioskach komisji była propozycja, ażeby tam był teren sportowy. Teraz propozycja jest taka i to jest uzgodnione z Wydziałami Kultury, Planowania Przestrzennego, Architektury i Skarbu i z osobami zajmującymi się kulturą w domach kultury, żeby skupić się na tym miejscu, jako jedynym, które dzisiaj realnie rokuje na utworzenie tam domu kultury. I stąd jest prośba o to żeby zmienić ten plan miejscowy, który leży w zamrażarce, nie jest realizowany i go aktywować w postaci skupienia się tylko na tym terenie publicznym. Jak Państwo zobaczycie na mapę w zasadzie wszędzie dookoła i obok będą bloki. W związku z tym jest to jedyny teren, który ma szansę być funkcją publiczną, następny to jest Zakład Wychowawczy, który będzie przebudowywany, żeby tam szkołę podstawową jeszcze zmieścić. Stąd prośba o zgodę na tą zmianę granic i rozpoczęcie, danie mu drugiego życia tak, żeby zabezpieczyć te tereny pod funkcje kultury i sportu dla mieszkańców Górki Narodowej. Proszę o poparcie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są opinie komisji, opinia Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Również nie widzę żadnych zgłoszeń. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. I przechodzimy do projektu uchwały w trybie jednego

czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 820-R minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.

Rezolucja w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar pieniężnych za ich usunięcie bez zezwolenia.

Referuje Radna Edyta Nowak.

Radna – p. E. Nowak
Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Proszę o przyjęcie rezolucji, która jest wynikiem działań jakie miały miejsce na terenie Krakowa, nielegalnej wycinki drzew. Nie było to pierwsze, ale mamy nadzieję, że dzięki naszej rezolucji tego typu działania ograniczymy. Rezolucja Rady Miasta z dnia 27 sierpnia 2025 roku skierowana do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar pieniężnych za ich usunięcie bez zezwolenia. Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 sierpnia 2025 roku zwraca się z apelem do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zmianę przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów w zakresie zwiększenia kwot bazowych za usunięcie oraz zwiększenia mnożnika stosowanego przy nakładaniu kar za ich usunięcie bez zezwolenia lub przekazanie tych kompetencji samorządom. Podniesienie kwot bazowych oraz kar za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia jest konieczne w celu skuteczniejszej ochrony zasobów przyrodniczych oraz zwiększenie odpowiedzialności właścicieli nieruchomości za podejmowane działania. Drzewa stanowią kluczowy element ekosystemu, poprawiają jakość powietrza, obniżają temperaturę w okresach upałów, przeciwdziałają zjawisku miejskiej wyspy ciepła, retencjonują wodę opadową oraz stanowią siedlisko dla wielu gatunków zwierząt. Ich usuwanie bez zgody organów administracji publicznej prowadzi do nieodwracalnych strat środowiskowych. Obowiązujące obecnie stawki kar za usuwanie drzew bez zezwolenia często nie stanowią realnej bariery finansowej, a w wielu wypadkach są niższe niż potencjalne zyski z inwestycji realizowanych na terenach pozbawionych zieleni. Powoduje to zjawisko lekceważenia przepisów i sprzyja nielegalnym wycinkom, co osłabia skuteczność prawa. Podwyższenie kar ma na celu zwiększenie efektu prewencyjnego, wyższe sankcje będą działały odstraszająco wobec osób i firm rozważających nielegalne działania, rekompensatę strat środowiskowych. Środki pozyskane z opłat mogą zasilić budżety gminne i być przeznaczane na nasadzenia zastępcze, pielęgnację zieleni miejskiej oraz działania edukacyjne. Wzmocnienie przestrzegania prawa, wyższe stawki przyczynią się do ograniczenia skali nielegalnych działań i większego poszanowania dla przyrody. Podstawę prawną dla ustalenia opłat za usuwanie drzew stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 roku oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Przepisy te określają stawki bazowe za usunięcie drzew, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz przewidują administracyjne kary pieniężne. Pani Radna Łętocha ja tracę głos, ale nie mogę Pani przekrzyczeć mimo mikrofonu.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę o ciszę.

Radna – p. E. Nowak
Przepisy te określają stawki bazowe za usunięcie drzew, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz przewidują administracyjne kary pieniężne za naruszenia, jednak, aby te przepisy spełniały swoją rolę kwoty bazowe oraz wysokość kar musi być adekwatna do wartości przyrodniczej drzew i realiów rynkowych. Wobec powyższego Rada Miasta Krakowa postuluje o wprowadzenie korekty w art. 89 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody polegającej na zmianie mnożnika służącego do obliczania wysokości kary pieniężnej z wartości dwukrotnej na pięciokrotną oraz podniesienie stawek bazowych wskazanych w przywołanym wyżej rozporządzeniu. Dziękuję bardzo i proszę o przyjęcie tej rezolucji.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy jest stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa, stanowisko komisji, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Radna Joanna Hańderek proszę.

Radna – p. J. Hańderek
Szanowni Państwo!
Ja bardzo szybko będę prosiła o poparcie tej rezolucji i powiem tylko jedno, od początku, kiedy Komisja Ochrony Środowiska zaczęła w tej kadencji działać i pracujemy wszyscy również z Panią Radną nad problemami środowiskowymi dostajemy bardzo dużo uwag, to są maile, to są telefony, to są spotkania z mieszkańcami i mieszkankami naszego miasta, którzy cały czas raportują nam o wycinkach drzew, które, tak przy okazji nawet legalnej zgody są ekstra wycinane drzewa, na które już zgody nie ma. Można powiedzieć, że niektórzy przemycają dodatkowe drzewa, które są ścinane i w ten sposób nie tylko z prawa robi się zabawę, ale przede wszystkim naraża nas wszystkich na utratę tego, co najbardziej bezcenne, czyli ekosystemów, które w mieście są bardzo potrzebne. Tak, że bardzo proszę o poparcie tej rezolucji. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Nie widzę już innych zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję, tak, Pan Rafał Magryś, to już można powiedzieć, że czwarty raz dzisiaj. Dlaczego Pan nam to robi?

Pan Rafał Magryś
Tutaj jeszcze przydałoby się znacznie więcej rzeczy, bo tak jak ja rozpocząłem działalność i przygodę z drzewami w 2015 roku, kiedy powstał Zarząd Zieleni początki Zarządu Zieleni były wspaniałe, Zarząd Zieleni miał informować mieszkańców o tym jak pielęgnować drzewa, jak troszczyć się o przyrodę, a tak naprawdę edukacja Zarządu Zieleni skupiła się bardziej tylko na ośrodku symbioza i nie wychodzi nic więcej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację taką, że Urząd wydaje zezwolenie na wycięcie drzewa czyli Urząd sprawuje protekcję nad drzewami, przesłałem też pod numer tej petycji link teraz jak wygląda ocena stanu sanitarnego drzewa za pomocą drona, co już proponowałem znacznie, znacznie wcześniej. W 2017 pisałem budżet obywatelski ratujemy drzewa gdzie chodziło o tworzenie sympatii z drzewem, ponieważ jeżeli my drzewo traktujemy negatywnie, my zawsze je będziemy chcieli usunąć i zawsze będziemy szukać sposobów. Ja, jako pilarz mimo to, że wchodzę na drzewo, ja muszę się liczyć z ryzykiem takim, że potem właściciel będzie chciał coś zrobić temu drzewu, żeby drzewo na przykład zamarło po mojej pracy i wskazać mnie, jako osobę winną. W 2018 roku zgłaszałem negatywną przycinkę drzew wzdłuż potoku

w Zielonkach gdzie ewidentnie były te drzewa okaleczone, to znaczy była prowadzona celowa dewastacja tych drzew, żeby w przeciągu 5 lat one zostały usunięte i tak się stało teraz pod budowę autostrady. Drzewa takie zdewastowane, koronę, również same redukują sobie korzenie. Więc jeżeli my redukujemy koronę drzewa to musimy wziąć pod uwagę, co się dzieje pod drzewami tak jak w przypadku drzew pomnikowych gdzie również bryła korzeniowa jest również chroniona. Takim przykładem negatywnego działania miejskiego jest pomnik przyrody jesion wyniosły, który jest przy Parku Kleparskim gdzie jest po prostu korona całkowicie skasowana, gdzie tutaj Pani Dyrektor mówiła, że można przycinać tylko 30 % drzewa, a tam jest po prostu drzewo pomnikowe, które jest, jak to się mówi, spałowane. Więc nieadekwatne jest tutaj to, jeżeli miasto tak jak też zgłoszenie odnośnie MPO i tam przycinki drzew gdzie po prostu mieszkańcy, my, jako mieszkańcy jeździmy w punkty miejskie i widzimy tą negatywną pracę z drzewami, więc, w jaki sposób mieszkańcy mają odnosić się pozytywnie do drzew skoro widzą, że tak można, bo tak miasto zrobiło, to, dlaczego ja nie mogę tak zrobić ze swoim drzewem. Już od poprzedniej kadencji przesyłałem informacje, w jaki sposób dokumentuję redukcję korony na przykład, kiedy wykraczam poza te 30 %, ale jest to z uprawnieniami, z dokumentacją, wymagania tego, że to będzie dla lepszej jakości tego drzewa, tak, że tutaj nie możemy mówić tylko o podnoszeniu ceny tylko musimy mówić też o podnoszeniu kompetencji urzędów w sensie edukacji tak, żeby te drzewa były dobrze traktowane i żeby był jakiś budżet, żeby faktycznie miasto mogło iść z pomocą prywatnym ludziom, którzy mają te drzewa, bo inne zgłoszenie, które jest również przez Komisariat Policji okazuje się, że nie mamy jednostek, które będą w stanie szacować faktyczną szkodę przyrodniczą tak, żeby można było właśnie wyznaczać stosowne kary, bo tam jest znowu pozostawione drzewa, które zostały zainfekowane przez kornika, stwarzają realne zagrożenie na sąsiednie działki, ale właściciel nie stosuje decyzji odnośnie wycięcia tych drzew, bo będzie musiał wnieść opłatę. Tak, że tutaj to powinno być działanie wielosektorowe, ale mówię teraz bardzo mądrze, dlatego mogłem też/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Minęło cztery minuty.

Pan Rafał Magryś
/…/mieć troszkę więcej czasu, a panie troszkę zdeprymowały.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję, cztery minuty minęły.

Pan Rafał Magryś
Tak, że zwracam uwagę, że to powinno być działanie/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Magryś cztery minuty minęły, bardzo dziękuję.

Pan Rafał Magryś
/…/ wielosektorowe, również z edukacją i to miasto powinno tą edukację stworzyć.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo nie widzę więcej zgłoszeń, w takim razie zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I tym samym chyba wydaje się, że wyczerpaliśmy

porządek obrad, tak, że będziemy przechodzić do głosowań. Czy ktoś wnioskuje o przerwę? Pytam, bo słyszę takie głosy z sali. Proszę o przyciśnięcie przycisku obecny, sprawdzamy kworum, kworum. U mnie nie działa karta, już jest. Stwierdzam kworum, tak, że przechodzimy drodzy Państwo do głosowań.

Druk 813, zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2025. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Bardzo dziękuję, proszę o zamknięcie głosowania, podanie wyników.

33 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Teraz głosujemy wniosek o wprowadzenie do II czytania. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2025. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę o zamknięcie głosowania, podanie wyniku.

27 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. W związku z tym odbywamy II czytanie i zapraszam Pana Dyrektora Tomasza Tylka.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta, Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Do druku nie zostały złożone autopoprawki jak również nie została złożona, nie została złożona autopoprawka Pana Prezydenta jak i również nie zostały złożone poprawki Państwa Radnych. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Wobec tego stwierdzam odbycie II czytania i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

30 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 815, też jest wprowadzenie do II czytania, więc głosujemy najpierw wniosek. Kto jest z głosem za, kto jest przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania, to są zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2025 również. Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 42 Radnych, przeciw 0, 0 wstrzymujących i stwierdzam, że Rada podjęła. Zapraszam Pana Dyrektora Tylka. Wniosek został przyjęty.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta, Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Do projektu uchwały nie zostały złożone poprawki Państwa Radnych jak również nie została złożona autopoprawka Pana Prezydenta. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Tym samym odbyliśmy II czytanie i rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o zamknięcie głosowania, podanie wyników.

42 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Druk 816, wniosek o wprowadzenie do II czytania. Zmieniająca uchwałę numer XVII w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. Kto jest z głosem za, kto jest z głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania wniosku. Bardzo dziękuję, proszę o zamknięcie głosowania.

Za głosowało 28 Radnych, 0 przeciw, 11 wstrzymało się. Wniosek został przyjęty.
W związku z tym odbywamy II czytanie, proszę Pana Dyrektora.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta, Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Do druku nie zostały złożone poprawki Państwa Radnych jak również nie została złożona autopoprawka Pana Prezydenta. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada odbyła II czytanie, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 24 Radnych, 16 się wstrzymało, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta.

I przechodzimy teraz do, druk 801, autopoprawka, wpłynęła autopoprawka Prezydenta Miasta Krakowa i wniosek o wprowadzenie do II czytania jako sprawy nagłej. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Barycz II. Kto z Państwa jest z głosem za, z głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania wniosku. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty. Wobec tego odbywamy II czytanie, zapraszam Pana Dyrektora, Panią Dyrektor, przepraszam, Pani Dyrektor Jolanta Czyż.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo, Wysoka Rado!
Do druku numer 801 została złożona autopoprawka Prezydenta Miasta Krakowa zmieniająca załącznik Nr 2 o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag. Zakres autopoprawki dotyczącej załącznika Nr 2 wynika bezpośrednio z treści uchwały podjętej w dniu dzisiejszym XXXV/695/2025, w której Rada zdecydowała o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag. Autopoprawka nie skutkuje ponowieniem procedury planistycznej. Do druku numer 801 również nie wpłynęły poprawki. Proszę o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Barycz II. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor i tutaj w związku z tym, że wpłynęła autopoprawka to otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła II czytanie i przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów

Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

41 Radnych za, jedna osoba przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 797. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych, to już jest głosowane. Przepraszam. Nie mam tu odnotowane, a to było chyba w zastępstwie. Druk 788. Zmiana uchwały nr CXXXI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Podstawie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, zamykamy głosowanie, proszę o podanie wyników.

42 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk 798. Zmiana uchwały Nr CXXXI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wyciąże II. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

42 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk 799. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mistrzejowice – Zawieyskiego. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

42 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk numer 800. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pas Startowy – Orlińskiego. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk numer 527 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – Osiedle Oficerskie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

40 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

I teraz tak, żeby było zgodnie z porządkiem obrad przechodzimy do głosowania druku 804. Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru rejon ul. Sołtysowskiej. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

25 Radnych za, 4 przeciw, 5 osób się wstrzymało, 2 nie brały udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Proszę o wydruk. Bardzo dziękuję.

Przechodzimy do druku 807. Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru przy ulicy Seniorów Lotnictwa. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 31 Radnych, przeciw 0, 0 wstrzymujących, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta.

Druk 817. Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru rejon ul. Mierzei Wiślanej. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

31 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Druk numer 806. Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia – 2. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

25 Radnych za, 2 przeciw, 6 osób się wstrzymało, jedna nie brała udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta.

Druk 805. Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego w rejonie ul. Tadeusza Romanowicza i ul. Jana Dekerta. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał proszę o głosowanie? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

31 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Przechodzimy do kolejnego druku 785. Szczegółowe warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał proszę o głosowanie? Czy wszyscy z Państwa przycisnęli przycisk? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

43 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk 793. Zmiana uchwały nr XLVIII w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/348/00 w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Armii Krajowej im. generała Emila Fieldorfa Nila w Krakowie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 38 Radnych, 0 przeciw, 4 się wstrzymały. Uchwała została przyjęta.

Druk 808. Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

43 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk 809. Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenie dotacji celowej miejskim instytucjom kultury. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk 810. Zmieniająca uchwałę nr VIII w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

24 Radnych za, 0 przeciw, 7 się wstrzymało, dwóch nie brało udziału w głosowaniu. Uchwała została przyjęta. Bardzo proszę o wydruk. Bardzo dziękuję.

Przechodzimy do druku 812. Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

43 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Przechodzimy do druku 742. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału części nieruchomości gruntowej. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

36 Radnych za, 2 przeciw. Uchwała została przyjęta.

Druk 792. Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do zapewnienia w pojazdach komunikacji miejskiej możliwości zakupu za gotówkę biletu uprawniającego do przejazdu. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

19 Radnych za, przeciw 24. Uchwała została odrzucona. Bardzo proszę o wydruk. Bardzo dziękuję.

I teraz druk 795. Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. I tutaj wpłynął wniosek do II czytania, o rozparzenie w trybie dwóch czytań. Kto jest głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi? Kto jest głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania wniosku. Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

20 Radnych za, 23 przeciw. Wniosek został odrzucony. W związku z tym, że wniosek został odrzucony przechodzimy do głosowania, ale był wydruk, to proszę o wydruk. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo w takim razie przechodzimy do głosowania druku 795 wraz z autopoprawką. Kto z Państwa Radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

19 Radnych za, przeciw 24. Uchwała została odrzucona. Bardzo proszę o wydruk. Bardzo dziękuję.

Druk 796. Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do zapewnienia powszechnego dostępu do nauki pływania dla uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych. Kto z Państwa Radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

19 Radnych za, 24 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została odrzucona.

Druk 789. Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia na działkach w obrębie 52, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, ogólnodostępnego parku. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

18 Radnych za, 23 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została odrzucona. Proszę o wydruk. Bardzo dziękuję.

Przechodzimy do druku 818. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wesoła. I tutaj wpłynęła poprawka Radnego Włodzimierza Pietrusa, więc głosujemy najpierw poprawkę. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

35 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Poprawka została przyjęta. Przechodzimy, więc do głosowania druku wraz z poprawką. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

35 Radnych za, 0 przeciw, dwóch się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Proszę o wydruk. Dziękuję.

Druk 819. Zmiana uchwały nr XCII Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Górka Narodowa rejon ul. Banacha od I do V. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 24 Radnych, 0 przeciw, 2 się wstrzymało, 3 nie brało udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta.

I przechodzimy do druku 820-R. Rezolucja w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar pieniężnych za ich usunięcie bez zezwolenia. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

41 Radnych za, 0 przeciw, 2 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo i ulubiona część.

Interpelacje i wnioski Radnych.

Poproszę wydruk wcześniejszego głosowania. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo Radni to jest ulubiona Państwa część interpelacje i wnioski Radnych. Proszę o zgłaszanie. Szanowni Państwo chciałam zgłosić dwie, jak zobaczyłam, że nie ma żadnej, więc nie będę przedłużać, zamykamy.

Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

Proszę Pana Sekretarza.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek

Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie Radni!

Też pewnie chciałbym powiedzieć, że nie ma odpowiedzi, ale odpowiedzi są. Tak, w okresie od ostatniej sesji to jest od 2 lipca do dnia wczorajszego Przewodniczący Rady Miasta Krakowa przekazał Prezydentowi jedno zapytanie i 211 interpelacji Radnych Miasta. Udzielono odpowiedzi na 155 interpelacji, jeżeli chodzi o interpelację Pana Radnego Łukasza Gibały w sprawie ulicy Homolacsa, nie wiem jak się to czyta, różne osoby twierdzą, została Panu Radnemu przekazana informacja pismem z 25 sierpnia o konieczności poczynienia dodatkowych ustaleń, zatem tutaj odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym. Ustawowy termin udzielenia odpowiedzi na pozostałe przypada na okres pomiędzy 1, a 9 września bieżącego roku. Dziękuję wszystkim, dobranoc.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec

Bardzo dziękuję Panie Sekretarzu. Ja zwracam się z uprzejmą prośbą do projektodawców projektów według druków numer 813, 814, 815, 816, 801, 527 o przygotowanie do 29 sierpnia 2025 roku i przekazanie do Kancelarii Rady Miasta Krakowa projektów i załączników do podjętych uchwał zgodnie z paragrafem 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oświadczenia i komunikaty.

Nie widzę, nikt nie chce niczego oświadczyć, zakomunikować. Przechodzimy do sprawdzenia listy obecności. Obecnych 42 Radnych, proszę o wydruk, kogo nie ma. Pani Radna Grażyna Fijałkowska, proszę odnotować obecność Pani Radnej. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że wszyscy Radni są obecni na sesji, na zamknięciu sesji. Wobec tego zamykam obrady XXXV zwyczajnej Sesji Rady Miasta Krakowa. Bardzo dziękuję i dobranoc.